WILEY

诺/贝/尔/经/济/学/奖/获/得/者/丛/书

Library of Nobel Laureates in Economic Sciences

默顿·米勒论金融衍生工具

Merton Miller on Derivatives

默顿·米勒（Merton H. Miller） 著



中国人民大学出版社

〔美〕默顿·米勒 著

默顿·米勒论金融衍生工具

诺贝尔经济学奖获得者丛书

中国人民大学出版社

书名：默顿·米勒论金融衍生工具
作者：（美）米勒
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2014-12-1
ISBN：978-7-300-20421-5
价格：42.00元

目　录

序言 ..... **vii**

作者前言 ..... **ix**

第一部分　衍生工具革命 **1**

第1章　衍生工具革命：成就与展望 **2**

金融创新大爆发 2

金融创新浪潮使得我们生活更美好还是更糟糕? 5

反对金融创新的案例 7

金融创新：新一轮浪潮正在来袭? 10

参考文献 12

第2章　最近的衍生品“灾难事件”：损失估计 **14**

衍生品灾难事件的直接社会成本 15

我们是否应当关注财富转移? 18

衍生品灾难事件的间接社会成本 19

奥兰治县破产案 21

结语：维护市场的完整性 22

参考文献 24

注释 25

第3章　指数套利的经济学与政治学 **29**

指数套利在美国的政治问题 29

指数套利在日本的政治问题 31

第4章 互换、衍生品与系统风险 37
注释 42

第二部分 金融市场监管的理论与实践 43

第5章 现代监管理论 44
管制理论 45
管制如何使证券经纪业受益 48
结 语 57
参考文献 59

第6章 金融管制：圈内人的比赛 60

第7章 金融衍生品管制：已经够了 68
谁是真正的威胁：金融衍生品还是中央银行? 69
衍生品管制现状 69
储贷业危机与管制不足的所谓危害 70
衍生品与银行系统安全 72
国会针对金融衍生品的行动前瞻 73
进一步审视近来的若干衍生品灾害事件 75
参考文献 76
注释 77

第三部分 衍生品市场与风险管理 78

第8章 作为保险市场的期货和期权交易所 79

第9章 衍生品市场及其对应的现货市场 84
衍生品在调整组合比例中的用途 86
股票市场和期货市场：共生问题 88

第10章　期货合约的风险与收益：芝加哥视角 **92**
米尔顿·弗里德曼 92
哈代和凯恩斯 95

第11章　期货市场还是否有未来？ **101**
期货交易所与其他场外交易企业之间的竞争边界 103
交易大厅内成本削减的范围 105
关于电子交易的题外话 107
参考文献 109
注释 110

第四部分　公司金融与公司治理 **113**

第12章　日美公司治理对比 **114**
以股东价值最大化为公司主要目标 115
管理目标与股东利益 119
结 语 123
参考文献 124

第13章　德国的银行主导型公司治理 **125**

第14章　中国公司治理的可选战略 **132**
公司治理的主要模式 133
投资过度问题 134
管理激励和投资过度问题 136

第15章　财务杠杆 **138**
公司杠杆化 139
公司杠杆化的私人成本和社会成本 140
公司杠杆化的自我修正趋势 145
参考文献 147
注释 148

第五部分　常被问及的问题 150

第16章　中国能否实现经济增长的奇迹？ 151

第17章　利率到底会如何变动？ 157

第18章　我们从1987年股灾中学到了什么？ 166

参考文献 175

第19章　经济学法则适用于日本吗？ 177

日本银行业和金融市场监管的长期改革战略 180

银行持有企业股票的所有权 185

第20章　日美贸易关系：美国英雄兰博能否战胜日本怪兽哥斯拉？ 187

政府增加对日出口的战役：收益与成本 188

日本贸易盈余的真正源泉及其未来前景 191

第21章　MM定理是否适用于银行业？ 195

存款跟其他证券一样吗？ 196

银行的股权成本到底有多高？ 198

MM定理框架下的银行资本需求 199

参考文献 202

第22章　大学研究活动应为多少才足够呢？ 203

注释 207

序言

默顿·米勒是一名学术界罕见的一流学者，同时也是一位经验丰富的“街头斗士”。倘若这也算是过于奉承的赞誉，我宁愿再加上一句：如果再有些许做交易商的经验，他可能会更加非凡。

他开创性的工作奠定了现代公司金融理论的基础，彻底颠覆了私有企业制定投资和融资决策的模式。他也因此而获得了1990年诺贝尔经济学奖。现代公司金融理论不仅对商业和金融世界进行描述，而且帮助塑造其成型。很少有经济理论分支能够如此地贴近实际决策。

我们这些从事金融衍生产品行业的人都异常清楚，但凡与金融期货有关的重大的主题性和概念性议题方面，默顿·米勒都提供了不胜枚举的洞见。每当金融衍生工具一如既往地遭到攻击——尤其是来自监管者和新闻媒体的攻击——的时候，他都可以众望所归地指出这些金融工具在管理金融风险、制定恰当的风险回报组合以及价格发现方面的价值。在所有这些工作中，其对市场的深刻洞察力引导着他如同一名最终决策者一样行事。他的工作对金融界具有如此重大的价值，这正是关键原因之一。

他鼓励市场积极尝试新产品和新交易方式。并且，一旦管制者做出可能破坏这些新产品的顽固而又反动的行动，他总是第一时刻站出来反对。对于金融衍生品行业，特别是期货交易所的那些更有经验或更为狂热的支持者而言，这些都难以想象。默顿积极参与了许多议题的公开讨论，范围广泛，从1987年股市崩盘到1993年德国金属公司事件。再比如，目前，他是一家联合战略行动委员会的执行主任。该委员会致力于在芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所之间建立合作关系。这些努力体现了默顿著作中一个绵延不断的主题，那就是强调将提高经济效率作为金融市场的首要作用。

一如既往，默顿在做所有这些事情中所持有的观点都旗帜鲜明。这些观点是多年磨砺学术著述的结果，与市场参与者的那些观点明显不

同。这些差别在许多议题方面都有体现，诸如场内交易商或场内自营商与场外金融机构、对冲基金和商品基金之间的交易力量对比平衡等一般性议题，又或者如基差风险对组合收益的重要性等具体议题。

在本书中，默顿展示了他对金融市场一般情况，特别是金融衍生品行业的一系列深刻而富有价值的思想洞见。业内人士及其他感兴趣的人士会发现，这些思想既发人深省，又引人入胜。

汤姆·迪特默

雷福科公司

作者前言

在伊利诺伊州，一位邻居租住在我第二所住宅里，并在我的玉米和大豆田里劳作。最近，他问我退休后都在忙些什么。我回答说，我已成为一名职业主题演讲人。他说："不错嘛，至少也是个室内的工作；而且看来好像让你繁忙而充实。"

的确如此，因为每年召开的会议数量一直在无止境地增长，而且每次会议至少都要有一名，有时甚至几名主题发言人来设定基调、阐述主题。本书中的22篇文章大多数是过去6年里，我在世界各地的各种会议上做的这类主题演讲。

尽管每篇文章讨论的具体内容各不相同，但有两个主题却始终未变。其一，过去20年中出现的所谓"衍生品革命"，不仅没有受到冷落，反而备受赞许。我可以自豪地说，学术界在其中扮演了至关重要的角色。与那种广为人们接受的观念相反的是，金融衍生工具使世界变得更加安全，而不是更加危险。这些金融产品使企业和机构高效、经济地处理风险和灾害成为可能，这些难题已经困扰了他们没有几个世纪也有几十年了。诚然，有一些企业和金融机构在衍生品交易方面遭受了巨大的损失，但是有些企业和机构总会在某些途径方面赔钱。我们不能认为优良的决策和好的运气是理所当然的。面对所有有关金融衍生品的可怕故事，我们依然需要强调的是，世界上许多银行在房地产交易中遭受的损失远远大于它们在衍生产品组合投资中的损失。

贯穿于这些文章的第二个关键主题是，在衍生品交易中必定有部分企业和机构会犯一些错误，但这并不意味着政府有义务去阻止它们受到伤害。而且，甚至许多监管机构，特别是我们的商品期货交易委员会，仅仅只迫不及待地想要承担这些责任，但这注定无法成功。那种所谓英明的政府规则总能一定程度上阻止所有衍生品交易灾难发生的说法，绝对是无可救药的理想主义。因为政府的监管顶多也只能针对上次报告的

已经发生过的灾难。新的而且完全不可预测的潜在灾难形式无时无刻不在演变。实际上，正如我在过去曾经指出（本书第1章再次强调）的那样，我们所看到的许多创新的引入，都是精确地绕过了管制性的障碍。管制者总是在问题发生以后才出现，而且正好一步不差。如果管制者真的以为自己能够未卜先知，而不是等问题发生以后再做出反应，你能够想象联邦法规资料库的规模会有多大吗？

私营部门的人们和企业确实无时无刻不在进行着有远见的判断和投资。这是因为，自由市场与私有企业制度的先天优越性将那些决策者的成本与回报紧紧捆绑在一起。但是，这种自我平衡机制并不适用于我们所熟知的那种普通管制过程。没有人真正知道管制者想最大化什么目标（也就是在经济学上的"目标函数"），也没有人清楚他们的成效如何，甚至都没有人考虑过他们的成效。一些"公共选择"学派的学者认为，政治竞争能够确保管制过程的有效性，就像商业竞争有助于提高私营部门的效率一样。这种观点在我看来，只不过是表面上的类似，并没有实质上的共同之处。

当然，所有这些并不是表明，监管环境不会发生改变，那些无用的或更常见的特定利益保护主义者的管制措施所带来的沉重负担不会消除。有时这种变化确实发生，尽管其原因没有得到公共选择经济学充分的解释。对于管制存在的原因，我们已经形成了一些比较好的描述性理论（见第5章），而对于管制放松的原因，却尚未有较好的理论。源源不断的批评性学术研究（还有主题发言！）试图摘下自罗斯福新政以来戴在管制头上那束为美国所钟爱的光环（依然为日本以及除英国以外的大多数西欧国家所钟爱），尽管只是在较低程度上。这是放松管制理论建立的机遇。

不过，需要强调的是，我对当前美国（以及日本）金融管制所持的异常否定态度，不应简单地视为芝加哥大学的反政府偏见而受到驳斥。与普遍流传的观念恰恰相反，芝加哥学派的经济学家从来没有认为政府在经济生活中一无用处。我们不是无政府主义者！我们也遵守交通标志！事实上，我们坚信国家强制力（归根结底它就是管制之源泉）是一种宝贵的国家资源。而且，如同其他自然资源一样，这种强制力也需要节约。当且仅当有充分的证据显示，使用非强制性的替代品（主要是私人契约和竞争规则）将导致大量不良的社会后果时，才能使用这种资

源。在这些文章中我提出，那些当前金融管制结构的护卫者尚无法证明这种时刻已经到来。我也拒绝被他们标准而毫无逻辑的推理所蒙蔽。他们的推理是：既然美国是世界上最富裕的国家，那么它的监管环境从技术意义角度看，必定是经济有效的，即便它对美国的成功没有什么真正的贡献。证券交易委员会和商品期货交易委员会的大多数狂热辩护者正是这么认为的。诚然，我们国家目前状况确实不错，但是如果能够把成本—收益计算的严格标准应用到监管的上层建筑中去，这种状况肯定会变得更好。

在本书中，我对摧残美国乃至全世界资本市场的如此无用而且代价高昂的管制猛烈攻击。这也是有意振臂高呼，向我在金融学术领域中的同事们吹响战斗号角。就如同我在诺贝尔奖颁奖典礼上演讲时所总结的那样（复制自第15章）：

与经济学中那些比较传统的领域不同，金融领域中的焦点不是公共政策问题。我们注重的是实证经济学而非规范经济学，追求的是基于简单但组织严密的理论基础之上的实证研究。正如其本身所显现的，我们的金融领域基本已经成熟。因此，或许能够说服我的同行们时不时从他们的数据资料库中抬起头来，给更广泛的读者带来我们这个领域，特别是在公共政策方面的真知灼见。

然而，对于我在金融领域的那些同行而言，可能除了在银行业和储蓄和贷款业等特殊领域外，尚没有看到为了使得监管措施更合情合理而设置大量堡垒进行战斗的迹象。

金融衍生工具及其监管这两个成对的主题是本书前三部分的焦点。第一、第二部分假定读者已经掌握了一些（尽管不是多到令人畏惧的）关于金融衍生工具概念及运作（特别是股票指数衍生产品）的知识。对于那些第一次接触这类议题的读者来说，在进入第一和第二部分颇具争议性的议题之前，先从第三部分的引导性材料入手或许会更容易一些。

第四部分突然转向一个乍看起来完全不同的方向：公司金融。那是我倾注全力于金融衍生工具之前，专门从事了多年的经济领域；正是在该领域的成就使我荣获了1990年度诺贝尔经济学奖。这部分收录了我在诺贝尔奖颁奖典礼上的演讲词——“财务杠杆”，以及我关于美国、日本、德国、中国等国公司金融和公司治理问题的三篇演讲词。

最后一部分，即第五部分，包括一系列针对当前更广泛经济热点的文章。其中，金融衍生工具不是重点。不过，广义上的监管仍是这一部分的主要论述内容。

在整理润色六七年前的演讲稿时，总有一种力量在诱惑自己删除那些明显预测失败的例子。我竭力抵制住这种诱惑，基本保持各篇演讲稿原来的特色。对少数案例，我对其随后的重要进展增加了一些简短的介绍。例如，关于加利福尼亚奥兰治县的事件，我修改了第二章和第五章的原始文字，以反映我自己对该事件的最新研究成果。尽管文章文字基本上没有改变，不过我那能干的编辑伊达·奥尔特斯还是针对其中交叠和雷同的部分做了细致的删减以避免重复。她襄助我挑选和编辑材料（有很多很多材料），并使其浑然一体。在整个过程中，她发挥了不可估量的作用。没有她，本书的文字工作不可能完成。在这里，我还要特别感谢卡里多尼亚集团公司的鲍勃·坎菲斯，本书的出版得到了他持续的关心和鼓励。

学术菜鸟们都知道，或者应该意识到，每当自己与同事交流时，在学术方面必定受益匪浅。这种收获对我而言，更是良多。本书中讨论的许多公共政策问题，经常是芝加哥大学方庭俱乐部里激烈争论的焦点。在那里，多年来我有幸与芝加哥大学经济系的巨擘们一起共进午餐，他们包括：米尔顿·弗里德曼、已故的乔治·斯蒂格勒、加里·贝克尔以及罗伯特·卢卡斯等。我很高兴，这种形式活泼的非正式午餐讨论会传统在芝加哥商业交易所的董事会成员中也保持着。正是在这些场合，他们使我了解到期货交易所的真正运行过程。局内人的游戏与局外人眼中所看到的常常存在显著的差异，这些我在第6章相关内容中会有解释。

第三个我应该感谢的群体是我在芝加哥大学金融管制讨论班的学生们。在过去10年间，这些学生提交的论文以及用作课堂讨论的议题，涉及了本书涵盖的许多监管方面的问题甚至更多其他方面的问题。我应该深深感谢的另外一批人是博士论文候选人，是他们激发了我的学术灵感。特别是克里斯托弗·卡普，我与他就各种管制问题合作发表了一系列学术研究论文和报纸专栏文章。和他的合作使我受益良多，希望我们的合作没有耽误他的博士论文太久。

最后，这里要特别感谢雷福科公司的汤姆·迪特默，他为本书作序，充满溢美之词。这里我要透露的是，他是一名长线交易商。他对于交易

所大厅流动性不断下降的观察，收录在本书第11章的尾注8中。没有人比他更了解衍生品交易。他本来可以成为一名伟大的金融学教授，但是，我很高兴他选择了其他的工作。有谁希望在学术领域跟他一起竞争呢？

默顿·米勒

1997年3月于芝加哥

第一部分

衍生工具革命

第1章　衍生工具革命：成就与展望

瑞普·凡·温克尔20年后醒来，世界巨变，令他惊奇不已。与之相比，自1970年2月起，酣睡（于办公桌前）20年的银行或金融业的后辈醒来所见到的巨变与惊奇，更甚往昔。在这过往的20年中，金融机构与金融工具的创新进程如此之快，如雨后春笋般涌现了诸如互换与互换期权、指数期货、程序化交易、蝶形差价组合、可回售债券、欧洲债券、抵押担保债券、零息票债券、组合保险、合成现金等新奇事物，更多更奇异的甚至尚未命名。这些概念对于我们现在来说耳熟能详；但对这位睡眼惺忪的人而言，丝毫没有以前的相关知识储备来理解这些概念。有史以来，尚没有哪个20年目睹创新活动如此集中地爆发。如此爆发性的增长是什么原因导致的呢？从社会视野来看，这种创新是否真正有益？我们是已经接近创新浪潮的尾声抑或需要继续更多的创新？这正是我们下面要逐一关注的议题。

金融创新大爆发

始于20年前的金融创新大爆发，其原因有如下若干解释（例如，参见Miller，1986；Van Horne，1985）。

转向浮动汇率制度

触发金融创新活动大爆发的最流行的动因被认为是以固定汇率为核心的布雷顿森林体系崩溃。20世纪70年代早期，在一批学院派经济学家，特别是米尔顿·弗里德曼的强力推动下，美国政府最终废止了黄金与美元挂钩的汇率体制。自那以后，汇率大幅波动，给所有的国际贸易带来了新的不确定性。为应

对这种不确定性，芝加哥商业交易所（CME）推出了在交易所上市的外汇期货合约品种。后来，由于汇率的剧烈波动传导至利率，这种创新又引发了一系列产品。

但是，切断黄金与美元的纽带并非故事的全部，因为后来证明具有重大影响力的金融期货不是20世纪70年代早期唯一主要的突破。仅仅数月以后，另外一种产品粉墨登场，并且在随后的发展中几乎与之并驾齐驱。但无法认为它与20世纪70年代早期的汇率事件直接有关。它就是交易所交易的股票期权，由芝加哥商业交易所的同城竞争对手——芝加哥期货交易所（CBOT）推出。芝加哥期货交易所的期权比芝加哥商业交易所的金融期货推出稍晚，主要原因是官僚主义。迫于传统农业产品市场的停滞，两家交易所几乎同时启动了新产品的开发，以实现多元化。为获得这些新方向的突破，二者都需要寻求相关监管机构的合作，或者至少非对抗。

其中，芝加哥商业交易所更幸运。它只需要与美国财政部和美联储接洽。而二者当时都是尼克松政府推行浮动汇率制度的强力推手。[1]而芝加哥期货交易所却面对的是美国证券交易委员会（SEC），该机构产生于罗斯福新政时期，对于任何有投机倾向的活动都高度敏感。[2]当证券交易委员会完成期权交易的详细审查之后，芝加哥商业交易所的新产品已经上市。

计算机与信息技术

20世纪70年代金融创新大爆发的另外一个解释认为，信息技术特别是电子计算机技术革命是关键。某种类型的计算机在20世纪50年代就已经问世，但直到20世纪60年代末期，随着晶体管电路技术的完善，计算机才变得价格便宜、性能可靠，可以用于设计新产品和交易策略，例如股票指数套利或抵押担保债券。的确，没有计算机的强大数据处理能力，我们现在所常见的巨大交易量是无法实现的。不过，金融期货与交易所交易的期权等基本上最有影响力的金融创新却不需要计算机就可以实现商业化交易。

事实上，商品期权一直在CBOT进行常规化交易，直到1936年被美国国会禁止。该决定源于1929年股市大崩盘之后的一段周期性反投机热潮。期权曾经有过长时间交易的这段历史之所以不被人们所熟悉，是因为当时CBOT以奇怪的术语“特权”（privileges）来称呼期权。但是，现代人所熟知的交易工

具“买权”（calls）、“卖权”（puts）等期权术语却远早于“特权”，可以追溯到17世纪晚期的阿姆斯特丹股票交易所（de la vega 1688）。而常规化期货合约交易的历史则更长。

创新与世界经济增长

还有一种可能性，我认为是最有说服力的（参见Miller，1986），就是20世纪70年代爆发的金融创新，可能仅仅是长期增长的金融改善路径的迟滞性回归。这种爆发看起来颇具震撼力，不过是仅仅相对于一段长时间的经济停滞时期（该时期始于20世纪30年代早期，大多数世界经济体持续到20世纪50年代），重大的金融创新在该时期内严重匮乏。

1929年后的世界经济萎缩严重，未曾亲身经历的人真的无法想象。经济长期萧条抑制了任何开发新金融工具与金融市场的需求；同时政府强化监管也扼杀了供给方的创新动力。这些新监管措施中的大部分，尤其在美国，事实上是对假想的恶魔，特别是1929年大崩盘的反应。他们认为大崩盘是由于整个20世纪20年代，通过交易所交易因而流动性相对较强的普通股股票发展成为主要投资和融资工具所造成的。

当然，金融创新从未停止过，甚至在20世纪30年代的大萧条中，这类创新活动依然存在，尽管程度比20世纪20年代相对缓和。不过，主要的创新都是政府资助的，而不是市场引致的。很多例子是与特定房屋相关的金融工具，比如分期偿还抵押贷款、联邦住房管理局贷款担保以及后来称为“储蓄机构”（我们现在认为这种称呼是某种程度上的讽刺）的直接或间接支持。新的美国国债工具也被开发出来，或至少被很广泛地应用，特别是针对小额储蓄者的E系列储蓄债券；并且，另外一个极端的发展是，美国国库券很快取代商业票据和活期借款工具，成为银行和公司主要的短期流动性资产。

如果不是第二次世界大战的干扰，私人部门主导的金融创新可能在20世纪40年代就差不多复苏了。战争不仅耗尽了正常市场活动所需的人力和资源，而且导致对金融交易——特别是国际交易的新监管与限制。

管制与放松管制对金融创新的刺激

具有讽刺意味的是，20世纪30—40年代在全世界兴起的庞大金融管制体系，旨在抑制某些金融创新（确实经常取得成效），但却在其他方面起到了促进金融创新的作用。事实上，那些想方设法成功绕过政府监管阻碍的人获得了

丰厚的回报。不少这样的妙招（或英国人称作的“诡计”）后来证实具有巨大的市场潜力，远超其发明者最初的想象，即便在当初的监管政策被修改或废止之后，这些金融创新依然兴盛。

这种监管驱动型金融创新的最经典的例子是互换。在互换中，一个公司将其固定利率债务与另外一个公司的浮动利率债务进行交换，或者将日元面值的债券转换成马克面值的债券，如此等等，经过排列组合，可以产生数量多到难以想象的互换品种。有些互换是通过经纪人安排，交易双方直接见面达成；有些则是先由银行充当交易对手与一方达成交易，然后再利用远期或期货对冲头寸，或者与另外一个交易对手反向交易以冲销头寸。目前，这类互换（包括利率和货币互换）的未平仓名义金额高达万亿美元，并且正在快速增长。不过，据传说，很有可能，金融互换是源于英国海外旅行者空屋置换协议。这些旅行者长期苦于携带到海外货币数量的限制。一套伦敦公寓两周的免费居住可以补偿一个法国旅行者在巴黎的对等条件的居住权，或者一个美国人在阿斯彭同等条件公寓的居住权。假使这个聪明的英国创新者恰好在城里的某个商业银行工作，将该概念扩展到公司货币互换就是自然的事情。[3]传说以外的，就是互换发展史了。

由管制或税收引致的类似金融创新例子很多，包括欧洲美元市场、欧洲债券市场和零息票债券等。这些只是针对20世纪30—40年代监管体系漏洞中影响最深远的创新的一部分而已。（有关税收和监管引致的创新的详细情况，见Miller，1986。）私人部门在1970年后貌似触发了一大波金融创新浪潮。当前，对这些私人部门是否放任自流存在争议。在考察这些争议之后，需要考量的议题是：如果不接受审查监督，它们能否继续产生创新？

金融创新浪潮使得我们生活更美好还是更糟糕？

一个新产品是否增加社会福祉，自由市场经济学家采用一个简单的标准进行判断：人们是否愿意用自己辛苦挣来的钱去购买它？显然，用这个标准衡量，20世纪70年代和80年代的新产品已经证明了其远超所值。但是，为什么它们会取得如此巨大的成功呢？它们真正的附加值源自何处？在很大程度上，答案在于它们本质上降低了众多金融活动的交易成本。

例如，考虑一家养老金或保险公司，持有当前价值2亿美元的充分分散化的普通股股票组合。假设基金管理人有充分的理由认为，将基金组合从股票转换成国库券可以给基金受益人带来更高的收益。最直接的方法是，将组合中的股票逐只出售，这将招致佣金、费用以及市场对每笔交易的冲击；然后，将现金收入投资到国库券，再次产生交易成本。不过，第二种方法更经济，只需要以现价简单出售约1 000张标准普尔500股票指数期货合约即可。由于期货合约价格必须维持期货与现货市场间的均衡，因此这里一次交易与前面两次交易的效果相同，而费用、佣金、市场冲击等成本只有五分之一甚至更低（更多细节见第9章）。

或者以其他形式的金融成本为例，考虑一家银行持有一定数量国债存货以备销售。就像超市货架上的商品一样，国债存货的充分意味着银行客户可以获得更好、更快捷的服务。但是，这同时给银行带来巨大的风险，因为债券价格可能下跌，有时甚至一天内狂跌。

为避免这种损失，银行可以通过出售国债期货来对冲存货风险。如果国债价格在期货合约存续期内下跌，国债期货合约收益将抵消国债存货损失。如果没有期货转移风险，银行就必须寻求其他昂贵的方式控制存货风险，或者干脆放弃这项业务。

保险与风险管理

当然，银行利用期货对冲存货风险并不能够消除基础债券的价格风险，而仅仅是将其转移到其他人。之所以有人愿意承担风险，要么是因为他或她具有更强的风险耐受力，更有可能是其他公司或投资者需要对冲债券价格上升的风险。期货与期权交易所大大节约了每个风险转移者寻找具有相反风险敞口的交易对手的时间（也即费用）。

期货与期权合约及其交易市场，无论正式的还是非正式的，组成一个系统，恰好类似于一个巨大的保险公司。有效的风险分担正是多数期货与期权交易诞生的全部意义所在。这也正是芝加哥商业交易所国际货币市场部1972年推出外汇期货后，“风险管理”这一术语日益成为金融工具与金融机构主打招牌的原因。不过，老实讲，我们不得不承认，关于近年来巨大创新浪潮本质上有利于社会的这种观点，并未得到全部社会公众甚至是学院派经济学家的认同。

反对金融创新的案例

关于金融创新对社会有害的一些观点基本上不脱离重农主义的翻版。重农主义为18世纪风行一时的经济教条。该理论认为国家财富的最终源泉在于物质性产品，尤其是农业产品的生产。物质产品生产以外的职业都属于非生产性的。现代重农学派鄙视对消费者权益的任何呼吁，机械地将成千上万在纽约华尔街和芝加哥拉塞尔街运用新金融工具的从业人员完全划入非生产性阶层。

一个有害的观点是，由于新金融工具降低了交易成本，导致了太多频繁的短期交易，这不仅浪费资源，而且会过分缩短企业和投资者的计划周期。尽管基础股票交易量大幅度攀升的关键性刺激因素更有可能是1975年高额固定佣金制度终结，而不是期货与期权的推出，但交易量在近些年火箭般的蹿升却是不争的事实。对于国债而言，其交易量的刺激则是始于1981年的联邦政府债券的巨额扩张。必须承认，有关交易成本降低会引致更多交易的批评观点无疑是正确的。不过，从社会角度看，更多交易未必意味着更多浪费。散落（这是必然的）于整个经济系统中不同的相对独立部分的零零散散的经济信息，需要相互集结并最终融为一体。交易则是这个融合过程的一部分。可以说，交易利润可视为某种“诱惑”，社会用以激励人们收集整理零散的供求信息，并最终融合展现。

指数期货与股票市场波动性

尽管许多反对新金融工具投资的观点仅仅是针对掮客和投机商从内心反感的标准的反映，但依然有部分观点足够具体，可以用现有的数据进行检验。最显著的例子是，金融新闻几乎每日广泛传播一种观点：近年来股票市场波动性急剧增加，股指期货和期权负有不可推卸之责。然而，数据证据却不支持波动性急剧增加这一公众广为接受的观点。

波动性是以收益率的标准差进行度量（以月、周甚至日为时间间隔进行计算）。目前的波动性与股市较为平和的20世纪50—60年代相比，稍微高一点；但是明显低于20世纪30—40年代的水平（Schwert，1989）。甚至在20世纪50—60年代也爆发了短暂的波动性异常增高的情况，只不过，20世纪70年代中期这种情况持续的时间稍长。20世纪80年代，单日大幅波动（任一方向波动3%或以上）的次数确实比20世纪30年代以来任何一个十年都要高，但

这几乎全部是由1987年10月19日股灾期间或之后几日的巨大波动造成的。每次大崩盘一般都会伴随着这种波动性显著增加的现象（如1990年大部分时间内的日本股票市场所显示的那样）。事实上，股市崩盘之后波动性上升，而股市暴涨之后波动性下降的这种趋势，是波动性序列的时间序列特性领域的专家们少有的已经可以进行模型刻画的具有完整记录的事实之一。崩盘之后波动性的这种暴增，一般在几个月内就消失，1987年股灾就是如此。不过，20世纪30年代却显著不同，紧随1929年崩盘之后的高波动性水平持续了好久，直到下一个十年。

指数产品与1987年股灾

统计数据无法证实波动性增加的趋势，这表明公众可能以不同的非技术性的方式使用波动性一词。他们可能简单地将1987年股灾本身（以及后来1989年10月13日所谓的小股灾）当作市场波动性的定义。毫无疑问，1987年股灾造成了有记录以来最大单日跌幅。（关于1987年股灾的发生机制与教训，详见第18章。）1989年10月13日的小型股灾跌幅为6%，虽然也比较大，但远未破纪录。如果1987年股灾是公众认为波动性增加的根源，那么考察创新性金融工具与波动性之间关系的任务就变得相对直接，即只需要考察股指期货与期权是否真的与股灾及其严重程度有关。在这一点上，至少学术界一致认为需要考察备受争议的两个策略，它们都与期货和期权相关，那就是：组合保险与指数套利。

就组合保险而言，学术界判定其不是股市大崩盘的实质原因，但却对股灾起到一定程度推波助澜的作用。毕竟，投资组合保险在1987年完全是美国所特有的事物。而当时，10月19日的那场暴跌，早在纽约或芝加哥开盘之前，貌似就已经在远东爆发了。而且，全球各市场的下跌幅度与该国是否具有指数期货和期权交易没有关系（Roll，1988）。即使在美国，没有采用组合保险策略的投资者在10月19日的抛售额（包括受大量散户投资者现金赎回而引致的共同基金抛售在内）也是采用组合保险策略的投资者抛售额的4~5倍。

当然，从理论上讲，与止损指令或金字塔式保证金等一些传统的正反馈投资策略类似，组合保险利用期货，具有潜在不稳定性。[4]不过，在这里，“利用期货”的条件非常重要。因为如果组合保险运用指数期权（指数期权本质上必须是从市场上买入的看跌期权，而非通过实时对冲技巧以期货合成复制看跌期权），则可以大大降低其潜在的不稳定性所造成的影响。利用交易所买卖的

看跌期权，组合保险的下跌立即就可以在看跌期权的市场价格和其隐含的波动率中显现出来。相比之下，利用期货或者无法对冲的场外交易的看跌期权，组合保险的下跌很可能先被黑纱掩盖起来，而后突然集中爆发，令公众猝不及防（Grossman，1988）。

指数套利：新的元凶

无论其在1987年的股灾中是否发挥作用，利用期货而不是期权的组合保险都几乎彻底地消失了。可以确定的是，它在1989年10月13日发生的那场小型股灾中没有起到任何作用。它在金融界犯罪照片集中的位置已经基本上被计算机“程序化交易”所取代，特别是被指数套利的程序化交易所取代。

不过，指数套利遭受如此臭名昭著的公共声誉的原因远未搞清楚。当组合保险在市场中的交易没有提供信息，无法得到充分的认识，就会导致市场不稳定。与此不同，跨市场进行的指数套利，对市场的影响基本保持在中性。一个市场的卖方下行压力总是被另一个市场上力量相同、方向相反的买方压力相平衡。仅在某些特殊情况下，这些可相互抵消的交易才能对整体市场的价格水平或波动性产生影响。

如果套利界限在一定程度上被首次突破，触发了流动性相对不足的现货市场中的大量抛售，以致计算的指数下跌幅度明显超出使两个市场靠拢所需的水平，则指数套利就很有可能会增加市场的波动性。随后，新的一轮套利抛售活动就会从相反的方向展开。虽然证券交易委员会常常对这种“市场拉锯战”的行为表示关切，但是至今没有相关情况出现的资料记录。（有关研究，详见Duffee et al.，1990。）他们发现程序化交易后的市场行为完全与以下观点一致，即：市场价格恰恰是由“消息”驱动，而不仅仅是期货市场的投机性“噪声”，如同指数期货经常受到的责难那样。

这些发现无论如何不值得奇怪。指数期货交易成本低廉，使得期货市场成为有关宏观经济的最新信息的天然输入港口。如果这些信息足够重要，可以推动价格突破套利界限，它们就会通过套利者的程序化交易由期货市场向现货市场传播。通过纽约股票交易所的电子指令流程系统，这种传播异常迅捷。但是，套利依然只是传播消息的媒介，而非消息的制造者。

近年来，数量如此之多的批评冲着消息的传播者而非消息制造者本身而去。这只能表明，公众对过去20年中改变我们资本市场和金融服务体系的巨大变化，毫无疑问地反应迟钝。毕竟，指数期货的出现还不到10年。以散户

投资为主的股票市场向以机构投资者为主的转变，也不过在15年前才开始。经过一段时间以后，随着经验的丰富，公众对新环境的理解一定能跟上步伐，当然，除非新一轮的金融创新浪潮即将席卷，将公众的认知远远甩在后面。

金融创新：新一轮浪潮正在来袭？

过去20年中深刻改变金融图景的创新浪潮，在下一个20年中能否延续甚至可能呈现加速态势呢？我认为不会。当然，变化依然会发生。新的金融工具与新金融机构将传播到发达世界的每一个国家中去（甚至可能到新近获得自由的东欧经济体）。期货和期权合约会在不断扩大的基础商品和基础证券标的之上创设。但是，这一过程将是正常、缓慢和渐进式的变化，而不是像过去若干年的那种“间断平衡”式的变化。[5]

关于这种变化的长期预测只会徒增笑柄。有谁能忘记那位美国专利局局长？20世纪初，该局长就曾建议关闭其所负责的机构，因为所有值得申请专利的发明都已完成。我们也知道，尽管在放松管制和降低税率方面已有重要进展；但是，至少到目前为止，管制和税收这两种长期刺激创新的因素，依然大量存在。不过，有些重要因素已经发生了变化。在当今经济学和金融学先锋派的学术文献中，很少看到新思想和新观点能像20世纪60年代和70年代那样喷涌而出，并在随后特定的创新中开花结果。

学术性思考和批评对于20世纪70年代和80年代一大波金融创新所起到的预示作用，至今依然没有引起充分重视。如前所述，早在20世纪50年代和60年代，浮动汇率的支持者，特别是米尔顿·弗里德曼等学者的著作中，就已经普遍出现创立外汇期货市场并分析由此可能带来的经济效益的呼吁。而对普通股票而言，20世纪50年代和60年代中主要的学术突破是马科维茨（Markowitz）的均值—方差组合选择模型（Mean-Variance Portfolio Selection Model），以及夏普和林特纳基于该模型建立的所谓资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）。在后一理论中，“市场组合”起着核心作用。20世纪70年代初期，第一家消极管理的指数基金面世，市场组合的概念最终成为现实。而世界也自此迈入了广泛的市场组合交易时期，或作为一篮子股票，或以指数期货和指数期权的形式进行，更是一如所期。同样，在20世纪70年代初期，布莱克与斯科尔斯及罗伯特·默顿

关于理性期权定价的奠基性文章发表。早在此之前，这两篇文章的手稿已经在学术界非正式地广为流传。这些以及其他激动人心的景象大量存在于20年前的学术文献之中。但是，现如今，学术界却极少见到亟待实践实施的新观点与新概念。

正如现有文献所揭示的那样，与未来发展征兆密切相关的是交易所本身的结构而非在其中交易的产品。对于那些已经习惯于整日盯着其个人电脑屏幕的学术界人士而言，新近发生的由大厅内交易向电子交易的市场变迁，实属理所当然。在大量有关1987年股灾的论文中，有很多人推测在那个繁忙的时刻，当时的交易系统失灵。与政府债券或银行间外汇交易等非交易所市场中基于电脑屏幕的交易系统相比，这些交易系统被轻蔑地贴上“落伍”和“过时”的标签。

电脑屏幕交易终将在某一天取代大厅内交易的可能性越来越大。不过，这种替代是否会在20世纪末之前发生，还不太明确。蒸汽船的案例很有指导意义。在溯河航运和抵御风浪与潮汐等方面，新蒸汽机技术明显优于帆船动力。很快，蒸汽船就占领了内河航运市场，而不是首先占领海洋航运市场。彼时，蒸汽机的质量的确很好，但却异常昂贵。因此，蒸汽机只能在军事领域和单位价值较高的客运中找到用武之地。仅当燃油成本降低以后，蒸汽船才逐渐占领海洋运输中单位价值较低的大宗货运市场。实际上，对于木材之类的大宗商品而言，自第一艘蒸汽船实际运营之后，直到第一次世界大战爆发之前的100多年时间里，帆船常常是比较便宜的运输方式。

这种比较优势原理同样也适用于电子交易系统。在那些重要的期货交易所里，在交易厅里公开喊价买卖成交的方式看起来虽然有些混乱不堪、陈旧过时，但在市场价格波动剧烈的情况下，这确实是高速而且频繁地处理大宗交易的最便宜的方式。截至目前，电子交易在该领域中尚未具备成本竞争力。屏幕交易在其他地方才有用武之地。比如，电子计算机系统可以在指令传递、数据处理以及一些交易监督等方面，而不是在交易大厅里发挥作用。（关于大厅交易与电子交易的比较优势对比，详见第11章。）

不过，即使电子交易很成功，也并不意味着作为一个功能性商务实体而存在的交易所必然消失。交易所通过交易大厅提供的交易设施与便利，是其目前所提供的最主要而且最富有魅力的服务，但远不止这些。交易所还能够提供诸如清算与交割、履约保证、交易记录、审计跟踪以及价格信息的收集和发布等虽然平凡但重要的功能。在支持那些目前通过场外进行的金融交易方面，这些

服务的市场潜力巨大。利用自己的专业技术和大量现有的资本投资，期货交易所完全可以进入这些新兴的市场，并占有相当数量的市场份额，就如同20年前一样。当时农产品业务萎缩，迫使其进入金融期货与期权市场。

（本文改编自“Financial Innovation：Achievements and Prospects，”Journal of Applied Corporate Finance，Vol.4，No.4，Winter 1992。）

参考文献

Brennan，Michael J. and Eduardo S.Schwartz，“Portfolio Insurance and Finance Market Equilibrium，”Journal of Business 62（October 1989），455-472.

de la Vega，Joseph，Confusion de Confusiones，Amesterdam，1688，translated by Hermann Kellenbenz，1957，reprinted by Baker Library，Harvard Business School，1988.

Duffee，Gregory，Paul Kupiec，and Patricia White，“A Primer on Program Trading and Stock Price Volatility：A Survey of the Issues and Evidence，”Working Paper，Board of Governors，Federal Reserve System，Washington，D.C.，1990.

Grossman，Sanford J.，“An Analysis of the Implications for Stock and Futures Price Volatility of Program Trading and Dynamic Hedging Strategies，”Journal of Business 61（July 1988），275-298.

Hu，Henry T.C.，“Swaps，the Modern Process of Financial Innovation and the Vulnerability of a Regulatory Paradigm，”University of Pennsylvania Law Review 138（December 1989），333-435.

Melamed.Leo，“The International Monetary Market，”in The Merits of Flexible Exchange Rates，Editor Leo Melamed.George Mason University Press，Feirfex，Virginia，1988，417-429.

Miller，Merton H.，“Financial Innovation：The Last Twenty Years and the Next，”Journal of Financial and Quantitative Analysis 21（December 1986），459-471.

Roll，Richard，“The International Crash of October 1987，”Financial Analysts Journal 44（September 1988），19-35.

Schwert，William G.，“Why Does Stock Market Volatility Change over Time？”Journal of Finance 44（December 1989），1115-1153.

Van Horne，James C.，“Of Financial Innovations and Excesses，”Journal of Finance 40（July 1985），621-636.

第2章

最近的衍生品“灾难事件”：损失估计

在过去几年里，到底有多少财富在失败的衍生工具交易中化为乌有？太多了，看看报纸就知道。据报道，宝洁公司（Procter and Gamble）在一次利率互换中就损失了1.5亿美元。据推测，德国最大的企业集团——德国金属公司（Metallgesellschaft，MG），在原油期货交易中的损失是上述金额的近10倍。奥兰治县在利率衍生工具交易中账户损失甚至更多，高达17亿美元。巴林银行在日经指数期货和期权交易中的损失则超过了20亿美元，这可能是目前所有衍生品交易灾难事件中最大的一次。

这些灾难事件是否意味着我们应该对金融衍生工具采取更多的管制措施呢？我曾经在1994年探讨过这个问题（Miller，1995；另见本书第7章），并得出结论：截至当时，在前面三起臭名昭著的衍生品灾难事件中（1995年2月的巴林银行倒闭事件当时尚未发生），没有一起可以将原因合理地归结为金融管制网络存在漏洞。我们拥有的管制手段已经足够多，甚至有些人认为过多了。我们真正需要的是更好地认识金融衍生工具并学会如何管理它们。

在这里，我从一个略有不同的角度，再次关注金融衍生工具的管制议题。这次我着重强调的是成本—收益方面的考量。在自由社会中，每当动用政府强制力量为任何公共目的服务的时候，无论这样做多么值得，这种考量都应该是核心问题。基于“负负得正”的原理，本章试图通过以社会成本为手段来估计实际损失，从而测算对金融衍生工具采取更多管制措施带来的潜在收益。在管制下，这些社会成本原本可以避免。因为在证券交易委员会、商品期货交易委员会以及大量银行审查机构等任何一家或所有监管机构的管制下，一定程度上可以阻止这些灾难交易事件发生。

为避免衍生交易灾难事件而导致的社会成本，尽管受到特别关注，但是它充其量仅仅能够给出管制带来的净收益之上限。金融衍生工具的管制并不是一件免费物品，特别是考虑到强加于终端用户身上的间接成本。因为管制使得金融衍生工具获取的成本高昂，那些终端用户被迫转而寻找其替代品，但这些风险管理替代品效果低下。另外，除非保持严格的警惕性，否则管制措施常常会变质。有些人，比如我已故的同事乔治·斯蒂格勒（George Stigler），甚至认为管制经常会变质，成为简单的日本式的特殊利益保护主义（日本金融服务业中的保护性管制在第5章有详细讨论）。现在，让我们把管制的社会成本的问题放在一边，将视角缩小，回到估计衍生品灾难交易事件的实际社会成本的问题上。长期以来，这个问题始终是公众谈论金融衍生工具的热门话题。

衍生品灾难事件的直接社会成本

对于最近几次衍生品灾难事件造成的社会损失，最方便的列表分析是从宝洁公司与信孚银行（Bankers Trust）的例子开始。它们通过谈判协商签订了一笔名义本金为2亿美元的奇异互换合约。在这笔“5/30年关联互换”的交易中，宝洁公司向信孚银行出售以长期债券价格为标的的看跌期权。1994年3月债券价格下跌，看跌期权转为实值状态，宝洁公司不得不向信孚银行支付1.5亿美元以赎回该合约。[1]

不过，即便这1.5亿美元是宝洁公司在这笔交易中自身的个体损失，它能否被当作社会成本的度量呢？我们必须记住的是，宝洁公司每损失1美元，信孚银行就收入1美元。社会中还有其他人因此而遭受损失吗？我确信我自己没有受损。这是因为专门负责管理我的养老基金的大学退休股权基金（CREF），同时持有宝洁公司和信孚银行的股票。这样，我的养老基金在宝洁公司股票上的损失，通过信孚银行股票又赚了回来。这仅仅是一笔对冲交易而已（或者本应该就是对冲交易，详见下文）。[2]

当然，这种损益的相互抵消绝对不是只发生在宝洁事件上。金融衍生工具总是有两种交易方向：多头与空头。并且，这两个方向的头寸在任何时候都可以相互抵消。其收益与损失仅仅代表财富在不同群体间的纯粹转移（经济学家

给出的称呼），而不引起社会总财富的变化。请注意这与日本神户大地震之类事件具有明显差异。后者确实表现为社会总财富真正的净损失，包括住宅、工厂、道路，当然还有生命。

当然，社会总财富的减少不仅仅可以由自然灾害造成，也可以由人为事件造成，比如股票市场崩盘。尽管人们小心翼翼，这种崩盘也在所难免。经济学家对公司特有的风险（个体股票的盈利与亏损可以分散掉，如同我大学退休基金的例子那样）与市场整体风险做出了区分。后者会同时对所有股票产生影响。当整个股票市场发生崩盘，不会发生宝洁事件中的那种抵消交易，因为几乎可以确定，社会整体处于股票净多头状态。[3]

不过，尽管每次衍生品交易都有数量相同、方向相反的双方存在，但是像宝洁事件中那样的抵消交易却并不总是很容易看到。让我们来看一下奥兰治县的案例。奥兰治县的财政部门买入所谓“逆向浮动利率”的结构性票据，其支付形式为15.5%减去伦敦银行同业拆放利率（LIBOR)的2倍。因此，当LIBOR和其他短期利率下调的时候，它们收到的利息流就上升。除此以外，奥兰治县的财政部门还大量使用了所谓“逆回购”协议，它听起来像是一种奇异的金融衍生工具，其实不然。其功能等同于以保证金买入某种证券，在本例中是长期国债。如果能够确信利率在债券存续期内保持不变（投资者就能因此获取长期债券利率与正常情况下较低的短期利率之间的利差），以保证金买入长期债券就会相当划算。

一段时期内，奥兰治县的财政部门押在利率不变或下调上的赌注获得了不菲的回报。从1991年到1994年初，奥兰治县基金总共赚取的利润超过7.5亿美元，其现金回报率比加利福尼亚州基金高出400个基点。这也正是奥兰治县当局不断地将越来越多的资金存入该基金的原因所在。但是，当短期利率上扬的时候，比如1994年中期，奥兰治县的逆向浮动利率票据和杠杆性长期债券价值急速下跌，跌幅大约为17亿美元，使得残存价值比该县总债务价值还要低。1994年12月6日，奥兰治县申请破产（随后我将继续讨论这一问题）。（作者注：在此次演讲的初稿中，基于新闻界的报道，我推测，奥兰治县除了申请破产之外，别无出路。可是，后来我与莱斯康（Lexicon）公司的大卫·罗斯（David Ross)合作研究，结果表明：实际上，在申请破产时，奥兰治县的投资基金既不是没有偿债能力，也不是流动性不足。1994年12月6日，这家基金的净资产超过60亿美元，而且大量的现金还在以每月3000万美元的速度流入（而不是流出）该基金。破产决定可能仅仅是一种战

术策略，以证明对美林以及其他经纪公司提请损害诉讼的合理性，它们都向奥兰治县投资基金出售了证券。）

毫无疑问，那些向奥兰治县出售逆向浮动利率票据的人，会从利率的上扬中获利。那么，这些人是谁呢？它们是住宅贷款银行理事会以及联邦国民抵押贷款协会（房利美）等其他政府住宅融资机构。在本例中，财富从奥兰治县居民和纳税人转移到美国全国纳税人共有的实体中。[4]

在德国金属公司（MG）一案中，由于其美国子公司——MG提炼与销售（MGRM）公司的石油产品销售计划涉及很多不同的部门，财富转移的路径则很难看到。一方面，MGRM公司在短期原油和石油产品期货（以及互换）交易上做多。这样，当油价在1993年最后一个季度下跌时，MGRM公司不得不安排大约13亿美元资金以维持保证金追加。当然，乍一看，这笔保证金简单地转移到那些在期货和互换交易中处于空头的幸运儿手里。不过，这只是事情的开始。MGRM公司还以空头的身份，与客户签订了长期固定价格的远期交割合约。实际上，MGRM公司用期货和互换交易中的多头头寸与远期合同交易中的空头头寸精确对冲。与其他对冲交易一样，一头的亏损可以用另一头的盈利来抵消，因此，至少在原理上，在没有交易成本的情况下，MGRM公司能够做到完全的对冲。这样，在油价下跌时，幸运的期货和互换交易空头所获财富，就完全来自MGRM公司在远期交割合约方面的客户，它们在交易中以多头身份出现。

从原理上讲，对于MGRM公司而言，这种做法本是一种冲销交易。但是，在实践中没有完美的对冲存在。当1993年短期期货价格的跌幅超过长期期货价格的跌幅时（也就是当市场上典型的“现货升水”转变为“期货升水”时），部分地，由于为实现其对冲策略而进行“滚动展期”交易所需的成本，导致MGRM公司遭受了净损失，尽管实际损失远远低于报道中经常引用的数字。虽然MGRM公司在期货以及等同于期货的对冲交易中耗尽的现金达13亿美元之多，但是卡普和米勒（Culp and Miller，1995b）估计，这家公司的销售与对冲联合计划在1993年实际造成的损失不超过1.7亿美元。[5]

无论宝洁公司、德国金属公司、巴林银行和奥兰治县遭受的实际损失有多大，我个人认为，新闻界频繁援引的亏损数字并不能度量相关的真实社会成本。与神户大地震或者安德鲁飓风不同，人类世界千辛万苦积攒下的祖传财产在上述衍生品事件中的损失非常之小。确切地说，在大多数情况下——

不是所有情况，这个原因我会解释——金融衍生工具的恐怖之处在于其财富转移。

我们是否应当关注财富转移？

有些人可能会认为，我将公众高度关注的衍生品交易损失仅仅当作没有多少社会意义的财富转移，这种观点过于轻率（或者过于无情)。他们可能还会争辩，如果有人拿枪指着你的胸口，抢走你的钱包，这也是一种财富转移。诚然，他们怀疑，甚至我也注意到了这种转移中的负面社会效应。不过，我必须坚持，这两种情况之间存在着关键的基础性的区别。在我们经济学家眼里，抢劫可称作无法补偿的财富转移。它完全不能刻画我在前面所讨论的那种财富转移情况。

我们还是采用宝洁公司的例子，假定利率在1994年不是上升而是下跌。那样，宝洁公司将斩获颇丰。依据其与美国信孚银行的合同约定，宝洁公司将获得5年期的低利率融资，该利率比商业票据的利率还低75个基点，不管商业票据利率跌至多低。宝洁公司的投资总监也将作为天才而受到整个金融界的赞誉。而信孚银行或者买入这份合同的其他企业或个人，将承担巨额损失和同行的嘲笑。

当然，信孚银行也知道如果利率下跌，自己将遭受巨大的损失。是什么导致该银行愿意将自己暴露在如此大的风险之中？不是为了赚取佣金，因为这些收益与其整个现金流相比微不足道。相反，它主要是基于这样一种预期，即宝洁公司在利率上扬时将承担信孚银行相应的风险。互换不是抢劫。它是两家公司就各自的利率风险敞口所进行的一种自愿的、互惠互利的交换行为。

互惠互利一词必须得到强调，因为金融衍生工具常常被描述为零和博弈。确实如此，事后看，金融衍生工具的现金价值之和为零——或者甚至为轻微的负数和，因为还要考虑佣金和其他交易成本。但是，在事前，即交易之前，它们交易的现金价值之和一定为正。衍生品交易的每一方，都可以在两种数量相同、方向相反的风险中，自由选择自己适宜承担的风险。这样，无论最终现金结果如何，每次衍生品交易在交易达成的时刻，都会改善双方的状况。理由很简单：如果双方都感觉不到状况改进，就不会达成交易。[6]

衍生品灾难事件的间接社会成本

当然，我们坚持认为，最近几次衍生品灾难事件的直接社会成本几乎为零，并不是说就没有产生任何社会成本。我们还必须考虑衍生品灾难事件的“外部性”（事件附带的负面影响）。

一种外部性是这些事件导致的诉讼成本。例如，据我所知，德国金属公司至少已卷入六起引人注目的诉讼案件。宝洁公司不承认其管理高层对涉嫌交易的投资总监的行为失察或者监管不力，反而高喊受到欺诈，要求起诉对方。[7] 诚然，律师们在诉讼案件中的工作，不像制造轿车或汉堡包那样，可以产生生产性的GNP（国民生产总值）。不过，必须清楚的是，与金融衍生工具有关的诉讼案件总量实际上非常少。这个现象的现实意义非凡。因为依照衍生品的定义，在成千上万笔衍生品交易中，每一笔都有一名受损者，若假定它们都因此成为潜在的原告的话，诉讼案件将非常多。[8]

最近的衍生品灾难事件所造成的另外一种，也可能是更严重的一种社会成本，当属破产成本这一总的范畴。上述事件中有两起导致破产，它们是巴林银行和奥兰治县。德国金属公司勉强避免了可能的破产，至少其现有的管理使我们相信是如此。[9]

不过，由于破产一词被赋予大量的消极含义，因此，我们必须谨慎，不能对其反应过度。毕竟，我这里关心的不是不幸的破产企业股东承受的损失和痛苦，而是衍生品所导致的破产带来的附带损失，如同旁观者无辜受伤一般。抛开高昂的法律和谈判费用，破产案例中实际社会资本遭受的损失常常出奇地少。漫步芝加哥密歇根大道，你看到的旅馆和写字楼，其中许多都有过破产经历，有些甚至经历过多次。这些建筑仍然屹立在原来的位置上，开张营业，一如从前。原来的股东和管理层早已不在了，但这些财产却保留了下来。[10]

即便一家企业被清算而非重组，其有形资产也不会在地球表面消失。这些资产通常被转换到另一家企业，就如同另一种形式的循环利用。在清算过程中，没有真实的社会损失发生，除非社会财富确实遭到破坏或者未得到应该有的充分利用。这种情况确实会在破产中发生，尽管这种情况是不必发生的，如同最近巴林银行破产案所显示的。荷兰国际集团安智银行（ING)同意承担巴林银行在期货和期权交易方面的10亿美元损失，接管了巴林其余部分完好无损的资产。ING设法尽可能多地保留巴林银行持续的营业价值，尽管巴林银行的声誉遭受了无法避免的损害。

的确，ING随后解雇了绝大多数巴林银行前高级管理层人员，也破坏了很多巴林银行积累多年的人力资本。这些在理论上与其他资本一样，都是社会资本。ING却摧毁了它们，因为这些资本已没有价值。尽管这些被解雇的高层管理人员对新加坡分行发生的事态可能并不十分清楚或者没有得到通报，但是他们却对该分行突然间的大量现金需求没有引起警惕。诚然，他们本应该看到允许一名交易员掌管证券结算室（也就是，既允许交易又允许记录结算）所可能导致的危险。毕竟，对这类问题未雨绸缪，是这些高级经理领取这么高薪酬的先决条件。[11]

相对比的是，巴林银行和德国金属公司管理人员的命运截然不同。德国金属公司银行监管董事会负责人于1993年4月上任。他目前依旧大权在握，而且一直坚称，对于油价下跌会导致石油销售计划面临巨额期货对冲的现金损失一事，自己毫不知情，或没有人告知。

在巴林银行破产一案中，人们很自然地也想知道，如果ING认为巴林银行或其剩余价值不值20亿英镑的话，会发生什么情况？若果真如此，除了由已遭受毁灭性打击的股东承担之外，巴林银行的损失还要落在那些向巴林银行的期货头寸提供融资的银行和其他债权人身上，其提供融资的行为有时是无意识的。在巴林银行近4亿英镑的原始股东资本消耗殆尽后，这些债权人将无法得到偿还。这就会引致我们多次讨论的议题——“系统性风险”，即由于恐慌，一家大银行的倒闭将击垮另一家大银行，进而导致再一家大银行的倒闭，直至全球金融体系彻底崩溃，类似于切尔诺贝利事件。诚然，这种情况有可能发生，但是其可能性不大。主要的衍生品交易商都是大银行。全球的大银行——请记住，巴林银行并不是大银行——都具有高度资本化、高度分散化的投资组合（附带说一下，这种分散部分归因于金融衍生工具），并且不断监控其总体风险。[12]

另外，全球的中央银行尽管拥有权力，但遗憾的是，并不总是有意志或智慧来阻止金融系统中任何螺旋式的下降趋势。就这方面，我们自己的联邦储备体系在20世纪30年代初期遭受了惨痛的失败。不过，它们至少学到了一些教训，使得20世纪30年代的情况几乎不可能再次发生。可是，日本银行似乎还没有掌握避免其资本市场出现自我增强的螺旋式上升或下降的艺术。事实上，对此论断的一个有力证据是，日本中央银行的管理者在过去5年中通过货币政策对该国财富带来的破坏，远远超过衍生品交易在过去或者今后100年内带来的损失。

奥兰治县破产案

由于奥兰治县破产案的最新发展，与破产相关的外部性议题呈现了新的方向。1996年11月，破产法庭解除了该县的破产状态，并授权其额外发行新证券以帮助清偿未支付的债务。为避免违约而使债权人两手空空，法庭还裁定，其他偿债的资金必须通过削减市政人员薪酬或者出售市政资产筹集。[13]

当然，从某种意义上说，不失信于债权人的决策，对奥兰治县的纳税人来说，是一种十分理性的选择。毕竟，人们偿还自己的债务，不仅仅是因为他们认为这是该做的，而且因为他们不得不这样做。在一件普通的公司或个人破产案中，法庭指定的破产法官会强制要求债务人交出财产以满足法定的偿债要求。不过，在市政破产案中，情况可能并非如此。因此，奥兰治县的纳税人本可以一走了之，而且可以像传说中的金融冒险家吉姆·费斯克那样，总结道：“毫发无损，除了名誉”。当时，在海军准将范德比尔特的逼迫下，他离开纽约以避免被捕。

若奥兰治县决定对其债务违约，不仅仅必然导致该县未来借款利率上升，还会影响加利福尼亚州（甚至其他州）其他郡县和地方政府的借款利率。对奥兰治县以及其他州和地方政府而言，这种利率的上升是否就代表着奥兰治县衍生品灾难事件所带来的真实的社会成本呢？如果该事件仅仅表明，当情况变糟并且税负加重时，市政当局违约的概率明显高于市场预期，那么现有债券上的损失显然是私人成本而非社会成本；从盯市的角度来看，这种损失仅仅是财富从原来的债权人向债务人的转移。再者，任何针对新借款的较高的风险溢价都可以看作社会福利。通过纠正先前过于乐观的违约预期，较高的风险溢价有助于减少过多的资源流向市政部门。

不过，奥兰治县的违约可能还有一个比较阴暗的理由。市场总可以把该事件解释为，市政主体会以这样或那样的理由，随意拒不履行过去的责任，不管是在它们无法增税的困难光景，还是在它们可以增税的好光景。当然，这种做法无异于抢劫，如果类似事情大量发生的话，市政当局和地方政府再想借款就难了。没有什么事情对金融市场的毁灭速度，能快过债务偿还的不确定性。[14]

然而，毁灭市场的社会后果之严重程度，取决于被毁灭的市场规模及其可替代的途径。在市政债券市场的特定案例中，有些犬儒主义者（以及保守主义者）甚至将市政债券市场的消失看作是虚伪社会中的一件幸事。正如他们所说

的，可以把它（市政债券市场的消失）看作是对肆意挥霍的城市与国家的一种“平衡预算”要求。但是，社会法律规制下的信用腐蚀，永远不可等闲视之。

结语：维护市场的完整性

奥兰治县衍生品灾害事件的深远意义在于，它有助于最终搞清楚大多数真实世界的监管人员认为我的观点所存在的致命缺陷是什么。我对金融衍生品灾难的评价观点是：它们仅引起没有任何社会影响的财富转移。他们可能承认，在考虑抵消收益的情况下（总是有收益抵消），这些灾难事件可测量的损失确实很微小；而同时，他们又坚持，对更多金融衍生工具的管制目的，不能简单地归结为成本与收益的计算。他们认为，管制的真正目的是保护社会公众对市场公正性和完整性的信心。社会公众普遍认为衍生品灾难事件的确是灾难性事件——但可以预防，因此，该信念本身就是金融衍生需要更多管制的根本原因。

当然，管制者发起有关社会公共信心的讨论，不仅只为了维护他们对金融衍生工具的观点，同时也可以用作维护所有其他观点。既然它可以作为真实的无可辩驳的直接证据，为什么不这样用呢？对于一个行业中为了自身利益而经常企图获得管制性工具的部门而言，它就是一种自动的争议停止器和一个完美的掩体（有关案例参见Miller，1995，重新编辑为本书第7章）。

不过，幸运的是，经济学给我们指明了另外一条途径，以测量完整市场中任何可感知的损失。假如公众真的对衍生品市场丧失了信心，市场的交易量很快就会枯竭。然而，情况并非如此。[15]并且，要求更多管制的呼声，不仅将发自社会公众、新闻界以及试图扩大地盘的监管部门，而且也会来自这一行业中那些感觉其业务量急剧下降的企业。确实，20世纪30年代早期的情况正是这样。在经历了1929年股市崩盘及随后的交易量急剧下降之后，证券业大多数公司接受了证券交易委员会及其产品质量许可证（Good Housekeeping Seal of Approval）作为恢复行业境况的一种途径。

今天的衍生品产业所处状态与之前大不相同。其原因显然不仅仅是因为衍生品交易量仍然较高，而且还因为业内人士貌似依然相信，除了正常的公关活动外，没有什么方法可以克服针对金融衍生工具的负面宣传。（最近，纽约联邦储备银行和国际互换与衍生品协会于1995年8月大张旗鼓推出的自愿交易指

南就是一个很好的例子。）近年来，唯一从商务角度要求给予金融衍生产品更多监管的呼吁来自一些衍生品的终端用户，它们试图寻求更严厉的“适应性”规则，并希望因此而强化其在以后的损失诉讼案中对抗交易商的手段。（不过，为什么这些终端用户认为交易商不会就额外的诉讼风险进行收费的原因还远不清楚。）在过去，那些“适应性”规则的寻求者本来可以大量依靠国会支持，以“包退包换”代替过去曾经实行的“一经售出概不退换”的原则。但是，1994年11月美国中期选举之后，共和党赢得权力，有关金融衍生品的这种法案——类似于“酒肆责任”法案中允许酒驾肇事后的司机起诉酒肆——通过的前景大大减小。[16]

衍生品产业作为一个整体，持续兴旺繁荣。与此同时，其中部分市场（特别是抵押担保债券（CMOs）、反向浮动利率债券和其他奇异结构性票据）的交易量出现明显下降。监管者推出一系列敌意规章，提高了交易商成本，使得这些产品遭受了打击。不过，在我看来，更为重要的是，许多公司的投资总监迟早意识到，作为市场偶然的业余选手，他们不太可能冲到一线，将奇异期权出售给专业化的职业互换交易商，特别是在缺乏估值技术（或者仅具有非常原始的技术）的情况下。[17]

结构性票据和CMOs可能会因此而消亡（尽管下此结论还为时尚早），但是，那又如何呢？如果它们提供的服务真的可以满足有效的市场需求，那么，无论有多少负面宣传，只要条件适宜，它们终究会重生，就像垃圾债券一样。大量在媒体眼里被错误地视为废纸、一文不值的垃圾债券，在迈克尔·米尔肯的雏菊链策略运作下，成为市场缔造者。另一方面，如果结构性票据、CMOs和奇异期权确实不能填补空白——即像经济学家所说的那样，无助于“市场完全”（complete the market），那么，它们就会消亡以利社会。并且，其消亡不应当被视为最近衍生品灾难事件导致的社会成本，而应当被看作这些事件带来的社会收益。简言之，这个例子（根本不需要更多）足以生动表明，我们的金融市场和金融机构完全有能力识别并杜绝“有毒废物”，根本无须政府管制干预。

（本文为作者在第七届环太平洋资本市场研究会议（1995年7月7日，菲律宾，马尼拉）上的主题发言，发表于 Pacific-Basin Finance Journal 4（1996），©Elsevier Science，版权所有。本文初稿曾得到克里斯托弗·卡普（Christopher Culp）和赫苏斯·萨·特雷革霍（Jesús Saá-Requejo）的建设性意见，在此深表感谢。）

参考文献

Culp, Christopher L. and Merton H.Miller, "Metallgesellschaft and the Economics of Synthetic Storage," Journal of Applied Corporate Finance 7 (1995), 4.

——, "Auditing the Auditors," Risk (1995), 8, 4.

——, "Hedging in the Theory of Corporate Finance: A Reply to Our Critics," Journal of Applied Corporate Finance 8 (1995), 1.

Gamze, Michael S. and Karen McCann, "A Simplified Approach to Valuing an Option on a Leveraged Spread: The Bankers Trust, Proctor and Gamble Example," Derivatives Quarterly 1 (1995), 4.

Jorion, Phillipe, Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County, Academic Press.San Diego, California, 1995.

Magee, Stephen P., A Plague of Lawyers, Warner Books, 1995.

Meguire, Philip G., "Aggregate Consumption, Fiscal Policy, Wealth, and the Rate of Interest, Extending the Consolidated Approach," a dissertation submitted to the Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois, 1995.

Miller, Merton H., "Do We Really Need More Regulation of Financial Derivatives?" Pacific Basin Finance Journal 3 (1995), 2.

Miller, Merton H. and David Ross, "The Orange County Bankruptcy and its Aftermath: Some New Evidence," December 10, 1996, Working Paper.

注　释

第1章　衍生工具革命：成就与展望

[1] 当时的美国财政部长是乔治·舒尔茨，他是米尔顿·弗里德曼以前的同事和多年的朋友。联邦储备委员会主席是亚瑟·伯恩斯，他也是米尔顿·弗里德曼的老朋友。在米尔顿·弗里德曼的介绍下，两人都亲切地接见了芝加哥商品交易所的利奥·梅拉梅德，并对他有关外汇交易的建议予以了肯定（Melamed，1988）。

[2] 在证券交易委员会最初的安排中，只有看涨期权可以交易。因为看跌期权被认为具有潜在的不稳定性。显然，证券交易委员会还没有真正地理解和接受看跌—看涨期权平价理论。

[3] 第一笔货币互换交易是由伊利诺伊大陆银行的伦敦分行于1976年安排促成的。因为创始人有保持竞争优势的考虑而保密，所以具体的时间和地点仍然不清楚。（详见Hu，1989，note 13，page 363。）

[4] 见Brennan and Schwartz(1989）。然而在他们俩的演示中特别有趣的是，如其余公众投资者了解情况进展，那么在这种情况下潜在不稳定性有多小。

[5] 这种演进当然也包含有“灭绝”。近期的一些金融创新将不可避免地在激烈的竞争中被淘汰。另外一些可能会在严厉的监管中被淘汰。

第2章　最近的衍生品“灾难事件”：损失估计

[1] 双方协定，信孚银行以5.3%的固定利率付息给宝洁公司，而宝洁公司在交易最初的6个月按商业票据利率减去75个基点后的浮动利率付息给信孚银行。到目前为止，这是一笔很普通的固定利率对浮动利率的互换交易。然而，在最初的6个月结束后，如果宝洁公司不退出的话，它在这5年期合同里执行的浮动利率将会变成像以前一样——商业票据利率减去75个基点，但是需要再加上额外的“利差”，它等于17.4倍5年期国债利率与30年期国债价格的差额。如果这个差额为负，就像1993年11月首次签订合同时的情形，则利差就相应设定为0。然而，到1994年初，由于5年期国债利率的上涨和30年期国债价格的下跌，导致该额外利差达到正的几百个基点。（有关宝洁公司与信孚银行互换交易的详细介绍，见Gamze and McCann，1995。）

[2] 当然，实际上信孚银行的市场价值在1995年大幅下跌。它在吉布森礼品公司一案中的自愿清产被公众当作认罪伏法的行为。信孚银行名誉的损害又因为多家管制机构的处罚而进一步加深。不仅联邦储备委员会，而且证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）都对信孚银行进行了谴责和罚款。虽然事实上它们都不是像信孚银行这样的银行的主要监管机构，但是它们都急切地向各自在国会的监管者和社会公众表现自己作为市场监管者的热情，从而寻找一切借口利用额外的罚款和处罚等手段来积累自己的功劳。一些人打趣将证券交易委员会和商品期货交易委员会这种不请自来的干预行为比作“追着救护车跑的管制性掮客”（regulatory ambulance chasing）。

[3] 类似1994年初那些大量衍生品交易事件，债券市场崩溃会不会也对社会总财富造成损害呢？对于公司债券市场而言，答案显然是不会。债券持有人的损失总是等于债券发行人的收益。但是，对于政府债券而言，答案取决于你是否相信公众有足够的理性，认为自己持

有的政府债券就是他们自己及其后代所纳税款的现值。如果你相信（即如果所谓的李嘉图等价理论成立），那么政府债券就跟公司债券一样，也只是一种冲销债券；如果你不相信，那么至少债券中的一部分可能构成社会财富净值。这一议题仍然是经济学家公开争论的一个焦点问题，但是马奎尔（Meguire，1995）近期的一份非常详细的研究表明，相对于净财富观点，结果更可能是李嘉图的观点。

[4] 事实上，奥兰治县在逆回购协议和杠杆性持有的长期债券上的损失与在逆向浮动票据和其他衍生品上的损失一样多。但是，从目前情况来看，这种区别仅仅是迂腐之见。无论对错，奥兰治县终将因衍生品交易事件而被永载史册。（有关奥兰治县的投资事件的详细介绍，见Jorion，1995。）

[5] 虽然对于世界最大银行之一的德意志银行及德国金属公司（MG）的主要债权人和股东来讲，这些损失确实不算什么，但是这笔钱绝对不是小数目。同时，它也是一种比油价在1994年和1995年反弹回来所获得的弥补还多的损失。当然，这还不是MG公司故事的结尾。在1994年初，油价开始反弹。在结清大多数对冲后，MGRM公司的新任负责人突然意识到前任负责人通过的一系列未偿付的远期交割合同这时已经没有对冲的作用了，他们赶紧取消了这些合同。但是因为当时油价仍然低于交割合同上的成交价，所以MGRM公司在这些合同上完全可以小有收获。而无偿地取消合同，实际上是把MGRM公司已经到手的钱又退还给它们的客户。由此看来，在MGRM公司的最终损失中，至少有一部分不是衍生品交易事件造成的，而是该公司自伤行为的结果。（有关MGRM公司一案的更详细介绍，见Culp and Miller，1995 a，b and c 以及本书第13章。）

[6] 我经常被问及，如果亏损的一方真的知道结局会如此糟糕，那么它们怎么可能会认为这些衍生品交易对自己有利呢？在大多数衍生品交易事件中，主要参与者显然知道遭受损失的严重性，但是在发生最初的损失后，它们都选择了“翻倍下注”的策略——如宝洁公司在利差首次变正时并没有买回自己的看跌期权（见上文尾注1）；而在巴林银行的案例中，巴林银行在日本市场出售指数期权导致亏损后，仍然在日经指数期货上投入更多的资金。这些交易的决策者清楚地知道，一旦他们投入的赌注出问题了，他们自己必定会身败名裂。但是，这比他们的老板们一开始就知道亏损差不到哪儿去。另一方面，在MG公司的案例中，情况可能有所不同。德国母公司的高级管理层停止其在美国子公司的营销计划，而不是继续注入资金（见Culp and Miller，1995b）。更耐人寻味的是，如果那些头寸再持有几个月的话，所有这些衍生品交易事件在这里所认定的损失都将转化为盈利。到1995年5月，日经225股指期货比2月份神户大地震后的最低点上升了30%，利率大幅下调，并且油价回升到了1993年中期的水平。而此时，那些交易决策者早已把钱都输光了，就像典型的“赌徒的毁灭”（gambler’s ruin）一样。（虽然在MG公司的案例中，应该更准确地称为“对冲者的毁灭”（hedger’s ruin）。）在奥兰治县的案例中，米勒和罗斯（Miller and Ross，1996）的研究表明，如果奥兰治县在1994年12月没有申请破产，而且也没有将其投资组合转变为低收益的流动性基金的话，该县在下一年的收益将远不止弥补全部账面亏损。

[7] 1995年10月4日，宝洁公司起诉信孚银行诈骗一案获得新进展，美国联邦法庭裁决，允许宝洁公司在该案中追加民事诉讼，或者《反犯罪组织侵蚀合法组织法》（The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations（RICO）Act）的指控诉求。法庭接受RICO的指控，开启了三重损害赔偿（triple-damage award）的可能性，这会迫使那些甚至最坚定的被告也不得不停止诉讼而寻求庭外和解。市场利用股价变动反映出来的信息判定宝洁公司胜诉：信孚银行的股票价格跌至69.25美元，跌幅为0.75美元，而宝洁公司的股票价格涨至78.25美元，涨幅1美元。宝洁公司对信孚银行的起诉最终以宝洁公司获得大部分赔偿（但不是它所要求的全部赔偿）而告终。（另见下文尾注17。）

[8] 律师费一般不会被人们当作无谓的净成本。针对“律师无用论”，史蒂文·麦基和弗兰西斯·麦基（Steven Magee and Fances T. Magee，1996，即将发表）提供了最为清晰有力的阐述。但是，也有人强调法律诉讼作为解决合同条款纠纷的一种办法，就其长期得以

生存这一点来看，具有一定的经济效率。两位麦基先生强调，因为大多数寻租行为能够抓住一切机会，从政府的管制中获利，所以司法机会主义者以及律师们所做出的、被经济学家称为寻租活动的种种行为，会给社会造成危害。然而，合约各方当事人中，如果谁认为自己受到其他方的欺诈，此时就明显需要某种补救措施。否则，交易成本——任何交易的成本——都将急剧地增加。因此，操作性问题就被归结为究竟哪种抑制欺诈的方法最具有社会效率：是私人诉讼、监管干预，还是借助于黑手党？假定宝洁公司一案以及其他近期衍生品诉讼案件涉及的各方均是大型上市公司的话，至少在我看来，私人诉讼比其他解决办法更有优势。

[9] 在德国奇怪的大型公司治理体系下，身兼主要债权人和控股股东两职的银行仅作为“监事会”发挥作用，而把公司日常活动的管理权限交给管理董事会。控股银行保留有变更管理董事会的权利，但是通常也仅限于在发生重大经营问题的情况下行使这项权利。如果控股银行急切地想改组管理层，它除了策划一场“危机”外别无他法。（有关MG公司“几乎破产”的进一步讨论，见本书第13章。）

[10] 学术界的金融专家也强调指出，与破产的实际发生频率不同，仅仅是破产周期就会造成社会成本。这是因为它将迫使企业采取各种费时费力的措施来避免破产，而这些措施首先会导致企业削减产出并且传染给其他企业。由于金融衍生品在运用得当的情况下可以为企业减少破产风险提供一条低成本的途径，所以政府出于安全考虑，限制衍生品使用的管制，实际上可能会对生产力的提高构成负面影响。但是，这种见解显然算不上有新意。

[11] 这正是将宝洁公司、德国金属公司、奥兰治县和巴林银行发生的事情归纳为衍生品交易事件容易引起误解的原因。这些事件的出现不是因为正常的商业决策出了问题，而应归结于高级管理层出于这样那样的理由，难以对当下的行动制定合理有效的决策。只有在高级管理层搞清楚真正的事态后，才能避免最终灾难性的后果，或者至少可以大大降低后果的严重性。因此，在这种情况下指责金融衍生品就像责难汽车要对酒驾肇事行为负责一样。当然，有些人也认为金融衍生品更容易使得那些“流氓交易员”（rogue traders）能比以往更快地制造亏损，但是这种观点也有待商榷。几年前德意志银行的施耐德房地产项目崩溃、最近的大和银行丑闻以及住友商事铜交易等事件显示，流氓交易员即使采用传统的交易方式，也能造成巨大甚至更大的亏损。

[12] 另一方面，如前所注，即使像大和银行这样的大机构也会因为内部控制的松懈而受创。在11年内，无论是内部审计人员还是外部审计人员，都没有履行最基本的审计程序，没有将该银行持有的美国政府债券数量与保管银行（例如信孚银行，极具讽刺意味）的数字加以对比。外部审计人员最终只是标明大和银行美国分支机构存在问题，从而将证券交易功能从结算功能中剥离出来（类似巴林银行的情况）。但是任何纠正组织缺陷的行动都没能立刻揭穿这场骗局。它们仅能迫使那名交易员为掩盖痕迹而更加努力地工作（甚至自愿牺牲他自己的例行休假，但是这不仅没有引起其上司的怀疑，甚至得到了上司的称赞）。一些报道认为，大和银行内部控制的失败，可能与某种不确定性有关，即到底是日本的还是美国的会计人员应该对发生问题的大和银行纽约分行负责。

[13] 1995年9月13日，加利福尼亚立法机关批准了一项计划，该计划允许奥兰治县通过发行新的“参与凭单”（certificates of participation）产生的收益来清偿该县的大多数票据。这些新凭单的利息支付将由该县运输和其他服务账户上转出的资金予以担保。即使市场接受了这些新凭单（据说其信用等级不到Caa级），奥兰治县仍有数亿美元的账户无法偿还。那些未获得清偿的债权人，特别是奥兰治县市政当局存款人，正在被要求通过起诉美林证券公司来保全自己的资产。破产法庭为这些诉讼批准了大约5 000万美元的律师费。

[14] 事实上，如果法律不宣布这些合约不仅是非强制性的“赌注”，衍生品产业根本不可能取得发展。然而，最近针对合约的法律强制力的怀疑，正是由管理当局自身的行为所引起的，它们被认为是市场的保护人。下面是一个尤其异乎寻常的例子：在判定MGRM公司与客户签订的供货合同中有一部分为“非法的场外期货合约”，并且合同无效后，商品期

货交易委员会于1995年7月27日对该公司强制执行裁决。由于这些有问题的合同与广泛应用于原油和天然气产业的“必付”（take-or-pay）协议在主要内容上有许多相似之处，所以一时之间使市场充满了不确定性。在这些以及类似衍生品交易中的亏损一方——记住每个衍生品合约都有亏损的一方——因为获得了一种“免费”权利：要不就用盈利支付损失；要不就违约，声称他们的合同也不合法。可以预料，大有争议的诉讼将会长期出现，除非国会能终止商品期货交易委员会的行动，并且澄清过于含糊的商品交易法案。商品期货交易委员会正是依据该法案窃取了对“场外期货”的控制权。（作者注：不过，由于受到来自互换交易商一连串不利的批评，近来商品期货交易委员会否认自己有意采取激进的态度看待自己对MGRM公司的强制行动。）

[15] 在巴林银行事件发生后的几个月内，全球期货交易所的成交量与上年相比确实出现了下降，但是，这种下跌有多少是由于期货公众形象恶化所导致的还远没有弄清楚。利率和汇率的波动性也大幅度减弱。各品种交易量下降的表现也不一致。例如，外汇期货的成交量似乎是在下降，但是股指期货以及玉米、大豆期货成交量却在上升。短期利率期货的成交量剧烈下降，但是长期利率期货却仅出现轻微下降。新加坡国际货币交易所从巴林银行事件中受到的打击本应该相当严重，但是实际上，到1995年6月为止，与1994年相比成交量却出现了上涨。（一个稍微更新的观点另见本书第11章。）

[16] 尽管美国国会不大可能对金融衍生品颁布新的适应性限制，但是许多州的政府不是已经通过，就是正在考虑制定政策，以限制其市县政府及部门使用衍生产品，有些州政府甚至禁止本州各级政府利用这种产品。经济学家们通常认为，约束较多的解总是要次于约束较少的解。但是，请记住，在挑选负责重大投资决策的政府官员时，常常更多看重的是他们的政治能力而非财务能力。因此，对他们可能采取的投资战略进行限制比对他们严密监控要经济得多。

[17] 信孚银行的交易商在宝洁公司一案中公布的录音带，以及来自吉布森礼品公司一案中的类似材料，不禁让人怀疑，在衍生品交易中以交易的另一方身份出现的那些公司财务官员怎么可能看不出这些在交易商看来再明显不过的事实（即便在扣去一般交易商臭名昭著的吹牛浮夸之后），即那些财务官员正在以极低的价格出售他们的看跌期权？对于那些财务官员而言，他们在预测利率走势时，自恃技术超凡而表现出的自大，无疑是他们失策的一部分原因。另一方面，他们也可能被自己专业词汇的欠缺所误导。公司财务官员们，甚至拥有MBA学位的那些官员，都倾向于根据收益率差异而非现值来考虑问题。对他们来说，不幸的是，现值计算过于复杂和困难正是成败的关键，而交易商们对于这种计算恰恰了如指掌。果然不出所料，那名老辣的交易商提供的录音引起了人们的广泛关注，但是新闻界仍不得不收起他们在宝洁公司一案中摆出的冷嘲热讽，根据其他公司在与信孚银行的交易中所受的损失来推测该银行惯用一种“敲诈”的伎俩。当然冷嘲热讽总是存在，同样在每次衍生品交易中（事后）总会有一方要亏损。如果信孚银行的交易对手中从未有人亏损过，那么该银行就是每次交易中亏损的一方。这样，它的交易登记账簿永远也不可能再次恢复平衡，这样，它肯定要从这个行业被淘汰出去。

第3章　指数套利的经济学与政治学

股票交易所、证券经纪业和证券监管者多年来一直发动着一场经济和政治上的战争以应对期货交易所的竞争。不过，这场战争在美国和日本却以截然不同的方式演进。经过了一次长期、大规模、无效的攻击之后，美国证券经纪业转而选择当年结束越战泥潭时所采用的策略：宣布胜利，然后撤退。而在日本，对指数期货的攻击却仍依然暴烈如初。仅在日本金融市场大规模（而且早该如此）放松管制之后，交战双方才实现和平共处。

在解释为什么指数套利是假想敌之前，先对其作一简要介绍。长期以来，经济逻辑和大量实证研究已经表明，指数套利不应当对市场波动性增强或者市场崩盘负责。在跨市套利活动中，数量相同、方向相反的两次交易，推动现货指数和期货价格相互接近（比起单纯通过所谓“好买家”（good shoppers）交易来说，速度要快很多。这些好买家能够也确实在两个交易所同时交易）。指数套利不会影响，实际上也不能影响股票的净价水平。在本文记载的交易所之间的政治战中，“指数套利”一词只不过是一件便利的战术武器——一种掩盖证券经纪业及其盟友真正攻击点的烟幕弹。

指数套利在美国的政治问题

1982年4月，芝加哥商业交易所（CME）推出标准普尔（S&P）500股指期货合约，首次成功地开启指数期货之先河——新期货合约在当时可是件稀罕事。区区3年之后，芝加哥商业交易所每日的股指期货成交量，折算成股票当量（share-equivalent）后，就已经大幅度超过了纽约股票交易所（NYSE）。在这些期货交易中，有一部分属于净增加的业务量。因为机构投资者调整组合的交易成本降低了，而依照需求曲线，交易量自然上升。不过，至少从表面看来，也有一部分是本该经由正常的股票经纪途径直接流入纽约股票交易所的交易量。

纽约股票交易所与证券经纪行业对于这种新出现的低成本竞争方式的反应十分自然，完全可以理解：它们前往华盛顿以寻求保护。不过，美国的政治传统就是如此，诉求表达不是从极端个体利益发出，而必须从假定的整体社会利益出发。尽管人们对于取消期货交易所的社会收益尚不十分清楚，但“指数套利”及其代理人“计算机驱动的程序化交易”却是如丧钟般臭名昭著的术语，这让公共获益论听起来貌似合理，至少在金融媒界是如此。

证券经纪业最初向美国众议院能源与商业委员会主席、来自密歇根州的一位颇具影响力的国会议员约翰·丁格尔（John Dingell）寻求保护。丁格尔领导的委员会负责监督证券交易委员会（SEC）。SEC管辖股票和期权交易所，而期货交易所并不在其监管范围之内。彼时，丁格尔本人成为重要的“民粹主义”捍卫者，支持小人物对抗金融资本利益集团。他抨击套利，认为它无利社会，无论你我。只有摩根士丹利和其他华尔街的大佬们才能从中获利；而且，它们从套利中攫取利润，无须承担风险，也无须净资本投入，一如词典中套利词条所显示的那样。丁格尔的言论，对期货行业造成了严重的负面影响，不利于其在关于遵守一价定律的标准而苍白的学术争议中获胜。实际上，当一名学术界的证人在他的委员会谨慎地发表意见，认为套利者在资本市场中也应有一席之地时，丁格尔主席轻蔑地回答道：“是的，就像蟑螂在厨房中的位置。”

尽管有丁格尔议员的支持，但是证券经纪业反对期货行业的斗争在华盛顿毫无进展，直到1987年10月19日——黑色星期一到来。纽约股票交易所、新闻界以及除少数以外的几乎所有金融学术专家都因为1987年股灾而谴责期货市场。由华尔街老派银行家尼古拉斯·布雷迪（Nicholas Brady）担任主席的一个总统委员会向期货行业进一步发起了攻势。就如同每次崩盘之后的情形一样，1988年纽约股票交易所的零售交易量几近枯竭。这进一步坐实了指控：正是期货交易和指数套利增加了股市的波动性，挫伤了投资者信心，吓跑了股市的散户投资者。1989年初，尼古拉斯·布雷迪出任布什政府财政部长，并成为金融管制政策事务中的关键人物。1989年10月13日爆发的小型股灾，让他找到了必要的理由，他更加热情高涨地加入到反对期货行业的战争中。1990年年初，圣诞节休假结束之后，国会开始了针对期货业的立法活动。

布雷迪部长提议的“改革”方案主要有两项特征：其一，将股指期货的监管权由商品期货交易委员会（CFTC）移交给缺乏善意的证券交易委员会（SEC）；其二，将股指期货保证金（期货界更倾向于称之为“履约保证金”）设置权由期货交易所移交给联邦储备体系。后者一直负责股票交易保

证金率设定，并且通常都被设定得非常高。实际上，保证金率如此之高，以至保证金购买在当前股票交易市场中的作用微不足道。然而，每笔期货交易都需要保证金。如果将期货交易的保证金率提高到“审慎性水平”之上（也就是超过确保交易所清算室正常运作的水平），势必增加期货交易的交易成本，降低期货交易所的竞争力。

不过，期货交易所也许借鉴了日本汽车制造业的经验，“自发”地将股指期货交易的保证金率提到远高于审慎性水平的程度。但是，对于更为重要的监管权问题，期货业有力地进行了反击，拒绝让步。面对较高的保证金率也许还能找到一线生机，但是面对充满敌意的监管者绝对没有活路。在为了避开证券交易委员会的斗争过程中，期货交易所在参众两院的农业委员会中都找到了强大的天然盟友。这两家委员会都强烈抵制任何削弱它们对商品期货交易委员会（CFTC）监管权的行为。如同我们国会经常发生的那般，监管管辖权立法的问题形成僵局，至今没有解决。

与此同时，由于自己的部分以零售为主的会员呼吁对指数套利采取行动，迫于压力，NYSE于1990年中期出台了自己的80A规则，使得道琼斯指数上下浮动50点后的指数套利交易变得更慢，而且成本更高。期货交易所和许多学者，包括我本人，刚开始都担心80A规则会削弱交易所之间的联系。不过，幸运的是，用作正式套利交易的替代品非常丰富，足以维持市场之间的联系，即便市场大幅波动。更妙的是，自从80A规则出台后，没有再发生股市崩盘。显然，这使得纽约股票交易所和金融媒界确信指数套利的问题已经得到解决，不再需要进一步“改革”。甚至在1992年6月18日，期货交易所突然降低保证金要求，也没有引起明显的关注。宣布获胜的NYSE现在对期货交易所的关切程度少于它对场外交易的关切——这是它们共同的敌人，可以两家联合起来，同仇敌忾。

指数套利在日本的政治问题

尽管部门间的冲突在美国已经消失了，但是完全的、公开的敌视仍然在日本继续存在。目前，这种冲突甚至正在溢出到日本境外。

当然，在日本，斗争的焦点从来就不是东京股票交易所和证券经纪业能否将政府机器争取到它们对抗期货交易所的斗争中去。日本政府通过大藏省（MOF）这个官僚机构，不仅长期站在证券经纪人的阵营，而且实际上还变

成了它们的突击队。已故的乔治·斯蒂格勒通过观察我们自己的证券交易委员会（SEC），发展了其管制俘获理论，而日本大藏省可以进一步提供精彩绝伦的研究案例。

大藏省在日本就如同国内证券经纪卡特尔的管理人，可谓厚颜无耻。我这里特意使用卡特尔一词，是因为其标准的经济学含义是通过固定价格，提高成员企业的利润——在本案中，大藏省管理的卡特尔是通过固定经纪佣金和承销费用。大藏省不仅固定价格，而且还将其水平制定为全世界最高。

不过，每个卡特尔的管理人都知道，行业利润不可能长期维持在垄断水平，除非对行业准入予以限制。直到20世纪80年代后期，大藏省一直都这样做。但是，最终，在美国贸易谈判代表强大的压力下，大藏省还是让步了，允许美国一些大经纪公司和投资银行进入日本市场，甚至成为东京股票交易所的全权会员。几乎与此同时，同样在海外巨大的压力之下，大藏省也同意允许股票指数期货与期权交易。

围绕1988年大藏省允许股指期货现金结算的各种讨论和争执，今天重新读来，可以发现，大藏省貌似一直怀疑新金融工具会击垮日本证券部门，后者已经如纸牌屋一般脆弱。但是，大藏省不过是庸人自扰。正像那时和现在的许多其他日本人一样，大藏省过多地关注了股票价格水平。1988—1989年间，股市高涨，人人大丰收——经纪公司赚到了利润，其客户获取了资本利得，企业降低了资金成本，银行获得了隐秘储备，政客们也有现金回报。大藏省担心，期货交易会冲蚀日本反对抛售股票——不仅仅是卖空，还包括任何抛售——的浓厚文化禁忌，从而威胁到这架万能的财富制造机器。由于大藏省的规定，以及许多公司在实践中鼓励持股人经常重新登记股权（通过这种方法，公司可以掌握哪些人将股票借给了卖空者），以显示忠诚，卖空行为在日本已经很难实现。日本大量的企业之间、企业与银行之间的交叉持股习惯，进一步强化了忠诚度，达到类似于互换人质的程度。

期货交易会冲蚀反对抛售的文化禁忌，是因为期货属于不带个人感情色彩的投资工具。只需持有期货空头，就可以随时减小股票面临的风险暴露。此时，基础股票实际上根本无须离开持有人的保险库。无论何时，只要需要，这些股票都可以拿出来登记。实际上，这些股票已经被转化为无风险的货币市场工具。利用期货交易的匿名性特点，日本的保险公司和其他主要金融机构将对其投资组合进行对冲，并导致大量步调一致的抛售浪潮，如同美国组合保险相关的情况那样。这因而成为大藏省的梦魇。

当然，事实证明，大藏省无须担心组合保险抛售会转移到日本市场。对于保险公司这种股权市场最大的机构投资者而言，日本的会计和税法准则使得其对冲行为一点也不划算。而且，实际上，日本的许多保险公司，在1990年和1991年日经指数下跌期间，没有卖出股指期货，而是大量净买入。在股市下跌的时候，它们利用期货提高了股权敞口，而不是降低敞口。

尽管事实证明，大藏省最初对机构投资者对冲交易的担忧站不住脚，但是1989年之后股票价格长期下跌却让大藏省既关切又迷惑。直觉告诉它们，指数套利者一定是真正的肇事者，即使没有造成股市崩盘，至少也要对恶化股市下跌并阻碍任何试探性反弹负责。毕竟，股市下跌越多，外国套利者赚钱似乎就越多。市场下跌与它们的利润之间一定有什么联系。但那是什么呢?

难道不可以解释为套利者在倾销股票？外国套利者卖出期货，但它们实际上是在买进股票，而且两者的数量大致相当。大藏省看到了，或者我们认为它看到了，套利者买入并持有巨量的股票头寸，有一天最终会释放出来，给市场造成太大的下行压力。不过，这只是一个未来的梦魇而已。不管怎么说，大藏省要求外国套利者不断滚动持有那些头寸，并就此达成非正式的谅解。（外国企业很乐意遵守该项政策，其原因稍后就会明了。）因此，关于套利者如何从一个下跌的市场中挣到那么多钱，大藏省依然一无所知。

当大藏省向自己的学术专家咨询的时候，他们一定听到了相同的故事，如同其他任何国家的学术专家讲的一样：套利者通过挖掘两个市场之间的细微价差赚钱。大藏省肯定对此嘲笑不已。数百万美元的利润从日本的资本市场流出，月复一月，仅仅源自东京市场与大阪市场的价差？象牙塔中的学者或许对此深信不疑，但大藏省身经百战的专家绝不会受此蒙蔽。

大藏省对于外国套利者从其市场中赚取巨额利润的原因晕头转向，这使我想起了在比利时听到的一个故事，讲的是一个农夫骑自行车，车筐里带着一袋沙子，来到荷兰边界的海关收税亭。荷兰海关官员怀疑他走私物品入境，把他这袋沙子仔细筛了一遍，结果什么也没有。一周之后，他又带着一袋沙子来了。海关官员照样仔细筛了一遍，仍然什么也没发现。如此反复，经过几次，都无功而返。海关官员实在忍不住了。“我们知道你一定在走私什么东西”，他们说，“告诉我们是什么，我们不追究你的责任。”

“很明显”，农夫回答道，“我在走私自行车。”

大藏省肯定也决定把一些外国套利企业单独拉到一边，向它们提供豁免权以换得其套利的内容。“很明显”，答案是，“我们在套取佣金。”

如果仅仅是因为经纪人处理股票交易指令的成本较高，那么普通股票的经纪人佣金应当高于指数期货的经纪人佣金。但是，由于大藏省的证券经纪卡特尔制定的高位固定零售股票佣金政策，导致投资者构建或调整分散化的股权组合的成本，不像当前美国的情况那样，利用股票的成本仅仅是利用期货的成本的3或4倍，而是达到了30~50倍之高！然而，这种高的差距只适用于外部的客户，却不适用于任何在东京股票交易所拥有会员席位的外国套利公司。会员可以直接购买股票，无须支付佣金，然后通过向日本普通投资者卖出期货进行对冲。对于日本投资者而言，期货合约的报价虽然相比理论现金价值有一定的溢价，但相对于以全额零售佣金直接购买股票，还是要划算得多。

甚至东京股票交易所的非会员也可以通过套取佣金获得利润，只要它们的交易量足够大，符合大藏省制定的佣金折扣条件。许多外国企业确实符合折扣条件，更多的企业想必也符合，只要它们被允许进入日本市场。当然，日本企业同样也可以攫取这种套利利润，但是它们却选择把这块肥肉让给了外国人，不是因为外国企业在套利方面具有先进的技术优势——实际上，纽约最大的指数套利者是日本的野村证券——而是因为日本公司偏爱将资本配置到它们自己的股票零售网络，该领域具有高额利润，并且对国外竞争者有效封闭。再说，即便日本企业想进入套利领域，大藏省蹙一下眉头就足以阻止它们。

1992年春天，大藏省采取了许多甚至疯狂的措施解决其零售股票佣金结构被利用的问题，这表明大藏省最终对佣金套利的原理醒悟过来。大藏省一直想方设法保护其国内的卡特尔成员，包括采用所有熟知的老方法，比如对外国企业的指数套利活动实施严格的配额限制；以及一些新方法，比如要求外国企业向大藏省（实际上，十有八九，是向与其竞争的日本企业）披露其套利头寸等。

然而，这些措施如此明显地直接针对外国企业，近来带来了负面影响，这进一步加剧了日本和美国之间本已紧张的贸易关系。实际上，对于日本整个套利事件颇具讽刺意味的事情是，最近众议员丁格尔给大藏省写了一封措辞激烈的信，指责大藏省对于在日本的美国套利企业设置了“繁重和不平等”的限制。对于众议员丁格尔而言，套利者可能是蟑螂；但是，上帝作证，它们就是他的蟑螂。

大藏省给众议员丁格尔的答复同样措辞激烈，声称绝不让步，回信充斥着标准股票市场相关的资本筹集和“摇尾巴狗”[1]的陈词滥调，外加一些额外的说教，比如经纪公司以自己的账户进行交易，而不仅仅是作为其客户的代理，

这属于大大的罪恶。为了进一步支持其证券经纪卡特尔成员的代理业务，大藏省提高了所有交易者的指数期货交易成本，包括国内的交易者和国外的套利者。期货佣金也大幅提高。指数期货的履约保证金或保证金水平也被提高到明显具有惩罚性的程度，即使依据较高的波动性水平。高的波动性水平伴随着东京长时期的熊市，最近熊市还在持续。大阪股票交易所的交易时间被缩短，同时还安装了复杂的价格限制规则和“断路器”，以进一步限制有效交易时间。

这些措施之外，还采取了更多的办法，但是都毫无效果。日经指数持续下滑；东京股票交易所的成交量也继续惨淡，越来越多的日经指数期货交易转移到了新加坡国际货币交易所（Simex）。最近，大藏省和东京股票交易所试图通过威逼利诱，希望Simex将交易费和保证金率提高到与日本一致的水平，以遏止这种转移。但最终可耻地失败了。

看到大藏省为了支持其零售经纪卡特尔所做的斗争，英勇无畏而又无可奈何，使人联想起了一部名叫《砂之女》（Suna no onna）的忧郁电影，导演是敕使河原宏。影片讲述了陷入沙丘底部洞穴中一男一女的故事。他们白天必须铲走夜里流入沙穴并威胁到整个村庄的沙子。最终，男主人公意识到，他的工作毫无希望，但是继续这么做是他的责任与命运。

现在，在为维持证券经纪行业利润而展开的斗争中，大藏省一定也有类似的认识。沙子从太多的缝隙中不断流入。不过，大藏省的卡特尔成员，连同金融新闻出版界中的大多数人，貌似尚未意识到他们的抗争毫无实际效果。大藏省过往表面上的成功给它们自己树立了一个无法实现的预期。这可能给大藏省以及整个日本金融体系带来严重的政治后果。

因此，大藏省的当务之急是结束这些认为自己有能力控制利润和价格的不合理预期。除了放松对金融市场的管制，融入世界的其他部分，大藏省还有哪条路可走?

为了获得信任，大藏省应当立刻宣布终止固定佣金制度。取消长期以来大藏省强制实施的佣金率下限，不仅有力地标志着一个新政策时代的开始，而且还可以解决大藏省当前最为头疼的两个问题。其一，佣金自由浮动可以减少指数套利的部分利润，从而将该类活动的影响压缩至适当的水平，如同世界上其他市场那样。当然，跨市套利活动不会彻底消失，因为日本市场还有许多阻碍有效价格发现的藩篱（其中多数由管制导致）。但是，至少报纸很快就会对这类问题失去兴趣，就像美国当年一样。否则的话，类似80A规则的“安慰剂”或许能派上用场。

其二，更重要的是，从长期来看，取消佣金下限可以根除那些动摇普通日本国民（选民）信心的丑闻根源，他们本来对金融市场的公正以及大藏省的管理信赖不已。由于不能通过公开降价参与竞争，证券经纪公司要么通过保证优质客户不遭受损失，要么采取以虚假的价格为其交易等形式进行私下交易。这里提到的仅仅是无穷无尽的巧妙回扣计划中的两种，它们近些年来经常见诸日本报刊头版头条。

终止固定佣金制度肯定会淘汰很多经纪公司。毕竟，人为抬高卡特尔价格的主要后果之一是浪费资源，这会导致服务领域存在过多的公司、过多的分支机构、过多的销售人员和过多的业务通讯。从日本过度臃肿的零售证券经纪业身上挤去这些无用的赘肉，不会一帆风顺、毫无痛苦（尽管肯定会设计相应的补偿计划以缓解阵痛）。但是，如果以美国经验作为指导，通过竞争而不是行政指挥来实现金融机构的有序运转，对投资者管理财富和企业筹集资本而言，其长期益处都是巨大的。并且，对于日本，这意味着日本金融市场终将有一天与其在文化和技术方面业已取得的巨大成就相匹配。

（本文为作者在第四届环太平洋资本市场研究会议（1992年7月6—8日，香港）的主题发言，发表于Pacific-Basin Finance Journal Vol.1， No.1, March 1993，标题是：《指数套利在美国和日本面临的经济与政治问题》（“The Economics and Politics of Index Arbitrage in the U.S. and Japan”） Elsevier Science，版权所有。）

第4章　互换、衍生品与系统风险

我记起多年前带我的一个孩子去看病的情形。孩子不停地哭闹，医生最后恼怒地说：“别哭了，你不告诉我到底哪里不适，我怎么给你看病？”我觉得这个例子很像最近不断听到的监管者们担心互换给银行系统带来系统性风险的种种叫嚷。我希望他们别再叫嚷了，并且告诉我们到底是什么令他们不安？

有些人指责互换交易记录簿上巨额的名义本金规模。他们似乎在说，看，互换交易的名义本金达到了4万亿美元（或者6万亿美元），这一定有问题。然而，互换的名义价值仅仅是由会计记账规则所致，并不是真正的货币。他们让我想到了一个虚构的股票交易员的故事，他在交易惨淡的一天，通过两只单价2.5万美元的猫交换一条5万美元的狗，以持续磨炼其交易技术。毕竟，互换的要义在于，它交换的不是名义资本价值，而仅仅是收益流。在数量上，后者比前者至少要小一个数量级（即不到其十分之一）。而且，换手的并不是全部收益流，只是两笔收益流的差额，这样至少又降低了一半的风险敞口。

诚然，与任何远期合约系统一样，互换交易中也有信用风险的成分。不过，一旦一方违约，其交易对方的损失也仅限于其在交易中的“实值”部分（in the money）。即便如此，那也仅当该损失无法抵消在与违约者其他交易中的“虚值”部分以及违约者以前的抵押物时，才会真正造成损失。通过创造性，将银行间远期市场和期货交易所清算室的信用管理经验巧妙地结合在一起，互换交易商有效地处理了信用风险。了解了这一点，没有人不为之心动。事实证明，较之于清算大多数倒闭的储蓄与贷款协会（S&Ls）或陷入困境的商业银行贷款组合而言，结算德崇证券（Drexel Burnham）和新英格兰银行的互换交易登记簿，不仅简单得多，而且成本更低。实际上，我相信，一个有说服力的案例可以充分地显示，作为所有货币互换和大多数利率互换的参与者，当已投保的存款银行将其商业和房地产贷款转而投资到互换时，银行业本身只会变得更安全，而不是更危险。

那么，令监管者叫嚷不已的那些系统性风险来自何处呢？有否可能来自银行系统外部？这似乎更符合理查德·法伦特（Richard Farrant）的观点，他是英格兰银行的银行业监管部副主席，同时也是巴塞尔监管委员会表外风险分会主席。他对于系统性风险的全面担忧，始于1992年在巴黎举行的国际互换交易商协会年会上他那次著名的主题发言。他在该会议上的危言耸听的评论，触发了更多的私人和政府部门的传闻，甚至多过1987年股灾事件。

让我们重温监管达人法伦特先生那段常被人引用的、关于互换的警告之言：

> 不同市场之间的联系日益紧密，大大地增加了冲击由一个市场转移到其他市场的潜在可能性，以我们尚未充分了解的方式进行（斜体字）。

对于单纯经济学家来说，这些指责相当难以应对。就像我孩子的医生警告的那样，如果监管者不能真正了解造成困扰的原因，他们根本别指望得到帮助。

如果对监管者作稍微进一步的调查，像一个优秀的医生询问病人那样，你常常就会听到类似的比喻："我们担心的是，如果一块重要的砖掉落，整座墙都会坍塌"，或者"我们担心的是，如果抽去一根线，整套衣服就会彻底报废"。这些比喻显然传达了监管者严重的隐忧，但是并没有明确建议监管者或者市场参与者采取什么特别的举措。

如果再进一步询问管制者，他们往往会从含糊不清的类比，明确到一个个可怕的故事，特别是1987年10月19日的那场大崩盘。通过布雷迪委员会的报告和证券交易委员会的报告，美国证券与银行监管者、国会议员以及财金记者的传统智慧表露无遗，那就是（1）1987年股灾当日，美国的支付系统近乎瘫痪或完全系统性崩溃，这恰好应和了理查德·法伦特的观点；（2）导致大灾难发生的冲击源于监管不足的衍生品市场——当然不是互换交易市场，彼时其规模极小——而是期货和期权交易所。

如果你们对此信以为真，我也确信你们中的大多数这么认为——这种说法几乎就像华盛顿与樱桃树的故事，逐渐成为美国民间传说的一部分——我绝对没有办法在几分钟之内让你们放弃这个错误观点。我所能做到的就是力劝你们，如果你们有空闲时间，深入研读一下芝加哥商业交易所（CME)的蓝带委员会关于股灾的事后分析报告。该报告清楚地表明，1987年10月19日抛售的狂潮并非始于期货市场。这股狂潮同时席卷了纽约和芝加哥的市场。它乍看起

来开始于芝加哥，因为纽约市场的许多股票尚未开盘。至于组合保险，你们可能会惊诧地发现，在10月19日这天，其他投资者的抛售额，包括零散客户赎回的共同基金，是组合保险的5倍。

当然，我并非想表明10月19日这天的股灾只不过像是公园里一顿愉快的野餐——尽管如此，还是让我们去面对它，虽然围绕着这场灾难喧嚣不已，但它并没有在经济上留下永久的印记。我也不是说10月19日和20日的金融瘫痪与可能崩溃没有被谣传。但是，谣言其实是：一家大经纪公司违约，并威胁到芝加哥商业交易所的清算部门，可能致其倒闭。

我们现在都知道（芝加哥商业交易所清算中心的人知道得更清楚），那家出问题的经纪公司缴纳保证金慢了一步，这是因为它对芝加哥商业交易所清算规则理解有误，并且混淆了应交纳保证金的确切金额，而不是因为该公司不能缴纳这笔钱。也就是说，不是因为它真的有违约的风险。实际上，尽管在1987年股灾中出现了前所未有的巨额资金流动，但是芝加哥商业交易所的清算与交割程序（保证金、日内保证金追加、盯市、取消大额信用堆积、预定转账连接、银行信用证安排等所有规则），整体上运转出色，阻止了滚雪球式的违约事件发生。以至于不少人敦促建议为互换和场外衍生品建立类似的清算机制。

让我再补充一点，在1987年的股灾中，没有雪崩或者瘫痪——你想到的任意比喻——发生，即使芝加哥商业交易所清算所规则当时允许的内部轧平后的净保证金流的规模远远小于现在，并因此导致过多现金流频繁地进出银行系统。

从原理上讲，建立金融衍生品清算中心，有利于额外安抚监管人员对于银行系统性风险的担忧。但是，即使真的需要建立清算中心，也要让它自然地演进，而不能由某些国会强制授权联邦储备委员会、证券交易委员会或者商品期货交易委员会，或者其中几家联合来建立国立衍生品清算中心。你们可能会记得，布雷迪委员会建议建立统一的股票、期权和期货清算与交叉保证金中心，就是如此思路。好在他们强制合并清算中心的建议，最终胎死腹中。我说“好在”一词，是因为布雷迪委员会的成员们，从来没有意识到合并不同的清算中心有多么困难，尽管它们都来自华尔街。即便是对两家期货交易所，芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥期货交易所（CBOT）在大多数方面很类似；但是，在长达3年的谈判和协商之后，其清算中心依然看不到合并的迹象。在联合战略行动委员会（有关该委员会更多的详细情况，见本书第11章）的主持

下，CME和CBOT清算部门的合并谈判于1996年重启。的确，芝加哥商业交易所和芝加哥期权交易所（CBOE）设法实现提供（也是经过几年的艰苦谈判，特别是在管制者的促成下）指数期权和期货交叉保证金服务。但是，在当时，该项服务也只向芝加哥期权交易所的指数期权做市商及会员企业的优先账户开放，并不针对一般公众。如同律师们指出的那样，相对于股票或债券这样的有形资产，在期货和期权之类无形的衍生产品上，更容易出现“说的比唱的好听”的情况。

不仅统一各交易所的清算中心很困难，布雷迪委员会的委员们甚至从来没有意识到——或者他们可能有此意识——对于期货交易所而言，其清算中心也是一项重要的竞争工具。芝加哥商业交易所清算中心引以为豪的著名广告语是：“真情善待，分毫不差”（对我们会员的财富）。一旦被迫与其他制度不够稳健的清算中心合并，使得这句承诺大打折扣，最终将给该交易所的竞争优势造成严重损失。顺道提一下，还有更多这样的例子，在互换领域，强迫高信用等级的机构与信用较差的机构达成多边协议，也同样存在不情愿。大银行深知信用等级是自己最主要的营销工具。同样，华尔街大投资银行新成立的AAA级子公司也是如此。

因此，从正常的情况角度来讲，我们希望，期货交易所的清算与交割方式向互换领域的延伸，是由现有实力强的期货交易所的清算中心通过自下而上扩张完成的，而不是像布雷迪委员会建议的那样，由自上而下的强制命令所推动。问题是，在我们陈腐、无可救药的无效监管体系下，这个领域的市场演进无法获得正常的进程。由于一些原因，诸如商品交易法案中的排他性条款，期货交易所及其相关的任何事务，都处于商品期货交易委员会（CFTC）的管辖之下，同样也处于农业巨头的管辖之下，它们通过监管CFTC的国会委员会实现管辖。

在过去，证券交易委员会（SEC）试图掌控（并有可能扼杀）股指期货之时，那些农业巨头的势力范围保护的确对期货交易所起到了非常重要的作用。但是，最终表明，这不过是一种浮士德式的交易，因为它不利于期货交易所与互换交易目前的竞争。是的，我很清楚，互换与期货是互补的，芝加哥商业交易所的欧洲美元合约的增长很清晰地显示了这一点。不过，互换与期货之间也是相互竞争的。

那么，就让它们竞争吧。谁又能阻止呢？但是，这时，排他性条款起作用了。为保持自己的独立性，商品期货交易委员会（CFTC）同意放弃对互换交

易的管辖权，从而获得了互换交易商及其监管者们的政治支持。但是，对期货交易所及其清算中心推出的任何互换型金融产品（某种程度上，就是互换的竞争性产品），商品期货交易委员会依然保持着管辖权——一种昂贵的、农耕式的、爹妈壶喜剧一般的零售交易规则。芝加哥商业交易所也请求商品期货交易委员会放弃对这些合约的监管，但是迄今为止，仍没有结果。（作者注：截至1997年2月，本书写作之时，国会有关钳制商品期货交易委员会的立法，仍处于激烈的讨论中。不过，过去的经验表明，要消灭这个机构并不容易。）毕竟，这样的话，商品期货交易委员会可以得到什么好处呢?

作为结语，我要说的是：我相信，如果把期货行业的清算中心前向整合到货币现货市场和外汇互换市场中，银行间市场的系统性风险就可以减小。并且，既然这一过程也会提高互换市场的竞争性和透明度，那么，我们就应该消除那种前向整合当前的监管障碍，越早越好。

（本文为作者1993年5月6日在芝加哥联邦储备银行有关银行业结构研讨会上的发言，是银行间市场系统性风险专家小组调查报告的一部分，发表于Proceedings of the 29th Annual Conference on Bank Structure and Competition，May 1993。）

注　释

[1]　指分析师的预测影响市场，而不是相反。——译者注

第二部分

金融市场监管的理论与实践

第5章　现代监管理论

30年前，我已故的、非常想念的朋友和同事乔治·斯蒂格勒在有关监管的经济理论革命运动中打响了第一枪。其目标直指美国证券交易委员会——这是20世纪30年代罗斯福政府时期创立的改革机构王冠上的一颗明珠，旨在应对20世纪20年代被认为存在的金融过度行为。在列举证券交易委员会头30年推行的大量新监管措施之后，斯蒂格勒提出了下面一个让人有点吃惊的问题：证券交易委员会有什么实证证据，可以显示它推行的监管措施达到了其所宣称的公共政策目标?

根本没有这样的证据，斯蒂格勒说。他因而做过一些实证研究。这些研究本应该由掌握大量资源的证券交易委员会来做，要么在监管及其相应成本施加到公众之前做，或者，如果那样做不切实际，就在管制措施推行足够长的一段时间之后，来测度产生的效益。

斯蒂格勒发现对于其所研究的特定的监管措施，没有任何证据证明其可以产生社会效益。这带来了更为令人费解和不安的问题：一家机构为什么要不断推出看起来很难产生预期效果的监管措施？毕竟，执掌监管机构的人们不是傻瓜。是否有可能是，他们的监管措施真的起作用，只不过实际完成的目标非常不同于他们所宣传的?

斯蒂格勒遵循这一思想，随后发表了一系列论文，其巅峰之作是1971年那篇著名的《经济管制理论》。这篇经典之作奠定了现代管制理论的基础，不仅在经济学上，而且在法学上及其生机勃勃的联合产物——新兴的法经济学领域。

在阐述管制经济理论的观点和预测时，斯蒂格勒使用了许多来自美国管制经验的案例，这情有可原。但是，近来重读他的文章，我惊奇地发现，这些论断非常贴切地适用于日本的管制经验，特别是日本大藏省（MOF）推行的金融管制。其契合度有如量体裁衣，令人赞叹，因为据我所知，斯蒂格勒并没有掌握日本大藏省所作所为的第一手资料。

今天我所要建议的，在某种程度上可以这么说（这是可以真正令人信任的唯一的实证工作），就是采用斯蒂格勒的模型进行样本外预测，并通过某些特定的细节展示斯蒂格勒的管制经济理论如何能够解释大藏省的政策；也可以解释为什么在面对无法达到其宣称的目标，那些完全卑鄙甚至毫无光彩的失败时，这些政策依然能够持久。

管制理论

让我们从某些方面可以说是斯蒂格勒最基本的贡献开始，这就是将管制经济理论由规范经济学转向实证经济学。他给经济管制理论赋予了明确的使命——不是罗列市场失灵的许多可能原因（诸如垄断、信息不对称或外部性），并提出实现最优或次优解的精巧税收和补贴方案；相反，其使命是解释“谁将从管制中受益或受损，采用何种形式的管制，以及管制对资源配置产生何种效应”。在1971年的那篇论文中，斯蒂格勒给出了这个新的实证理论的中心思想，引用他自己的话就是：“一般而言，管制由产业争取而来，并主要为该产业的利益而设计和实施”，哪怕管制政策最初可能会遇到该产业的反对。

斯蒂格勒承认，也有某些管制措施导致净效应为亏损的可能性存在。但是，他认为这种情况极少出现，并且可以采用同一理论解释，只不过再深入一两个层次而已。稍后，我会展示有关产业—利益假说的这种貌似例外情况的一些案例，包括日本和美国的例子。

下面，我还是赶紧讨论斯蒂格勒1971年的那篇论文。该文开创了这个领域，并进一步激发了有关实证管制理论的学术研究。在我看来，这篇文章及其中的“管制俘获理论”已经相当成熟，但是，自那以后，它还是得到了大量的扩展和补充。例如，詹姆斯·布坎南（James Buchanan）及公共选择学派，将管制者自卫的偏好和本能加入管制目标函数。其他一些人，特别是爱德华·凯恩（Edward Kane），称之为“管制服务业”，并强调其本质上具有竞争天性，尤其是在当今市场全球化的时代。

不过，还是有些人强调了那些所谓“管制松弛”和管制惰性在实践中的重要作用。人类会自然衰老、死亡，犹如过客；但是，管制和管制机构却不会如此。当它们产生的条件发生改变时，它们就必须被消除。不过，这并非易事。一个经典的例子是美国的农村电气化管理局。这家机构成立于20世纪30年

代，当时通电的美国农户不到10%，而直到20世纪90年代时该机构依然存在，此时美国农户中不通电的已不足10%。

近些年来，由于国会和执行机构之间通过谈判达成大量预算协议，管制惰性所致的异常现象在美国成倍增加。依据这些协议，几乎不可能通过立法来取消任何能给政府带来收入的管制措施，即使每个人都认为管制措施引致的社会成本是其带来的收益规模的数倍。要取消它们，就必须以其他的税收来弥补收入损失。或者，更准确地说，你必须弥补的收入损失，要在假设所有相关弹性为零的情况下进行估计。

在美国目前的金融管制中，一个特别离谱的例子是，最高法院裁定国税局可以向商业企业普通的、零利润、纯粹的对冲交易征收所得税。所有人都知道有关国税局的这种裁定没有任何经济意义，但是如果上诉取消这项裁定，那么通过立法手段达到这一目的就需要花费20亿美元以上的其他替代性税收收入。

管制惰性的确是对斯蒂格勒1971年那篇论文的一个重要扩展，我不是有意贬低它。但是，在解释我们观察到的管制时，最好的策略还是从斯蒂格勒开始，假定在被管制的行业中一定有人受益。

日本大藏省、美国证券交易委员会和证券经纪业

我认为，无论日本大藏省还是美国证券交易委员会，其管制措施的受益人都是“证券经纪业”。该行业广义地定义为：由通过为外部投资者买卖（包括承销）证券（主要是公司证券）赚取佣金收入的所有企业组成。

当然，我也注意到，大藏省的管辖范围已经远远超出了我给出的证券经纪业的广义范畴。不过，我这里准备重点从证券经纪的角度比较大藏省与美国证券交易委员会之间的异同点。美国证券交易委员会的管辖范围仍然主要局限于公司证券交易。SEC前任主席理查德·布瑞顿（Richard Breeden）在其任期大部分时间内极力抗争，试图扩大管辖范围，类似日本大藏省那样——不言而喻，这是以牺牲其他监管机构的相关权力为代价的，特别是商品期货交易委员会对股指期货的管辖权、财政部对国债交易商的监督权，以及联邦储备体系制定规则要求商业银行报告所持证券价值的权力等等。但是，这种企图失败了。

还需要补充的是，尽管美国证券交易委员会的名义管辖权比日本大藏省要小，但是美国证券经纪业的规模要远大于日本，我这里并不仅仅是依据名义美元价值判断的。近些年来，经常有传闻说，日本股票的市值实际上已经超过美国股票。但是，在适当扣除日本银行与企业之间大量交叉持股后，即使在

1989年的巅峰时期，这也并非事实。在东京股票交易所市值已经比巅峰时期下降了50%~60%的今天，这种传闻更不可能是真的。

但是，不考虑市场规模的测度问题，单就提供的产品与服务种类以及经常性的新产品创新来看，美国的证券经纪业显然更为复杂。即便依据复杂性程度，全球第二大证券经纪业也不在日本，而在英国。

关于管制的另一种观点

斯蒂格勒认为，日本大藏省、美国证券交易委员会以及其他国家同类机构主要为证券经纪业利益服务。当然，这种观点与这些机构本身自诩以公共利益为目标的观点非常不同，也不同于普通公众对这些管制机构的作用的看法。

一般人持有的斯蒂格勒所称的“另一种观点”是：“管制的目标主要是为保护公众中大多数人或多数阶层的利益”。因此，美国证券交易委员会明确将其使命确定为保护投资者，特别是小的和不成熟的投资者，不受经纪人、交易商以及其他从业人员的欺诈和不公平对待。这种观点很符合美国公众的观念，他们不是将证券交易委员会看作处理通常意义上的“经济问题”的机构，而是犯罪审判系统的一部分——打击内幕交易者和兜售无价值证券者。

无论证券交易委员会本身还是公众，都将该机构视为证券业中缉拿欺诈分子的执法者。这种观点实际上与斯蒂格勒的管制产业—利益理论一致，而不是相抵触。证券交易委员会成立于20世纪30年代早期，当时美国证券经纪业的业务量几近崩溃——人们普遍却错误地将该崩溃归因于华尔街专业人士的欺诈和不法行为。

整个行业都希望证券交易委员会以严厉的警察形象出现，改善行业灰暗的形象，恢复投资者的信心，在此过程中，哪怕将一些人，比如纽约股票交易所总裁等，拿来祭旗。与美国证券交易委员会不同的是，日本大藏省本身以及公众，都没有把它看作是根除市场欺诈行为的一家机构。事实上，我看过的许多新闻报道（当然是翻译后的）都指责大藏省严重缺乏查处欺诈和腐败行为的热情。相反，从来没有人对美国证券交易委员会提出这种指责。[1]实际上，美国证券交易委员会最近对大藏省所辖的大和（Daiwa）、山一（Yamaichi）、日兴（Nikko）和野村（Nomura）等日本证券公司高举监管之鞭，提请国内指控，因为它们违反了美国的一系列证券法条，包括竞购美国国债时虚假报价。

与证券交易委员会不同，大藏省很少关注法律在微观层面的施行，而更多考虑宏观经济管理。大藏省将其主要任务界定为维持高的且不断上涨的股票价

格水平。大藏省宣称，高的且不断上涨的股票价格不仅有利于公众投资者，而且使得日本公司筹集股权资本更为容易、费用更低廉。此外，这样还有助于日本银行在账面上形成隐性储备，使得它们更容易满足国际资本充足率要求，因而在国内和国外的贷款业务中具有更有效的竞争力。

实际上，大藏省将自己的管制目标看得如此高尚，不禁让人好奇：为什么没有其他监管机构，当然不是我们的证券交易委员会，借鉴大藏省的做法，也就是，将支撑股票价格作为自己的主要责任？斯蒂格勒的经济管制理论的确揭示了为什么只有大藏省可以在这条航道上航行。但是在此之前，还是先来梳理一下，大藏省在日本金融领域的管制确实主要为证券经纪业利益服务时，所采取的具体方式。可以看到，根本不是像它本身宣称的管制目标那样高尚、美好。

管制如何使证券经纪业受益

斯蒂格勒给出了管制当局运用国家力量使特定产业受益的四种主要渠道：补贴、准入控制、价格控制和替代品压制。我这里主要想讨论替代品压制问题。不过，首先还是对其他几种渠道简单说几句。就从补贴开始吧，这是管制受益最明显的形式。

补贴

截至目前，向证券经纪业提供直接补贴的做法在美国还比较罕见。但是，间接补贴的确存在。目前，一个特别具有争议的问题是，谁为管制者支付薪金和其他费用？例如，美国商品期货交易委员会（CFTC）目前的账单大约为5000万美元一年，由一般纳税人支付。然而，在布什政府时期，有些经济学家，其中不少人还读过斯蒂格勒的论文，质疑华盛顿：受益者是受管制的行业，为什么却让公众为管制付费？有鉴于此，他们曾经建议开征所谓的用户费或交易税来支付商品期货交易委员会的预算开支。克林顿政府期间，因为发现缩减预算支出更为困难，最近对此又旧事重提。

这项新收费提议影响最直接的金融部门做出了坚决的抵制，并列举了几条理由。毕竟，没有人愿意纳税。而且这种税收在经济上是无效的。它不是由终端零售客户承担，而是由做市商承担。不过，最能助长行业不满情绪的可能还是在于，它们相信，从商品期货交易委员会的管制措施中获得的收益还抵不上

这些税费。作为市场的监管者，商品期货交易委员会的信誉远比不上证券交易委员会，它为提升自己信誉所做出的努力，只能增加该产业的成本，进一步削弱其在同外国期货交易所抗衡中的竞争地位。

但是，对于日本大藏省而言，直接对产业进行补贴远远比单纯将管制机构的薪水负担转嫁到纳税人身上来得重要。日本大藏省买进并储存股票，就像美国农业部收购、储存农产品一样。大藏省对庞大的日本邮政储蓄系统的投资组合，拥有法律上的控制权；而对保险公司的投资组合，则拥有实际上的控制权。在股票价格一支持的行动中，大藏省会毫不犹豫地动用这两种投资组合。

准入控制

获取直接补贴是动用政府强制性力量为管制产业谋利的最简洁途径。当然，前提是，你要有足够的政治肌肉支配这种力量，并且在其他方面不必为此支付过高代价。

代价过高的一个典型案例是美国航空业，在其早期，为了获得政府巨额的航空邮件补贴，它非常乐意接受民用航空委员会（CAB）严厉的微观管制。（这里使用“严厉”一词，是因为CAB事无巨细，确实告诉航空公司在头等舱的沙拉中应该放多少生菜。）但是，当正常客运收入的逐步增长使航空邮件补贴相形见绌时，民航业突然转而寻求自由市场，呼吁放松民航业管制。

除直接补贴之外，斯蒂格勒还观察到，“第二个被产业内现有人士寻租的主要公共资源，是控制新竞争者进入”。当然，在保护证券经纪业现有人士的利益方面，日本大藏省更具有控制力，远远强于美国证券交易委员会，后者没有签发证券经纪许可证的权力，因而无法对其进行限制。美国证券交易委员会所能做的最佳途径是，通过提高经纪公司的资本金需求，进而一定程度上减缓竞争者的进入速度，因为规模较小、努力挣扎的新进入者不可避免地难以承受这种需求。

然而，尽管日本大藏省初始的管制任务比美国管制者所面对的任务简单得多，但其保护壁垒也遭遇到困难。日本企业最担心的潜在进入者是外国证券经纪公司和投资银行，如美林和摩根士丹利。当然，将外国竞争者拒于市场之外几乎成为日本的一种艺术形式。但是，大藏省最终不得不屈服于无情的压力，主要是来自美国的。华尔街的大公司最终进入了日本市场，其后果正像其他强大的新进入者一样，一如所料。不过，其进入方式多少有些出乎意料，至少对大藏省而言是这样，这个我会做解释。

我并不是说，只有大藏省试图通过阻止外国企业的进入来保护国内产业。美国的金融管制者也会这样做，只要它们认为自己有丝毫可能。对日本公司来讲，要想成为合格的美国国债一级市场交易商，确实不容易或者很难自动获得资格，即便日本公民是这些债券的主要认购者；类似地，日本投资者想要对一家美国期货交易公司控股，也很困难。事实上，地方管制者不限制外国竞争者进入的例子不多，据我所知，伦敦算一个。当时，瑞典期权交易所（OM）试图进入英国市场，很容易就实现了，速度也很快。这家企业首先开展瑞典股票期权业务，然后开展更多业务。不过，当时伦敦期权市场规模小，算不得什么大事，否则情况可能就不同了。

价格控制

被产业内现有人士寻租的第三种公共政策是固定价格。斯蒂格勒曾经记述：“对单个企业来说，若不存在大规模不经济，要想取得比竞争性收益率更高的收益率，价格控制至关重要”，即使该产业已经掌握了准入控制权。在这一点上，大藏省执行得相当好。尽管当时该行业利润和成交量都比较低，但是大藏省设定的最低固定零售佣金水平却依旧属于全球最高的，它们强制设定的最低承销费也是如此。

日本大藏省的固定价格政策常常被用来与美国证券交易委员会所谓的自由市场政策进行不太友好的对比。然而，这种比较对大藏省不太公平。在1975年以前，美国证券交易委员会强制设定的固定佣金水平甚至比大藏省的水平还要高。而且，也不是由于自由市场热情的瞬间喷涌导致美国证券交易委员会放弃其固定价格政策。金融市场的逐渐演化才使得这些政策难以维系。

美国证券交易委员会设定的单一固定佣金率为每手交易100股，每股支付佣金70美分。这显然对养老基金和其他机构投资者非常不公平，后者每手交易为1万股或10万股。这些机构投资者明白自己遭到了剥削，因为1万股的交易收取佣金7 000美元，比起处理该交易指令所需的边际成本至少高一到两个数量级。为了更好地控制交易成本，规模较大的养老基金试图

通过购买现有经纪公司，或者购买当地股票交易所的席位进入证券经纪业。但是，都没有成功。证券交易委员会在每个回合中都能挫败它们。所有这些机构投资者所能做的，只有向其证券经纪公司索取更多的回扣及其他好处，后者负责其买卖委托的指令处理。

美国证券交易委员会勉强同意通过适度数量的折扣，以尽量延缓这种私下交易对其佣金体系的腐蚀。但是，折扣力度太小，也太晚了。1973年后，在大熊市和成交量枯竭的压力之下，美国的固定佣金体系几近坍塌。面对司法部反托拉斯部门不太友好的催促，证券交易委员会最终只得在1975年5月1日宣布废止固定佣金政策。[2]

很明显，日本大藏省正经历着与美国几乎一样的演进历程。回扣、私下贿赂及相关丑闻在日本已经臭名昭著，这里无须再作评论，只是不明白为什么每次新的丑闻似乎都让人吃惊。毕竟，政府强制的价格管制一直是腐败的公开邀请函，无论在哪里。

日本大藏省在20世纪80年代和90年代为保护其固定佣金体系所面临的任务，在某些方面，比美国证券交易委员会在70年代时更为艰巨，这是由于证券业出现了一些重要的技术进步。这就引出我要说到的、斯蒂格勒指出的第四个被产业内现有人士寻租的公共政策，即鼓励补充品和压制替代品，尤其是后者。

替代品压制

作为具体解释，斯蒂格勒援引了黄油生产者的例子。他们压制人造黄油的生产和销售很多年。最终，在第二次世界大战期间，由于黄油短缺的压力，对人造黄油的禁令不得不有所放松。但是，黄油生产者依然可以阻止人造黄油生产者将其产品染成黄色。这使得人造黄油看起来像猪油一样让人倒胃口。

斯蒂格勒引用人造黄油的例子，也属于芝加哥学派圈内的小幽默，其要点对于大多数年轻经济学家而言，可能很难把握，因为他们的记忆没有那么遥远。在20世纪40年代，斯蒂格勒多年的良师挚友，西奥多·舒尔茨（Theodore Schultz），彼时只是一名有前途的年轻农业经济学家。他因为批评针对人造黄油的禁令而声名鹊起，但也因此而从艾奥瓦州立学院辞职。毫无疑问，这是艾奥瓦州立学院的损失，也让芝加哥大学捡了个大宝。

人造黄油压制的例子对于斯蒂格勒而言，引人入胜。在金融管制中，这样的例子几乎不胜枚举，特别是针对所谓衍生证券——期权、期货和互换。毕竟，这些衍生产品作为一种廉价替代品，不是为了真正拥有基础证券，而仅仅是为了交易基础证券。而证券交易及其相关的佣金和各种费用，正是传统证券经纪业赖以生存的基础。因此，该产业呼吁管制者压制这些廉价替代品，也是在所难免。

斯蒂格勒在其1971年的论文中没有提到股权类衍生产品，因为这些产品那时尚不存在。严格地讲，当时股票期权已经存在。不过，规模很小，仅是场外市场中高度专业化的一部分。其时，股票期权的成交量微不足道，二级市场的交易极为烦琐，佣金也高。

但是，要不是因为证券交易委员会的管制惰性，交易所交易的股票期权本来早在1971年就可能推出。芝加哥期货交易所自信地认为，较之纽约的场外看跌与看涨期权经纪人，它可以更便宜地在自己的交易大厅交易期权。于是，该交易所早在1969年就向证券交易委员会申请允许期权上市交易。

然而，证券交易委员会的反应极为缓慢。其原因并非为了保护证券经纪业中的主要成员（它并不真的相信期权交易能掀起多大风浪），也不是为了保护普通的看跌与看涨期权经纪人（其规模很小，数量不多，不足以向证券交易委员会施加多大影响），而是为了保护证券交易委员会自己。证券交易委员会必须极力避免因为引发类似20世纪20年代那样的投机浪潮而受到苛责，而正是那场投机浪潮直接导致了1929年的股灾，并最终导致证券交易委员会在1934年成立。

尽管我们今天可能对这些担忧（诸如给予风险承担者期权交易的机会将抽干流向公司部门的股权资本）觉得好笑，但是人们在那些日子里对期权确实知之甚少。例如，布莱克 斯科尔斯期权定价模型当时还要再过两三年才会出现。而且，证券交易委员会中并非每个人都意识到期权费（即期权价格）大幅下降与期权交易成本大幅下降之间的巨大差别。当然，后者才是芝加哥期货交易所的所有希望所在。

然而，证券交易委员会担心的远不止这些宏观考量。还有一个重要的担心是，开放期权交易的二级市场，有可能使得交易者绕过该机构针对纽约股票交易所等主要市场的关键管制措施，特别是内部人交易限制以及所谓的“提价交易规则”。提价交易规则是美国特有的管制卖空交易的方式。在其他某些国家，卖空交易要么被管制者彻底禁止（例如，最近资本市场自由化之前的瑞典），要么在法律上不具有强制执行力（正是这一裁定，而非郁金香泡沫，扼杀了17世纪阿姆斯特丹股票交易所）。普通持股公众中的许多人无疑希望证券交易委员会禁止卖空。然而，要完全禁止卖空，存在太多正当的技术性理由，尤其对交易商和做市商而言。于是，证券交易委员会妥协了。你可以卖空，但你必须完全真实地借入股票，并将借入股票的销售收益交付托管，而且还要保证这些借入股票的卖出价格不得低于前次交易的价格。

上述最后一条限制就是提价交易规则。这项限制实际上广受欢迎。尽管尚无证据表明其有效性，但是证券经纪业及其客户中的许多人却将其视为抵御“抛售浪潮”（大量卖空倾泻而下，导致价格更低）的一种基础性保护措施。其他许多证券交易委员会的属下，如新股承销人以及计划首次或再次发行股票的企业主们也持有同样的看法。只有那些令人讨厌的投机者不再破坏承销人维持较高发行价格的努力，他们才愿意发行股票。

证券交易委员会很快意识到，几乎不可能将提价交易规则推广到期权交易中去，因为芝加哥期货交易所这样的公开喊价市场没有连续的交易记录设备。这种记录完全是股票交易所的特征。这样，为防止卖空者通过期权市场对价格施加下行压力，证券交易委员会起初只同意开展看涨期权交易，不同意看跌期权交易——这绝对是监管机构做出的一项史上最愚蠢的规定。若干年后，当证券交易委员会了解到看跌—看涨期权平价理论之时，芝加哥期货交易所的替代市场——现在熟知的芝加哥期权交易所（CBOE），在期权交易中的地位已经坚如磐石、牢不可破。

在期权首次上市交易10年以后，另一种成本低廉的金融衍生替代品突然出现，对传统证券经纪业发起了强有力的挑战。1973年获准交易的所有期权都是针对单个公司的股票。新推出的是股指期货，特别是芝加哥商业交易所推出的标准普尔500种股指期货合约——该产品对于养老基金和其他机构投资者产生了巨大的吸引力。这些投资者不仅持有（和交易）大的分散化组合，并且经常以标准普尔500种股指作为基准来评价投资业绩。

新出现的指数期货产品非常有吸引力，迅速为机构投资者所热捧，以至在三年内，股指期货折合股票当量的数量超过了纽约股票交易所的股票成交量。在这些巨额期货成交量中，有相当部分是新增加的业务。这是因为，较之数百次单独的股票交易，采用一次性期货交易在现金和股权之间来调整大的投资组合，成本确实低廉很多。另外，逐只股票进行交易会带来更大的价格冲击，因为市场更难确信这些交易并非由特殊的信息优势所驱动。当然，股指期货的一部分成交量也经由指数套利回馈给纽约股票交易所，但这很难抚慰那些老式的零售企业。因为它们认为，这些依靠计算机驱动的套利程序消耗了过多的市场正常流动性，将它们许多虽然小但依然可以获利的零散投资者吓跑了。

证券交易委员会不得不在尴尬中听取其下辖企业的抱怨，因为在某种程度上，确实是它让这些企业失望了。当指数期货在20世纪80年代初期第一次被提议时，芝加哥商业交易所实际上将证券交易委员会推定为股权类金融产品的

监管人，与之接洽疏通，就像芝加哥期货交易所10年前与其接洽疏通，以获得期权交易许可一样。然而，证券交易委员会拒绝了这个管辖提议，可能是因为受到当时个股期权成交量稀少的误导。

但是，基于指数构造合约使得整个世界翻天覆地，不仅仅对芝加哥商业交易所是这样，对芝加哥期权交易所也是如此。后者在同一年推出了标准普尔100股票指数期权合约，其成交量很快超过了所有个股期权的成交量总和，即便刚开始时，证券交易委员会制定的持仓限额过低，以使该产品对大机构投资者没有吸引力。当证券交易委员会意识到当初拒绝芝加哥商业交易所的标准普尔500股指期货合约的错误之时，为时已晚，无法收回其管辖权。该合约现属于商品期货交易委员会管辖。尽管这家机构规模很小，也没有多大名气，但像其他任何监管机构一样，不愿意主动地放弃自己的任何管辖地盘。证券交易委员会在与商品期货交易委员会的旷日持久的谈判中所得到的最大收获，是1981年达成的所谓“沙德 约翰逊协议”（Shad-Johnson accord）。在该协议中，商品期货交易委员会同意，不再批准任何成份股过少或某种成份股比重过大的股票指数产品作为个股的有效替代品（也就是说，为了防止内幕人交易的目的）。

证券交易委员会、其下辖的证券经纪业，及其在国会中的监督者（特别是来自密歇根州的约翰·丁格尔众议员）一直在对指数期货所形成的竞争进行指控，但是毫无寸功，直到1987年10月19日那个不幸的日子。马上，他们所有人就此一致指责商品期货交易委员会管辖的期货业应当对1987年股灾负责，而且要求将指数期货的管辖权交还给证券交易委员会。他们“一个市场，一个监管人”的呼吁很快被尼古拉斯·布雷迪（Nicholas Brady）任主席的总统市场机制委员会所采纳。布雷迪本人是老牌投资银行界的主要代表人物之一，他的委员会的其他成员全部来自华尔街的主要机构及其他大公司。没有一个真正了解指数期货或指数期权的专家被该委员会请去服务；也没有经济学家，甚至像乔治·斯蒂格勒这样自愿提供服务的经济学家，在受邀之列。

如果不是因为那个特定的环境，布雷迪委员会的报告所产生的影响只能够持续15分钟，然后很快被人遗忘。之后，尼古拉斯·布雷迪很快出任财政部长，成为布什政府内阁中最有影响力的人物之一。

我在这里不想对后来证券交易委员会与商品期货交易委员会之间发生激烈的管辖权之争的历史细节进行回顾（有人称，这种争执是因为布雷迪 布瑞顿试图恶意接管商品期货交易委员会）。我只想让大家注意到，管制性接管提议失败了。（有关此主题，详见本书第3章。）期货业及商品期货交易委员会之

所以有能力对比它们在政治和经济上貌似强大得多的对手进行还击，是因为一些公共选择学派长期强调的因素。例如，如果将美国砂糖进口配额的成本分摊到全社会消费公众，人均每年也才几美元。但是，对于数量较少的砂糖生产商而言，其受益将是巨大的，只要它们有动机并愿意投入，为保留配额进行政治斗争并取得最终胜利。对于商品期货交易委员会及其下辖的期货业而言情况类似。零售股票证券经纪业的规模虽然比期货业庞大，但也更分散。

期货业不仅具有比较严重的区域集中特性，而且其监督主体仍是国会所属的农业委员会，即便到1989年交易量占优势的期货品种是利率期货、股指期货和外汇期货，这是由于期货交易诞生的原因最早是为了对冲玉米、小麦和其他农产品风险。无须提醒，大家都知道，任何国家的农业利益集团都拥有强大的政治势力。从来也没有人会指望，美国国会中实力强大的农业巨头不抵制接管其管辖权的威胁。

农业集团的实力虽然还没有强大到足以击败证券集团的程度，但是，它仍有能力而且确实形成了僵持的局面。布雷迪 布瑞顿的攻击发起之后，历经两年多的迟滞和修整期，证券经纪业丧失了继续战斗的热情。越来越多的证券经纪企业在它们的日常业务中增加了期货交易的内容。可以这么说，产业的两个部分相互“通婚”了。自1988年陷入低谷以来，零售股票成交量呈现显著恢复。纽约股票交易所本身也采取了一系列的措施，设法平息针对指数套利和程序化交易的种种抗议。这些措施对双方都没有产生实质的负面影响。纽约股票交易所已将其注意力从期货交易所转移到了另外一个更为严重的竞争威胁上面，那就是在纽约股票交易所本已经登记上市的股票到场外进行交易。

让我为某些人做一个简短的补充说明，他们最近听到期货业呼吁统一的金融监管人。没错，确实是期货业呼吁。

这究竟是怎么回事？如何将其与期货业以往的全力抵制协调起来？过去，这种主意甚至提都不能提。如何用斯蒂格勒的模型进行解释？

基本上，答案是，期货业需要获得更好的（也就是，成本更低的）监管服务。期货业开始意识到，在寻求农业集团保护以对抗证券经纪业时，实际上是做了一笔浮士德式的交易。农业集团的确保护它们，但是，它将本来针对农业的行为方式施加到现在业已成为金融部门一部分的期货业身上，这导致了沉重的代价。

期货交易所都迫切希望摆脱农业监督者的控制，但也不想转向证券交易委员会那里。证券交易委员会的成员不可信任，因为他们早已心有所属。为此，

期货业建议新成立一种内阁级别的金融监管部，其组织结构按职能划分为八个独立（但平等）的运作部门：（1）审慎性和系统性风险部门（主要负责资本金需求）；（2）信托和集合投资工具部门（负责共同基金）；（3）信息披露和报告部门；(4)投资类证券市场部门（主要负责债券和股票工具）；（5）风险转移市场部门（负责期货和期权市场）；（6）银行与保险部门；（7）投资者保险部门（负责联邦存款保险公司（FDIC）、证券投资者保护公司（SIPC）和养老金福利保障公司（PBGC）等）；以及（8）投资者保护部门。

显然，依照上述思路组建的机构确实能够大大减少现行体制中的重复管理状况。但是，一个类似于大藏省模式的新机构能否为期货业提供安全的港湾，毫无疑问，尚不清楚。

在美国证券经纪业及其监管者已经适应——虽然不很情愿——期货和期权交易竞争的同时，旨在压制这些替代品的战斗却仍然在日本继续，未曾有丝毫减少，甚至蔓延出日本国界。

毫无疑问，这些金融监管演进的差异表明，大藏省确实将支撑股价视为自己的主要职能。如果听任其自行其是，大藏省可能永远也不会允许指数期货交易。只有在美国的强大压力下，大藏省才勉强批准指数期货的交易。当时，不少美国金融服务企业认为自己在衍生产品领域拥有专业知识，可以与日本企业形成有效的竞争，因此将衍生品交易视为一个非常重要的领域。为支持这些企业进入日本市场，美国政府向日本施加了强大的压力。

大藏省认为指数期货威胁到其反对抛售的政策——不仅是卖空，而是包括所有出售行为。期货交易之所以能够弱化这些政策的作用，是因为期货属于不带个人感情色彩的投资工具。只需持有期货空头，就可以随时减小股票面临的风险暴露。此时，基础股票实际上根本无须离开持有人的保险库。无论何时，只要需要，这些股票都可以拿出来再登记。确实，从实际作用看，股票在这里已经转换成了现金。

大藏省的梦魇是，日本的保险公司利用期货交易的匿名性特点，对其投资组合进行对冲，并掀起一阵抛售狂潮，类似于美国当年组合保险所起的作用。但是，大藏省本不必为此担心。它们的会计制度和税则已经使得保险公司的对冲行动经济上不划算。而且，尽管1989年以后股票价值不断缩水，但是许多日本保险公司实际上都是买入期货，而非卖出期货。那么，到底是谁在卖出期货呢？答案当然是那些外国投资银行，特别是那些在东京股票交易所拥有席位

的外国投资银行。这些外国公司仅仅依靠简单而直接的套利，每年也能获取数亿美元的利润，即便日本股票价格稳步下跌。然而，这种套利活动与纽约和芝加哥市场间的那种套利不是一类。在日本，套利的目标不是细微的价差，而是巨大的佣金差额。

从大藏省疯狂地试图阻止外国套利企业解开其套利头寸的行为看，大藏省起初并没有真正搞清楚这种佣金套取过程。大藏省充分了解到，解开套利头寸意味着卖出股票；但它显然还没有搞清楚，这同时也意味着买入期货。这样会对价格水平产生大小相同、方向相反的影响。当然，外国企业非常乐意迎合大藏省。每次应大藏省要求对其套利头寸进行滚动展期，它们就赚到更多的钱。

不过，大藏省最终还是搞明白了其中的关窍，这从近来该机构采取的大量行动可以看出。这些行动大幅度增加了指数期货的交易成本，针对所有人，包括日本国内的客户和外国套利者。在提高指数期货佣金的同时，保证金要求也提高了。此外，大阪股票交易所的交易时间也被缩短，同时还安装了复杂的价格限制规则和“断路器”，以进一步限制大阪期货的有效交易时间。所有这些措施只能导致巨额的成交量流向新加坡。

大藏省试图通过威逼新加坡国际货币交易所（Simex），希望它将交易费和保证金率提高到与大阪一致的水平，以遏制这种流动。但是，其结果失败了，令人无地自容。大藏省和东京股票交易所出访的代表团在新加坡国际货币交易所遭到了一味的嘲笑。他们要求证券委员会国际组织（IOSCO）支持他们针对新加坡国际货币交易所的立场或发布一项政策，授予各国对本国指数期货的专有监管权，无论它是何时上市交易的。这种努力也没有取得多少进展。

当然，新加坡国际货币交易所的例子，并非大藏省的政策第一次将日本市场的业务赶往海外。大藏省的种种限制，加上它强制的高企的固定承销费率政策，已经“掏空”了日本债券和权证市场，创造了欧洲债券市场，使得日本企业和投资者在伦敦交易。

结 语

面对大藏省给日本资本市场带来危害的大量证据，绝大多数经济学家本能的反应是建议彻底放松管制，拆散大藏省，推倒重来。为什么要让20世纪的经济受到17世纪管制体系的羁绊呢?

在这一点上，我和其他许多人一直建议，为了建立人们对放松管制的信心，有用的第一步应该是终止固定证券佣金政策，就像美国在1975年那样。这样做还将有助于解决困扰大藏省的另外两个难题，即可以减少回扣和指数套利的压力。

斯蒂格勒可能会嘲笑我以及类似的建议过于天真。他写道：

> 针对公共管制的理想主义观点深深地扎根于专业经济思想之中。例如，太多的经济学家因为其偏袒铁路的政策而谴责州际商务委员会（ICC），重复多遍，就流于文字上的陈词滥调了。……此类批评最根本的缺陷是搞错了关注的方向。……改变委员会的唯一途径是，改变对该委员会的政治支持，并且让委员会成员的报酬与其向承运人提供的服务无关。

快速读一下这段文字，也可能因此搞错关注的方向，过多地关注了管制者从其管制产业那里获得的物质回报（以将来工作的形式）。这一点确实重要，特别是在日本，尽管与美国没有多少差异。

但是，证券交易委员会与大藏省之间确实也存在着差异。毕竟，不管多么不情愿，证券交易委员会最终还是放弃了固定佣金政策。而且，除了有限程度支持提价交易外，证券交易委员会从来没有坚持支撑股票价格水平。

美国证券交易委员会非常谨慎，避免承担任何类似的责任，哪怕是暗示。这是基于两点原因。首先，与大藏省不同，证券交易委员会明白这种政策起不了作用。如果有大量资金注入，该政策貌似短时期内有效，但是股票价格不可能无限期地背离其真实的经济基本面。一旦这些基本面转向糟糕，股票价格水平迟早会下跌调整，甚至可能暴跌。

证券交易委员会不愿意承担支撑股价的第二个原因，也是更具决定意义的原因是：一旦不可避免的股市调整出现，证券交易委员会将会因为试图支撑股价的政策失败而承担指控。它们以及它们的政治后台也将被扫地出门。现在，我们就触及了问题的核心。大藏省及其后台不必承担其政策失败的责任，即使是悲惨的失败，因为日本不存在有效的政治竞争。

关于美国的政治环境，斯蒂格勒曾有记述：

> 如果一个政党贪得无厌（或者严重误判了实际需求），很可能另一政党被推举上台，而后者提供政府服务的价格与其政党的成本更相称。

除非日本具备这种政治竞争，否则，我不得不遗憾地断言，有关日本金融管制放松和改革的所有讨论，都只能是一种空谈。

（本文为作者在一桥国际论坛“全球变革中的金融市场”（1993年3月23—24日，东京）上的主题演讲，发表于Hitotsubashi Journal of Commerce & Management 28，1，December 1993。）

参考文献

Stigler，George J.，“Public Regulation of the Securities Markets，”Journal of Business，Vol.37，April 1964，pp.117-142.

Stigler，George J.，“The Theory of Economic Regulation，”Bell Journal of Economics and Management Science，Vol.2，Spring 1971，pp.3-21.

第6章　金融管制：圈内人的比赛

我决定尝试一种新的方式来论述金融衍生产品及其管制这一沉闷乏味的主题——一种有点像米勒淡啤（Miller Lite）口味的版本。

我称呼这一版本的金融管制为圈内人的比赛（inside game），并将之与某些电视体育节目归为一类，如圈内人的棒球（inside baseball）和圈内人的篮球（inside basketball）。对于现场或电视机前的普通球迷而言，这些比赛很简单；而对于运动员和教练这些圈内人士来说，这些比赛异常复杂、精细。所谓内行看门道、外行看热闹，二者之间的差异有云泥之别。金融管制比赛中存在同样的差异：一种是金融记者和读者眼中的游戏，另一种是专业人士即圈内人眼中（更为复杂）的比赛。实际上，这两种比赛的差别如此之大，以至新闻界和普通大众等圈外人搞不清谁是比赛参与者，更别提谁是赢家了。

圈外人单纯地担心衍生品会引发金融体系崩溃，并希望这种威胁可以通过新的政府管制措施来消除。但是，圈内人知道得更多。圈内人懂得，金融衍生品使得这个世界更安全，而不是更危险，而且衍生品导致金融体系崩溃的严重可能性也并不存在。不过，请注意我这里谨慎的用词：没有发生衍生品导致的金融体系崩溃。企业将会继续因为糟糕的决策和衍生交易而赔钱，这就跟直接采用基础证券进行交易一样。当然，在这个世界众多的债券市场和股票市场中，一两次出大问题总是在所难免。但是，即使这种危机来临，其根源也不是来自私营部门双方之间你情我愿的衍生品交易或其他交易行为，而是由全球一家或多家中央银行的错误行为所致——猛然地紧缩银根，导致信用危机，这往往是对其以往过于宽松的货币政策的矫枉过正。

圈内人还懂得，实际上，要求对金融衍生品进行更多政府管制的建议没有一项能使这个世界更安全，甚至这些不断的建议与呼吁真正的原因也正是因为如此。不过，想要理解个中原委，你首先必须了解圈内人的比赛。在这里，我计划对圈内人的比赛作一番解释，特别是管制者在其中扮演的不易理解的角色。从很大程度上讲，这种解释就像对英国听众解释美式足球一样。

让我还是先从介绍运动员、参赛队伍以及他们所在的竞赛联盟开始。我们将重点关注美国金融衍生产品联盟，毕竟是我们发起了这项比赛——但是我们没有垄断。一些欧洲大银行看到我们从这项比赛中获得了非常多的乐趣——也就是挣了非常多的钱，于是逐渐放弃了它们的拘谨，大张旗鼓地参与进来，一般通过购买奥康纳金融集团（O'Connor & Associates）一样的参赛队伍以自由人的形式参与。

当时，我们的美国金融衍生品联盟拥有三支羽翼丰满的参赛队伍。每支队伍都有三组队员。一组由一线进攻球员——司职运球、达阵得分的跑卫（running backs）组成。另外两组形成防守组，主要司职线卫。

目前活跃于美国金融衍生品联盟的三支球队——我用各队著名跑卫的名字指代其队名——分别是交易所队、银行队和证券经纪人/交易商队。庞大的芝加哥交易所队之于金融衍生品，就像芝加哥熊队之于橄榄球现代T字阵形的关系一样。交易所队在20世纪70年代普及了现代金融衍生品的竞赛。当时，它推出可在交易所上市的外汇期货，紧接着推出了交易所上市的看涨期权和看跌期权、利率期货以及现金结算的股指期货和期权。在相当长的时间里，交易所队处于优胜地位，就像常春藤联盟各球队曾经在大学生橄榄球联赛中的地位一样。然而，也正像这些常春藤联盟球队被半职业化的州立大学队以及后来公认的职业化的国家橄榄球联盟（NFL）球队所取代那样，银行队现在已经占据了优胜地位，证券经纪人/交易商队虽然与其保持一段距离，但也勇夺第二。

在持球进攻的球员之后入场的是各队其余的两组队员，就是所谓的首席监管人和国会监督人，这些名字听起来好笑，可能没有恐怖地刻画出他们真正的作用，但是却真实刻画出了其地位，就像橄榄球中的边锋、棒球中的游击手、板球中傻傻的右外野手一样。当然，圈外人并不认为首席监管人和国会监督人是运动员，而把他们看作裁判员，向犯规严重的队员亮出红牌并将其送到相应的惩罚席。而且，实际上，观众的这种看法，正中圈内人的下怀。多年前的一项民意测验表明，公众认为，证券交易委员会（SEC）只是司法部的一个部分，就像联邦调查局（FBI）一样，其主要职责是缉拿内幕交易者。不过，强制行为其实只是首席监管人和国会监督人所有工作的一小部分。当然，除去其自己的权力和外快不说，他们主要关心的就是帮助自己所在的球队获胜。

关于政府管制，请允许我讲一些题外话。我注意到，芝加哥大学的反管制传统实际上包括两种截然不同的流派。一种以米尔顿·弗里德曼（Milton

Friedman）为典范，强调公众及国会的推理错误。许多人真挚地相信，美国的经济状况会改善，比如，通过向日本汽车征收关税。指出这种思想脉络的谬误就是该派经济学家的任务。另一种是芝加哥流派，以我已故的大学同事乔治·斯蒂格勒为代表，其源头可以追溯到亚当·斯密那里，该派要愤世嫉俗得多。斯蒂格勒坚持认为，我们所见的各种管制措施之所以存在，并非由于失误或偶然，而是精心策划的结果。无论辞藻如何华丽，这些管制的真实目的都是让其发起人受益，而以牺牲竞争为代价。

如果你觉得这种经常被称为管制俘获的理论太过于愤世嫉俗，你应当多考察一下日本，在那里，支持其本国队伍的管制技术已经上升为一门艺术形式。（有关现代经济管制理论更广泛、更深刻的介绍，详见本书第5章。）我非常喜欢的一个建立团队合作精神的日本把戏是“挂职”，字面意思翻译过来就是“官员空降”。在日本大藏省勤劳工作的每一名官员，只要在任期内能够作为团队的一分子尽力维持声誉，他退休后就能在一些日本银行、保险公司或者证券经纪公司的董事会或高级管理层中找到一份报酬丰厚的挂名闲职。当然，这一点美国与日本并无二致。例如，瑞克·凯彻姆（Rick Ketchum），证券交易委员会市场监管部的前任负责人，现在是全国证券交易商协会自动报价系统（NASDAQ）的执行副总裁。或许，较之日本，美国有更多的双向流动。比如，亚瑟·莱维特（Arthur Levitt），美国股票交易所前总裁，目前是证券交易委员会的主席。但是，不像日本管制者那样，美国管制者的真正区别在于，它们至少要假装自己所做的每件事情都是为了公众的利益。

对于交易所队，或至少其中的期货业部分，其首席监管人是商品期货交易委员会（CFTC），而国会监督人则是参众两院各自的农业委员会（尽管是关于金融衍生品的比赛）。这些看起来毫不相干的机构之所以能成为金融期货的监督人，完全是一种历史的偶然。不过，也正是这种偶然严重弱化了其队伍的比赛实力，因为它们确实没有承诺过要取胜。它们的心思不在比赛上面。在农业委员会看来，金融衍生品的比赛只是其主要利益以外的一个插曲而已。而对于商品期货交易委员会这个首席监管人而言，它们最关心的是让自己看起来忙碌不已，同时期货交易所队不要失分太多，以致危及到自己的饭碗（顺便地，就这一点，我有时在想，芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所是否发现，它们之所以与商品期货交易委员会的关系如此对立，是因为其行业规模过小，因而无法为管制者退休后提供足够的位置。缺乏空降挂职的愿景，商品期货交易委员会的官员们只得为自己另做打算）。

对于证券经纪人/交易商队而言，其首席监管人是证券交易委员会，即大名鼎鼎的SEC，该机构曾经被公众誉为监管界名副其实的马拉多纳；但是，现在也像那位曾经伟大的阿根廷足球运动员一样，明显老化，体形臃肿，不再是任何公开赛的夺冠威胁。该队的国会监督人非常强大，不过，其在参议院中的势力远不如其在众议院中的势力。

对于第三支队伍——银行队而言，其监管人和监督人成分则更为复杂，依据银行业的规模和历史，参与衍生品交易的每家银行要受三家不同的监管机构（即联邦储备体系、货币监理署和联邦存款保险公司）中至少一家的管制，大多数情况下是一家以上。在国会的监督层面上，参议院银行委员会的影响力占据了绝对的主导地位。而众议院银行委员会，直到最近由来自得克萨斯州的冈萨雷斯（Gonzalez）众议员任主席之前，一直是“二流货色”。

以上就是各参赛队伍及主要参赛队员。但是，比赛的目标是什么呢？当然，与任何其他比赛一样，其目标是获胜。在本项比赛中，获胜就意味着从联盟中其他各队手中抢占市场份额，不过，首要的，还是确保自己的份额不被别人抢走。各支队伍的首席监管人和国会监督人，即我所说的线卫，其目标也是如此。

当然，线卫们从来不会完全满足于自己在队中所处的第二位的、防守性的地位，它们会时不时尝试捡起掉在地上的球，为其球队得分。一个典型例子是，证券交易委员会在其队友——纽约股票交易所和零售经纪人的鼓动下，通过指控交易所上市的期货应对1987年股灾负责，试图从交易所队及其管制者——商品期货交易委员会——那里夺取对股指期货的管辖权。纽约队及其负责监管的线卫声称，芝加哥的指数期货交易增加了市场的波动性，这显然是不实之词。指责的真正原因是它们损失了大量的佣金收入，而这些收入正在流向芝加哥。

尽管证券交易委员会倒地哀嚎，双手抱膝，以足球场内标准的方式高喊犯规，但这些作秀举动并没有达到目的。这家机构还是没有获得股指期货的管辖权。国会中的农业巨头虽然没有胃口为它们下辖的期货交易所争取更多的地盘，但是它们也不愿意放弃已有的地盘，更不用说被财大气粗的政治行动委员会占据的那些地盘了。不过，为了避免另外两个强大的国会线卫结盟，农业巨头不得不达成妥协，迫使商品期货交易委员会宣布，放弃对其他两支队伍中互换产品的管辖权。（多年前，在互换产品产生之前，美国国会授权商品期货交易委员会对期货及其他类似期货的金融产品专有管辖权。当然，除名字以外，互换与期货在各方面都等价。如果互换交易商真想单独出来，具有进取性和团

队意识的商品期货交易委员会必定会通过立法予以阻挠。不过，由于存在重新授权的危险，以及主席更替频繁（直到最近才固定）等因素的影响，商品期货交易委员会不太可能为此战斗。然而，新上任的主席最近就互换产品问题发表了一些无关痛痒的讲话，但在言论之外是否还有更实质性的进展，我们还要拭目以待。）

同时，由于来自商品期货交易委员会的威胁消除，证券经纪/交易商队中的互换交易商计划从其他方向得分，比如与银行队进行竞争。前面提过，银行队在互换交易中，占据了绝对的优胜地位，特别是在所谓的普通利率互换和货币互换中。这并非是银行队真的比其他两队强很多，而是因为联盟官员不想让它们输。对于互换交易而言，关键问题总是交易对手的信用风险。而作为与银行交易的客户，你很安心，因为知道我们的政府不会允许银行欺骗你，至少足够大的银行不会。

由于无法直接取得像银行队那样高质量的交易对手地位，证券经纪/交易商队将其衍生品交易业务分立成独立的全资控股子公司，借此将自己的信用等级提高到甚至超过银行队的水平。证券经纪/交易商队设立3A级子公司的做法乃聪明之举，但在战术上也是相当危险的，如同在第三档进攻时搞闪电突击一样。这种做法使得证券经纪/交易商队很容易招致其他参赛队伍中管制性队员的敌意报复，尤其是银行队。银行队刚刚叫停其规模较小、实力较弱的队员设立自己独立资本化的3A级子公司。

果不其然，这种报复出现了。我们在阅读美国会计总署（GAO)在1994年5月的预印版报告时发现，它呼吁对证券经纪/交易商队的衍生品子公司制定新的实质性的管制措施，同时却认为银行队和交易所队的衍生业务健康、安全。（它们看来逃过了GAO的审查，极具讽刺意味的是，所谓缺乏管制的3A级子公司的信用等级，实际上比处于管制之下的银行类似机构还要高。）我们预计其他队伍会针对证券经纪人/交易商队而拉帮结派的判断看来得到了证实。因为众议员爱德华·马基（Edward Markey）宣布其委员会正在听取美国会计总署的报告，并且准备征召一批长期以来对金融衍生工具进行批评的人士组成陪审团。这些批评人士包括纽约联邦储备银行前主席杰拉尔德·科里根（Gerald Corrigan），他在两三年前以不祥的预言警告金融衍生品会导致金融灾难发生，从而引发整个业界对金融衍生品的抨击；还有证券交易委员会前主席理查德·布瑞顿，他是股指期货最激烈的反对者。但是，这一次，马基要求更多管制的呼声却绝对没有得到支持，甚至是他自认为的是其天然盟友的这些人。

愤世嫉俗者可能怀疑，这些反对者的态度发生变化是源于其角色的易位，因为科里根和布瑞顿都已经成为参赛队员，两人分别供职于高盛公司和永道公司（Coopers & Lybrand）。然而，让众议员马基难堪的事情还在后头。证券交易委员会现任主席亚瑟·莱维特，拒绝了马基将该机构管辖范围扩大到所有3A级子公司的提议——这种拒绝就像篮球运动员拒绝教练延长其比赛时间的行为一样极其罕见。而且，艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan），作为银行队的代表，也完全不支持美国会计总署的报告。通常，银行队被预期，会赞成进一步阻碍证券经纪人/交易商队的发展。由于担心国会的干预有可能导致交易流向海外——这是华盛顿这些日子里针对反管制行动唯一严肃讨论的理由——格林斯潘声称，现有的监管体系已经足够充分了，谢谢你！空余可怜的众议员马基待在原地，就像一首老歌中的男人一样：他带着竖琴来到晚会，但是没人邀请他表演。

马基没有意识到的是，在衍生品产业，各方面残酷的竞争已经达到了一种竞争平衡状态，没有人再愿意冒险打破这种平衡。在简单的互换交易方面，证券经纪人/交易商队远落后于银行队；但是，在更为奇异的期权和结构化产品交易方面，它们却把握得很好。这很有点像近来的一些电视广告：远离日经指数，落后于德国马克，只余纯利！

即使是在互换方面饱受委屈的交易所队，也对其他各队的成功起到了间接作用。例如，芝加哥商业交易所推出的欧洲美元期货合约，已经成为银行和其他互换交易商平衡账户风险的首选工具，因为无须增加更多的监管性资本需求。

不过，只有在市场不断繁荣的前提下，现有联盟内这种和睦共处的局面才有可能继续维持下去。水涨后所有船都升高，就像肯尼迪总统多次提到的。但是，一旦交易清淡，情况又会如何？那样的话，你将会再次听到要求增加新管制措施的呼吁，正如乔治·斯蒂格勒的论断：这些呼吁发自各参赛队自己，而非美国会计总署这样的旁观者或局外人。

呜呼！这可能就是我们目前的处境。有关金融衍生品的大量负面宣传，使得企业的首席执行官（CEO）和财务总监（CFO）们犹豫不决。此时，这种占主导地位的情绪可以用一幅卡通画来很好地表达，画中的乞丐手拿一个罐头盒，上面写着“谢绝衍生品”。企业管理人甚至不敢用衍生品对冲风险，不像宝洁的例子中，一个通万事的CFO先就利率进行高杠杆倍数的对赌，然后翻倍投入以挽回损失。

这种状况给衍生品交易商们带来了伤害，它们中的许多人，特别是华尔街的证券经纪人/交易商，此刻正在缩减规模或进入裁员模式。它们开始寻求某种能够带来戏剧性变化的行动以恢复市场信心，就像在1929年股灾之后的20世纪30年代那样。1933年，公众对证券经纪业的信心降到如此之低，相应地，成交量也如此低。这使得当时处于领头羊地位的公司都真切地欢迎证券交易委员会的诞生，盼望其在该产业中扮演严厉的警察角色。对紧张不安的投资者而言，证券交易委员会就像一个经过认证的好管家。并且，大体上，它们的策略奏效了。即使到今天，纽约股票交易所还不时在一些广告中自豪地将自己标榜为“世界上管理最为严格的股票交易所”。

那么，这些用以建立信心的新手段会是什么呢?

当然，首先，证券经纪人/交易商将尝试重复以往行之有效的办法。那就是“信息披露”。至于谁被要求披露信息，共同基金无疑是其中之一，特别是证券交易委员会下辖的货币市场基金。这些本来被视为无风险的基金中，有不少基金通过一两种类似于逆向浮动利率票据（严格地讲，这种证券并不是真正意义上的“衍生品”）的奇异证券，抢先下手，从其竞争者那里夺取优势。今后，这类基金将受到约束，要么遵守信息披露的规定，要么被彻底禁止。再说，货币市场基金也不会博得其他联盟成员的同情，因为正是它们明显让人失望。

我还没有看见这种详尽的信息披露规则应用于金融衍生品的其他终端用户，比如普通的商务企业，尽管这是会计总署建议的主要内容，同时也是当时新闻的主要焦点。（作者注：对于此，我显然预测错误。不顾交易商和许多终端用户的反对，证券交易委员会和财务会计标准委员会后来颁布了极为复杂的衍生品信息披露规则。）对于衍生品的企业用户来说，这种信息披露昂贵而又烦琐——有可能招致大量的法律诉讼。企业用户处于它们自己的另外一个联盟之中，甚至具有更强大的线卫，因为证券联盟过去就发现自己在某些场合无能为力。今天，美国国民主业依然是商业，而不是金融业。实际上，企业商务联盟的实力如此强大，以至我们能够更经常地看到，在那些向企业客户兜售衍生品的银行以及证券经纪人/交易商身上，它们强加了更为苛刻的适应性要求。

这些当前热议的、公认的、近乎琐屑而又巨大的粉饰般的管制变化，是否足以克服近来丑闻的影响，将球迷带回到体育馆（重新唤起人们对金融衍生品的信心）呢？不管怎样，在1920年的布莱克·索克斯（Black Sox）丑闻之后，棒球做到了这一点。让我们期待历史会再次重演，因为这次确实更为事关

重大。过往经验表明，作为一个国家，没有棒球，至少可以在几个月没有棒球，我们依然可以存活。然而，我不清楚，面对当今残酷的国际竞争，如果没有衍生品这种基础性的风险管理工具，美国的银行和企业还能否生存那么长时间。

（本文发表于1994年12月的《税收杂志》（The Tax Magazine）©1994 By CCH Incorporated，Chicago，Illinois 60646.版权所有。）

第7章　金融衍生品管制：已经够了

那些非常关注金融衍生品的人士可能会注意到，最近出现的金融衍生品基本可以分为三类，就像核物理中的夸克粒子一样。

历史上，第一类具有现代形式的金融衍生产品，自然应当是20世纪70年代初期在芝加哥出现的，在交易所交易的期货和期权。（尽管其祖先可追溯到17世纪的荷兰以及大约同时期的日本，日本这个让人惊诧。）随后出现的一类，就是所谓的互换。顾名思义，互换是一种协议，协议双方同意互相交换现金流支付。典型地，是以浮动利率现金流交换固定利率现金流，或用美元现金流交换马克或日元现金流。最后一类，也是最近出现的，所谓“结构化票据”的爆炸性复苏。举一个疯狂的例子，比如说一个巴西企业，贷一笔美元，利率为5%加上巴西股市与墨西哥股市两者的收益率之差。不可否认，这些定制的结构化交易，有时会让圈外人士觉得怪诞不经。但是，事实上，在过去20年中，这三类衍生产品的应用获得快速增长。这是为什么呢?

我坚持认为，这些衍生产品的应用之所以快速增长，是因为它们能够满足一种重要的商务需求。有了这些衍生产品，企业和银行总算可以通过较低的成本来有效地管理商务和金融风险。这些风险折磨了它们好久，即使没有几百年，也有几十年了。

但是，尽管我和其他大多数经济学家，至少芝加哥学派，都看到了金融衍生品给社会带来的益处，但它们近来却受到了非常负面的新闻报道。我们必须正视这种现实。目前，每个人想必都已知道了宝洁公司和德国金属公司发生的事件。宝洁公司是一家制造小块象牙色香皂的企业，它在衍生品交易上亏损了大约1.5亿美元。德国金属公司是德国最大的企业集团，据推测，它在原油期货上的损失是宝洁的10倍之多。这些恐怖的衍生品故事使人产生了一种印象，那就是：衍生品已经带我们走近金融领域的切尔诺贝利，威胁到整个经济的安全，除非政府对金融衍生产品给予更严厉的控制和监督。[1]

谁是真正的威胁：金融衍生品还是中央银行？

在展开进一步探讨之前，我要强调的是，真的不存在所谓金融衍生品导致金融体系崩溃这样的严重危险。请注意我谨慎的用词：衍生品导致的金融崩溃不存在。企业将会继续因为糟糕的决策和衍生交易而赔钱，这种情况正像它们经常在股票、房地产等普通资产交易上的表现那样。而全球金融市场中，一两次地出大问题总是在所难免的。但是，金融市场的这种危机不是像地震那样的外生性灾难。它们属于政策性的灾难，其根源不是私营性质的主体之间的交易活动，而是由某地的中央银行有意紧缩银根所致，这往往是对其以往过于宽松的货币政策的矫枉过正。

一个典型的例子是，1994年春天，美联储突然上调短期利率，导致美国债券市场出现混乱。为什么美联储觉得自己应当上调短期利率呢？这是因为美联储之前把短期利率的水平降得过低，当时它希望低的短期利率可以导致长期利率相应下调，从而拉动美国经济迅速走出衰退。宣布驱动利率下调的政策给银行、对冲基金以及大机构投资者提供了万无一失的套利机会，即借入短期资金、贷出长期资金。低的短期利率降低了它们的借款成本，美联储彼时担心依然很脆弱的美国经济扩张被扼杀，这也决定了利率的走低。这样，长期债券的价格就只有一条路：上涨。在一年多的时间里，这些打赌长期利率下降的杠杆交易者获得了丰厚的回报。

但是，最终，美联储发现，或者我应该说重新发现，只需要冒着通货膨胀重新抬头的风险，通过快速增加货币供给，就可以使短期利率达到预定水平之下。因而，美联储突然决定通过提高短期利率来控制货币供给，希望其反通货膨胀的豪言能够抑制具有更高通货膨胀敏感性的长期利率的上升。但是，美联储的愿望落空了。长期利率与短期利率同步上升，华尔街血流成河，损失巨大（包括奥兰治县）。到目前为止，美联储的货币紧缩政策对美国经济的实际影响还比较小。但是，我们不应为此而洋洋自得，更严重的紧缩或许还在后面。我们只要看看美联储在20世纪30年代初期的错误管理，就可以知道中央银行带给一国经济的永久性伤害有多大。

衍生品管制现状

为了进一步安抚那些担心金融衍生品缺乏管制而给经济带来危害的人，让我再次向他们保证，金融衍生品已经得到非常广泛的管制。例如，期货交易所

受到商品期货交易委员会（CFTC）的管制（并且是铁腕般的）。该类机构在日本只是官样文章的大型制造者中的一员。高盛，或者所罗门兄弟这样的证券经纪人/交易商企业，则由证券交易委员会（SEC）管制，这家机构的严厉警察声誉，世人皆知。

不过，在这一点上，一些批评人士，包括美国会计总署，最近抱怨，证券交易委员会在管制交易商及其资本金充足率的同时，却没有针对衍生品运作制定专门规则或细则。但是，如果你了解近些年来华尔街的衍生品业务是如何组织的，就会明白会计总署的这一观点没有任何实际意义。衍生品业务的核心是信用质量。如果你不能让别人确信你拥有充足的资本，或者即使你没有这么多资本，也有相当的抵押资产，就没有人愿意与你进行互换交易。在部分具有高信用敏感性的市场中，为了获得更高的信用级别，有些大经纪公司甚至将自己的衍生品业务分立成独立的全资控股子公司。这些子公司从穆迪和标准普尔这样的私营信用评级机构获得了3A级信用等级。顺便提一句，这些评级机构对被评企业的资本和信用分析，比证券交易委员会所做的或所能达到的程度更为严格。实际上，评级结果表明，这些子公司没有出现任何资本匮乏情况，其信用等级反倒比集中了大多数衍生品业务的那些银行高。

退一步说，即便目前占据了衍生品业务大约70%份额的那些银行，本身也面临着严苛的管制。每家银行交易商的衍生品活动要受到至少一个，有时甚至多达三个不同部门的管制。这些银行的官员经常发现，自己刚刚从后门送走一个检查团，另一个检查团又从前门进来。

储贷业危机与管制不足的所谓危害

但是，若果真如我所言，金融衍生品已经处于充分管制（或过度管制）的状态，我又该如何回答下面这些人的问题呢？他们说，他们早在20世纪80年代初就已经听到过同样的关于管制过度的言论，当时储蓄与贷款行业（S&Ls）一直坚称它们受到了充分的管制。可是，现在你看看，结果呢？

不过，这两个案例真的很相似吗？非常确定地，不！在20世纪80年代初期，对储蓄与贷款行业的所谓放松管制，与其说是让自由市场的魔力发挥作用，还不如说是国会试图延长一个产业的生命，而该产业在数年前就应该被真

正的自由市场终结。之所以不允许该产业自然消亡，是因为居民住宅及相关事务已经成为美国政坛上的一头圣牛，触碰不得。在20世纪30年代以及第二次世界大战以后，国会一直鼓励美国居民购买住房，地方储蓄与贷款协会给予30年期固定利率抵押贷款。这些协会的资金来源于已投保的存款。然而，到了20世纪60年代中期，随着美国通货膨胀率以及随之的利率上升，储蓄与贷款协会发现需要付出6%甚至更高的利率才能使自己的存款不流失，而此时30年期固定利率抵押贷款的利率还是几年前确定的4%~5%。实际上，到20世纪70年代末期，由于通货膨胀速度的加快，从技术的角度看，依照盯市的基准，该产业中的大多数企业已经处于资不抵债的境地。

在这一点上，国会不愿意关闭这个具有强大政治势力的储蓄与贷款机构，然后用纳税人的钱帮助经过联邦政府担保的储户脱离困境；而是给了该产业最后的生存机会，即允许它们向单一的家庭住房抵押贷款这一传统业务以外的其他领域投资。现在，它们可以向商业地产、高级公寓和旅游地产等方向投资，这种分散化的投资组合使得该产业的境况不太糟糕。不过，储蓄与贷款协会被允许支持商业地产开发的同时，无须满足风险投资所需要面对的正常市场资格审查。美国国会在一个漆黑的夜晚（就是说，没有举行听证会或进行任何公共讨论），将储蓄与贷款行业中经政府担保的存款保险的上限，由4万美元提高至10万美元。计算依据既不是按每人，也不是按每户，而是按每个账户。按照今天的价格水平折算，它相当于每一账户20万美元，这可不是一笔小数目。这样，储蓄与贷款协会就可以吸收这种几乎没有限制的资金并用于投机性地产，而仅需要支付的利息为现行存款利率再加50~75个基点。存款经纪人也相应地从全国各地源源不断地吸纳存款。存款人从不过问储蓄与贷款协会打算怎样去赚那额外的50~75个基点利息。他们为什么要操心？因为有美国政府提供担保呢！

引用储蓄与贷款协会摆脱困境的例子来作为管制金融衍生品的证据，不仅会掩盖由政府引发灾难性事件的关键所在，而且也无疑具有讽刺意味。如果在20世纪80年代初期，金融衍生品就唾手可得的话，它就可以维持储蓄与贷款行业作为居民住宅的贷款人而自行生存下来，根本不需要政府补贴性存款的强大生存支持。如果你面临的问题是浮动利率存款与固定利率抵押贷款之间的期限不匹配，那么利率互换、利率期货以及利率期权可以帮你解决问题。确实，这才真的是当时留给储蓄与贷款行业的出路。当然，该产业还可以通过发展可变利率抵押贷款，甚至将本地的抵押贷款打包到抵押贷款池，然后进行证券

化，以帮助自己生存。这些贷款池反过来构成了另一类衍生证券的资金来源，这就是所谓的抵押支持债券（CMO）。抵押支持债券支持许多新的利率风险控制策略。不过，对一些不太熟练或者运气不好的人来讲，它又平添了几条赔钱的新通道。

衍生品与银行系统安全

今天，由于金融衍生品的存在，不仅使得储蓄与贷款协会比过去更安全，而且使得商业银行也是如此。尽管围绕着金融衍生品，充斥着无数新闻界的喧嚣与负面报道，但是今天的银行业确实更加安全，而不是更危险，理由如下。

首先，从总体上看，银行衍生品交易方面的客户比普通贷款组合中的那些客户拥有更好的信用状况。这些顶级蓝筹客户偏好通过公开市场融资，特别是商业票据融资，因而已经有多年没有同银行打交道了。现在，互换和期权又把它们带回来了。甚至对于某些信用一般、处于居中位置的银行贷款，互换交易也有效地加强了银行控制长期固定利率贷款的能力。当某家企业的信用状况开始恶化时，通过这种互换交易，银行就可以迅速采取措施加以规避，而无须眼巴巴地看着违约实际发生。

另外，银行在互换和期权交易方面具有典型的高度分散性；而其商业贷款组合高度集中于某一地区、某一行业（比如大陆银行集中于石油信贷业务）或某一国家（比如花旗银行集中于拉丁美洲信贷业务）等。而且，在前面储蓄与贷款行业案例中也提过，银行的互换和期权可用来控制利率风险。

如果在银行利率互换客户中，多数愿意选择浮动利率一方，而非固定利率一方，银行就可以与那些恰巧持有相反头寸的交易商直接交易，将剩余的头寸简单平衡掉。我很高兴地说，还有一个办法，这家银行也可以利用交易所上市的金融期货，比如芝加哥商业交易所（CME）的欧洲美元期货，对冲这些剩余的互换头寸。

但是，如果真的如我所宣称的那样，互换和其他衍生品能够使得金融系统更安全，为什么最近还听到那么多要求加强管制的呼声呢？我怀疑，部分原因是因为公众和金融媒体误解了这些风险的严重程度（更多有关内容，见本书第4章）。这些误解容易搬弄是非。它们普遍将未平仓互换合约的名义规模当作实际风险敞口金额。去年，按常规统计的互换交易规模为8万亿美元，今年达

到12万亿美元。然而，无论是8万亿美元还是12万亿美元，都是一个天文数字。倘若这些数字真的是风险敞口，公众的担心也就无可厚非。

但是，这些数万亿美元的数字，仅是账本上一笔记录，或者更确切地说，是账面数字，并非实际交易金额。以利率互换为例，互换双方交换的不是数万亿美元的本金，而仅仅是以本金为基础的利息，后者的规模比前者的小一个数量级。即使如此，这个利息数字也有水分，因为实际交换的只是固定利率与浮动利率之间的利差，这又将风险砍去了一半。因此，我们谈论的暴露于风险中的头寸实际上并不是12万亿美元，而只是其中的1%~2%。当然，这也不是一个小数字。但是，如果各大银行和交易商都装有精确的风险控制程序的话，这也并非恐怖不堪。

国会针对金融衍生品的行动前瞻

美国的国会议员们除了与其监察对象保持着千丝万缕的联系，他们还有其他的选民，而且可能正是这些选民在为加强衍生品管制添柴加火。国会的议员们很清楚，一旦他们监察的领域发生灾难，势必要受到这些选民的指控。甚至并不是真的灾难，国会议员们也常常面临这些指控。

国会对新闻界的反应，有时让我想起自己上大学时的情景，当时学校管理我们行为的规范是：只要你别让学校的名字见报，学校不干涉你的校外行为。但是，一旦见报，学校就得采取某些措施了。我们的国会也一直在考虑，是否采取一些行动，以回应最近报纸上关于金融衍生品的貌似很可怕的故事？然而，除了是一场大灾难，很难想象这还会意味着什么，我没见过它们有什么妙计。我们可能还听到更多要求信息披露的呼声。长期以来，这个字眼在华盛顿就像魔咒一样。当然，从纯粹科学的证据看，尚不能够表明，证券交易委员会制定的信息披露规则真的曾经从糟糕的投资中挽救过谁，或者，甚至该机构有关披露规则的文本能否被律师之外的其他人理解都是个问题。要读懂这些文本，律师还得是受到欺诈后愿意接受调解的可怜的企业聘请的原告律师才行。但是，除了一些愤世嫉俗的学者外，几乎没有人能够对信息披露承诺的治疗效果（价值）提出质疑。

关于谁会被要求就自己持有的金融衍生工具予以详细披露，第一个无疑是共同基金，特别是货币市场基金。这些本来被视为无风险的基金中，有不少基

金通过一种或其他奇异期权，达到其广告承诺的收益率，从而在其竞争者那里占得先机。各方在这种收益率竞赛中投入的赌注相当巨大，不是真的为了收益率本身，而是因为有些专门从事基金业绩排名的机构存在。有时，甚至几个基点就会让某个货币市场基金的排名上升好几位，从而导致基金存款（以及管理人的管理费收入）大幅攀升。然而，1994年初，利率上扬，一些通过衍生品提高收益率的攻击型无风险基金遭受了沉重的打击，不得不依靠其母公司——证券经纪公司才摆脱困境。有一家基金甚至不得不破产清算。

尽管货币市场基金必须完全遵守这种信息披露规则（否则可能被彻底禁止衍生品交易），但是，我还没有看到有关衍生品信息披露细则应用于衍生品的企业型终端用户或者创设衍生品的交易商。甚至，还没有人能够说清信息披露的真正意义。金融衍生品不像一项地产，你记在账簿上并且时不时地进行估值。衍生品交易商的账簿及其风险敞口，每分每秒都在发生变化。而且，“在险价值”（VaR）的估计对于所采用的特定风险模型十分敏感。当然，模型误差问题一直存在。但是，那些强制披露信息所致的误差，可能会导致你以站上集体诉讼案的被告席的结果而告终。尽管如此，证券交易委员会和财务会计标准委员会最近还是公布了详细的披露细则，强制金融衍生品交易商和企业用户进行信息披露。从今往后许多年中，大量混乱和法律诉讼在等着我们。

虽然国会或监管机构想通过要求交易商披露信息来赢得公众的支持，但是外国竞争威胁却很快扑灭了它们的热情。欧洲银行业虽然涉足衍生品业务有点晚，但它们现在正大举进军这个领域。这些后来的欧洲银行规模远大于在衍生品方面充当先锋的美国银行。它们也具有更高的信用等级，这一直是该领域的关键。而严苛的信息披露规则使得美国的交易商展开衍生品业务越发困难，风险也越来越大。我还看不出美国国会有丝毫乐意把这个产业让给欧洲。

如果国会觉得必须采取措施缓和公众对金融衍生品的关注，它就可能尝试推出所谓的适应性需求；那就是，交易商在向其客户销售衍生产品时，有义务确保向客户详尽告知相关风险，并且这些风险与客户的情况相适应。否则，若衍生品后来出现问题，交易商就会吃官司。以“包退包换”的卖方负责制代替“一经售出，概不退换”的买方负责制，绝对是为美国所特有的一种管制思路。推到极端（比如，采用证券法而非普通的互换），这种思路会有效地扼杀美国的互换业（或者，至少迫使其转向海外市场子公司）。对此，我只想说：请记住，在任何一次衍生品交易中，总有一方会赔钱。

进一步审视近来的若干衍生品灾害事件

我们希望，通过进一步的学术研究，揭示隐藏在最近引人注目的衍生品恐怖灾难事件背后的真相，以缓和公众对金融衍生品的担忧。这就像小朋友害怕床底下藏着什么东西，这时只需要用手电筒照一下，就可以打消其恐惧。因此，可能只有让这些恐怖的衍生品事件背后的真相大白于众，公众的担忧才会消除（当然，这正是本书第2章的主题）。

尽管这些恐怖事件确实给相关的所有人士带来了痛苦，但是它们至少还可以帮助人们对于当前针对衍生品的不安情绪有更好的了解。德国金属公司、加州奥兰治县以及宝洁公司遇到的麻烦，不能归罪于金融衍生品，而最终是由于其管理高层在交易程序启动之前没有对技术人员询问正确的问题所导致。管理高层依照其他大多数大宗交易的惯常模式行事。可是，金融衍生品是一种全新的陌生的事物，不能采用惯常的管理标准与控制方法。不过，这都可以理解。

毕竟，金融衍生品革命只有区区20年的历史；其中部分产品还是新近才面世。现在绝大多数美国或德国公司和银行的高层管理人员都太老了，在他们的大学或MBA时代，没有学习过衍生产品。甚至那时，衍生品都没发明出来。尽管金融衍生工具本身并不复杂，只要点拨得当，不像他们想象的“火箭科学”般那么复杂；但还是需要一定的勤奋和课外作业——而那些繁忙的CEO们总是没有时间，可能也应该没有时间。所以，我们不得不在类似德国金属公司或美国宝洁公司事件的痛苦中继续生活约十年，直到具有金融衍生品和计算机知识的新一代成长起来，并最终接管各企业。

在与金融衍生品带来的问题与机遇之间挣扎的同时，许多现任管理人员可能会妒忌其年轻的继任者，因为他们对兆字节（Mb）、调制解调器（猫）以及敲出期权（knock-out option）等知识如数家珍。但是，这种嫉妒大可不必。他们应当明白，今天的少壮派，最终也会成为跟他们一样的守旧派。下一代商界领袖也会面对他们自己的技术革命——这些变革的轮廓在今天还隐隐约约、很难觉察。在生机勃勃、积极进取的社会中，这正是万物亘古不变的发展规律。谁又真的想让它有所变化呢?

（本文为作者在第六届PACAP金融年会（1994年7月6—8日，印度尼西亚，雅加达）上的主题发言， 发表于Pacific Basin Finance Journal，Volume 3，No.2（1995）©1995 Elsevier Science B.V.版权所有。）

参考文献

Culp, Christopher L., and Merton H.Miller, "Hedging a Flow of Commodity Deliveries with Futures: Lessons from Metallgesellschaft," Derivatives Quarterly, Vol.1, No.1 (Fall 1994).

Culp, Christopher L., and Merton H.Miller, "Metallgesellschaft and the Economics of Synthetic Storage," Journal of Applied Corporate Finance, Vol.7, No.4 (Winter 1995).

Miller, Merton H., "The Economics and Politics of Index Arbitrage in the U.S. and Japan," Pacific Basin Finance Journal, Vol.1, No.1 (March 1993).

Miller, Merton H., "Functional Regulation," Pacific Basin Finance Journal, Vol.2, No.2 (May 1994).

Miller, Merton H., "Inside Financial Derivatives," Taxes, Vol. 72, No.12 (December 1994).

注　释

第5章　现代监管理论

[1]　作为对公众种种不满的一种回应，大藏省（MOF）最近也成立了一家类似于证券交易委员会的审查机构，但与美国证券交易委员会不同的是，该机构不具有独立性，而且人们很可能把这家机构视为纸老虎，除非它确实能够提起并且最终打赢一桩案件。

[2]　各家期货交易所当时也实行了固定佣金政策，但是，这更多是借助了直接的共谋而非法律强制力。在司法部反托拉斯部门的压力之下，期货业也被迫于1975年放弃固定佣金制度。

第7章　金融衍生品管制：已经够了

[1]　有关金融产品引发的种种“灾难”和造成的损失，详见本书第2章。

第三部分

衍生品市场与风险管理

第8章

作为保险市场的期货和期权交易所

期货和期权交易所的重要性还没有得到应有的了解，可能是因为金融期货业的爆发性增长没有得到应有的广泛重视。早在20世纪80年代中期，期货业主要集中于芝加哥期货交易所和芝加哥商业交易所。而现在，金融期货交易所遍及世界上每个主要国家，甚至一些不太大的国家。

金融期货和金融期货业为什么会取得如此巨大的成功？其原因与任何其他产业成功增长的原因殊无二致：该产业提供的产品急人之所需。只要人们真的愿意掏钱购买，就足以表明他们需要。

什么产品是看起来全世界都需要而且需求量非常大？答案是：保险。世界需要保险来抵御价格风险。

假设你是一名国债交易商，刚刚在一次国债拍卖中购买了价值5亿美元的美国国债。你计划将这笔国债分成若干小块，在日常的业务活动中卖给你的客户，这里2 500万美元、那里5 000万美元等等。

你基本上从事批发业务，当一切状况正常时，你可以借此谋生。但是，如果利率偶然提高，这些债券价值会小幅降低，从而让你一败涂地。更进一步，请记住，你可能已经用这些存货作抵押进行了贷款。也就是说，你持有的这些债券是以短期贷款为基础的。这样，如果利率突然上升，且毫无征兆，你的净资产头寸就会受到沉重打击。

你要如何才能确保自己不会因为利率提高而被扫地出门呢？卖出利率期货。如果利率上扬，你的存货就会遭受前述的损失，但你在期货合约上会得到一笔可以抵消的收益。你实现了“对冲”。然后，随着你的存货零星出售，你可以通过买回期货合约以逐渐解除对冲。

你卖出和买回的期货明确地起到了抵御价格风险的保险作用。但是，你们中的很多人可能会想知道：在期货业诞生之前，人们是怎么处理这种事的

呢？——就像我的孩子们疑惑地问我：“爸爸，电视出现之前你都做些什么呀？”

嗯，当然，我听收音机，或者看书，尽管他们觉得这难以置信。任何事物总有自己的替代品。即使没有期货市场，从事政府债券业务的人们也能设法过关。不过，不会像在期货市场上那样顺利或有效率。如果没有期货市场用于风险对冲，就会有更多从事小额买卖的交易商。一大笔5亿美元的交易，本来一个交易商就可以买入，现在代之以10个交易商来购买，每人只买5 000万美元。类似地，如果交易商无法对冲其存货的话，它们在竞拍时就不会报出那么高的价格。而且，当它们将债券零售给客户时，也不得不以较高价格出售，以补偿它们在持券待售时可能增加的风险。

这就是为什么美国财政部一直是国债期货最强有力的支持者之一。它们深知，给予交易商对冲其存货的机会能够降低公共债务的管理成本。事实上，有一个很有名的小插曲：国债拍卖预定开拍的那一天，恰好期货市场不开盘，这意味着交易商无法对冲其存货。在这种情形下，美国财政部推迟了拍卖时间。

啊，不过，你们可能会说：“美国财政部这么支持金融期货，是因为这个国家拥有巨额财政赤字，以至于它不得不持续地融资。”那么，那些没有巨额财政赤字的国家又在担心什么呢？是的，非常奇怪，即使是在拥有财政盈余的国家，金融期货也一样存在而且兴旺繁荣。这是因为，即便政府没有财政赤字，但是该国经济体中的许多企业却有财政赤字。这些企业不得不发行证券、不得不找承销商。这些证券的承销商面临着与政府债券的承销商完全一样的问题，它们以完全相同的方式使用金融期货和国债期货：对冲存货因不可预期的利率变化导致的风险。

金融期货市场不仅能够提供价格风险保险，而且对用户而言，在保险的时候，较之次优选择，其成本更低、流动性更强、可信性更高。这三条都非常重要——成本更低、流动性更强、可信性更高。如果你想搞明白为什么金融期货会有如此快速的增长，那你就必须理解这三条。

我可以花上一个小时的时间讨论这三条中的每一条，以及期货市场如何构建才能比其替代品以更低的成本、更好的流动性和更高的可信性为价格风险提供保险。但是，相反地，让我从保险这个主题上离开，聚焦到一些据我所知你们中的许多人都十分关注的话题，那就是：所有这些关于对冲和保险的探讨难道不是一个烟幕，它们掩盖了期货交易所的本质，也就是，它只是一个经过美

化的赌场？允许期货交易难道不是让社会暴露于所有大规模投机的恶魔的笼罩之下？期货交易难道没有真的破坏股票市场稳定？

好吧，让我先简单回应最后一个指控。不管你们从美国金融出版物上看到过什么，股票指数期货交易事实上并没有增加美国股票市场的波动性。期货交易的引入也没有增加任何其他市场的波动性。我们对过去50年间的这种效应进行过大量细致深入的学术研究。然而，这种荒诞说法和印象依然存在：期货市场会破坏经济与其他市场的稳定。原因之一可能是我们这些经济学家没有付出足够的努力让事实真相大白于公众。这也正是我在许多场合一再以这种口吻写文章或发表演讲的部分初衷。

关于投机及其与期货市场的关系，让我先问一下，什么是“投机”？实际上，投机可能有许多种定义。人们使用投机者一词时，有很多种含义，其中最重要的一种就是“对冲者的对立面”。即投机者不是进行风险对冲的人。

最近，我偶然与芝加哥一个中等规模的石油公司的财务官员聊天。他抱怨说，海湾战争结束后，石油价格急剧下跌，公司的石油存货遭受了巨大损失。

我说：“正好，这可以让你们进行投机和赌博了。”

但是，那位财务官员却说：“哦，不，我们没有投机。我们压根就不用期货市场。”

“这正是问题的关键”，我回答，“当你手中持有存货时，不对冲就是在赌博。你在赌油价不会下跌，但你输了。”

投机者一词还有一个狭义的用法。在期货市场上，从技术意义上讲，不符合对冲条件的任何交易者都是投机者；也就是说，只要不持有基础商品，它就是投机者。

人们常常惊诧于市场中很少有投机者或非对冲者。从这种技术意义上看，在期货市场上从事交易的所有人中，只有不到四分之一至三分之一的人可以归类为“投机者”，其余的都是对冲者。

你们可能会感到疑惑：“怎么会是这样呢？”毕竟，每个空头必然有多头相对应。对于每个对冲者而言，必须有一人成为其交易对手。答案在于，一个对冲者的交易对手通常是另一个对冲者。

让我举另外一个芝加哥当地企业的例子。该企业从事照相胶片生产业务，将胶片卖给医院和其他人用来拍X光照片。由于它们签订了固定价格的长期供货合同，如果银价突然上涨，该企业将遭受重大损失，因为银占据其原材料成本中最主要的部分。于是，该企业通过买入银期货合约对冲其风险。

通过买入期货对冲价格上涨风险，称为“多头”对冲；相反，“空头”对冲则是通过卖出期货来对冲价格下跌风险。这种抵消或双向对冲是金融期货市场一个特别重要的特征。再来考虑利率情况。对于每个担心利率上升的借款人来说，总有一个担心利率下降的贷款人存在。当它们彼此相遇时，交易自然就达成了。

然而，尽管市场中空头对冲者与多头对冲者同时存在，不过，有时在一些市场中会出现空头对冲者占优势的情况——更多的人想要买入保险以抵御价格下跌。这时，投机者就是那些向它们出售这种保险的人。

不过，你们可能会说，称投机者为“保险推销员”，是不是过奖它们了，可能就像街道清洁工坚持自己叫“废品管理工程师”一样呢？你们可能还会说，我们了解它们；它们不过是一帮赌徒，总想一夜暴富。

但是，在经济学中，重要的是结果而不是动机。你们可能认为它们在赌博。它们可能也认为自己在赌博。然而，从社会的角度来看，它们在出售保险。而且，它们不仅仅出售保险。如果它们亏损了（它们中的许多人确实如此），那么它们是亏本出售保险。这让我们这些保险购买者大大受益。换句话说，期货市场利用投机者的赌博天性造福于社会。我不明白为什么有些政府官员对此惴惴不安。毕竟，他们也利用国家彩票做同样的事情：利用人们的赌博天性造福社会。

当然，也有另一种情况，赌博者和期货投机者亏损，却对社会无益，那就是：它们和对冲者都被欺骗或诈骗了。我很遗憾地说，这种情况特别容易在禁止期货交易的国家发生，因为那里存在着足够强烈的赌博需求，需要得到满足。人们将开办我们所称的“非法经纪”公司（bucket shops），美其名曰期货市场以愚弄那些经验不足的人。

建立这些虚假的期货市场十分容易；只需要一个店面、一台收银机和一个交易报告显示屏。它们中的一些能够维持很长一段时间而不出问题，是因为收支大体平衡，而且所有者的利润很高，足以覆盖任何普通的收支差异。但是，平均法则使得最终还是会出现失衡现象。逐渐地，出现了太多的赢家而没有足够多的输家（或者输家至少愿意一次性全部付清）。此时，这些非法经纪公司将无法偿还其债务。

于是，它们倒闭了，先前所谓的“赢家”发现它们根本没有赢。它们什么也没有捞到。在这里，我给大家带来了最让人放心的消息，那就是：如果任何人想要利用美国期货市场——不管是作为对冲者还是投机者，都可以绝对放心，它们永远不会成为合约违约的受害者。

芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所之间开展业务近150年了。虽然我们这么多年来历经多次经济动荡，但从来没有一个用户因合约违约而遭受损失。让我向你们保证，这不是运气。它将来不可能会发生。它之所以没有发生，是因为我们的市场构造方式本身足以防止合约违约行为发生。

这些是如何做到的呢？送你们的技术专家到芝加哥来，我们将向你们展示这些是如何做到的。这是我们的拿手好戏。

但是，请允许我推荐我们客户保护战略的一小部分内容，人们本应该对这个很了解，但却了解得不够。当你在美国和大多数其他国家以保证金购买股票，哪怕是经手一名诚实的经纪人，这名经纪人就是你的一个债权人。但是，从你账户中股票的角度看，你在某种程度上又是它的债权人，那是它的一部分资本。如果它破产了，你可能会失去你的股票。但是在期货的情况下，你的账户就不再是经纪人资本的一部分了。它被存放在一个单独的银行账户中，经纪人的其他债权人无法接触到它。

这只是期货市场历经多年发展以保持金融整体性和可信性的众多防范措施中的一条。正如我前面强调的那样，可信性是支撑期货市场巨大增长背后的三个关键要素之一。

（本文是作者在芝加哥期货交易所与芝加哥商业交易所在台北联合举办的期货市场研讨会（1991年3月21日，台北）上的发言。）

第9章

衍生品市场及其对应的现货市场

金融衍生品与现货市场之间是如何发生关系的？我的回答是，它们就像是进入同一栋房子的两扇门。这不是美国或日本从事股票零售经纪业务的人们告诉我的。他们的回答极有可能是，衍生品市场与股票市场的关系就像一条狗和一根路灯柱。

纽约（或东京）的零售经纪业与芝加哥（或大阪）的期货和期权交易所全然不同。它们的蔑视态度从其对期货与期权交易所的称呼上就可见一斑： 衍生品 市场而已。不是真正的市场，像股票市场那样，而是衍生或寄生的市场，依赖于现货市场的价格而存在，宛如橡树上的常青藤，吮吸橡树的树汁，破坏它的力量。

实际上，与特定企业的股票定价相比，一谈到权益（Equity）定价时，通过近来的例子，你有理由说，股票市场才真正是指数期货和期权交易的衍生品。芝加哥的期货和期权市场（我把美国股票交易所的权证和期权市场也归入此类，尽管它们位于纽约），已经成为一些特定重要消息的自然输入口。我所说的消息是指那些能够影响经济整体或投资环境，特别是那些关于利率变化、汇率变动、税收政策变化等诸如此类的消息。

那些具有广泛经济影响的事件，其中大量发生在近些年，很可能都是最先在芝加哥的市场上显露出来。然后，纽约股票交易所现货市场的个股价格会依据权益的新价格水平进行调整——如它们在交易中所言，这种新的价格水平由芝加哥交易所“发现”。

为什么这些所谓的衍生品市场已成为权益的主要舞台，将是我今天演讲的主题。我也会分析衍生产品在建立和调整权益头寸中的优势。

衍生品市场已经从传统的股票交易所那里赢得了给权益定价的角色。这种情况不仅发生在美国，在近年来建立了指数衍生品市场的其他许多国家中也是

如此。我们希望很快可以看到墨西哥的名字加入到这个很长且不断扩大的名单中来——不是靠运气，也不是靠不公平的手段，而是与任何一种成功并赢得很大市场份额的新产品一样，凭借如下原因，即它提供的有价服务比其竞争者更便宜。

事实上，一些权益类衍生品的批评者声称，这些衍生品太便宜了。它们太容易驱使那些不谙内情的投机者涌入市场，将市场价格哄抬到荒唐的高度，以至于只能看它日后猛然下挫。这不仅会毁了它们自己，也会威胁到整个经济面临着金融崩溃。这些指控，尽管常常被一再重复，但完全站不住脚。不过，在开始面对它们之前，让我首先回顾一下权益类衍生品能够而且已经向投资者提供的有价服务。

近来，权益类衍生品一词的内容包罗万象，我无法逐一介绍，甚至详尽其中的一个典型代表。相反，我只重点介绍一种衍生产品，即交易所上市的指数期货。从某种程度上来讲，相对于现货市场交易，其成本优势最容易解释。

为了解机构投资者为什么以及如何使用指数期货，想象你是美国一家保险公司、大型投资组合、养老基金，又或者银行信托基金的经理人。你知道，从长期水平来看，充分分散的权益投资组合的回报率比公司或政府债券等其他替代性投资要高。不过，你也知道，用于养老金、医疗福利或向受益人发放的其他保证型回报等方面的现金流出，有时会超过流入。因为股票在长期以及正常年份中的收益较好，但不一定每年都好，所以当现金流意外出现大量短缺时，就需要将组合中的一部分卖出变现。如果这种被迫进行的变现行为发生时，股市正处于萧条期，则给你的客户带来的利益损失可能会非常巨大。因此，你在持有股票的同时，试图持有一些政府和公司债券以规避这种风险。这些债券的长期回报率低于你所持有的股票，但其市场价值的逐年波动程度也比较低。

于是，一个同时包含股票和债券的组合（即所谓的平衡型组合）就成为养老保险基金和信托基金的标准战略。至于你应将多少资金投向债券，现代投资组合理论也无法提供明确的指导。固定收益部分由组合经理自行选择，这取决于他们对风险和收益的权衡，或者像古语所说的那样，看你和你的客户是想吃好还是想睡好。

一种典型的配置比例是，比如，股票占60%，债券占40%。如果你跟大多数组合经理一样，就不会保持这种比例一成不变。有很多好的理由，有时你可能觉得持有60%的权益风险过高。此时，你可能觉得，对基金及其受益人而言，50%的权益和50%的债券是更安全的组合比例。当然，你一直有权恢

复原来的比例，或者甚至将来进一步提高权益份额，只要条件或市场前景发生变化。

恰在决策循环的这一点上，如果你再次考虑自己的权益风险敞口，你应该考虑指数期货。在进一步详细解释为什么建议你考虑指数期货之前，让我先来介绍一两个有关的术语。在下面所有例子中，我用作解释的特定衍生品都是交易所上市的指数期货合约。不过，在这些例子中，同样也可以采用交易所上市的期权、场外期权以及银行议价安排的互换交易等，其结果都一样。但是，在某种程度上，期货合约多少更容易理解。

衍生品在调整组合比例中的用途

为了更具体，假设你打算削减2 000万美元的权益风险敞口，并将其转为固定收益组合。你有两种不同的途径做到这一点。其一，利用基础现货市场减少权益头寸：一只接一只地卖出2 000万美元股票，得到现金收入。然后，将这些现金投入到债券市场或债券交易商那里，购买合适的短期固定收益工具，比如国库券。这种减少权益头寸的方法肯定更为人们所熟悉和更容易理解。但是，它的速度会很慢，哪怕是在拥有Superdot系统（超级订单传送系统）和程序化交易的今天。并且，它的成本也比较高昂。

还有一种途径可以达到同样的目的。假设你代之以简单卖出价值2 000万美元的标准普尔（S&P）500种股指期货合约（依据目前的价格水平，需要约100份合约）。这笔交易——几分钟甚至几秒钟就可以完成——的效果与前面先卖出股票再买入债券的两步方法，具有完全相同的效果。

一笔简单的交易是如何发挥如此大的作用的呢？这看起来像魔术（而且可以说是巫术）。但是，像大多数魔术一样，它有直观的解释。当你卖出2 000万美元的期货合约时，你就消除了2 000万美元股票面临的所有风险。需要指出的是，尽管我这么轻松地说出售期货合约，但实际上你什么也没有卖。你只不过进入期货交易中的某一方，同意向期货交易所清算中心支付或获取资金，具体金额取决于股票指数在你期货合约持有期内如何变动。如果你在期货合约中进入的是空头，则这在功能上等价于在现货市场中卖空。此时，如果股票指数上涨，你必须将期货头寸上的损失支付给清算中心。但是，这些损失正好用你继续持有基础股票所得予以抵消。反之，如果股票指数下跌，你会在期货上赚钱，而在股票上亏损。由于不论价格向哪个方向变动，你都能得到完全的保

护，或者对冲风险，因此，你的2 000万美元股票就有效地转化成无风险资产，如同国库券一样。而且，由于期货合约的定价必须相对基础现货指数进行以消除任何套利机会，所以你新持有的2 000万美元无风险资产的收益将与单独持有等价的无风险国库券相同。

因此，你通过这两种策略中的任意一个都可以达到同一目的。但是，关键的一点是，走指数期货这条路的成本更低，在美国可以减少到原来的1/5，在日本则减少到原来的1/10 甚至更少。

为什么利用期货调整权益头寸会使成本这么低呢？经纪人佣金是其中的一部分原因，而在类似日本这样的国家则是最主要的原因，因为日本大藏省特意支持其证券经纪卡特尔，要求对所有股票交易强制征收高额的固定佣金，包括大型机构投资者。典型地，指数期货的买卖差价也比基础股票的差价要低得多。并且，大规模交易指令对市场的冲击成本也比较低，就像你在有众多竞争性做市商存在的情况下大规模交易标准化产品时所能预期到的那样。

走期货路线还有一个好处。就像现在许多养老基金计划的发起人一样，当你把日常组合管理任务分派给若干相互竞争的下层经理人——比如说，一个负责成长型股票，一个负责周期型股票，还有一人负责“抄底投资”（bottom-fishing），诸如此类。此时，期货可以帮上忙。如果你想减持2 000万美元的股票头寸，则不必把这笔减持任务在所有下层经理人中分派，否则会存在扰乱他们的战略计划（或者他们与业绩挂钩的奖金）的风险。只需交易一笔指数期货就可以搞定。

由于这些及其相关的原因，你就可以利用股票指数衍生品减少或增加基金持有的权益头寸，从而降低成本。这个已为人所熟知。然而，刚刚才开始为人们所认识到的是，这种方式对于国内外投资者利用指数期货在一国市场中构建权益头寸，具有非常巨大的优势。

其实，该思想本身很古老。传说其来历可以追溯到某南海群岛，该群岛上的居民在岛与岛之间进行贸易时并不用金子来结算，而是用巨大而又雕刻复杂的圆石进行结算。这些石头通过木筏从一个岛运到另一个岛。

有一天，当人们又用同样的方式贸易时，突然遭遇了风暴，搬运石头的木筏从债务人的岛驶向债权人的岛之时沉没。刚开始，所有人都为之沮丧，因为丧失了这样一大笔有价值的国家财富。但是，货物进口岛的酋长，恰好是该岛中央银行行长，他与货物出口岛的酋长一起坐船到珊瑚海中，指着湖底，圆石清晰可见——古时候的水要比现在清澈多了，说：“喏，那是你的石头。”

这正是今天你利用指数衍生期货所能够做的事情：不动用有形资产，只动用其收益。

你只要跟我早前所述的过程相反，就可以做到这一点。在先前的过程中，通过卖出期货，也就是在指数期货合约中持有空头头寸来减少股权持有。你仍然实际上持有基础股票，但是期货交易已经消除了它们的风险，将它们有效地转换为国库券。实际上，由于该原因，买入股票并相应卖出期货以对冲其风险，该过程有时被称为创造“合成的”国库券。

采取类似的方式，你也可以创造合成权益。例如，一个美国或其他国外投资组合经理正在为其客户寻找参与墨西哥经济增长的机会，或者只是为其客户寻找进一步国际分散化的好处，该经理可以通过把墨西哥权益类（Equity）投资品加入到组合中实现这一点，比如，可以购买价值20亿比索的墨西哥国库券，外加持有名义金额相同的墨西哥指数期货合约多头。依照市场价值计算，这种策略将与直接购买20亿比索的墨西哥股票产生完全相同的投资效果。但是，采用这种策略，组合经理无须研究数十家不同公司；无须支付高额的佣金、价差成本和市场冲击成本；无须请人托管股票；也无须烦琐的税收和会计账面工作，以收取大量小公司派送的红利。而且，较之于目前的其他两种可供选择的方式，即封闭型基金和美国存托凭证（ADRs），这种采用期货的策略，成本更低廉。

对于外国投资者而言，采取合成股票这条路的优势也相当可观，而且也不会产生外国人所有或控制墨西哥企业的任何联想，不管是真实的还是臆测的。这有点像待在水底的那些圆石。墨西哥投资者仍然可以继续拥有基础股票，并行使表决权及其他有关的所有者权利。他们只需要持有与外国投资者持有的多头头寸相反的头寸或者空头头寸，就可以把墨西哥股权的市场风险与收益转移给外国投资者。正如我们所见，这使得他们的墨西哥股票组合毫无风险。因而，他们可以把自己拥有的国库券卖给那些需要的外国投资者，让他们实现合成权益头寸。这样，墨西哥投资者就可以将所得到的收入低成本地分散投资于美国或其他国家的合成权益。所有人都因为更有效的组合而获得好处。

股票市场和期货市场：共生问题

关于这一点，我重点关注股权衍生工具与基础现货股权指数之间如何发生关联。我在具体解释中采用了指数期货。不过，如上所述，采用期权、权证或

任何场外工具包括银行间互换等，同样也可以解释该问题。事实上，银行间互换和期货基本上是一回事，银行业的监管人也开始认识这一点。只不过，期货合约是在交易所内上市，公开竞价交易，每个人都能够实时看到成交价格和数量。

但是，期货交易所的这种公开性也恰恰是其最大的竞争脆弱性的源头。那些政治上处于强势地位的现货市场部门及其监管人，会随时关闭与之竞争的指数期货交易所，或者，类似地，制定一些管制措施以削弱这些交易所的成本优势。这种威胁无时不在。

美国指数期货业的历史目前正在日本痛苦地重演，这一点可能会给墨西哥一些启示。十年前，指数期货刚刚出现时，零售股票经纪业压根没把它当回事。但是，随着期货交易量的稳定增长，它们对指数期货的不满日益增多。其中的某些不满是完全可以理解的。没有人喜欢把业务让给成本低廉的竞争对手。

不过，只要股票和期货的总成交量一直在增长，不满情绪还只是慢慢发酵。但是，1987年股灾发生时，股票零售成交量急剧下滑，指数期货遭到的攻击如火山般爆发。

学术界、交易所、期货市场和股票市场的监管人，以及由后来担任美国财政部长的尼古拉斯·F·布雷迪担任主席的一个总统特别委员会，都对期货市场在那场股灾中起到的作用进行了研究。布雷迪委员会特别批评了在股灾中与期货相关的策略，如所谓的组合保险；但是，随后的学术研究并不完全支持或赞同该观点。组合保险确实在当时是其中的一部分，但是并非全部甚至大部分都不算。例如，小投资者恐慌性抛售的股票是组合保险的5倍。而且，在致命的那一天，全球股市都出现了下跌，其中跌幅最大的一些国家根本没有指数衍生市场——很不幸，其中包括墨西哥。关于指数套利，或者常被误称的程序化交易，它在1987年组合保险消失后成为新的罪人。学术界研究后基本取得了一致的判断：尽管美国和日本的金融报刊几乎每天都在重复对其进行指控，但指数期货没有，事实上也不可能对整个股市的波动产生任何明显的影响。今天的股市波动性并不比20世纪60年代或70年代高，并且比20世纪30—40年代显然要低很多。

现在，经过多年痛苦的争论，指数期货市场与现货市场的关系之争终于难得地休战了。可以这么说，传统经纪业中的一部分已经加入到期货业中，并和谐共处。请记住，股票指数期货才10年的光景，当初它们问世的时候，许多

股票经纪公司由于缺乏专业技术而无法从更为专业化的期货经纪人手中赢得业务。但是，那些拥有大量机构客户的经纪公司完全赶上来了，现在能够提供一系列完整的金融衍生品，既有与交易所上市的期货相竞争的产品，也有与之互补的产品。

与此同时，零售股票经纪业中那些依然回避期货交易的更为传统的派别，在布雷迪委员会的一些建议下，其态度已经得到软化。例如，依据布雷迪报告，期货交易所已经安装了“断路器”，该装置可以在市场大幅波动时暂停或延迟期货交易。学院派经济学家发现，很难相信，不让想交易的人进行交易是让他们受益的做法。这些学者倾向于把这些断路器视为“安慰剂”。但是，这些“安慰剂”看起来已经平息了部分小投资者以及金融记者对于期货引发崩溃的非理性恐惧。毕竟，这正是好的安慰剂所应起到的作用。

期货交易所也被迫将指数期货散户的保证金或履约保证金提高到足以使市场上的散户最终离开的水平。与机构投资者相比，这些散户的规模总是很小。但是，他们至少可以增加市场的流动性，并且对交易所的管理费收入作出有益的贡献。给定指数当前的波动性水平不变，那么现在的散户保证金水平不仅远远高于保护清算中心所需的水平，而且甚至可能还要高于布雷迪委员会所要求的“协调”股票和期货保证金的水平。实际上，高额的散户保证金就是期货业不得已支付给布什政府的赎金，以阻止指数期货（可能包括所有的期货）的管辖权由同情期货的管制者（商品期货交易委员会）转移到根本不具同情心的股票市场管制者（证券交易委员会）手里。这也正是布雷迪委员会当初向国会推荐以及后来布雷迪部长向国会建议的内容。

但是，目前来自零售经纪业的指控之所以日渐减弱，与其说是因为他们所谓的改革，还不如说是散户参与股市的盛况得到恢复的结果。很难抱怨说是期货市场吓退了散户，因为零售成交量（及其经纪佣金）正在接近历史纪录水平（至少在美国）。

目前衍生品市场与基础股票市场之间的休战到底能够维持多久，还很难说。这很大程度上取决于下一次股市崩盘来临——必定会来临——时的政治格局。毕竟，历史记录表明，每隔或长或短的一段时间，严重程度不同的股市崩盘就会出现。

此时，我们可以完全自信地宣布，股权衍生品已经有了立足之地；如果不是在交易所内，就是在场外交易市场上。如果不是在美国，就是在伦敦和巴黎，或者墨西哥城。我盼望墨西哥加入到拥有活跃的衍生品交易所的国家俱乐

部中来，我也希望墨西哥能够避免新旧交易方式间这种非生产性的无谓纷争。近些年来，这种纷争严重地伤害了美国衍生品市场与现货市场之间的关系。

（本文为作者在第三届墨西哥证券市场会议（1992年4月28—29日，墨西哥城，墨西哥）上的演讲。）

第10章

期货合约的风险与收益：芝加哥视角

我非常高兴能来到这里参加新加坡国际货币交易所成立9周年庆典。当然，在这样的场合中，不可避免地，一些年老的亲戚们会评论你们长得好，夸耀你们从他或她那边的家族那里继承了漂亮的外表或聪明的头脑。今天，我就准备扮演这样一个称赞的亲戚，提醒你们从芝加哥那里继承了很多东西。我的意思不是仅仅指芝加哥商业交易所（CME），目前我正好是该交易所董事会的一名公共董事。就这一点，在座各位肯定都承认，正是与芝加哥商业交易所的对冲协议，才使得新加坡国际货币交易所由一个普通的小型新加坡黄金交易所蜕变成当今东亚领先的金融期货市场。

但是，对冲协议只是新加坡国际货币交易所与芝加哥之间最直接也是最明显的联系。新加坡国际货币交易所经由芝加哥大学与芝加哥以及我本人有着许多重要的间接联系。芝加哥大学的经济学家们经过多年的研究和教学，通过识别和解释期货市场对社会的重要贡献，帮助期货在全世界营造了一个良好的氛围。为捍卫期货交易所，使其免遭来自竞争性的既得利益集团及其俘获的管制者——比如日本的大藏省——的疯狂攻击，这样的芝加哥经济学家名单太长了，我无法在此一一列举。相反，我只能重点介绍两名芝加哥学派的成员：其中一位非常杰出并为我们大家所熟知；另一位名气稍逊，但在20世纪20—30年代极具影响力，其工作与目前有关期货交易的风险和收益之争有着非常密切的关系。

米尔顿·弗里德曼

让我先从米尔顿·弗里德曼开始吧，他目前是，而且长期以来一直都是芝加哥自由市场经济学派中的最顶尖代表人物。在我看来，他也是20世纪最顶

尖的经济学家。然而，20世纪对于经济学家们而言，并不是一个特别美好的世纪，就像我的同事、已故的乔治·斯蒂格勒常常快速补充我的话一样。斯蒂格勒本人也是芝加哥学派的一位重要人物，他完全赞同我关于弗里德曼在学术界所处地位的观点。

关于米尔顿·弗里德曼，可能不大为人所知的是，他一直都是期货市场的热情而又口齿伶俐的捍卫者。事实上，芝加哥商业交易所的国际货币市场部，就是受到了米尔顿·弗里德曼的激发与鼓励。新加坡国际货币交易所与该部门一脉相承。我确信，你们中的一些人已经听过这段故事了——或许已听过多次——但是这段故事太妙了，值得再简单地重述一遍，以防万一有人错过。

故事发生于20世纪60年代后期，当时，在全球维持了25年的布雷顿森林固定汇率体系日益显示出不堪重负的迹象，在很多方面与1992年的欧洲货币体系情况极为相似。米尔顿·弗里德曼认为，英镑的价值在20世纪60年代后期被严重高估，已经无法再维持其固定汇率（如果我没记错的话，当时是1英镑对2.80美元）。为了做空英镑，他去当地银行，要求工作人员向他出售英镑“远期”。工作人员忍住笑声，告诉他，银行不为散户做那种事。货币远期市场仅用于商业交易。工作人员可能还告诉他，即使他们能这样做，他们也不愿意做。对一名大学教授而言，远期交易太危险了。不要笑。在当时，远期和期货也被认为对妇女风险太大了；妇女不允许在期货经纪人那里开设账户。

被银行拒绝后，米尔顿·弗里德曼致信《华尔街日报》，对于不让他用自己的钱卖空英镑的愚蠢规定进行了猛烈抨击。利奥·梅拉梅德和芝加哥商业交易所的其他人看过此信后对他们自己说：“如果卖空一种外币是个问题，我们可以解决它。只要建立一个外币期货市场就可以了。”他们说干就干。

但是，建立一个新的期货市场并不容易。甚至在你开始着手合约设计、交易规则及清算和交割程序等困难的细节之前，你只能让管制者控制一切。对于任何与既得利益者相竞争的金融创新提议，他们本能的反应就是说“不”，更不用说是为臭名昭著的期货交易所而提议。此时，为了再一次帮助利奥·梅拉梅德和芝加哥商业交易所克服，或者至少是绕过华盛顿的那些管制性路障，米尔顿·弗里德曼再次起到了重要作用。

首先，芝加哥商业交易所委托他撰写一篇表达外汇期货市场能给社会带来益处的立场的论文。时至今日，那篇论文依然值得一读。他在文中提出，只要

出口商和进口商有足够的手段对冲其外汇交易，浮动汇率就不会破坏贸易流量。这个重要观点仍然未被一些中央银行行长们完全理解。

但是，米尔顿·弗里德曼对当时华盛顿权力体系的影响还有另一个更为间接的渠道。回想起来，当时建立国际货币市场的提议是在20世纪70年代初期尼克松政府首届任期内提出的。彼时，在该届政府中对经济问题最具影响力的几个人物，特别是财政部长乔治·舒尔茨（George Shultz），也都是芝加哥学派的成员，他们与米尔顿·弗里德曼私交甚笃。你能想象出，如果财政部长是布什政府的尼古拉斯·布雷迪的话，会发生什么情况吗？芝加哥商业交易所将一直处于等待之中，或者更有可能，外汇期货交易早就移师伦敦了。

但是，如果说作为成功的期货市场的一名激发者，米尔顿·弗里德曼的巨大成就是国际货币市场的建立，那么，据我所知，就在那一天他也酿成了一个重大失败，令他痛心疾首。米尔顿·弗里德曼在学术著作和致报纸编辑的信中都抱怨说，在美国没有一种方便的方法能依据真实的经济状况进行借贷或签订合约，按照经济学家们的说法，就是依据通货膨胀进行调整的合约。当然，在其他一些国家你们能做到这一点。英国政府就是其中之一，它们发行了与通货膨胀挂钩的债券，尽管像大多数英国的东西一样，不太复杂。它就是政府债券中的美洲虎。其他一些国家也有，但是美国没有。请不要问我为什么。就像米尔顿·弗里德曼反复争辩的那样，没有什么好理由。

米尔顿·弗里德曼说，如果政府不想做，为什么私营部门，特别是期货业不做呢？他和其他许多著名的经济学家随后撰写了大量立场坚定的论文鼓励生活费类期货合约。如果我没有记错的话，大约在1983年，这些合约由咖啡、糖和可可交易所推出。原则上，利用这种合约，你能够锁定实际利率并对冲工资协议中所有生活费条款的风险。我是说你能够，但没有人真的做过。一年后，这种合约在人们的漠视中消失了。

事后，传统的分析认为，这种合约出现得太晚了；早在20世纪70年代末美国的通货膨胀和利率刚刚开始起跳前，就应该引入这种合约。到1984年前后，通货膨胀已经不再是美国的一个严重问题。到今天，这甚至都不算是个问题了。但是，如果美国的通货膨胀卷土重来，我们早有防备，采用芝加哥商业交易所的高盛商品指数合约就可以对付它。今天，世界上许多其他国家，如俄罗斯和中国，还没有驯服通货膨胀这个恶魔，一些类似米尔顿·弗里德曼式的生活费期货合约那样的东西仍然可能会有意义，至少可以作为一种权宜之计，直到它们的货币供给得到较好控制。（作者注：米尔顿·弗里德曼希望发行反

通货膨胀的美国国债的愿望终于在1997年1月实现。美国财政部首次发行的反通货膨胀10年期债券获得空前成功，这几乎让华盛顿和华尔街所有人士吃惊，除了米尔顿·弗里德曼。）

哈代和凯恩斯

很显然，米尔顿·弗里德曼对期货的贡献举足轻重。（我希望有时间告诉你们有关他对于投机的社会价值所作的简洁而又优雅的辩护，这一辩护精妙绝伦，其批评者花了40年时间，一直试图寻找其瑕疵，几近抓狂。）但是，还有一位芝加哥学派的成员也值得一提。这位学者在20世纪20年代极具影响力，尽管在今天知道他的人已经不多。在当今时代，商品交易顾问盛行，商品已经被视为一种资产类型，养老基金开始进军期货市场。他关于期货交易风险和收益的观点得到重新发掘。

这位长期被忽视的芝加哥学派成员就是查尔斯·O·哈代（Charles O.Hardy）。他于70多年前出版的《风险与风险承担》（Risk and Risk Bearing）一书，是第一部认真阐述今天我们称之为“风险管理”产业的著作。该书不仅涵盖了远期和期货的风险管理，还包括了保险合约和证券的风险管理。当然，他没有讨论可交易的期权或互换（那时它们还没有以现代的形式出现），但我不认为他会惊讶于现代的人们如何使用这些工具。

在20世纪20年代，哈代和其他经济学家所关注的事情之一，就是什么使得期货市场得以生存。也就是说，既然期货合约是一种“零和”博弈——这意味着每一个赢家都对应着一个金额相同、方向相反的输家——那么，是什么使得这种过程不断进行呢？事实上，这一谜题还有更令人费解之处。由于佣金和其他费用必须支付，对于交易各方来说，期货市场实际上是一种“负和”博弈。可是，期货交易所不知因何缘故却在成长和繁荣。怎么会这样呢？

伟大的英国经济学家J.M.凯恩斯提供了一个答案。实际上，一些经济学家，特别是我们称之为咸水经济学家的那些人，将凯恩斯列在米尔顿·弗里德曼之前，认为他是20世纪的头号经济学家。咸水经济学家位于波士顿和斯坦福近海的地方，与之相对的是住在密歇根湖边芝加哥的淡水经济学家。当然，正如他们在许多问题上的观点一样，他们在这件事情上的看法并不正确，至少是有争议的。

与米尔顿·弗里德曼一样，凯恩斯也是一名期货市场的狂热粉丝，他对期货市场的热情远远超出了股票市场。20世纪20年代，凯恩斯为自己和剑桥大学国王学院都挣了一大笔钱。当时，他是该学院的司库。由于他撰写了一些有关商品期货的著名文章，我们这些20世纪30—40年代的经济学学生通常都猜测他挣的钱来自商品或外汇交易。但是，他没有。正如你们从凯恩斯自传中了解到的，凯恩斯从未在远期或期货上面赚过钱，他有时甚至向家人求助以凑足追加保证金。他赚的那一大笔钱似乎来自股票，这可能有助于解释他那些常被引用的关于股票价格非理性的评论。

为了解释零和期货市场的生存性，凯恩斯提供了一个天才的答案。我相信，该答案对于你们中的大多数人而言，似乎再自然不过，但在20世纪20年代却是一个全新的观点。凯恩斯的观点有时被称为对冲压力观点或保险费观点。加工商在收获季节积累存货——请记住，当时的期货几乎都是农产品，谷物、棉花、羊毛等——然后加工商卖出期货，以免存货价格在加工周期内下跌。

它们大量卖出的期货合约都被所谓的“投机者”买去。以持有成本为标准，投机者以平均较低的价格买入，并从中牟利。当然，它们并不是每次都能获利。有时，投机者也会亏损。但平均来说，它们还是赚钱了。这也正是它们持续参与期货博弈的原因。

凯恩斯争辩说，因为期货是一种“零和”博弈，投机者的平均利润当然就是对冲者的平均损失，但不是经济损失。对冲者仍然有钱赚，就像你我购买火灾保险后还有得赚一样。在精确的精算价值外，我们还必须向保险公司支付一笔附加保费。但是，为避免重大的损失，这样做还是很值得的。凯恩斯认为，投机者的平均利润恰好是对冲者缴纳的平均附加保费。

相对于多头对冲或空头与多头的组合对冲策略，凯恩斯可能过于强调了空头对冲，但他以基本保险市场的类比来解释期货市场，这在当时具有重要意义，现在依然如此。当我们讨论芝加哥商业交易所或芝加哥期货交易所推出的新合约时，我们知道，如果仅仅以投机方的利益为基础，它们就别指望获得成功。要使一个市场能够运转下去，就必须有一种真正的、基础性的对冲动机。

芝加哥学派的查尔斯·哈代没有就对冲者是市场关键的论断与凯恩斯进行争论。这也正是凯恩斯不买期货的另一个原因：平均而言，投机者，作为一类人，其所赚的钱正是对冲者们，即另外一类人的支出。我想补充的是，哈代并非一名只待在象牙塔里的教授。他在期货交易所里花了很长时间，观察该行业

各层次的人士并与他们交谈。他的观察导致了他关于对冲者与投机者之间关系的观点完全不同于凯恩斯。请允许我引用他书中关键的一段话。

> 关于这一问题，虽然没有相关统计数据，但是事实上，投机者看起来不太可能比那些跟他们交易的交易商更为专业。平均说来，谷物交易商、磨坊主和其他习惯于进行对冲的人从事期货交易的时间可能比投机者长不少，因而积累了更多的经验。投机者群体中包括了一定数量从事大规模交易的专业人士，他们年复一年地成功待在业内，很可能一直获得满意的利润，但他们只是少数的幸存者，更多的人耗尽了财力，或者在获得职业地位之前已经满足了投机趣味。少数投机者赚到了巨额利润，但是，十之八九，这种提供对冲合约的业务活动基本上属于无偿服务于社会的服务业之一种。

简言之，成功的投机者所获取的利润并不是来自对冲者，而是来自其他技术欠佳的投机者，这些人留在期货博弈中可能是为了消遣。将这两类投机者的收益加总在一起，投机者作为一个整体，在财务上基本持平，这相当于对冲者免费获得了保险。

哈代关于投机者整体收益为零的观点绝不是武断得出的。你可能会回想起他在上述那段话中是如何开头的：“关于这一问题，虽然没有相关统计数据”。对于芝加哥学派而言，经济学是一种实证科学，而不仅仅是理论教条。对于哈代来说，平均而言，投机者事实上是盈利还是亏损，是一个只能由数据来解决的问题。

哈代本人从来没有真正就这一问题进行过任何统计工作。但是，芝加哥及其他地方的有些人做过这类工作。实际上，关于期货交易风险和收益的研究多如牛毛。然而，尽管有这些研究，恐怕我们对哈代的问题仍然不能给出一个明确的答案。仅仅通过观察某个特定的商品，很难说非对冲者的平均收益为负、为正还是为零。影响收益的变数太多了，很难对平均收益进行精确的估计。你可以同时将几个合约集中到一起，也就是模拟一个商品基金，以提高估计的精度。此时，你经常会发现，统计的平均收益显著为正，即便是对风险进行调整之后也是如此。但是，正如统计学家所说的，这些结果严重呈现“样本依赖”特性。加上或减去几年的数据，其结果可能会完全不同。

因此，不太可能有高度的自信可以说，期货投机头寸的平均收益过去一直是正的或将来还可能是如此。当然，即使对于普通股票，也不能下这样的论断。我们在芝加哥的证券价格研究中心搜集的数据表明，从长期来看，股票收

益率超过了国库券等低风险证券。当然，并非每年都是如此。但是，在以5年为期限的大多数时期是这样，如果以10年为期限，则更普遍。对于股票，我们可以从经济学上找到足够的证据来说明这种关系将来仍然可能继续。而关于期货，我们还不能这样说。我们不能说，作为一个整体，投机者平均而言已经在赚钱或是将要赚钱，我们也不能说他们亏损了。至于是什么力量维持零和博弈的期货市场继续存在的这个凯恩斯 哈代问题，依然悬而未决。

我常常就风险和收益发表评论时，就用上面这句有尚未解决的注释作为结束语。但是，欧洲汇率机制在1992年秋天和1993年6月发生的事件，提供了一些新的线索，可以解释为何远期和期货市场能够维持下去的谜题。

你可能记得沃伦·巴菲特（Warren Buffet）那句著名的评论，即：每个市场都有一个糊涂蛋，如果你不知道他是谁，那很可能就是你自己。的确，货币市场中也有一些糊涂蛋。我所指的并不只是那些得到报酬过多的公司财务主管，虽然他们没有劳神费力地为了对冲交易而四处询价。我指的是我们这个世界上一些中央银行，它们为了保护其币值使其免受市场冲击而一直战斗，却屡战屡败。

仅是这些中央银行于1992年9月及1993年6月亏损的钱，就足以支撑你们以及全球私营风险管理业中的其他人未来20年的用度，无论是在交易所内还是在交易所外。例如，仅在那个6月，德意志联邦银行就动用了相当于900亿美元的资金以支持法国法郎。法国法郎下跌了4%，因此德意志联邦银行的净损失（也就是你们私营部门的净盈利）高达36亿美元。在过去几周，日本银行为了防止日元相对于美元升值而遭受的损失至少也有这个数，随后会损失更多。

你们中的许多人可能也想知道，怎样才能幸运地找到一个有这种糊涂蛋的市场？毕竟，大多数糊涂蛋早晚都会耗尽资本并退出这场游戏，就如同哈代在前面那段话中所说的一样。但是，中央银行的这些家伙们是不会把钱花光的，因为事实上他们就是印钞机。欧洲汇率体系中的中央银行的工作人员认为他们不能退出游戏——他们为了保护其货币而不得不继续参与这些昂贵却最终毫无成效的战争。他们之所以毫无成效，是因为各国的通货膨胀率和实际经济增长率差异很大，没有办法使汇率的波幅收窄保持在2.25%的范围内，而同时不致使至少其中一部分国家遭受到政治上难以承受的通货紧缩压力。

当然，一个国家能承受的通货紧缩压力大小取决于该国对痛苦的阈值。在这一点上，瑞典可能保持着历史记录。1992年9月，为防止瑞典克朗下跌，瑞典将短期利率的年化率水平迅速拉升至500%，但最终徒劳无功。这一失败与

巴拉克拉瓦的轻骑兵一样英勇壮丽。但是，对于瑞典这样的国家，其乐趣在于，把自己锁在森林中的小木屋里，开大暖气，用白桦树枝抽打自己，然后裸身在雪地里打滚，你又能指望发生什么情况呢？这是一个能够承受痛苦的国家。

像瑞典、法国或西班牙这些国家的公民和纳税人之所以愿意承担面临这种痛苦事件的风险，是因为他们担心政府借助于通货膨胀将他们毕生积蓄抢走。因此，为了缚住政府的手，他们坚持自己的货币应与马克挂钩，这样发行马克的德意志联邦银行就被他们视为自己的保护神。但是，很不幸，在同民主德国统一的时候，德意志联邦银行自己也不得不面临国内通货膨胀的问题。为了扑灭德国本国的通货膨胀，却迫使其他国家遭受通货紧缩的折磨。

不过，即使没有两德统一，也有其他的问题。对于加入欧洲汇率体系的国家而言，它们所称谓的“收敛汇率”存在巨大差异，这是不可避免的，特别是在欧洲这样一个巨大而又多样化的大陆。然而，法国法郎汇率在1993年5月和6月期间出现的混乱局面，最终可能给这一进程引入一种新的现实意义。欧洲人已经允许其汇率波动的范围由2.25%放宽到15%，从实际应用目的看，这相当于将原来的汇率制度转变为浮动汇率制度。当然，对于私营部门的货币交易者和投机者而言，这并非一个好消息，因为旧的固定汇率制度（或者，我应称之为半固定汇率制度）提供了十分诱人的收益—风险比率。一旦某种货币下跌到接近其下限时，该货币可能贬值的谣言随之四起，每个在市场中卖出或做空该货币的人都可以轻易地给中央银行以打击。如果该货币真的贬值了，你就将因此大赚一笔。但是，即使没有贬值，你的损失也很有限。你会受到2.25%波动上限的保护。当然，在波动幅度上升到15%的情况下，你受的保护要少很多。这样，你最终还是要回到零和博弈中去，不得不利用凯恩斯或者哈代所说的方式去挣钱。

但是，大家不要绝望。中央银行的那些糊涂蛋们还会回来。现在，随着博弈规则的改变，汇率波动范围扩大了，市场也不再面临自我实现的汇率失衡预言，欧洲货币市场的波动最终也会减弱。几个月之后，汇率除了只有一些小幅变动而无其他变化的话，欧洲人就会下结论，认为危机已经过去，原来2.25%的波动幅度可以放心地恢复，尽管汇率可能已处于新的而非旧的平价水平之下。

在阅读那些关于外汇汇率和期货合约的风险与收益的记录时，这个结论是致命的陷阱。收益分布具有统计学家所称的“尖峰分布”特征。这就是说，在

大多数日子里，没有什么情况发生。如果你正在卖出无保护的虚值状态的看跌期权，那么你几乎每天都会获得一点溢价收益。然而，偶尔地，市场真的发生变动，你又会把赚到的钱送回去，然后再赔进去一些。因此，欧洲的中央银行迟早会被市场的平静所迷惑，再次试图恢复较窄的波动幅度。此时，你参与的博弈将由“零和”变为“正和”。对于你们这些耐心地作为听众的投机者和交易商而言，我希望这种事情越早发生越好。

（作者注：由于已经认识到维持窄幅汇率波动的无效性，欧洲现在试图通过采用单一的欧洲货币，即欧元，来绕开这个问题。事实上，在1997年1月我写这篇文章的时候，它们能否取得成功还很不明朗）。

（本文为作者在新加坡国际货币交易所有限公司（Simex）成立九周年庆典（1993年9月10日，新加坡）上的主题发言。）

第11章　期货市场还是否有未来?

大约在1995年中期，美国各地的期货和衍生品产业都面临绝境。这是可以理解的。丑闻和灾难性事件貌似每个月都会发生一次，所造成的损失看起来也一次比一次大。拥有高额佣金的结构票据和奇异期权很快就销声匿迹了；甚至大众型利率互换似乎也快要枯竭了。美国主要期货交易所的成交量大幅下降，而糟糕的是，海外的成交量却在持续上升。甚至有报道称，伦敦国际金融期货交易所（LIFFE)的成交量超过了芝加哥商业交易所。到处都是前景一片暗淡，为了平衡7年预算，紧急通知要重新开征交易税，这对于期货行业而言，无异于雪上加霜，犹如噩梦。

当然，我们中的一些人当时曾经辩解道，尽管到处都弥漫着焦虑情绪，但情况实际上没有看起来的那么糟糕。仅一件事情，美国的期货交易所成交量下降的问题远没有在全球一致地发生。一些部门，特别是玉米、小麦以及其他一些农产品的成交量反而出现了大幅攀升。股票指数类产品，尤其是标准普尔指数产品的情况也是如此。巴林银行事件后，广受公众诟病的新加坡国际货币交易所（Simex），也在1995年迎来了其历史上最好的一年。[1]

另外，对于外汇期货成交量大幅下挫所致的恐慌也至少部分是错觉。期货业坚持用期货合约的成交张数来度量其产出，而不论合约的规模有多大，其原因已经遗失在历史中。例如，一张玉米期货合约的名义价值大约为17 000美元，而一张欧洲美元期货合约的名义价值则为100万美元。成交量看似正在超过美国的交易所的大多数外国期货合约规模都比较小。不过，期货和衍生交易二者均大幅上升的现象却真的发生在美国以外的交易所里。世界各国貌似最终才认识到在我们这里已经谈论了好多年的问题，那就是，从广义上而言，金融衍生品交易不仅为金融服务企业提供了巨大的盈利机会，而且也为那些试图降低业务和组合风险的个人和公司带来了可观的利益。既然已经从中吸取了教训，我们自信地希望，在今后几年里，海外期货的这种增长会继续出现，直到其在全球期货业中的比例与该国在全球财富中的比例相称为止。

但是，在一年半以前，美国衍生品产业的某些领域仍继续增长的时候，作为衍生交易旗舰合约的利率类产品，其成交量在1995年确确实实出现了急剧下降，到1996年也才部分恢复。这些利率类产品的成交量还能再回到1994年巅峰时期的水平吗？对此，我表示怀疑。

对于许多经济学家而言，包括我本人，近几个月来一条最大且最具决定性的新闻，就是持续了很长时间的通货膨胀貌似已经得到了完全的控制（至少在美国是如此）。这条新闻之所以重要，是因为利率的变动，尤其是短期利率的变动，主要反映了——请注意，我说的是主要而非完全——对未来通货膨胀率预期的变化。因此，随着对未来通货膨胀率预期的不确定性消失，对未来利率预期的不确定性也无疑会相应消失。当然，不确定性（或者说波动性，如果你喜欢）正是金融衍生品的对冲和投机需求方的所有关注之所在——假定这二者之间确实有差异。如果利率根本不会发生较大的变化，人们为什么还要花一大笔钱将利率锁定在一个偏好的水平上呢？简言之，通货膨胀的波动性出现下降就意味着利率类产品成交量的下降。对于外汇类衍生品而言，类似情况也同样适用，因为汇率的变动主要受到利率和通货膨胀率不确定性的驱动。[2]

通货膨胀率不确定性的降低可降低利率和汇率的波动性，但是，却不能完全消除波动性，至少有两个原因。首先，即使你已经剥离了通货膨胀驱动的成分，利率中所谓实际或者通货膨胀率调整的成分依旧存在。这部分成分仍然具有波动性，尽管来自那些拥有通货膨胀保值债券的国家的数据表明，这种受商业周期驱动的波动比受通货膨胀驱动的波动要小得多。顺便说一句，财政部长鲁宾最近宣布要发行新的购买力债券，我们很快在美国也能直接见到这种债券了。这样，就自动有两种新产品可用于交易，即实际利率债券和通货膨胀率债券（可用名义债券和购买力债券之间的价差交易近似替代）。不过，这些产品的成交量不大可能出现大幅波动。20世纪80年代后期，咖啡—糖—可可消费物价指数（CPI）期货的经验表明，不能指望经由通货膨胀期货交易来发财，除非通货膨胀率及其不确定性（由于二者之间明显相关）再次飞升到超高水平。

其次，联邦储备委员会的下一任主席或者甚至现任主席，只要其任期足够长的话，总有可能会得出这样的结论：既然现在通货膨胀已被控制住了，联邦政府就可以放心地发动货币供给以刺激经济增长了。这样，我们就开动起来，重新步入典型的停停走走的过山车式的轨道。如我所言，这种情况有可能会发生，但不是很可能，因为全世界的中央银行行长已经日渐从反周期

货币政策的幻想中清醒过来。稳定价格水平和对付通货膨胀是当前的主要任务。对于金融衍生品产业而言，这既是一个好消息，也是一个坏消息。坏消息是，在可预见的将来，通货膨胀的不确定性及其所致的利率波动性，不大可能上升到现有水平之上。好消息则是，它们也不太可能出现较大程度的下降。[3]

随着衍生品产业年度增长率稳定保持在两位数，由此我建议应该考虑的一个有趣问题就演变成，当衍生品市场不再快速扩张的情况下，市场这块蛋糕如何在期货交易所和场外互换交易商这两个主要的利益攸关方之间分配?

期货交易所与其他场外交易企业之间的竞争边界

期货交易所拥有集中的交易场地、清算中心和日常的结算规则，名列电报、电话、铁路和电力等19世纪主要技术发明之中（技术上，期货交易所的发明可追溯到17世纪的日本；但是，由于日本的官僚不接受自由市场及其传达的信息，它被谋杀了，毫无痕迹，就像那时的其他许多金融创新一样）。然而，尽管期货交易所的创新十分巧妙，而且其价格发现和价格透明等副产品一样具有重要社会价值，但它随时都面临着来自其他技术的竞争，过去如是，将来亦如是。

在这里，城市间的旅行是一个有用的比喻。从芝加哥到纽约，你可以坐飞机，可以坐火车，也可以坐汽车，或者自己开车去。那些认为时间比金钱更宝贵的人会选择坐飞机；而那些认为金钱比时间更宝贵的人则会选择坐汽车或火车。可以说，每一种交通方式都有自己天然的顾客基础。但是，关键的一点是，各种交通方式彼此之间的竞争界限并非固定和一成不变（尽管前美国州际商务委员会斗争了好久，也很难维持这种固定的界限。它艰苦地挣扎了很长一段时间但无人对此感到惋惜，该委员会实际上仅仅是政府在铁路及其工会方面的工具，现已取消，但无人表示惋惜）。随着人们偏好和技术的变化——它们经常变化——不同竞争性交通方式之间的分界线也在发生着变迁，有时以令人吃惊的形式变迁。甚至在5年前，谁能想到西南航空最终会完全取代芝加哥与得梅因之间的汽车旅行呢？西南航空公司未必优雅舒适，但它的确很便宜。

交通运输业中的不同交通方式相互竞争时的情况，就跟衍生品和金融服务之间竞争一样。期货交易所可能算是19世纪的一项重大技术突破，而互换则是20世纪的重大技术突破。提供金融衍生品的每种技术模式都有其天然的客户基础，其间的界限也不是固定不变的。企业或银行的规模越大、信用等级越高，可供选择的产品供应模式就越多。到底选择哪种模式，取决于成本的高低。广义而言，这里成本不仅包括差价和佣金，还包括被欺诈的可能性、交易对手的违约风险以及定价缺乏透明度等因素。由此可推断，如果某一部门的营运成本相对于其竞争对手有所下降，那么该部门很可能会扩张。反之，如果其营运成本相对上升，那么该部门几乎肯定会处于收缩状态。[4]

将来，衍生品这块蛋糕在期货交易所与场外交易部门之间的切割，很可能会与相对成本的变化率有关。在这里，必须强调“相对”一词，因为在竞争市场上的成功依靠的远不止严格管理和避免开支上升这么简单。事实上，运行企业就如同在跑步机上跑步。例如，在制造部门，仅仅就是为了与竞争对手同步，它们必须将单位成本平均每年降低至少1~2个百分点。当然，在服务部门，由于一些至今还没有完全弄明白的原因，每年收益增长率并不总是能达到那种水平，这也正是美国总体生产率的增长如此逊色的原因。但是，期货交易所不能指望在生产率零增长的情况下无限生存下去。已经有初步迹象显示，其竞争对手，即场外交易企业的生产率可能会大幅增长。[5]

在现有公开叫价的交易环境之下，通过缩减交易成本，期货交易所有望很好地达到上述类似的收益增长率吗？确实，近来芝加哥期货交易所谷物交易池内的混乱故事并不鼓舞人心。但是，无论何时，只要某一系统的需求接近有效的最大产能时，任何操作的成本都可能直线上升，谷物交易池内发生的就是这种情况。（事实上，我们有些人争辩说，正是由于这种成交量的大幅攀升，超过了纽约股票交易所的有效处理能力，才导致了1987年10月股灾时的诸多麻烦。）[6]不过，对于芝加哥期货交易所而言，幸运的是，它已经建成了新的交易所大厅，具有处理更多谷物交易的充足能力，可以防止近来出现的明显的高度拥挤现象再次发生，甚至无须让那些为了让交易指令顺利进出交易池而建议的700万美元电子增强设备运行。[7]

通过增加谷物交易的处理能力，就能够以固定的资本成本来替代因需求剧增所致的高额变动成本。但是，正常成交量下的长期平均成本能够迈向平稳下降的路径并足以阻止交易所与场外交易企业之间的竞争界限向不利于交易所的方向移动吗？给定交易大厅的结构，该问题就变成了个人交易商平均成本可能

的变动路径问题。这里，一些成本显著下降的可能性明显存在。但是，这种可能性能否真的及时实现并使期货业大大受益，还是一个悬而未决的问题。[8]

交易大厅内成本削减的范围

一个明显具有成本节约潜力的地方在交易记录这样的基础性领域。在现有的技术条件下，交易记录是通过在交易卡上写五个或六个符号进行的。这些卡随后被收集起来，输入一个或更多的计算机数据处理系统中。这一过程不仅十分缓慢，属于劳动密集型，而且容易产生大量误差，表现为某一方在交易中“大占上风”。而这种情况必须在第二天一大早双方恢复交易前通过面对面的谈判予以解决。在重建所谓的审计追踪（本质上是精确记录交易时间)以监测交易所规则是否受到违反时，额外的成本也会发生。

解决交易记录和交易时间锚定问题的一个自然的办法，应该是使用某种手提式无线电子设备，当交易发生时进行记录并将信息实时传输给适当的计算机。某一方在交易中大占上风的问题也就可以当场解决；而同时，交易记录依然是新的，交易序列的重建也可以自动完成。清算中心成员监控场内交易商的成本也会下降，因为交易商的信用限额可以通过程序很容易控制。实际上，值得大加称赞的是，两个交易所正在合作开发这种手提终端技术。不过，迄今为止尚未取得成功，尽管已经投入2 000万美元资金——是的，我说的是2 000万美元。

对于手提技术这种明显的资源浪费，商品期货交易委员会及其国会农业委员会的监督人进行了大量的批评，他们就审计追踪一事向期货业严重施压——该事件对社会来说是无足轻重[9]，但对管制者的公共关系形象却至关重要，特别是1989年联邦调查局（FBI）那次著名的“诱捕”（Sting）行动之后。由于管制者制裁和报复的威胁，交易所不得不冒险，在新技术应用之前采用了一种应急方案以替代那种近于完美的审计追踪计划。这些毫无必要的管制枷锁也很难看到尽头。陈腐不堪且丝毫不经济的管制体系导致交易所背负高昂的交易成本。这如同让它们在背上绑一袋50磅重的砖，然后与轻装简从、少受管制的场外交易市场（OTC）进行赛跑一样。[10]

当然，在交易所本身与期货佣金商（FCMs）的所谓“后台”操作中，采用期货路线也会增加额外的成本。期货佣金商是交易所与客户之间中介机构。

在不久的将来大幅降低成本的前景，至少现在看起来还不错。由于多种原因，期货交易所在采用统一的行业技术标准方面已远远落后于其他行业。[11]例如，在盘后电子交易系统方面，期货佣金商目前至少面临着三种完全不兼容的系统，即芝加哥商业交易所的Globex、芝加哥期货交易所的Project A和纽约商业交易所的Access。而且，还有更多其他的系统涌现。此外，每个交易所也保持了自己特有的指令输入和头寸报告系统，缺乏兼容性，这不仅增加了期货佣金商的成本，还导致大量的计算机设备重复购置，纯属浪费。例如，芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所之间至少有五台独立的主机，每台主机每年花费超过100万美元。如果彼此之间进行相对简单的协调，最多只要两台主机就可以了；如果它们能够安排一个恰当的紧急场外备份，那么可能只要一台主机就够了。

通过合并它们实际上类似的清算和结算操作，并且采用统一的下单及确认标准，交易所及其客户能够（为了它们的生存也必须）大幅降低成本。对于这一点的认识，尽管姗姗来迟，但它才是新近成立的联合战略行动委员会（JSIC）背后的激发动力。该委员会由芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所发起，我受邀成为该委员会的执行委员。该委员会的成立受到新闻界和许多外部观察家的大量怀疑，这是可以理解的，因为这两个长期宿敌之间有着天然的敌意。但是，这两家交易所事实上已就一些联合项目（包括那个不幸的手提交易终端大跃进项目）设法合作多年。而且，我相信，如果能够一定程度上解决它们本身内部管理制度带来的问题，它们就能够再次合作。

至少在美国，期货交易所不是按投资者所有的公司形式组建，像瑞典期权交易公司（OM）那样，而本质上是一种“交易商合作组织”。只有有限部分运营决策委托给专业的经理人员。例如，联合战略行动委员会面临的所有关键决策必须先由30名左右来自两个交易所董事会的成员（外加一些“公正”的圈外人士）投票表决；然后，对于事关重大的问题，还要由数百名交易商进行投票表决，相当于全民公决。由于意识到在进行任何重大合并之前都需要征得成员们的同意，这两个交易所各自向联合战略行动委员会及其下属的6个委员分会提交了包括20多名“有影响力”的成员名单。从长期来看，这种广泛的成员基础无疑有助于具体提案在提交两个交易所批准时获得通过。然而，从短期来看，该组织的庞大规模使其面临极端困难，甚至在安排委员会或者分会会议时都是如此。

不过，我依然坚信，达成一致所遇到的这些体制性障碍最终都会被克服。作为一名经济学家，我相信，只要有足够多的效率改进——我也坚信有——那么，相关个体之间的谈判和契约就可以获得这些效率改进。必须承认的是，在普通的公司谈判中，如果补偿方有机会采用现金或股票等常规形式进行补偿，就会使事情大大简化，从而加快协议达成。不过，对于交易所而言，在缺乏这种机会的情况下，场外交易与国外竞争对手带来的日益增大的竞争压力至少也可以部分替代这种机会。用萨缪尔·约翰逊博士那句著名的话来总结：没有什么能比迫在眉睫的景象更令人集中精力的了。

关于电子交易的题外话

15年前，普遍的观点是：在眼睛可以看见的未来，交易池公开喊价的方式将在期货交易中占主导地位。而电子交易会被限制在期货业的外围——可能是盘后交易系统，以及更一般的小额交易场所。现在，这种传统看法已经发生了180度的大转变。随着计算机技术的快速发展，电子交易已经被应用于银行间外汇交易领域，甚至是一些主要的期货交易所，如德国期货与期权交易所（German Deutsche Terminbörse），这导致许多人相信，公开喊价方式很快就会消失于世。

不过，公开喊价方式即将消亡的传闻被人们过度夸大了。事后看起来，技术的更新换代总是比其真实情况或当时看起来要突然得多（作者注：请回忆一下第1章中蒸汽船的例子）。

由于比较优势的原因，在“即时性”需求最高的市场中，公开喊价的交易方式不会轻易或那么快地从其原有的位置上被赶下来。在即时性至关重要的地方，现行电子交易技术中还没有什么能与数百名相互竞争的场内交易商之间同时激烈的竞价相匹敌的——个中原因，那些曾使用过分时计算机的人应该熟悉。

但是，公开喊价方式的强大力量有时也会成为其最大的弱点。让数百名交易商报告工作情况，并站在那里随时填写指令，这根本没有任何经济意义，除非有大量连续不断的交易指令等待处理。因此，美国的电子交易主要在小额盘后（after-hours）交易中找到了自己的位置。在美国以外的国家，尤其东亚，期货市场刚刚起步，基于任何一个预制的“全包”（turnkey）系统之上

的电子交易很有意义。通过这种方式，新建一个小型交易所的管理费用能够保持在较低的水平上，而且无须培训数百名技术熟练的、专业性的场内交易商。[12]

也请记住，尽管公开喊价方式具有高即时性和流动性的特点，但交易者并不总是关心这些特点。例如，当我在卖自己房子的时候，如果我认为再找一找也许会有更好的结果，那么我肯定愿意放弃第一家购买意向。毕竟，房屋价格不至于波动太过剧烈，乃至当我还在等待一个急于应标的买主之时，就已经大幅下跌。类似地，如果我想解套大量头寸的股票或其他资产，情况也如此。我不会将股票一下抛售到拥挤的交易大厅去，不管它会带来什么收获。我会让价格再“上一层楼”，然后“操作”交易，哪怕完成这笔交易可能需要几天时间。

总而言之，正如场外交易商和期货交易所之间存在不断移动的竞争边界一样，公开喊价和电子交易之间的竞争边界也是如此。至少从中期来看，比如说在下一个10年左右，芝加哥公开喊价的交易所可能会将年均生产增长率保持在与其主要竞争对手一样的水平之上，至少不落后太远。然而，从长期来看，前景却比较暗淡，因为我们赖以生存的大量影响深远的技术发展不仅对交易所，而且对整个金融交易的现有结构都形成威胁。毕竟，交易大厅和交易显示屏的主要作用是使得交易商和其他金融中介把买卖双方集中起来，克服因双方需求不能完美同步所带来的问题。但是，由于互联网及相关技术的发展，买卖双方日益能够直接找到交易对方，而无须中介服务，肯定也无须交易大厅了。当然，管制者会尽其所能地保护其交易所及证券经纪业的投资。但是，如果历史可资借鉴的话，管制者最多只能减缓而不能阻止革命性的新技术传播，因为我们注定要进入新信息时代。[13]

不过，交易大厅的最终消失并不意味着期货交易所本身的消失。它们主要的功能从简单地提供交易服务为主变成提供清算和结算服务为主。就今天交易所的优势地位而言，这看起来或许是件不大可能发生的事情。但是，技术常常就是以这种奇特的方式对大家熟悉的牌局重新清洗。[14]今天，还有谁记得，蒸汽机最初发明出来是为了从煤矿中抽水的呢?

（本文为作者在1996年APFA/PCCAP金融会议（1996年7月9日，中华台北）上的主题发言。即将发表于 Pacific-Basin Finance Journal 2 （1997)。本文较早的一个版本提交于金融衍生品与公共政策会议（1996年6月6日，芝加哥联邦储备银行）。）

参考文献

Grossman, Sanford and Merton H.Miller, "Economic Costs and Benefits of the Proposed One-Minute Time Bracketing Regulation," Journal of Futures Markets, Spring 1986.

Miller, Merton H., Financial Innovation and Market Volatility, Basil Blackwell, 1991.

注 释

[1] 如果荷兰安智银行（ING）没有介入和接手巴林银行剩余资产的话，整个事件对新加坡国际期货交易所甚至整个期货交易的打击会更严重。如果没有那20亿美元的亏损，要解开“谁欠谁什么”这个谜团也将是一个费时费力的重大难题。但是，到头来，实际上这次事件只起到了这样一种作用，即让人们更清楚地了解到客户交易保护系统在管理得当时也能起到真正的作用。

[2] 尽管随着通货膨胀率水平和波动性的长期下降，利率类产品很有可能会首先受到影响，但有形商品的期货合约也会受到影响。实证研究表明，从总体上看通货膨胀水平越高，构成物价指数的各种商品所具有的平均波动率就越高。当然，对股票而言，波动性与股票价格水平的程度和变动关系密切。在价格下降的时候，波动率会上升。

[3] 随着有严重通货膨胀问题的国家正在缩小通货膨胀数字（或者像日本是通货紧缩问题），逐渐恢复至原来的水平，利率和汇率的波动性在短期内还是有可能不时出现急剧增大。对日本而言，在其从长期的衰退中摆脱出来的同时，短期利率最终很可能会大幅走高（而日元对澳元的汇率也会升高）。但是我们还没有看到类似1992年或1994年底的那种货币混乱局面。实际上，如果欧元真能成为一种通用货币的话，外汇期货界的许多人都将另觅出路。

[4] 各部门之间的关系除了有竞争性的成分外，当然也有互补性的成分在里面。就像货运部门将装载货物的拖车绞在货运火车上拉走一样，互换交易商也使用欧洲美元和国债期货来抵消它们所承受的利率风险。但是期货交易所和互换交易商在本质上仍然是竞争性部门。

[5] 生产力攀升的一个显著性标记，就是较低的利润正在迫使许多小公司退出这一行业或被大公司收购。规模较小的公司更可能是那些处在淘汰边缘、成本较高的企业，它们的退出有助于提高该产业生产力的整体水平。尽管这种通过淘汰一批企业获取规模经济的做法常常过于残酷，但确实是有效的。

[6] 见Miller（1991），特别是本书第3章。另见本书第18章。

[7] 有效接入和使用交易大厅时出现的大量拥挤成本，是由于交易所不愿意为交易池内的交易席位明确“产权”所致。因此，最好的席位没有自动赋予最活跃的做市商，而它们才可以最大限度地发挥这些席位的作用。一哄而上的交易商太多了。好在交易所出现了一系列非正式产权制度，一定程度上抑制了这种无效局面。但是，在芝加哥期货交易所及其他面临类似拥挤问题的地方，有意识地借助于价格机制显然会形成更好、更经济的解决办法。

[8] 通过期货交易所进行交易要负担的另一种成本是“市场冲击”（market impact）成本。有些观察家声称近来在交易池内出现了一种相对恶化的迹象——流动性损失，他们将其归结为由个人构成的多数场内交易商相对于场外交易商所处地位的下降，这些场外交易商逐渐转由金融机构和商品期货基金等构成，它们拥有更多的信息渠道和巨大的资金来源。就像一名长期从事期货交易的交易商近来向我哀叹的那样：“过去，动手搏杀的人在场内，胆小鬼们则在场外，而现在情况正好反过来了。”然而，像标准普尔500指数、欧洲美元或者中长期政府债券期货合约等这些活跃的交易，其场地中都没有发现流动性减少现象。恶化的影响可能来自某些方面，因为有些竞争性场外交易（特别是外汇交易）的价格变动单位，不仅常常低于交易所中的价格变动单位，而且有时比期货合约限制的最小价

格变动单位还要小。由于较高的价格变动单位正在削弱竞争优势，交易所显然希望降低这些限制。芝加哥商品交易所已经允许在某些欧洲美元合约上实行减半的价格变动单位，并且将价格变动单位减至1/4的方案也正在酝酿讨论中。

[9] 例如，格罗斯曼和米勒估计，1985年商品期货交易委员会有关审计跟踪的建议所导致的成本超过收益至少一个数量级，且有可能达到两个数量级。

[10] 尤其令期货交易所难堪的是，商品期货交易委员会的优先购买权允许商品交易顾问和期货公司仅就它们当日代表的许多客户的账户报告一个单独的平均价格。不同于期权交易所的交易过程，每笔期货交易与其形成的（大量的）书面记录必须区分开来。在期货交易所的巨大压力下，近来商品期货交易委员会被批准在期货交易场地进行“全部成交或不成交”（all or none，AON）的大批量交易。其初步的反应令人鼓舞。另一方面，也必须承认管制结构向期货业提供了重要的竞争好处，这一点正像所有管制结构对其管制对象所做的一样（见Miller，1993和Stigler，1971）。然而，这种好处不是证券交易委员会给予证券公司的那种保护。商品期货交易委员会的形象大大消除了这种保护。但是，1974年国会通过的将期货交易管辖权划归给商品期货交易委员会的法案，有效地削弱了各州对期货交易的管制——这些管制常常具有敌意性和限制性。例如，如果没有联邦管辖权，像标准普尔500股指合约或者欧洲美元合约等这些“现金交割”至关重要的合约，在各州法律的管制下会难以立足。另外，《商品期货交易委员会法案》（或者更准确地说是《1936年商品交易法案》）要求所有“期货合约”的交易必须在由商品期货交易委员会管制的一家“交易所”内进行，这无疑使得场外交易产业无法再复制主流合约和场内交易的主要技术特征，如标准化、可互换性、抵押担保和逐日盯市等，因为害怕复制后被列入商品期货交易委员会的管辖范围。关于“期货”的确切构成具有天生的不明确性，这确实抑制了场外交易部门的竞争性创新活动。但是，期货交易所为此却要付出一定的代价，它们必须将自己对合约所做的创新提交给商品期货交易委员会批准——完成这一过程可能需要超过18个月的时间。多亏近来国会中政治格局的变化，交易所最终才能得以成功说服国会农业委员会中的那些监督人同意考虑减少商品期货交易委员会审批合约的权利。商品期货交易委员会转而通过“自愿地”同意加快审批速度（对于无关轻重的问题只要10天时间那么快！）的办法，以尽量弱化提议中的新《卢格 莱希法案》（Lugar-Leahy）立法的影响。但是，不足为奇的是，该委员会仍然坚持，为了保护“公众”利益，它必须继续拥有新合约的审批权。商品期货交易委员会认为在州际商务委员会被取消之后如何能继续以“便利性和必要性的证明”（certificates of convenience and necessity）来继续维护公众的利益仍然是一个谜。

[11] 期货交易所在推行针对小额零售的交易指令自动处理系统方面已经落后于期权交易所和股票交易所。期货交易所正在认真考虑与芝加哥期权交易所的RAES程序（零售交易自动执行系统（Retail Automatic Execution System））相类似的一些方案——小额交易按当前市价分配给随机抽出的场内交易商，以防止场外交易商过多涉足散户交易领域。像芝加哥期权交易所的RAES程序或者NASDAQ的SOES程序（小额指令交易系统（Small Order Execution System））这样的自动系统有助于吸收更多的零散交易，但是同时也带来了诸如净利润额不确定性增加等诸多其他问题。

[12] 当然，类似情况同样也适用于现有的交易所推出的新合约。由于交易商的机会成本太高，交易商需要有巨大的金融动机诱使它们让会员给新合约在交易池内配备人员。并且除非成交量急剧上涨，否则即使是有这些诱因也很可能起不到多大作用。因此，一些交易所目前正在考虑采取新产品的其他推出办法。首先是采用显示屏交易并且只有当合约的成交量和流动性都足以支撑一个交易场地时再转为场内交易。

[13] 就像谚语“不大于人手的云”那样被视为危险征兆的信息技术应用的首秀出现于1996年春季宾夕法尼亚州的一家小型制造企业。这家公司的主席邀请那些打算扩大或缩小在该公司所持股权的股东通过互联网表明他们的期望。虽然证券交易委员会的调查人员很快就介入了，但是到目前为止都没有对该公司采取什么惩罚措施。非传统的互联网技术应用首次

出现后的几个月，互联网技术的这些新奇应用基本上每周都出现一次。交易所认为这些新奇应用中的一些可能只是“非法经纪公司”（bucket shops）有计划地钻监管层的漏洞，但是另外一些可能代表了交易技术的真正创新。

[14] 例如，芝加哥商业交易所最近成立了一家子公司，叫作CME存管信托公司，利用芝加哥商业交易所定期清算程序的许多特征，向互换交易商提供抵押品管理服务（该公司对于交易对手方违约风险进行担保，严格禁止涉足存款的抵押）。然而，目前芝加哥商业交易所正在大规模地将其清算所的担保服务进行延伸，延伸到一种被称为期货转现货交易（Exchange for Physicals，EFPs）的场外交易。虽然期货转现货交易规模不大，但却是农产品期货交易中最常见的一种类型，主要为了利用合同到期交割进行存货出清提供方便。然而，在最近几年，期货转现货交易对于金融期货，尤其是货币期货越来越重要，它不仅可以便利交割，而且可以用于在常规交易时间后调整投资组合，并且允许交易商“划掉”（cross）一些清算所内的客户订单。因为期货转现货交易绕过了交易大厅，所以交易所的有些成员希望禁止这类交易。但是，芝加哥商业交易所没有这样做，反而代之以向期货转现货交易收取费用，并且目前正从这种“清算费”上获得数目不菲的额外收益。

第四部分

公司金融与公司治理

第12章　日美公司治理对比

美国企业的投资眼光真的太短浅了吗？是的，这正是《资本选择》（Capital Choices）这份报告的结论。该报告于1992年8月出版，由哈佛大学商学院迈克尔·波特教授领衔的25 名学者共同撰写。这份波特报告受到包括美国金融媒界以及日本观察家在内的广泛赞誉。例如，大阪木津贸易公司副总裁海野胜郎先生的一段话被1992年8月24日的《芝加哥论坛报》（The Chicago Tribune）引用，该段话说道：

> 非常有趣地看到，美国终于有人醒悟到美国公司竞争力下降背后的真正元凶。我认为，我们许多日本人很早就知道，美国的资本配置系统有着先天的缺陷。

波特、海野以及其他诸位先生看到的缺陷，就是在美国公司治理制度中对股票价格和股东回报的过分重视。《芝加哥论坛报》在同一篇报道中还援引了日本经济企划厅所做的一项调查。作为对比，该机构调查了日本和美国企业各1 000家。他们以0~3作为标度进行调查打分，其中3表示最重要。结果发现，日本企业给予“较高股价”的分值只有0.02，而“提高市场份额”却高达1.43，这几乎是美国企业的两倍。

当然，调查不可能过于精确。日本的经理人员肯定不会认为提高市场份额是公司压倒一切的目标。为你的产品取得百分之百的市场份额，其实很简单：只要白送给别人即可。盈利性必须也需要而且总是需要予以考虑。的确，被调查的日本企业在“投资回报”上给出的分值为1.24分——尽管远远低于美国企业给出的2.43分，但仍然比“较高股价”几近于零的分值要远远高出太多。

尽管该调查存在一定的技术局限性，但是，我认为，它仍然准确地反映了两个国家在公司管理行为方面的差异。较之日本企业经理人，美国的经理人员更关注公司自身股票价格的当前走势。而且实际情况也正是如此。不过，在美国公司治理体系中，经理人强调股东回报并非缺点，而是其主要的优势。

实际上，我的一些学术同行认为，美国大公司的管理层将股东回报看得太轻，导致股东财富和国家财富都大量浪费。不过，我的观点是，他们的论据还不能令人信服。这些批评家采用IBM和通用汽车等公司近年来出现的上十亿美元亏损的案例作为证据。这些证据，与其说是证明了美国公司治理体系的失败，倒不如说是证明了美国公司运营环境的竞争激烈性。

以股东价值最大化为公司主要目标

从下面开始，我将为美国的公司治理进行辩护。在美国社会，个体为王——不是国家，不是政府，不是生产商，也不是销售商，而是个人，特别是个体消费者才拥有至高无上的地位。我要强调的是，美国公司管理层关注股东价值，只不过是这个更一般性命题的一种具体应用而已。它绝不是日本这里广为接受的那种终极经济至上思想，尽管这种思想有正在改变的迹象。

消费者至上与公司治理之间的联系，不仅仅体现在他们从公司的产出中获得福利。消费者并不是企业服务的唯一对象。股东、投资人、所有者——无论怎么称呼他们——也都是消费者，正是他们的消费，无论是现实的还是潜在的，驱动着股东价值最大化原理。

为了究其原委，考虑一家企业的例子。该企业的董事们正在讨论，应该从企业当期利润，比如1 000万美元中拿出多少，给股东分配红利。如果这1 000万美元全部当作红利，那么股东们显然可以获得额外的1 000万美元现金用做消费。不过，假设这1 000万美元不分配，而是全部用于企业投资——购买机器设备、扩建工厂、设立新的分支机构或其他你可以想到的事情。现在，股东们拿不到现金，但他们也不必因此而觉得不利。而这主要取决于股票市场如何对这些拟议的投资项目进行估值。

如果市场认为该企业经理人的投资英明，那么其股票价值可能会上涨1 000万美元甚至更多。那些想要将潜在消费转变为现实消费的股东只需要出售股票，将收入用于消费即可。但是，如果市场认为这些投资极为愚蠢，那么该公司股票价值的上涨幅度，就可能少于先前的1 000万美元，可能只有500万美元，或者可能一分钱也没有。这些新投资可能会扩大公司的市场份额，也可能会大大提高公司的形象及其经理人员的声望。但是，它们没有增加股东的财富和潜在消费，而是减少了这些东西。

当前市值与未来收益

用股票市场的反应来度量拟议新投资的真正价值，可能会让日本这里的许多人惊讶地认为，正是这种短浅的目光使得那么多的美国公司误入歧途。因此，这里需要了解的是，在美国式的股票市场中，关注股票当前的价格并非目光短浅。关注当前收益可能是短视；但关注股票价格却不是短视，因为股票价格反映的不仅仅是今天的收益，还包括市场对未来预期的收益。

未来预期收益在确定股票当前价格时占有多少权重，仅是这个问题就一直让那些不习惯于采用现值公式，特别是增长公式的人们疑惑不已。不过，增长公式，无论是采用红利还是收益，很少让我的日本朋友或日本学生觉得其需求迫在眉睫。毕竟，许多日本企业仅仅只支付名义红利，那些公式本身也没有办法搞清楚，投资者在购买一只成长型股票时，究竟买的是什么。

因此，让我将目光从企业的销售增长率或收益增长率，转到其本来应该去的地方，也就是在有意义的视野下企业面临的竞争环境。还是让我用目前流行的市场价值与账面价值之比（market-to-book ratio，也就是所谓市账比或价格账面比）来测量那些竞争环境的强度，采用这个比率的原因，后面自会清楚。如果将其视为以初始成本为基础，那么，该比率中的账面价值近似等于企业当初购买时资产的实际市场价值。这样，市账比为1（抽除掉任何纯粹的价格通胀因素）就是一个自然的标杆，它表明一家企业既没有竞争优势也没有竞争劣势。这家公司预期只能获取正常的利润，采用经济学家们对该术语的理解，也就是说，利润水平仅够向股东支付平均的、经过风险调整的股权回报。

如果需要售价显著高于市账比等于1.0的情况——也就是说，获得某种正的“特许经营权价值”（franchise value）——该企业就必须拥有长期竞争优势，使得其生产性资产赚得的收益率高于正常收益率。不过，这件事要做起来却不像看起来那么容易。高于正常水平的利润，其本身也总是伴随着衰败的种子。它们会从国内外吸引竞争者，从而导致利润和股票价格无情地回落到竞争性的正常水平上。因此，投资者买入一家企业股票就需要判断，该企业及其经理人是否比其竞争对手拥有竞争优势，特别需要判断的是，这种可使收益率高于正常水平的竞争优势在未来能够持续多久。

一些具体的数字或许会有助于固化这些思想。[1]考虑一家美国企业，其市账比为3.0——确实还有很多这样的企业。再进一步假定，这家公司将其所有现金流转化为投资，以赚取2倍于正常的竞争性收益率的收益。然后，投资者

以3倍于账面价值的价格购得股票，他们实际上期望这家企业会继续壮大，并在其后的20年中一直保持遥遥领先于竞争者的地位。

这才是真正的目光长远。或许有人说，在这个高度不确定的世界中，这样做太过于远视了。而且这可能就是为什么那么多日本经理人员本能地怀疑采用股票市场来指导或评价管理决策的原因。他们并不真的相信日本股票市场的价格。因为在1989年股市达到顶峰时，其市账比不仅仅是3.0，即使是不考虑房地产以及其他交叉持股的企业股票，该比率照例达到5.0甚至10.0，这预示着，在未来几个世纪里，获取超额而免受竞争者影响的投资回报率的机会来临了。

自那以后，股票价格和市账比都大幅下跌。但是，这些仍然不足以当真，因为它们不是完全的自由市场价格。股票的价值不仅被普遍的交叉持有非交易的股票所扭曲，而且就是少数随时可入市的那部分交易清淡的股票，其价格也常常受到大藏省大规模的市场干预。日本的经理人有时会疑惑，他们的股票市场是否就是一个木偶剧场（Bunraku），而由大藏省的官僚们则在幕后操纵着木偶。这种想法是情有可原的。

大藏省这些臭名昭著的托市行为，也在其他方面与日本的公司治理相互作用。许多美国的学术观察家（特别是我自己）将大藏省著名的P.K.O.行动（价格维持行动，同时也是一种双关语，指日本参加联合国在柬埔寨的维和行动）归因于其在日本证券经纪业中扮演的卡特尔管理人角色。[2]不过，另外一种动机则可以追踪到日本银行业。不像美国的银行，日本的银行可以持有那些接受它们贷款的公司股票；进而，这种双重角色又常被引证为日本管理成功的真正关键。与银行的这种纽带可能会降低公司的代理成本，对公司管理决策提供更好的监控，而最重要的是，它允许公司在确信有连续的财务支持以保障项目顺利完成的情况下，从事一些利润丰厚但风险也颇高的长期投资。

但是，日本经济在治理方面获得的任何收益，都是以其他方面的巨大付出为代价的。在股市高涨的时候，比如日本在20世纪80年代的情形，公司股票将是银行的一笔巨大的资产。股价升值也为银行提供了大量的监管要求的资本以支持其贷款活动。但是，当股市崩盘的时候，比如日本1989年后的情形，那些隐蔽的股权储备会消失，并威胁到银行的偿付能力以及整个国家支付体系的完整性。

当我们回想起日本的持股情况在这两个方向都有时，其前景更令人不寒而栗。不仅银行持有企业的股票，而且，可能也是出于改善治理的考虑，企业也

持有银行的股票。其结果是形成一种经典的、不稳定的正反馈型资产金字塔。这也难怪大藏省必须持续支持股价，而且看上去总是不停地跑来跑去，就像荷兰谚语中那个大堤上的男孩，拼命堵塞其管制体系中的裂缝和漏洞。

股票价格与信息

说美国股市比日本股市更接近于理想中的自由市场，并不表明美国的市场估值就永远正确。不过，如果投资者对某些特定的股票或整个股市持有熊市观点，他们至少可以通过卖出，甚至卖空股票来表达他们的悲观情绪，而无须遭受那些让大藏省臭名昭著的反抛售规则与禁忌。当然，这些悲观者完全可能判断错误。同样地，那些预期未来收益和价格上涨的人也会错估形势。

在严肃的股市学者中，没有人会认为，股票价格能够总是“正确地”测度股票市场真正的“基本面”，无论这些词代表什么意义。最具代表性的观点是，股票价格并没有像日本那样被系统性地扭曲。在日本，大藏省常常采取严厉手段限制抛售股票。正如某些学者所争辩的（我认为，争辩十分不成功），美国的股票价格也不仅仅是一些被荒诞怪念所驱动的人造数字。有证据压倒性地表明，股票价格确实将投资公众可得的有关某家公司的所有信息无偏地反映出来。

不过，“可得”一词在这里需要特别强调。如果没有掌握有关公司制定管理计划的足够信息，股东和潜在的外部投资者就不可能对这些拟议的投资项目进行准确的估价。并且，由于担心惊动竞争者，公司管理层也很可能相当犹豫是否披露这些信息。用一个时髦的学术名词来说，不可避免的信息不对称正是被视为股东价值最大化原则的真正缺陷。净现值为正的项目，甚至可能净现值很高，也可能得不到实施，因为外部投资者无法恰当评价投资项目的价值并谴责管理层浪费股东的钱财。实质上，这也就是波特的观点。作为一种解决的办法，他建议修改美国的治理规则，允许公司将一些专属的、具有竞争敏感性的信息，有选择地向部分愿意承担公司长期投资的股东披露。

投资会因为无法有选择地披露信息而受阻吗？有可能。这种情况发生过吗？有多大规模？这个很难说。这种情况曾经在美国广泛存在的一个主要证据是，由银行约束的日本制造企业的收益和增长业绩，据说高于由毫无耐心的股东约束的美国同类企业。请注意，我强调的是日本的制造企业。没有人会认为，以占据市场份额为导向的日本企业在服务业，尤其是零售业或者商业银行业，能够处于优势地位。

我应该说，在当前的经济衰退袭击日本之前，制造业才是证明日本治理具有优越性的主要证据。那次经济衰退，尽管造成了痛苦的后果而且仍在影响着日本经济，但至少可以提醒我们，近视并不是折磨公司经理人员的唯一视觉疾病。他们可能还患上了散光（斜视）或远视或甚至超远视等病症。回顾过去的20年，大量的事实表明，美国企业迫于股东分红的强大压力，在资本密集型技术方面的投资太少。然而，在同一时期，由于没有面临这些压力，许多日本企业在高度资本密集型技术方面明显投资过度，但这些技术几乎永远也无法收回初始投资，更不必说获得正的收益率了。我甚至都不愿意提及它们浪费在本土及海外的土地和办公楼上的数万亿日元投资。

毫无疑问，没有一种公司治理形式，无论是日本的还是美国的，能够保证管理层拥有正常的视力。总是会有一些遗漏与疏忽过失等方面的问题。我的意见仅仅是，关注企业市场价值最大化的美国经理人，较之那些只注重增长或市场份额或者其他时髦的、假想中的战略优势最大化的人们，至少拥有一组更好的校正透镜，能帮助他们在当期投资和未来利益之间作出适当的权衡。

管理目标与股东利益

眼镜当然能帮你看得更清楚，但只有戴上才行。至少在美国学术界，特别是在金融领域中存在着一种观点，抱怨美国的经理人并不是总戴着他们的股东利益校正眼镜进行工作。由于美国公司的所有权如此广泛地散布于大量被动的个人和机构投资者手中，因此，正如以上观点所言，经理人可以自行追求目标。而这些目标可能会，但不必，与股东的目标相吻合。

然而，股东们也不是一点办法都没有。尽管无法也不愿意每天监控管理层的营运决策，但是股东们有权选择公司的董事会。而董事会有权改组管理层甚至设计经理人补偿方案，通过这些重要的杠杆发号施令，就能使管理层的目标与股东们的目标相一致。

报酬方案与管理激励

董事会有一个工具箱，装满各种杠杆工具，但是，可惜没有任何简单明了的使用手册。实际上，学术界的代理理论表明，在成功取决于运气和能力的情况下，要使管理层与股东的利益一致，并不真的存在一套十全十美的报酬方案——没有“最优”，也就是说，相对地只有次优甚至次次优解。

想要知道为什么，问一下你们自己，董事们如何让经理人接受股东的风险态度？具体地，假设董事们试图采用一种明显以业绩为基础的报酬策略，向经理人赠送公司股票。这能让经理人像一名股东那样行事吗？与董事会只提供一份单纯的——也会很高——固定薪水外加丰厚退休津贴的方案相比，这种方案或许更有可能达到上述目的。拿固定薪水外加退休津贴的经理人更有可能是为债权人而非股东工作。他们显然没有多少动机去考虑那些存在有严重下跌风险的项目。

经理人持股至少能让他们分享自己的成功营运所得，但仍没有解决管理过度谨慎的问题——过度是相对于外部股东的最大利益而言的。这些股东高度分散化，至少在理论上是这样。因此，他们愿意拿自己在公司中的全部投资去冒险，哪怕成功的概率只有50%，因为这些股票在他们的总财富中只占很小的一部分。毕竟，这正是所有权零星分布且极易转手的公司形式所带来的一种重要的社会福利：更有效地分担商业风险。但是，经理人却基本无法分散化。他们大部分的个人财富和人力资本都与公司捆绑在一起。谨慎而不是鲁莽就不可避免地成为他们的信条。

美国在20世纪50年代发明了经理人股票期权，其目的正是为了抵消分散性不足的公司经理人所具有的谨小慎微的营运倾向（尽管从那以后，税务考量和会计规则已经模糊了最初由刺激驱动的期权激励）。[3]相对于向下的潜力，通过放大奖励经理人向上的潜力，适当结构化的经理人股票期权就可以发挥作用。比如说，一个抛掷硬币的赌局，如果正面朝上赢1 000美元，反面朝上则赔1 000美元，这很难让那些典型的风险厌恶型经理人动心。但是，如果正面朝上能赢5 000美元，反面朝上仅赔500美元，那么这种抛掷硬币的赌局很快就能变得极富吸引力。

经理人股票期权及其诸多变种——包括高杠杆率资本结构等类似的期权等价物——不仅能减少管理层对风险的天然厌恶，而且还会进一步诱使经理人员从事风险过高的投资活动。如果这些小概率策略确实发生并产生回报，那么经理人就获利巨大。如果没有成功，那么巨额的损失将由股东、可能还有债权人以及其他优先求偿人承担。许多观察家认为，这种资本化不足情况下所有人—经理人报酬的非对称性，正是导致美国储蓄与贷款行业出现危机的根源。

某些学术界的批评家指出，公司管理层和股东在利益和风险的态度上很难保持紧密一致的情况，在公司分散多元化问题上表现得最为显著。公司分散多元化确实可以减少管理层的风险。但是，由于股东们能够直接进行分散化投

资，所以当企业，比如说通用汽车，用本可作为红利发放的资金去购买罗斯·佩罗的企业——电子数据系统（EDS）公司时，股东获益甚少（除了可能通过内部冲销而非损失递延来获得一些税收利益，某些情况下这些利益比较大）。不过，平心而论，值得注意的是，基于同样的原因，股东在这样的收购交易中也不会有什么损失，除非收购方为了控制权而支付了过高的价格——据知，这种情况确实发生过。

如果公司分散多元化可以预见地一味地牺牲专业化效率，股东们也会受到损失。有证据显示，这种情况的确存在——尽管我认为，这很难充分证实那些反对公司多元化和混合经营的学术批评家所提出的观点。他们的指责是，由于通用汽车（GM）、IBM或西尔斯（Sears）等公司近年来在管理目标及相关治理问题上的失误，已经给股东们，进而整个国家的财富造成了数千亿美元的损失。

确实，对那些公司而言，其股票总市值出现了大幅度的下跌。但是，如果将这种下跌当作一场类似大地震那样的全国性灾难，则是忽略了社会成本与私人成本之间的区别。例如，考虑图12—1中的情况。该图描述了一家类似IBM的公司，它意外卷入了一场反托拉斯诉讼案（需要明确的是，这里仅是一个解释性的示意，而不是建议）。这家公司最初的需求曲线 是d_1d_1，长期边际成本曲线是BJ（为简化起见，假定为常数，因而与平均成本相同）。由于该公司拥有“市场支配力”，将其产品价格定于OC（也就是，高于平均成本和边际成本），这样它可以获得的超额利润以BCDF表示。这些可预期的超额利润将被股票市场资本化，并被企业以较高的市账比溢价出售。

现在，让政府在这场反托拉斯诉讼中获胜，并立即迫使该公司的价格和产量回到竞争性的水平（OB代表价格，OK代表产量)。超额利润会逐渐消失，股票价格也随之下跌，市账比溢价也相应消失。然而，国民财富或福利没有出现净损失。财富仅仅由公司股东的手中转移到其消费者那里；生产者剩余也转化为消费者剩余。实际上，在图示案例中，整个社会的境况在盈亏相抵后变得更好，而不是更坏。由于产量提高至竞争性水平，消费者获得了额外的消费者剩余，以哈伯格（Harberger）三角形DFN表示。

在这个反托拉斯的情景中，社会和私人各自的后果能很容易区分。但是，如果股票市场价值的下跌是由公司自己造成的，情况又将怎样呢？毕竟，IBM没有输掉自己的反托拉斯官司。其市值是被拥有新技术的新公司的意外进入侵蚀掉了。

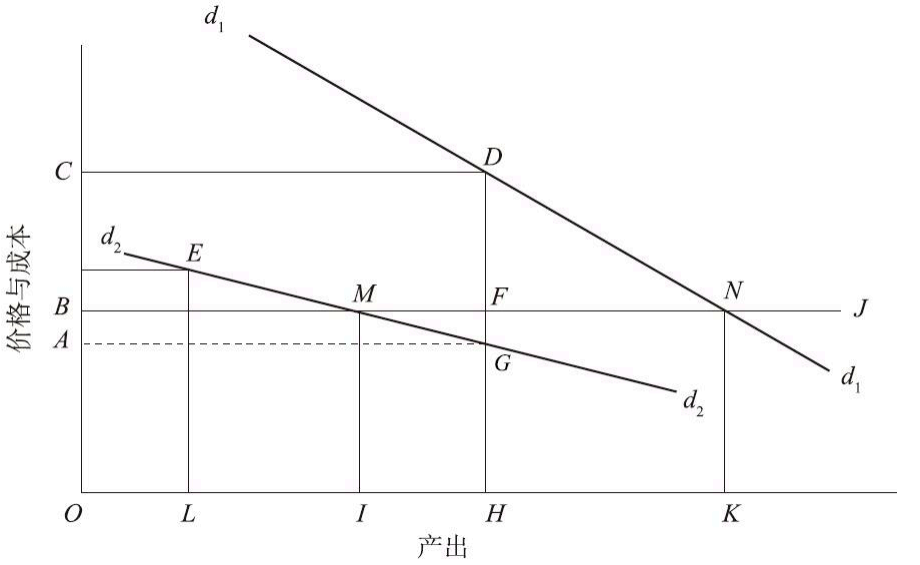


图12—1 公司市值损失的社会成本与私人成本

不过，这种情况的市值损失肯定不是那些公司治理的批评家所指的那种全国性灾难。毕竟，社会消费者为什么要在意新产品是产自IBM，还是英特尔或苹果呢？又或者是来自沃尔玛还是来自西尔斯？或者就此而言，是由通用汽车还是由丰田公司制造？批评家们指责的很可能是，甚至在新竞争者渗入市场以后，这些公司的管理层没有能够尽快地进行精简和重组。由于没有受到他们在董事会精心挑选的马屁精的审查，这些顽固的管理层继续将大量资金注入到那些过时的、赔钱的企业生产线上，而不是让他们的股东将这些资金重新配置到其他更具有竞争优势的领域。

但是，继续向一个夕阳产业投资——就像那句老生常谈：“花钱填无底洞”——并不能够自动当作经济无效率的证据，当然也不能当作管理不善的依据。在经济逻辑或经济常识中，没有任何东西能表明，最佳的退出路径总是速度最快的那一条。如果一家企业需要撤出资本，可以采用净投资为负的办法，也就是保持总投资率低于折旧率。总投资的边际收益率也可能会很高，即使那些过去投资于部门或整个企业的沉没成本的平均收益率较低或甚至为负值。如果退出的直接成本（比如退职遣散费）很高，同时公司至少还可以收回其变动成本（据我所知，这一点与许多俄罗斯的企业不同），那么，此时继续投资以减少损失常常可能就是一个净现值最高的投资计划。

然而，为了方便讨论，假定某些顽固的经理人的精简调整行动过于迟缓。他们所报告的企业损失仍然不能被看作是治理不善导致的社会成本。想要弄清楚这一点，回过头再来看图12—1。该图依然是前述那家企业，不过是新竞争者进入后的情况。新竞争者受到其原先的高额利润吸引。这家企业目前的需求曲线是更富有弹性的d_2d_2，而且长期均衡产量为OL，小于原有的均衡产量OH。

如果这家公司试图维持原有的市场份额OH，就会产生净损失ABFG，正像那些批评家所坚持的那样。不过，其中只有MFG部分属于精简失败引发的社会成本。剩下的ABMG部分，仅仅转化为消费者剩余。当然，从一幅示意图中还看不出有多少损失属于社会成本，有多少损失变成了消费者剩余。这需要有一种专门的实证研究。然而这种研究在近来大量谴责美国公司治理的学术文献中还无法找到。

当然，对于那些眼见自己毕生的养老积蓄在IBM、西尔斯或者通用汽车等公司中化为乌有的股东而言，所谓这些公司近年来遭受的损失不是社会损失的说法，无法给他们带来多大安慰。他们希望，在新竞争战略的成功得到明确证实以前，董事们以某种方式迫使管理层放弃先前的成功战略。他们的这种想法无可厚非。不过，幸运的是，股东们虽然力量弱小，无法对管理层实施昂贵的监控，但是，他们拥有另外一种屡试不爽的办法来保护他们的积蓄免受管理层遗漏或疏忽过失的危害，那就是分散化。一名适当分散化的股东会心满意足地知道，自己在IBM或者西尔斯又或者通用汽车等股票上的损失，甚至都算不上个人损失，因为这些损失在投资组合中会被来自微软、英特尔、苹果、沃尔玛以及其他新进入的拥有新技术的海内外公司股票的收益所抵消。

结 语

总的来看，关于美国公司治理存在的问题，我们看到了两种完全不同的观点。一种观点认为，美国的经理人员过于关注股东的当期收益。该观点广为日本人和以迈克尔·波特为首的那批学者所接受。另外一种观点则认为，美国的经理人对股东收益关注过少。这种观点广泛为美国的金融专家所持有。

哪种观点是对的呢？都对，也都不对。双方都能举出看上去能支持自己主张的具体案例或例子。但是，他们认为，相对股东或社会最佳利益而言，美国

企业总体上存在着长期系统性的偏差，要么近视或远视，要么投资不足或投资过度。在这一点上，这两派都出现了错误。因为根本不存在固有的偏差，这是由于美国的市场力量在不断地发挥作用，将公司资产控制权从那些在配置效率方面缺乏竞争或眼光的经理人那里剥夺下来。

我们最具戏剧性地感受到这些力量，或许是在20世纪80年代的接管战、杠杆收购和公司重组，以及最近众多广泛宣传的由董事会主导的公司暴动当中。但是，尽管富有戏剧性，这些事件（有时看起来只不过是经理人和股东之间，就公司特许权溢价如何分享所展开的角逐）只能代表整个社会生产性资本在企业之间配置过程的一部分，而且绝不是最重要的部分。对于美国任何一家企业的经理人而言，终极约束总是来自包括外国企业在内的其他企业经理人，与他们为了客户而展开面对面的竞争。只要美国继续拥有大量这类竞争，我，作为其中一个，就不会严重关切我们公司治理体系的这种所谓致命缺陷。

（本文为作者在主题为“日本和美国的公司治理与组织”的全球金融市场第二届论坛上的演讲。该论坛由密歇根大学商务管理学院与三井生命金融研究中心共同主办，1993年5月11日，东京，日本。我的同事Steven Kaplan和Anil Kashyap以及Donald Chew对该文作了有益的评价，在此表示感谢！）

参考文献

Miller, Merton H. and Franco Modigliani, “Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, ” Journal of Business, Vol.34, No.4 (October 1961), pp.411-433.

Miller, Merton H. and Myron Scholes, “Executive Compensation, Taxes and Incentives, ” in Financial Economics: Essay in Honor of Paul Cootner, William Sharpe and Catheryn Cootner (Eds.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1982.

——, “The Economics and Politics of Index Arbitrage in the U.S. and Japan, ” Pacific-Basin Finance Journal, Vol.1, No.1 (May 1993), pp.3-11.（本书第3章。）

——, “Japanese-American Trade Relations in the Financial Services Industry, ” Working Paper, Graduate School of Business, University of Chicago (September 1993).

第13章　德国的银行主导型公司治理

常常有人问我，从所谓的破产边缘死里逃生后，德国金属公司（MG）于1994年2月成功实现了资本重组，这些教训对于美国的公司治理是否可资借鉴。我相信，这次事件确实在公司治理方面提供了一些教训，但不是目前一些美国学者总结出的那条教训。他们把德国金属公司在德意志银行的领导下于2月份推行的重组，视为美国《破产法》第11章中那种律师密集型重组的一种价格低廉的德国替代品。可能成本的确低廉。但是，破产方案仅仅是公司治理中很小的一部分。而且，对德国金属公司而言，关注所谓重组的低成本回避了一个关键问题：为什么首先需要考虑重组?

在这里，我要争辩的是，德国公司治理的作用远没有那么优秀。我要赶紧补充的是，我并不是说因为德国公司治理机制的缺陷才导致了德国金属公司遇到的问题——尽管这确实是一种貌似合理的假设，就像我们将要看到的那样。在我看来，当面对德国金属公司那种短期现金流出之时，德国公司真正的失败不是它的治理做得不如同样情况下美国的管理层和董事会，而是它确实没有做得更好。而这一点非常重要，因为在那些条件下，德国的银行主导的公司治理本来可以更优，就算是为了抵消次于英美式股东驱动型治理模式的其他许多方面的不足。

我知道，美国治理模式在许多方面领先于德国模式的说法，可能会让德国听众面带微笑，因为你们看到最近美元对马克的汇率持续下滑。但是，美元相对马克的汇率走势与公司治理真的没有任何关系。汇率是一种宏观经济现象，而非微观经济现象。它主要由各国国民储蓄率和货币政策的差异驱动。

实际上，从微观层面来看，德国和日本的大公司治理体系可能已经成为经济增长的阻力而非贡献者。这两国的经济将要在20世纪90年代以及随后的时间里保持健康的增长，不是依靠它们那些由银行主导的大企业，而是依靠小型的、刻意不与银行保持密切联系的、独立的企业。

德国（以及日本）银行主导型治理的捍卫者往往过多强调两种管理误差类型中的一种，而忽视了另外一种。就像在统计学上有第一类误差和第二类误差

（接受错误的误差和拒绝正确的误差）两种误差一样，我们在管理上的两种误差，分别是低收益前景下投资过度的误差和高收益前景下投资不足的误差。

德国和日本公司治理积极的一面，始终是银行纽带能够克服投资不足的误差，允许企业及其投资人以长远的眼光来看待资本密集型项目，而不像由股东驱动的美国企业一般会做的那样，对短期亏损反应过度。例如，近来我们从韩国获悉，三星公司计划进军汽车制造业，并且已经充分准备好在盈利之前忍受长达10年的亏损。韩国的公司治理一般采用日本模式。20年前，俄罗斯天然气管道获得德意志银行融资。那是一种财大气粗、眼光长远的策略，据认为一般为德国的银行主导型公司治理模式所采用。但是，在德国金属公司一案中，却没有采用这种策略，我会给大家展示这一点。

然而，还是让我快点向你们保证，我并不打算让你们一步步地重温德国金属公司事件的全过程。如果那样的话，整个故事太过复杂，而且我和我的合作者克里斯托弗·卡普(Christopher Culp）就这一案例撰写了3篇文章（有的篇幅长过20页，脚注超过了50个）。对进一步细节感兴趣的人可以在期刊《银行法律与银行》(Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft）1995年2月那一期上找到我们这些观点的充分表述。

用最简单的话说，就是德国金属公司的美国子公司——MGRM公司，就美国中部的取暖油和天然气，出售长达10年期的固定价格的远期交割合约。在这些合约达成之时，MGRM公司的毛利大约相当于每桶原油3美元。作为市场中实际上独此一家的合约商，MGRM公司能拿到这些获利颇丰的交易，是因为它的客户愿意支付一大笔溢价以获得价格和交割保障。但是，从这些合约上获得高额预期收益的同时，在合约存续期间，MGRM公司也暴露在价格可能上升的风险之下。例如，在海湾战争期间，原油价格涨到了近40美元一桶。

因此，相当明智地，MGRM公司对这种价格风险进行了对冲，从而允许它在保持基本的“市场中性”的同时，集中精力管理其营销/交割业务中的所谓“基差风险”。为了使整个市场风险中性化，MGRM公司选择的对冲策略是一种一对一的“集中式展期”（stack and roll）策略。该策略基于短期期货或它们的等价物之上。当然，一般美国的金融学教授不大可能建议那种对冲策略。但是，跟你们从这些教授中的一些人那里听到的恰恰相反，对于MGRM这样的公司而言，这种策略倒是一种十分有效的对冲方案。

美国的金融学教授一般不把公司对冲看作基本管理方案的一部分，而是看作为了最小化现金流的波动性，因而最小化独立于外部债权人之外的公司可能

出现的“财务困境”之成本。当然，MGRM公司却并非独立于外部债权人之外的公司。它是德国金属公司在美国的子公司，而德国金属公司正是那种典型的、由银行主导的德国大公司，其主要的债权人和股东是德意志银行。无论德意志银行如何极力和频繁地否认这一点，MGRM公司在美国石油贸易中却一直被认为得到了德意志银行的资金支持。否则，MGRM公司的期货和互换交易对手永远也不会让它持有那些头寸。

金融学教授们还坚持，MGRM公司应该采取所谓“带式”（strip）或者期限匹配的对冲策略，而不是集中式展期的对冲策略。当然，如果正好有适当的、低成本的、期限高达10年的期货和互换在市场上存在（事实上没有），这种策略确实可以消除任何基差风险。但是，MGRM公司只是想管理基差风险，而不是要消除它。毕竟，如果这些必不可少的低成本长期对冲工具唾手可得的话，那些客户也就不再需要MGRM公司了。它们完全就可以对自己的供货需求直接对冲！

与此有关的一个有趣的花絮是，为急于表现公司的运营方式发生了多么大的改观，德国金属公司现在的管理层将远期合约的期限大幅缩减，这样就可以通过期货实现带式对冲。很好。这意味着他们的策略能够通过学术检验，很好。但是，他们尚未发现这些短期合约有什么市场需求，而且他们也不大可能发现那种需求。

MGRM公司的集中式展期对冲策略确实抵御了价格上升的风险，即使是我们最极端的批评家也接受这一点。但是，当价格下跌时，由于保证金支付，这种做法也耗尽了大量的现金，就像1993年秋天的情形那样。截至1993年12月6日，这些流出的现金已经接近10亿美元，MGRM公司的管理层面临着严峻的挑战。

在这种情况下，有三种理性的管理对策可供采用。首先，继续执行原先的对冲方案，只要德意志银行支持由此所致的一切额外资金需求。毕竟，这正是德国银行主导型治理体系所应具有的优势：它不会对暂时的短期困难反应过度。如果此方案从长期来看是合理的话，就应该坚持下去。然后就可以成功渡过难关。

此时，真正具有远见的管理层可能会说：后来油价的确出现了下跌，这使得我们必须拿出大约10亿美元的保证金来维持那些集中的期货头寸。但是，我们毕竟是对冲。我们已经与客户签订了远期交割合约，而这些合约在油价下跌时会升值。

必须承认，较之期货合约的贬值，远期交割合约的升值很难让人注意到。你每天都能够从期货交易所得到一份报告，告诉你自己当前的情况。即使是一名蹩脚的会计师也能看懂它，他只需要汇总账单。但是，对于MGRM公司式的交割/对冲联合方案来说，只有远见卓识者才能看出，当前的现金外流只是暂时的，随着远期合约的交割，这些资金还会再逐渐流回来。

当然，这种集中式展期对冲策略确实也会产生大量的展期成本——1993年平均每月达到了2 000万美元。不过，真正具有远见的管理层会意识到，这种情况在油价下跌的时候总是要发生，这种展期成本在油价上升时又会变为展期收益。实际上，如果你回顾整个油价变动的历史，如同具有远见的管理层应该做的那样，你就会发现，随着时间的流逝，原油展期收支的均值不仅仅是趋向于零：实际是收益占优。对于这种非对称性——也就是所谓油价中的“交割延期费”，有不少很好的经济解释。

MGRM公司的现任管理层刚刚宣布，他们没有熬过12月份的那场难关，因为他们觉得那样做不是一个合理的长期策略。但是，我觉得这种说法难以让人信服。如果那个策略在12月份不合理的话，那么它在6月份也不会合理，当时新的监督董事会已经接手。如果他们认为该策略确实不合理，他们在当时就应该终止该策略。新的监督董事会现在说，那个策略方案在6月份确实不合理，但前任董事会在该策略的真实前景上欺骗了他们。然而，这种说法同样难以让人信服。除非这家德国的监督董事会只是象征性的窗户外饰，否则，它的工作不应当是受欺骗。

举个例子，让我们来看一下荷兰安智银行接管巴林银行时的情况。他们解雇了整个高级管理层，不是因为这些经理人员应当对尼克·李森（Nick Leeson）的行动直接负责。荷兰安智银行意识到高级管理层并不知道尼克·李森在干什么。但是，他们本应该知道。正是因为他们不知道或没有试图去了解，所以他们只有离开。

彼时，有一种可能，就是继续执行对冲/交割联合方案。但是，我从心底里明白，对于没有参与制定早期方案的新管理层而言，必须报告亏损，哪怕是暂时性亏损都非常困难。正是由于这样的原因，所以我预期，面对同样的情形，大多数美国公司的管理层可能会廉价卖掉MGRM公司，或者至少卖掉它的远期合约组合。而那些合约在1993年12月原油现货价格再次下跌大约5美元之后，能值一大笔钱。到那时，MGRM公司从这些远期合约上面能够获得的毛利大约为每桶8美元甚至更多。按1.5亿桶原油计算，其数量相当可观。

当然，现任管理层坚称，他们在任何合理的价位上都找不到买主。然而，你如果只想匆匆忙忙甩掉包袱，永远也不会有买主。你必须花时间去寻找最好的买主并细致推敲合同的每一个条款。毕竟，那才是优秀的、负责任的管理层应该付出的，尤其是我们经常耳闻的、据说是极富耐心的德国公司管理层，更应如此。

但是，当油价进一步下跌，需要更多的现金作为保证金支付的时候，新任管理层如何才能赢得时间呢？实际上，手头有一个相当简单而又直接的办法，能在阻止现金外流的同时又赢得时间，那就是：买入原油的看跌期权。那样做可能需要约2亿美元的支出——这大概就是他们后来用作结构重组的费用——但是，至少在那笔卖出生意还在谈判之时，可以消除价格进一步下跌的全部风险。事实上，有证据显示，MGRM公司原先从事衍生品交易的员工向新任管理层提出过这一建议。但是，新任管理层并没有采纳这项建议。

另外一种终止这项方案而不是长期提供资金的可能选择是，一点一点地解套头寸，就像清算一个互换交易登记簿的通常做法那样。也就是说，MGRM公司依次去拜访它的每一名长期客户，并说：由于价格已经下跌，你的交割合约已经发生了大量的损失，我们可以让你用这些远期合约的现值购买回去，脱离原来的交易。这样，随着每一名客户购回当初签订的合约，对冲的相应部分就被结清了。当然，我在这里并不认为他们应当采取这种策略。采取这种策略会导致昂贵的谈判，特别是客户都知道MGRM公司正急于解套。我个人认为，他们要是将整个公司彻底出售的话，境况明显会好得多。但是，一点一点地解套无疑也是该公司当时面临的三种理性选择之一。

相反，德国金属公司的管理层没有采纳上述选择中的任何一种。他们采用的可能是最糟糕的策略。在12月份市场处于底部之时，他们清理掉了超过一半的期货对冲头寸。这样，到次年1月和2月，价格开始回升，他们突然意识到他们的那些远期合约暴露于风险之中。因此，为了使远期合约与对冲的期货头寸相对应，他们取消了相当部分未交割的远期合约。这就是说，德国金属公司让那些本该亏损的客户轻易地从这些合约上脱身，而没有向客户索取任何补偿。采用美国金融界的一句行话，我们称之为“宝山空回”（leaving money on the table），而在德国他们管它叫“有钱不赚”（throwing money out of the window）。不过，这说的都是一回事。

这还不是整个故事的尾声。一旦现任管理层发现，他们因为无偿取消那些合约而受到抨击时，就立马编造故事说那些被取消的合约实际上不名一文。那

些只是所谓交割由企业灵活掌握的合约（firm-flexible contracts）。而且，依据最近的“独立”审计特别报告，那些合约的价值不是仅仅为零，而且还小于零。按照该公司的说法，股东们因而实际上从这些无价值的合同取消中受益。他们好像就不担心，如果继续这样辩解下去，某一天管制者会让他们负责为何向客户兜售毒垃圾一样的产品。

在这里，我不打算深入追究，到底提供这些估计的所谓独立审计人士是否真的独立和无偏。只要说他们在提供那些企业弹性合约（以及企业固定合约）价值的数字时，没有进行任何计算或证明记录就足够了。他们是被简单地假定为权威。

毫无疑问，一个人总是可以想象出一系列的假设，以证实独立审计人士给出的数字。或许我们可以从德国金属公司在美国尚未结束的诉讼之一的过程中，看到这些假设并进行仔细的审核。但你们却从不会在德国的正常诉讼过程中看到它们。各家银行没有兴趣让它们的失误被公开讨论。在我看来，德国的银行主导型公司治理体系中真正的、终极致命的缺陷是：无论初始动机多么好，德国的管理体制看来已经演变成为电气工程师们所谓的闭环系统——该系统完全依靠自身内在的动力运转，不受外界的任何引导和修正。

许多人已经意识到这种纯粹自给自足的公司治理体系所蕴涵的风险，但是他们还是接受了这个体系，因为他们相信，将大公司的管理权委托给银行是解决投资不足问题的唯一途径——主要是向长期潜力巨大但短期处境困难的大型项目提供融资的问题。德国重工业在19世纪的发展总是被引证以捍卫德国的治理模式。但是，那种发展发生在很久以前，而且当时的环境也与现在大不相同。近来，像德国这样的成熟经济体存在的更严峻的问题，不是德国金属公司式的问题，而很可能是投资过度问题。由于很少受到外界审查，顽固的管理层不断将大量的资本浪费在低收益的投资项目上，以维持其权力规模而非资金的市场收益率。

毫无疑问，在美国，我们也有这种问题。但是，我们也有多种机制能使这类浪费处于一定的控制之下——从养老基金和其他大股东对管理层的压力到更换经理人的恶意接管。然而，德国却不存在这些解决办法，由于其公司治理体系，特别是交叉持股制度以及围绕该制度发展起来的银行持股制度等原因。例如，在德国金属公司一案中，德意志银行直接持股10%。该公司其他很大部分股票则为戴姆勒 奔驰公司所持有，而德意志银行通过安联保险（Allianz）及其个人股东又持有奔驰公司大量股票。安联保险的这些个人股东将代表委托权

存放于德意志银行。这正是克里斯托弗·卡普和我总是在我们的论文中将德国金属公司与德意志银行这两个名称交互使用的原因所在，这甚至导致有些德国人说我们没有真正弄懂德国监督董事会是如何运作的。

他们告诉我们，即使监督董事会真的拥有全部股份，它也不能合法地干预公司的日常运营。这是管理董事会专有的领地。因此，即便监督董事会，也就是德意志银行，想要解雇德国金属公司原有的管理层，也不可能做到。当然，除非出现一场危机要求监督董事会进行紧急干预。

但是，如果只有发生危机才能使控股股东换掉自己选出的经理人，那么你大可不必愤世嫉俗地相信“危机”将会成为德国公司治理模式的一件相当普通的副产品。实际上，有些人认为，这才是德国金属公司一案真正的问题所在。不管由于什么原因，德意志银行想要撤换先前的管理董事会，为了实现这一目的，就加速了一场危机的爆发。

不管所有法律上的细微差别，如果德国的大银行对德国公司管理没有法律上的控制权，也有事实上的控制权。因此，公司治理问题最终还是要落到管理银行的那些人身上。在这一点上，我必须给你们讲讲我的一名德国学生的事情。他目前正在撰写一篇关于德国公司股票交叉持股的论文。为了揭示谁是真正的所有者，他建立并求解了一组联立方程，其中德意志银行持有戴姆勒公司的一部分股份，而戴姆勒公司又持有德意志银行的一部分股份，如此等等。

上周的一天，他非常不安地来找我，说：“我想我已经找到谁拥有德意志银行了。就是德意志银行自己！”那个时候，我无法说这个结论究竟是对还是错。事实上，学生们的计算总是需要仔细检查多次。但是，那个结论确实在理论上是正确的。数千亿德国马克的财富的最终控制权掌握在一小撮自我选择、自我延续、只对自己负责的银行家手里。

如果这套体制在一定程度上真的能够挑选出最优秀、最睿智的银行家负责这项工作，并且这些银行家确实能有效履行监督责任的话，那么这个国家就会更加繁荣。对于德国的大公司，我的确也希望如此。但是，德国正在使自己置于过分关注管理模式和资源接触机会的不幸境地。而在美国，至少我们从来没有准备用我们的经济未来去冒那种险。我们对市场和竞争的信任胜过对银行家的信任。而且，我也不认为德国金属公司一案会导致我们改变我们的认识。

（本文为作者在慕尼黑大学的一次演讲，1995年6月12日。）

第14章　中国公司治理的可选战略

在我看来，中国大型国有企业改革对国家的长期发展至关重要，这不仅仅因为微观经济效率方面的原因——这个我后面会讨论，还因为宏观经济稳定的原因。目前，无效益的国有企业——我们得到的报告表明这类企业非常多——造成了大量的净现金损耗，这些最终表现为中央政府财政赤字的一部分。由于中央银行的贷款要么用于弥补这些财政赤字，要么直接用于弥补企业亏损，由此引发更大幅度的通货膨胀就在所难免。

当然，给定目前可供中央政府选择的收入筹集方式，通货膨胀也许是弥补财政赤字缺口的一种成本最低的策略。但是，通货膨胀绝对不是在任何情况下都是一种低成本的策略。它会带来国民劳动成果和资源的严重浪费——如果政府屈服于实施价格管制的诱惑，这种浪费会更加严重。价格管制在任何时候都不会有效地抑制通货膨胀，相反还会弱化生产的动机并滋生腐败，从而使情况实际上变得更糟糕。

因此，国有企业的改革和重组对于减轻通货膨胀的压力十分重要，但这也绝非易事，因为我们所说的许多大型亏损的国有企业实际上是一座座城市而不是单纯的经营性企业。企业中纯粹的经营性部分必须一定程度上与企业现在提供的学校、住房及其他市政服务分离开来，这样才能使企业的各个组成部分能够独立地进行管理和融资。如何实现这种分离呢？这个问题我必须留给本次会议上的其他发言者。我这里打算关注另外一类问题，与改革和重组有关，不过更接近于我的专业领域——金融经济学。改革本质上就是为经济学家们所谓的“公司治理”选择一种战略。你如何能确保企业的经理人能为那些合理的、有利可图的项目筹集到所需的适量资金而不是超量资金呢？经理人在经营业务过程中应该遵循什么样的标准或准则？谁来决定经理人是否真正在成功地利用公司资源？而如果没有，又由谁用更好的人选来撤换他们？

不过，为了避免大家期望太高，请允许我先向大家提个醒，对于公司治理问题，至今还没有一个广泛接受的解决办法。这个主题是当前许多争议的焦

点，不仅在美国，在许多其他国家也是如此。在这里，我只能够为大家粗线条地勾勒一下这方面大量研究的一些主要轮廓。因此，大家不要把我的话当作一个综合性的评述，而应该当作更类似于中国古代水墨画的风格，只用几条粗线和一些点就清晰地描绘出一只栖息在柳树枝上的小鸟。

关于公司治理的最佳形式，目前尚缺乏共识，这对整个中国来说其实是一件好事。在改革进程的初始阶段，中国可能还可以选择最适合当前需要的治理类型，而不必像成熟经济体那样只能够局限于有可能成为经济负担的那些类型。

另外，虽然我强调公司治理的重要性，但这并不意味着决定治理战略是你们必须面对的唯一重大难题。当企业必须进行清算的时候，你们也应该建立高效、低成本的程序，以加快企业破产重组或回收利用可用资产。你们还需要建立一套不致扭曲投资和融资动机的公司所得税制度。可惜，这些问题没有一个容易解决或已经解决，而你们又有一系列让人茫然无措且又相互冲突的模式可供选择。但是，你们必须选择，并且越早开始摸索这些模式越好。

公司治理的主要模式

在谈到治理时，如果你们原谅我的过于简化，就会发现，在西方经济体中有两种主要的治理模式：一种是日本和德国的银行主导型模式，另一种是美国和英国的股东驱动型模式。在日本和德国的大型公司治理模式中，典型地，一家大银行既是一名主要的债权人，同时，如果不是真的控股股东，也是一名主要股东。由于银行提供了那么多的资金，又拥有那么多的股票，因此实际上是主导银行选择了公司的高级管理层。并且，在赋予经理人大量日常运营决策自主权的同时，主导银行通常对公司的总体情况也保持着严密的监控。

与此对比，在美国模式下，银行在普通公司中不能持有股份，绝对不能持有控股股份，除了在公司破产重组过程中以债权转股权的形式暂时接收一部分股份以外。并且，即便如此，银行也必须尽快处理掉这部分强加于身的股份。虽然作为债权人的银行肯定会对公司的管理层施加一些影响，但选择和更换经理人员的权限仍然保留在公司董事会手中，而董事会在技术上则是股东选举产生的代表。

尽管第二次世界大战以来日本和德国拥有令人难忘的经济增长记录，而尽管看起来美国近年来的经济增长速度缓慢，但对于中国来说，在选定其中任何

一种模式之前，强烈建议先弄清楚它们各自的优劣所在。因为一旦选定，就无可挽回。人们通常认为，德国和日本模式的最大优势在于它能够解决所谓的投资不足问题。

在公司治理中，我们既要关注高收益项目的投资不足问题，也要关注低收益项目的投资过度问题。由于德国和日本银行是局内人而非局外人，以及银行从一开始就参与公司的战略制定，因此，公司经理人员大概能用一种长远眼光来看待那些有望高收益但延迟支付的资本密集型投资。当然，美国公司在理论上也能够通过在公开的资本市场上出售证券而筹集到相同数量的资金。但是，在说服外部投资者相信项目的盈利性时，它们又冒着将公司战略的关键内容披露给竞争对手的风险。并且，一旦项目上马后，如果遇到暂时性的短期困难，外部投资者可能就会对此误解。于是，公司股票价格会出现急速下跌并进而导致管理层变更。面对这些风险，以及由于外部资金支持枯竭导致破产的可能性经常存在，高收益的项目可能永远也不会上马，大好的盈利机会就错过了。当然，这正是我们要讨论“投资不足”问题的原因。

文献中大量充斥着有关日本和德国公司治理据说如何克服投资不足这个问题的例子。特别地，在日本经济繁荣时期，我们反反复复听说，大型项目需要大量资金，尤其需要确保资金来源不致被中途突然切断。

投资过度问题

然而，即便与银行的密切联系有助于德国和日本企业克服投资不足问题，但是由于这种关系，企业似乎能从银行那里获得无限资金，这也常常会导致相反的问题，即投资过度。现在，日本惨痛的教训清楚地表明，许多企业投资于资本过度密集的工厂，永远也无法收回初始投资，更不用说获得正的收益率了。我甚至都不愿意提及它们浪费在本土及海外的土地和办公楼上的数万亿日元投资。在20世纪80年代的全盛时期，日本企业有时大肆投资，看起来就好像资本成本为零或接近于零一样。如果你用作未来价值折现的利率过低，那么，几乎所有的投资计划，无论多么愚蠢，似乎都能稳赚不赔。

当然，指出德国和日本的公司治理模式尤其不利于避免投资过度问题，并不是说美国的模式就能够完全克服同样的缺陷。很显然不是。事实上，投资过度问题是由阿道夫·伯利（Adolph Berle）和加德纳·米恩斯（Gardiner

Means）于20世纪30年代针对美国公司治理的一份经典的研究中首次提出。伯利和米恩斯提醒人们注意所有权和控制权之间的差别，这种差别在美国大型商业公司中逐步出现，特别是在20世纪20年代（一个经济快速增长时期，很像中国目前的情况）。在此期间，大多数目前人尽皆知但那时才刚刚成立的美国商业巨头，比如IBM、通用电气、通用汽车等，向公众大量出售普通股股票。关于这一点，我要指出的是，福特汽车公司，另一家著名的汽车业巨头，是这种标准的股东所有模式的一个重要例外。福特公司是一个家族所有制企业，拥有相当少的外部股东，这种情况一直保持到1956年。（亨利·福特也不喜欢银行家，就像他不喜欢外部股东一样。他全部依靠内部资金成功地支持了企业的增长。但是，和许多其他伟大的企业家一样，他也没能解决管理继承的问题。）

尽管向外部投资者出售股份被证明是20世纪20年代通用汽车这样的公司获得增长资本的一个主要来源，但是，伯利和米恩斯指出，这种外部投资者数量众多，散布于全国——实际上是散布于全世界。这意味着，真正控制着公司的是一群自我选择、自我延续的经理人，而不是公司股东。关于如何使用公司运营所得现金流，经理人实际上拥有完全的、无可争辩的自行处理权。而正是这种控制导致了过度投资。不是将公司的收益作为红利派发（并且通过在市场上发行新证券来为新的投资筹集资本），经理人能够而且就是将这些资金简单地再投资到公司里，只要他们认为合适。

尽管20世纪30年代的伯利和米恩斯，以及其后的其他许多学术批评家，都把公司管理层将股东红利转为公司“自由现金流”的权力，视为对本该拥有公司的股东利益的潜在危害；但重要的提醒是，情况并非总是如此。如果公司将营运收益用于再投资而非支付红利，而这些新投资的收益又高于资本的机会成本——也就是高于股东自己投资的所得——那么，股东根本不会遭受什么经济损失。这些盈利性的留存收益将会表现为更高的股票价格，即以他们所谓的资本利得的形式。对于许多股东来说，这样实际上比现金分红更划算，因为美国的所得税法对资本利得通常采取较为优惠的政策。（顺便说一句，如何依据所得税法处理资本利得，也是中国最终必须解决的另外一个问题。）

如果公司管理层投资明智无比，再投资收益的资本利得可能会抵消减少的红利。尽管如此，但是，伯利和米恩斯及随后的批评家都指出，没有什么能够确保出现这种结果。公司管理层实际上并没有什么动力去最好地利用股东的资金。如果你的鲁莽行为主要是为他人利益做嫁衣，为什么要冒着丢掉饭碗和企

业的危险呢？简言之，当所有权与管理层相分离时，厌恶风险和自甘平庸就蔚然成风。也许事情还会更糟糕：经理人可能会将自由现金流只用于建立他们自己的私人王国，用集团中盈利部门的利润去补贴亏损部门——将总收益仅仅维持在不致使股东们反抗的水平上，但却远不足以体现股东价值最大化。因此，如果顽固而且平庸的经理人为自己的企业少保留一些营运的现金所得，而将这些收入以红利或股票回购的形式，返还到资本市场，重新用于高收益投资项目，那么，股东以及整个国家的福祉都将因而改善良多。

管理激励和投资过度问题

尽管公司投资过度以及低盈利能力商务部门之间的交叉补贴问题最初是在研究美国公司时提出来的，但这是一个普遍的管理问题，无论是对于中国自己的国有企业，还是德国和日本，都是如此，这一点我早前提到过。事实上，我认为真实情况在德国和日本比在美国还要糟糕。由于美国具有激烈的股票市场环境，大型企业必须要在其中生存，所以美国公司董事会较之其德国和日本同行，拥有更多可供选择的“控制杠杆”，以奖励那些能（或惩罚那些不能）使投资收益率高于投资资金本身机会成本的经理人。由于结构巧妙的股票期权与相应的股市收益联系在一起，与另外一种公司治理模式相比，美国经理人的激励动机能够更好地与其业绩协调一致。

在德国的银行主导型公司治理模式中，经理人真的很少有机会浪费公司的现金流。银行直接或间接地为其客户企业提供了更多的资本，并通过收取利息的形式从这些企业拿走了更多的现金流。然后，银行将这些现金流再分配给自己的这家或那家客户企业，实际上起到了用个人裁判替代非个人的市场裁判的作用。

当然，如果一个国家拥有足够精明、极富奉献精神的银行家，那么这种模式可能会运转得相当好。但如果他们没有那么精明，情况又会如何呢？德国的每个人又如何能够知道实际情况呢？毕竟，握有控制权的德国银行家们构成了一个封闭的社会。银行之间相互持有股票。每个银行家都是其他银行的董事；他们私下彼此熟识，像亲密的朋友一样，每个人都愿意掩盖其他人的过错。由于他们从来不必面对外部裁决，因此没有一个人能够明确说明他们的投资决策到底有多好或者多差。

尽管股票市场在日本的作用在某种程度上比在德国要大一些，但是，不幸的是，日本的治理体系在很多方面拥有跟德国一样的闭环控制特征。不过，股票市场的作用只是在一定程度上大一点，是因为大藏省时常对市场的干预使得作为报酬补偿基准的股票价格受到了显著的任意性的影响。因而，优秀业绩的奖励机制很难构建。

然而，更糟糕的是，德国和日本的模式使得银行及其经理人不必面临那些被许多观察家们视为最强力和具挑战性的任职者所要面临的事情：恶意接管。由于存在着大量的交叉持股——就好像相互交换人质——恶意接管实际上在德国和日本几乎无人知道。恶意接管在美国也不常见，并不像有些外国观察家们认为的那样频繁。但是，至少这种威胁总是存在。尽管有各种各样的反接管措施，但即使像IBM和通用汽车这样的商业巨头也不会认为自己最终能躲开外界的惩罚。事实上，由于受到恶意接管的威胁（以及产品市场激烈竞争的影响），近年来，这两家公司都大幅度缩减规模并进行了结构重组。

至此，以我之见，两种主要的公司治理模式就是：要么依靠资本市场，特别是自由、激烈的股票市场来评价、奖励和惩罚大公司的经理人员；要么绕过资本市场，而将这些任务留给一个封闭的、自我延续的银行家和经理人共同体。

现在，我想你们目前已经明白了我在这个问题上的立场。因此，我准备就此结束对这一问题的评论。我相信，你们中的许多人，像大多数经济理论家一样，都会认为，我花费了太多时间来谈论纯粹假想的世界——而没有告诉你们如何才能到达那里。幸运的是，本次会议上的其他人会讲到如何让你们到达那里，你们到时可以听到。

（本文为作者在中国国有部门改革研讨会上的主题发言，由中国经济协会与上海社会科学院联合主办，1995年7月19日，中国上海。）

第15章　财务杠杆

根据阿尔弗雷德·诺贝尔的意愿，这项奖金应授予一项“重要的发现或发明”。因此，从一开始就请大家明白，我获得这项奖是因为前者，而非后者。1990年诺贝尔经济学奖公布之后，与你们看到的有些报道恰恰相反，我并不是杠杆收购的共同发明人。杠杆收购与其他交易相比，可能更容易成为20世纪80年代所谓金融过剩的象征。在杠杆收购（LBOs）中，一家企业中一群年轻而又充满活力的经理人，借入资金，从退休的企业创始人手里（或其遗产中）购得控股股份。这个故事早就成为公司图景中一个既定的形象，远在1985年诺贝尔经济学奖获得者弗兰科·莫迪利安尼（Franco Modigliani）和我就财务杠杆和资本成本问题于1958年发表我们首次合作的论文之前就是如此。20世纪80年代的杠杆收购，仅仅在规模上有所差异，因为涉及的基本是公众公司而非私人公司，因此接管常常是恶意性的。

有关相信弗兰科·莫迪利安尼和我发明了这些接管的说法，无疑会让人哭笑不得，因为我们的M&M定理（莫迪利安尼 米勒定理）的核心思想是，企业价值与其资本结构无关。由于受到下面就要提到的一项重要条件限制，你不能指望仅仅依靠提高杠杆率，就能增加企业的股东价值。投资者不会因为企业提高杠杆率而愿意支付溢价，因为他们总是可以利用个人账户借入资金来提高自己资产的杠杆率。尽管M&M定理的分析中可以得到这种看起来非常明确的预言，但是据报告，20世纪80年代的杠杆收购照样使得股东得到的溢价超过40%，有些情况下甚至高达100%。而且，请注意，所有这些溢价都是投资银行家的巨额佣金扣除之后的结果。

前面提到的M&M价值不变定理的限制条件，涉及未合并的美国公司所得税情况下的利息抵扣问题。正如我们在1963年的那篇论文中所表明的，在某些条件下，这种利息抵扣能使杠杆运营产生大量的收益。毫无疑问，从20世纪80年代公司债务比率普遍上升，特别是近来的一些杠杆收购和自愿性重组等方面看，这种税收驱动型收益都可以得到反映。但是，扣除杠杆化资本结构

所产生的抵消性税收成本之后（例如我在1977年的《债务与税收》以及其后的几篇论文中所讨论的内容），单单是税收节约还不能令人信服地解释观察到的杠杆收购溢价。

公司杠杆化

杠杆收购：收益来自何处？

实际上，杠杆收购在20世纪80年代所获得的巨大价值收益，其源泉根本不是来自近来颇引人关注的金融领域，而是来自历史更为悠久的经济学领域——产业组织。可能说产业重组更为贴切一些。1990年诺贝尔和平奖的获得者米哈伊尔·戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）可能只是让perestroika[1-1]一词流行起来，而20世纪80年代实施杠杆收购的企业家们却将这种改革付诸实践，而且是以20世纪早期以来前所未有的规模展开。当时，许多我们认为的大企业被J.P.摩根和约翰·D·洛克菲勒这些主张合并的企业家们合并在一起。

通过重新集中企业的控制权和重新配置资产，实施杠杆收购的企业家们取得了巨大的真实效率收益。这些案例在一大批学术研究文献中有详尽的记载（参见Kaplan，1989）。但是，这种对于杠杆收购及接管的基本正面的观点，远没有被更广泛的公众普遍接受。有些人对于恶意接管之后出现的解雇和工厂关闭有巨大反应，尽管这两种现象在美国汽车产业中司空见惯，而该产业迄今为止尚未发生接管事件。其他人则担心，这些短期收益仅仅是一种短见，它以牺牲将来获取更高但是却长期延后的利润的机会为代价——这种争论首先假定市场不会恰当地计算折现价值。甚至更多人担心，真实的效率收益即使存在，也会被用于重组的财务杠杆化所导致的附带损失所抵消。

公司杠杆化问题：真实还是虚构？

上述担心将是本次演讲的主题。诺贝尔基金会的章程规定，领取诺贝尔奖时的演讲主题“应当是获奖的工作或与之相关”，就我个人而言，这就意味着M&M定理了。不过，我不打算对该定理做简单的回顾，或者讨论其随后引发的研究（这项任务已经完成，参见Miller，1988）；相反，我在这里要向大家展示，这些定理如何关联当前对过度杠杆化的担忧——这些关注在某些方面已

经接近歇斯底里了。特别地，我首先要争辩的是，垃圾债券市场上可见的高额损失和违约并不表示过度杠杆化真的发生；其次，尽管听起来有些自相矛盾，但是公司都提高杠杆率并不意味着增加经济系统整体的风险；再次，对于那些具有高杠杆率的企业而言，其财务困境主要涉及私人成本而非社会成本；最后，资本市场拥有控制过度杠杆化的内在机制——目前，这些控制机制目前明显正在发挥作用。近来，我们的监管者无视这些内在的市场机制，劳神费力，摧毁垃圾债券市场，并且通过银行向杠杆借贷施加额外的直接控制，因而，带来这类管制性干预通常具有的各种非预期后果。这些干预会降低我们经济中重要部门的效率，并提高它们的成本（在这种情况下，主要是资本成本）。

当然，认为当前强调过度杠杆化的弊端有可能是虚惊一场，这并不意味着情况一切良好。我的意思不是想说："放轻松，高兴些，别担心。"我们应该担心，至少在美国，我们应当担心那些我们面临的严重问题，比如，貌似我们无法让政府支出处于理智控制之下，或阻止我们曾经引以为豪的公共教育体系不断恶化。让我们不要把有限的担忧放在财务杠杆这类次要的而且大部分可以自我修正的问题上。

公司杠杆化的私人成本和社会成本

关于20世纪80年代美国过度杠杆化的指责明显非常地多，不需要任何额外的文献资料。1989年后期如此多的垃圾债券发行人违约，有关已经发生或将要发生违约的新闻几乎每天都有。与之相比较，关于债券过度发行的证据，还有什么能够比这个更有说服力呢?

垃圾债券：作为另一种风险证券

然而，这种看似自然的论证方式，却过于强调"债券"一词，而对"垃圾"二字重视不够。的确，债券就是承诺支付。债券发行人确实也希望信守这些承诺，但是，由于竞争性或周期性的原因，企业的现金流无法覆盖支付义务，因而这些承诺就无法兑现或至少不能完全兑现。

当然，垃圾债券的购买者也希望发行人能够信守承诺。但是，他们显然对此并不抱指望！除了那些最无可救药的轻信者以外，垃圾债券的期望收益率（根据马科维茨的方法，不同可能情况下收益率的概率加权和）低于名义或约

定的收益率。在好的年份可能获得较高的约定收益率，通常被理解为是对于可能出现的不好的年份以及整个垃圾债券组合中的劣质债券的补偿。简言之，较高的名义收益率本质上是一种风险溢价。1989年，对于许多先前发行的垃圾债券来说，这种风险确实发生了。

尽管在金融上假定，违约表示事后不好的结果，而不是像传统的观点那样，认为违约是对其事前真实的可能性进行了系统性误判；但这个假定尚无法得到确凿证实。垃圾债券收益率的时间序列仍然过短，无法通过那些公认的资产定价模型来判断这些收益率是否确实异常地过低（或者甚至可能是异常地过高）。与我一起分享诺贝尔经济学奖的威廉·夏普及其后继者提出了这些定价模型。到目前为止，被识别出的这些异常的资产类型还不多。高收益债券的特征中，没有一条表明，它们应该划入异常的资产类型之中。

我把垃圾债券上已实现的风险本质上视为类似地震或干旱那样的外生冲击，有人可能会质疑这种做法的公正性。确实，他们声称，正是以垃圾债券为代表的公司杠杆比率上升，导致了经济总体风险水平的升高。然而，就这一点来看，一般意义上的现代金融理论，特别是M&M定理，都提供了一个大大不同并且在许多方面与直觉相反的观点。

公司杠杆比率的提高增加了社会风险吗？

想象一下，作为一名令人肃然起敬的金融学教授，你正和一名头发同样灰白的公司财务官员对话。跟他的绝大多数同行一样，他相信财务杠杆的确增加了整体风险。“你肯定得承认，教授”，他很可能这样开始，“提高公司资本结构中的杠杆比率会使余下的股权承担更多的风险，对不对？”“对。”你说。例如，一家公司的负债/股权比率为1，其基础资产的收益率为20%，向债券支付10%的收益。当然，这些债券拥有优先求偿权。那么，公司的股东就会获得30%的收益率。然而，如果基础资产的收益率降低25%，达到15%，那么股权收益率的下降幅度就更大（在本例中是33.333%）。毕竟，这也正是我们使用“杠杆”（leverage）这个形象的词的原因所在（或者同样地采用“gearing”一词，英国人喜欢用该词）。这种收益率的高变化率对于杠杆化的公司股东而言，就意味着更大的风险，这恰好是我这里的同伴，哈里·马科维茨和威廉·夏普所采用的意义。

得到这一点承认后，那名财务官员继续反问：“还有，教授，任何债务加入到资本结构中，其风险性肯定会增加，与提高杠杆之前未偿付的其他债务相

比，其信用等级更低、利率更高，对不对？”“对。”你再次同意，理由也完全和前面一样。毫无疑问，求偿权在偿付时间上排名越靠后，其承受的风险就越高。

现在，这名财务官员步步逼近，进行最后一击。“杠杆化提高了股权风险，也增大了债券风险。因此，它就会提高整体风险水平。对不对？”“不对。”你说，并准备打出M&M定理这张牌。M&M定理是金融上的守恒法则。在这里，不变的是公司营运性资产产生的收益流所承受的风险。在企业资本结构中，杠杆比率的升高或降低，只能起到在该公司各类证券持有人之间重新划分这种风险的作用。[1]

要想知道风险去哪里了，考虑下面这个解释性的案例。假定一家企业共有10名证券持有人，其中5人持有债券，其余5人持有数量相同的股票。进一步假定这5个债券的利息到期可以完全支付，基本可以视为没有任何风险。因而，该企业的全部风险由5名股东承担。当然，这些股东也期望其投资收益率比那些假设无风险的债券高很多。现在，假设其中的2名普通股股东开始意识到自己负担的风险高于他们所能承受的水平。他们要求将自己持有的股票换为债券，但他们知道，这些交换得来的2份新增加的债券，其利息无法在所有可能状态下都得到支付。为了避免稀释老债权人的求偿权，新债券的偿付级别必须排在老债券后面。由于新债券风险较高，所以2名新债券持有人希望他们获得的收益率高于老的无风险债券，当然，依然低于先前持有的风险更高的普通股。这样，7名债券持有人的平均风险和平均期望利率都有所上升。与此同时，其余3名股权持有人承担的风险也相应增大（因为那2名转而持有债券的原股东现在拥有更高级别的优先求偿权），他们的期望收益率也必须提高。因此，这两类资产的平均风险都增加，但总风险却完全保持在那2名股东变更证券类型之前一样的水平。余下3名股东所增加的风险，正好是以前的2名股东减少的风险，后者将优先级别提高，成为次级债券持有者。[2]

财务杠杆与财务困境的无谓净成本

有些人可能愿意承认，温和的杠杆率变动不会影响总体风险，但是，在杠杆比率增加到某一点，使得破产真的成为可能的时候，他们可能就不承认了。当然，杠杆率越高，发生这种不幸事件的可能性就越大。

然而，实际上，只要满足下列限制条件，即使在违约的极端情况下，M&M风险守恒定理也仍然成立。这一结果看起来有些自相矛盾，仅仅是因

为破产一词在情感和心理上的暗示赋予该特定的结果以更多的影响，大于其在严格的经济领域内的影响。从一种无情的金融视角来看，违约仅仅意味着股东现在失去了其在企业中的全部利益。可以说，他们的期权已经到期，不名一文。现在，债权人变成了新股东，他们原先的债权收益就是企业剩下的全部资产。

早前提到的风险守恒定理的限制条件是，从债务人向债权人转移求偿权的过程本身，会在企业持续经营时原有的风险和成本之外，产生新的风险和无谓成本。有些所谓的“财务困境的成本”甚至在违约发生前就可能出现了。像一些诗人一样，债务人不会“温和地走进良夜”。他们为了企业生存，会拼命挣扎，即使有时根据任何一种理性的考量，这些企业消亡更好。在维持企业生存的过程中，债务人常常得到破产法的帮助，后者极大地增强了他们与债权人谈判的实力。当然，有时也会出现相反的情况，过于贪婪的债权人会迫使本可以存活下来的企业进行破产清算。不过，首要的是，我们可以放心地得到一个结论：一旦这个案子进入破产法庭，经常延长的谈判中的所有各方都将求助于其律师，而律师费又吞噬掉一部分企业资产，这些资产本来可以满足债权人的清偿要求。对于小企业而言，破产过程的直接成本会轻易消耗掉整个主体的本金（一个很恰当的词）。但是，它们本质上属于固定成本，因而在大企业破产案中，它们在全部回收价值中仅占很小的一部分。当然，总体而言，即使直接破产成本被完全当作社会财富的浪费，但它与整个经济的规模相比，也是微不足道的。[3]

财务困境成本：私人成本还是社会成本？

尽管财务困境本身的无谓成本整体上并不高，但破产确实是件令人痛苦的个人悲剧。即使像唐纳德·特朗普这样不受公众欢迎的人物，当他为了艳俗的塔杰·马哈尔赌场的控制权，与债权人展开较量时，也几乎成为公众同情的对象。但是，即使他官司打败了，损失也是他自己的，而不是社会的。特朗普的赌场及相关建筑物将依然屹立在那里（或许有人会加一句，呜呼！）。唯一的区别就是门上的标志：处于新的管理之下。[4]

孤立的破产案件导致的社会后果或许可以不予考虑，但是有些人会认为，接二连三的大批破产风潮却不能这样看待。他们担心，一家负债过重的企业破产会给其负债同样过重的供应商企业造成冲击波，进而导致更多的破产，直到整个经济最终崩溃，哀鸿遍野。然而，无论是在经济学上还是在金融学上，特

别是在金融学上，都没有充分的证据支持财务杠杆化所致的这种“破产乘数”或传染效应的观点。如前所述，破产后的企业并不会从地球上消失。它们常常继续运营良好，一如从前，尽管所有权发生了变更，并且可能缩小规模，即使它们确实被清算、关闭，其存货、设备与装置、员工以及客户都会流向经济中的其他企业。破产企业错过的那些有利可图的投资机会，会被其他企业获得，即使不是立刻，也会在随后，只要经济环境变得更为适宜。近年来的宏观经济学研究表明，许多过去我们认为的在商业周期中不可挽回的损失，实际上只是一些被推迟的结果，尤其是在耐用消费品行业。

当然，说破产企业的人力和资本资源最终将被重新利用，并不是否认，失业的个人成本值得重视，特别是在这些成本广泛存在的情况下。所有的现代经济体都采取了措施以减缓在人力资源转向其他更好用途的过程中所出现的痛苦，或许它们在这方面应该做得更好。但是，从长期来看，推迟或阻止资源的必要流动同样会带来社会成本，甚至会更高，就如同东欧经济正在发生的情况那样。

20世纪30年代早期，持续不断的破产浪潮貌似表明，这种将破产视为只与私人成本有关且不致产生严重外部性的、相对温和的观点并不正确；但是，实际上并非如此。[5]与大家普遍的认识恰恰相反，破产浪潮并没有导致大萧条。真正的因果关系是经济大萧条导致了大量破产，而不是相反。1929年股市的崩盘和1931—1932年间美国银行体系的瓦解给人造成了是由金融引发了灾难的印象。但是，那次灾难并不像有些人所说的，是另一次过度杠杆化的郁金香泡沫不可避免的爆裂。（实际上，近来的研究甚至已经开始怀疑最初的郁金香泡沫存在的真实性，不过，这是另外一回事；有关例子参见Garber，1989。）将一次正常的下跌转化为史无前例的严重大萧条的责任，应当主要由联邦储备体系的负责人来承担。作为公众和银行体系流动性的最终供给者，他们没有充分尽到自己的责任。美国的货币供给在1930—1932年间减少了30%，这拖累了整个经济和价格水平随之下降。在这种情况下，即使是AAA级信用看起来也和垃圾债券没有什么两样。

当然，这种噩梦般的情形在目前条件下再次出现的可能总是存在的。不过，至少直到最近，大多数经济学家还一直将其视为不可能发生的极端情况。据悉，美联储现任主席本人及其职员已经深度研究了20世纪30年代早期的那次不幸事件，并且也深刻意识到了他们倒霉的前任如何以及为什么会铸成如此大错。1987年10月19日股市暴跌（以及1989年10月13日小型股灾）之后，美

联储迅速采取行动，以支持银行系统的流动性。这些都表明，该机构已经吸取了教训。然而，目前，仍然有人担心，由于对储蓄与贷款行业危机采取了过度管制性反应，美联储维持整个经济流动性及其信用体系的意愿和能力，正在遭受损害。那种过度性反应部分源于低估了市场对于过度杠杆化的内在控制作用。

公司杠杆化的自我修正趋势

究竟是需求变动与供给变动的哪种结合触发了20世纪80年代杠杆化证券的急剧膨胀，终将被未来的经济史学家们弄清楚。我在这里主要强调的是，无论我们讨论的是汽车，或是杠杆化股权，抑或高收益债券，市场对于偏好变化（或生产技术变化）的反应是有限的，而且是可以自我调整的。任何商品的生产商加快供给，超过购买者需求增长的程度，价格就会下跌，产量最终也会萎缩。金融市场也同样如此。如果接管的企业家们高估了公众对垃圾债券的需求，那么他们必须向垃圾债券的购买者支付较高的利率，从而吞噬掉一部分其交易所得。进一步杠杆化的进程将因此而放缓，甚至可能反转。

甚至在政府采取一系列的组合行动（包括对一些主要的投资银行家和垃圾债券的做市商提出犯罪指控、强迫处于困境的储蓄与贷款机构处理掉垃圾债券的存货，以及对商业银行的杠杆信贷给予更严厉的管制），以降低高收益债券市场的流动性之前，与这种杠杆化内生性放缓极为相似的情况在1989年早期就已经出现。那时，不仅高收益债券的发行计划陷入停滞，而且许多高杠杆率的企业也转而用股权替代目前这些高成本的债务。[6]

垃圾债券和储蓄与贷款行业危机

指出市场对于过度杠杆化具有强大的内生控制能力，并不意味着谁持有这些高度杠杆化的证券的问题就无关紧要。确实，美国的储蓄与贷款机构不应该动用政府担保的存款去购买这些高风险的垃圾债券。但是，过于关注一小撮储蓄与贷款机构在垃圾债券上的损失，就会错过整个悲剧的关键情节。当前围绕储蓄与贷款机构投资垃圾债券的种种叫嚣，只不过为了转移人们的注意力，从而放过某些人。正是这些人扩大了政府存款担保的范围，鼓励储蓄与贷款机构从事收益高，但是可惜风险也高于其传统的长期住宅抵押贷款业务的投资。

那时，有些人捍卫政府扩大存款担保范围的行为，他们认为，那只是为了补偿那些储蓄与贷款机构，它们因为承担社会责任而提供固定利率的长期抵押贷款，从而遭受了无法处理的利率风险。然而，先不论提供抵押资金是否存在其他的、不易受到冲击的途径，就像当时的大多数金融专家所预言的那样，存款担保对于住宅所有权来说，被证明是一种最不幸的补贴形式。由于存款担保赋予储蓄与贷款机构的所有人一种相当于以政府为交易对手的看跌期权，因此他们可以从事那些成功可能性极小的不经济的投资项目。相比之下，这些项目使得垃圾债券看起来反倒成为安全的投资。如果这些项目成功了，收益就归储蓄与贷款机构的所有者，如果失败了，则由保险基金来承担损失。

然而，除了应当为这些失败的干预追究适当责任外，还有更重要的问题。这些干预曾试图推翻市场的判断，即这个具有强大政治力量的产业在经济上已无法生存。如果从储蓄与贷款行业危机中得出不当的教训，其后果会远远超出这个不幸的产业范围。美国幽默作家马克·吐温（Mark Twain）曾经说过，如果一只猫跳上过一个热炉子，就再也不会往炉子上跳，即使是个冰冷的炉子。看起来，我们的商业银行监督人遵循的正是这一模式。商业银行现在可能不是一个相当冷的炉子，但是它至少是一个具有一定生命力的产业。此外，与储蓄与贷款机构不同，商业银行在金融业中扮演了一个关键的角色，特别是，但不必唯一的是，有些机构因为太小或太不知名而无法直接进入公开证券市场融资，此时银行扮演重要角色。监督人因为误读了储蓄与贷款行业危机的经验与教训，给予商业银行贷款严厉的限制。这将提高这个重要业务部门的资本成本，进而降低该部门的资本的使用规模。[7]

这些及相关的管制性限制是否已经走得过远，导致了一场过去与货币紧缩有关的那种“信用危机”，至今还是一个颇有争议的问题。但是，我倾向于将这个问题留给货币和银行方面的专家。作为一名金融专家，我关注的问题是当前反对杠杆化的这种歇斯底里带来的更不易察觉的长期后果。这种歇斯底里已经破坏了高收益债券的流动性。金融期货市场，因为其所谓的过度杠杆化目前正在遭受猛烈攻击，它将是下一个可能被取缔的对象，至少在其栖息地美国是如此。

许多金融学者看到这些针对金融市场，特别是新出现的金融产品市场的无端攻击时，惊慌失措。但是，他们中的大多数人对于争论采取了一种旁观者的态度。与经济学中那些比较传统的领域不同，金融领域中的焦点不是公共政策问题。我们注重的是实证经济学而非规范经济学，追求的是基于简单但组织严

密的理论基础之上的实证研究。正如其本身所显现的，我们的金融领域基本已经成熟。因此，或许能够说服我的同行们时不时从他们的数据资料库中抬起头来，给更广泛的读者带来我们这个领域，特别是在公共政策方面的真知灼见。

（本文为作者在瑞典皇家科学院领取诺贝尔经济学奖时的演讲，1990年12月7日，斯德哥尔摩。©诺贝尔基金会（The Nobel Foundation）1990；发表于 Journal of Finance，Vol.XLVI，No. 2，June 1991。本文初稿曾得到我的同事Steven Kaplan和Robert Vishny的有益评价，在此深表谢意。）

参考文献

Garber，Peter，“Tulipmania，”Journal of Political Economy 97（June 1989）：pp.535 560.

Kaplan，Steven N.，“The Effects of Management Buyouts on Operations and Value，”Journal of Financial Economics 24（June 1989）：pp.217-254.

Miller，Merton H.，“Debt and Taxes，”Journal of Finance 32（May 1977）：pp.261-275.

Miller，Merton H.，“The Modigliani-Miller Propositions after Thirty Years，”Journal of Economic Perspectives 2（Fall 1988）：pp.99-120.

Modigliani，Franco，and Merton H.Miller，“The Cost of Capital，Corporation Finance and the Theory of Investment，”American Economic Review 48（June 1958）：pp.261-297.

Modigliani，Franco，and Merton H.Miller，“Corporate Income Taxes and the Cost of Capital：A Correction，”American Economic Review 53（June 1963）：pp.433-443.

注　释

第12章　日美公司治理对比

[1] 以下计算由米勒和莫迪利安尼（Miller and Modigliani，1961）的有限增长模型改写而来。我将 ρ 值（经风险调整的资本成本）取为10%（其他值会如何？），取 k 值（投资—收益比率）为1.0。一家市值—账面值比率为1.0的公司就相当于一家平均内部收益率恰好等于资本成本的公司。

[2] 欲详细了解大藏省如何系统地利用其管制性力量来维持日本证券经纪行业卡特尔以及支撑股票价格水平，见本书第3章。

[3] 参见Merton Miller and Myron Scholes，“Executive Compensation，Taxes and Incentives，”in Financial Economics：Essays in Honor of Paul Cootner，Willam Sharp and Catheryn Cootner（Eds），Prentice-Hall，Englewood Cliffs，NJ，1982。

第15章　财务杠杆

[1-1] 意为“改革”，特指苏联的“经济自由化改革”。——译者注

[1] 在原始MM定理的文章中，企业全部资产的实际收益情况给定，且不受财务决策的影响。随后的研究识别了许多实际收益与企业财务之间可能出现的相互影响。但是，这些影响对于企业风险的作用并不总在同一方向上，并且，从实际的角度看，它们在这里的重要性相对次要一些。

[2] 顺带提及的是，即使这两名变更持股的股东选择优先股而不是次级债券，也会得到同样的结论。虽然会计师们将优先股归为股本，但它们在功能上等同于次级债务。事实上，优先股在筹资活动中就是被当做次级债券来使用的（也常常因此受到外界的批评），在20世纪30年代，公司税率的急剧升高使得优先股让位于那些享有同样优先权、收益可在税前扣除的证券。

[3] 破产（更一般地讲是财务困境）本身所致的成本，从总体上看可能微乎其微，但它们确实存在。因此，可以在标准的福利经济学中找到消除未合并的公司所得税对债务补贴的理由。要在债务和股本之间形成完全的税收中性，就必须取消公司税——在可预见的将来，这是不大可能迈出的一步。

[4] 事实上，根据最近的报道，特朗普的债权人已经允许其至少在短期内可以继续掌管企业。但是，一旦他不能实现约定的现金流目标，债权人就可以在所谓的“预先包装”（prepackaged）的破产中接管其剩余资产。这种破产程序的速度更快、成本更低，而且所有条款都已事先商定好。这种更灵活、更富有效率的转移企业控制权的办法预计在今后肯定会得到更广泛的应用。

[5] 就像空气污染一样，只有当一家企业的行动导致其他企业的相关成本增加，真正的外部效应才会产生。公司债券所产生的类似空气污染那样的外部效应可能就是将破产企业的养老金成本转向政府进而转向纳税人。但是，从总体来看，这种影响只能起到次要的作用。

[6] 如果不是美国税法中一个不幸的规定，目前以股权置换债务的进程（实质上是前文“公司杠杆比率的提高是否增加了社会风险”中股票转换为次级债券的相反过程）本可以走得更远。以股权置换市价低于面值的债务，会因“债务免除”（cancellation of indebtedness）产生应税收入。但破产企业可获得例外待遇，因此，对债务大幅折价的企业而言，申请破产变得比原本更有吸引力。

[7] 近期，由联邦存款保险公司、货币监管局和美联储联合颁布的管理所谓高杠杆交易（Highly Leveraged Transactions，HLTs）的若干准则就是这些限制的范例。无论是善意的还是恶意的，这些准则都切断了公司重组的资金供给。但是，这些准则制定得非常含糊，实施时又极具不确定性，以致也波及了其他的贷款。最近一段时间的银行贷款常常会附加一个条件，即如果日后银行监督人将其归为高度杠杆化交易一类，则可在利率上自动增加100个或更多的基点。

第五部分

常被问及的问题

第16章

中国能否实现经济增长的奇迹?

最近，当经济学家们关注东亚地区的时候，他们不得不为中国大陆经济的实际增长潜力及其对世界经济带来的深远影响而感到惊奇。例如，如果下一个50年内，中国大陆能够复制台湾地区过去50年所取得的经济进展与成就，那么毫无疑问，中国大陆将成为领先的世界经济力量。尽管日本也在努力保持其现有的繁荣，但它也只能沦落为一个小的迅速老龄化的岛国，在世界经济中的地位大致相当于今天的瑞士。

别笑。请记住，任何发生过的事情，都可能会再次发生。也请注意，至少在明朝（1368—1644年）以前，中国远远比世界其他所有国家的总和还富裕。中国当时有引以为荣的几座繁华大都市，其规模都远远大于西方的任何一座城市，而且这些城市支持着异常复杂的劳动力分工。中国当时的技术在人类活动的任何一个领域都处于绝对领先地位；而且这些技术流动也主要是由东方流向西方。显然，在随后的几个世纪，中国已经失去了曾经世界领先的地位，尽管中国经济发展进程戛然而止的原因仍然是一个颇具争议的话题。无疑，其中一部分原因应归结为贯穿于19世纪的一系列战争、被侵略和政治动荡（包括万分愚蠢的皇室和官僚阶层），以及其后在20世纪中更多的被侵略、内战和“文化大革命”等上面。但是，所有这一切都已成为过去，现在，我们可以开始严肃地探讨的问题是，中国是否还能重新夺回昔日在世界经济中的领先地位？显然，中国大陆能够做到这一点，只要复制台湾地区在过去50年中令人惊奇且多少有些不可思议的经济增长记录。但是这种可能性有多大？这二者之间有何差异与相似点呢?

关于相似点，用一个更好的词就是，台湾地区和中国大陆无疑拥有共同的人文基础，特别是它们都很重视美国人所说的“家族价值”。当然，中国人并不是唯一重视家族价值和家族延续性的民族，但是确实没有别的文化比他们更

重视这一点。在中国大陆，重视家族价值的传统在“文化大革命”期间遭受了很大程度的削弱；但是，1979年以后，随着人民公社的解体，传统的家族观念又在以迅猛的速度重新抬头。

中国人重视家族价值的一个突出表现是，中国的父母一般为子女在学业和事业上的成就承担了巨大的压力。用某些经济学的术语来说，中国的家庭都准备为他们的子女进行高额的人力资本投资，哪怕收入再微薄。而这种投资的个人收益和社会收益都是相当高的。

作为中国传统教育增值问题的题外话，我每次访问台湾地区，都会惊奇地注意到，台湾当局的每个人，包括总统，都拥有博士学位。这难道是中国人“学而优则仕”传统的现代翻版？中国大陆现在还远未达到公务员和实业家高学历化的地步，但是，在过去10年内流入西方大学的优秀年轻人——请注意，他们是这个国家未来的领袖——的数量相当可观。依据新闻报道，中国大陆在海外的留学生总量已经达到5万人，其中多数人学习经济学和商业管理，对此我很高兴。

中国家庭为了子女在学业和事业上的成就进行的投入是人力资本的关键，同时，我们也不能低估家庭在金融资本积累中的重要作用。毕竟，一个社会的增长，基本依赖于储蓄——这就是，通过消费低于总产出，并把这些从即期消费上节约下来的资源投入到工厂、设备和其他形式生产性资本投资上——这些投资能带来更高的未来产出和收入。在其他条件相同的情况下——稍后我将对其中一些必要条件进行扩展——一国的储蓄率越高，该国人均国民收入增长率——实质上就是生活水平增长率——也就越高。（反之亦然，依据我们从这个国家得到的经验。）

当然，由储蓄推动高速增长的典型例子是日本，但是在过去50年中的大多数时间里，台湾地区的储蓄率也保持了较为可观的水平。中国大陆的储蓄率，虽然有时可能还达不到据称的40%，但确实非常之高，即使在扣去官方数字中的水分后；而且如果其经济继续快速增长，仍有可能保持那种储蓄率水平。对于努力寻求经济增长的国家来说，大自然会以某种方式予以馈赠：它们必须依靠储蓄来实现增长，但是增长却不会耗尽储蓄。成功的增长会为进一步增长创造更多的储蓄，从而形成良性循环，而非恶性循环。

然后，较高的国内储蓄是经济增长方程中的一个要素，但并非唯一要素。储蓄必须明智地转化为高利润率的投资，这需要有企业家精神，而这里，再一次地，华人人力和文化圈为此提供了充足的准备。成功创业的天才华人，不仅

见诸台湾地区、广东省和如雨后春笋般遍及全中国的乡镇企业，而且在泰国、越南、新加坡和印度尼西亚等一些名义上非华人国家也屡见不鲜。实际上，这些国家的经济发展成就，在很大程度上要归功于华裔企业家和华裔银行家，尽管由于当地社会同化法律的原因，这种事实不总是看起来很明显。这些国家的华裔商人常常在其名片上印有两种文字，一面是当地语言，另一面则是中文。

实际上，如果将中国大陆以外的华人拥有的财富归并为一国经济总量的话，则其在世界经济上大致处于第八或第九的位次，而在中国大陆外商投资来源中的位次会更高。尽管大名鼎鼎的美国公司在中国的投资吸引了大多数公众的关注，但是真正的外国投资却是另外一回事，成千上万的中小型企业是由海外华人设立并管理。当然，这些财富中的绝大部分最初来自家族储蓄，这些资本明智地投向家族银行和工商业，然后以其利润稳步地进行再投资，年复一年。

然而，撇开偶尔丑陋的一面不说，家族商务纽带确实也具有为经济增长创造更多储蓄的优点。与香港不同，无论台湾地区还是中国大陆，都没有受过英美“法治”传统的熏陶，因而缺乏一套完善的司法体系来确保有效合约条款得到切实的履行。这种保障的缺乏大大增加了商业活动的风险，同时也不可避免地成为经济持续增长的“绊脚石”。不过，家族之间商业联系的网络，在相当程度上可以替代这种理性的、相当廉洁的、由政府运作的司法体系，而后者正是我们西方解决合同纠纷的手段。（我必须补充的是，在完全进入19世纪以前，西方的司法体系跟现在大不相同。）

依靠私人家族纽带而不是公共司法制度来监控合约的履行，可能并不是一种有效的办法，但是，它至少要强于黑手党式私人部门的争端解决途径。该黑手党式的途径作为一种替代方法盛行于俄罗斯，这也一直是几个世纪以来西西里及意大利南部一些落后地区，作为公共司法制度替代的一种昂贵的争端解决办法。

总之，台湾地区和中国大陆确实拥有相同的文化及家族价值模式，这种模式从总体上讲非常有助于经济增长。但是，这些模式仅是增长的必要条件，而非充分条件。这也正是还无法确定中国大陆是否有望复制台湾地区经济增长的原因所在。

相对于50多年前接管台湾，蒋介石的国民党比今天处于经济增长的关键路口的中国政府要幸运得多——尽管我确信它貌似不会像20世纪50年代那么幸运。但是，对于他们而言，在一张白纸上写字确实是一件幸事。岛上几乎没

有工业和制造业基础，台湾几乎全部是农业。当然，大陆也是如此，到20世纪70年代末80年代初邓小平推进经济增长的时候，还基本是农业；但是，两者却有重要的差异。

除了农业，邓小平及其治理下的企业也继承了一些重要的工业和制造业部门。由于种种原因，这些部门中的多数技术陈旧，无法在国际市场上竞争（或者，最糟糕的情况是，有些甚至无法产生足够的销售收入以抵消材料成本）。中国大陆拥有的这种幸存的恐龙数量，比苏联要少很多，但依然为数不少。

臃肿不堪的国有企业，尽管最近的状况有所改善，不能被指望对将来的经济增长会有多大贡献。私有化的解决办法也同样无法奏效，尽管私有化一词颇为西方经济学家，包括我本人所钟爱。实际情况完全相反。请记住，那些大型国有企业不仅仅是工厂：它们是一座座城市。这些工厂复合体向其劳动力提供了学校、医院、道路、住房、公用设施以及几乎其他所有的社会服务。也请记住，由于有这些“铁饭碗”，就像他们有时所称的那样，有数千人无所事事或干事很少，这实际上相当于美国的社会保障及医疗保险制度。当政府开始解雇这些数以百万计——我是说数以百万计——的养老金领取人时，很像是在吟唱那首古老的西方农村打油诗：“你已经为我工作了这么多年，亲爱的妈妈。现在出去吧，去为你自己工作。”

政府想要维持其天命是不可能的，就像他们所说的那样。也没有私人买主自愿承担这些责任。

对于这些庞大而又笨拙的“铁饭碗”而言，其短期内最迫切的需求实际上与私有化相反。提供安全网络以及市政服务的责任，必须从大型国有企业中剥离，转移到公共部门。否则，企业在商务活动中就不可能做到理性的经济权衡。更糟糕的是，这些集企业与城市于一体的大型经济组织所面临的巨大预算赤字，使得其管理层面对新设立的私人部门或乡镇企业的竞争时，寻求（并得到）政府的保护，因为这些竞争者没有额外的包袱。若果真如此，中国大陆将很难得到台湾那种良性发展；在后者的发展中，非国营部门相对于国有公共部门快速发展，从而吸收了从农业中转移出来的大量劳动力。

中国大陆由小企业导致的增长过程——就跟台湾一样——已经呈现出良好态势，但有一点跟台湾有不同寻常的差异。从技术意义上讲，其中许多企业为乡镇或地方政府所有；而且如果中央政府能够解除它们的后顾之忧，还会相应涌现出更多的小企业。

这些地方政府和乡镇所有的企业是属于公共机构还是私营机构呢？这很难讲清楚。中国的事情总是很难清晰地划入西方那些刻板的类别。但关键的一点是：它们确实看起来对我们所说的经济激励（incentive）有呼应。在这里，我们不讨论典型的共产主义命令加控制式的管理，正是这种管理方式导致了20世纪70年代初苏联斯康棱斯克城中那次著名的市政大厅坍塌事件。那座建筑物倒塌的原因是大厅安装的灯饰太过沉重了。为什么呢？因为灯饰厂的目标是基于生产的灯饰重量来制定的。显然，工厂经理认为，通过制造一件所有灯饰的“灯饰之母”的巨型产品，就可以完成全年的生产任务。不要笑。如果我们使用的是经济附加值以外的管理标准，我们也会一样白痴。

中国的企业由乡镇或地方政府拥有，它们完全意识到了本尼特·斯图尔特（Bennett Stewart）所列出的那些经营目标不当会带来的问题。（例如，去年夏天，我参观了上海的一家纺织厂。我惊奇地发现该厂拥有一套大型的、极为昂贵的德国纺织印染设备。“这个用得着吗？”我问工厂经理，“毕竟，中国属于劳动力成本低而资金成本高的经济；你们为什么要使用这种劳动节约型的设备呢？”“是这样”，他说，“我们过去属于劳动力成本低的地区，但现在不是了。现在，劳动力真正便宜的地区是乡下。要保持一定的竞争力，我们必须采取自动化作业。”）

在这些中国中小企业中快速增长的前沿，甚至在技术上为政府（尽管是地方政府）所有，也非常注重这种在经济上的理性管理分析。事实上，甚至让我吃惊的是，邀请我出席今年夏天在中国举行的一次研讨会（连续举行的第三届）的中国经济学家告诉我，他们希望西方经济学家今年能讲点儿别的东西。不要像往常那样，挨个地向大家宣读论文，他们希望我们今年给来自广东省的实业界工厂经理们讲一些最新的经济管理技术——特别是经济附加值法（economic value added，EVA)。是的，他们听说了EVA，而且很高兴知道我是EVA理事会的成员。他们告诉我，一定要多带一些材料，同时想办法劝说乔尔·斯特恩（Joel Stern）、本尼特·斯图尔特还有其他EVA理事会成员，考虑在北京设立一家分支机构。

让我还是回到最初的问题以做结语：中国能否实现经济增长的奇迹？我的感觉是，如果你们的意思是中国在今后50年内能做到的话，那可能有点乐观。即便不考虑由乡村到城市的国内人口大流动所造成的不断累积的社会不安定因素，中国的问题也多得惊人。要纾解、释放这些经济增长导致的压力，中

国政府，不管愿意与否，迟早必须通过选举政治而非警察力量或者街头冲突来完成。然而，他们首先更愿意尝试其他办法。

对于中国大陆而言，50年内赶上台湾地区今天的经济发展水平是不太可能的，不过，100年就有可能了。对于我所认识的中国朋友和学生而言，这个日期似乎有些悲观；然而，实际上并不是悲观。如果还没意识到中国正坚定地走在现代化的道路上，你就无法像我一样见证正在上海、北京（甚至像昆明这样的内陆地区）等地发生的波澜壮阔般的巨大转变。只需要比台湾地区长约50年的时间而已。但是，区区50年在中国的历史长河中又算得了什么呢?

（本文为作者在EVA协会会议上的发言，1996年2月18日，拉昆塔，加利福尼亚。）

第17章　利率到底会如何变动?

每当说到我们近来被问得最多的一个问题是“利率会有哪些变动”时，我确信自己可以代表经济学奖得主的同仁这么说。请注意，这个问题不是“股价会如何变动”，而是利率会如何变动。对于前者，即股票市场这个永恒的主题，显然，30年来学术界关于从公开信息很难预测股价——我的一些同事会说不可能预测——的研究，最终站稳了脚跟。现在，人们意识到我们这些诺贝尔经济学奖得主实际上并不能预测股票价格，或者我们都太富有而不屑于浪费时间跟他们谈论。但是，在利率这方面，一个自然的假定是，任何经济学家——当然也包括那些诺贝尔经济学奖得主——对于利率走势一定有特殊的洞见，这种洞见是一种私人的智慧宝藏，经济学家们非常乐意与人分享。

不可避免地问到利率问题已经演变为一种仪式，我也被问到该问题很多次，以至我近来忍不住对一位正准备介绍我的日本大银行总裁开了个玩笑。在一大群随从和翻译的前呼后拥下，这位总裁径直前来欢迎我。我非常明白这些人教他说什么。于是，我决定先下手为强，我说：“啊，川松总裁，很高兴见到你。你认为利率会如何变动？”

我能看出他眼中绝对慌乱的神情。我问了他想问的问题，这使得他在愕然中不得不转向那些同样慌乱的助手们求援。

我意识到这太残酷了，居然捉弄如此重要、高贵的绅士，因此我决定在他感到难堪前为他解围，于是我说：“我认为利率会上升”，本次演讲的后面我将对此给予解释（作者注：请注意，当时是在1994年秋天）。

让我还是从强调“利率”的含义开始。这个简单的词，我们一再随意地提及。它实际上指的是两种互相关联但截然不同的概念，经济学家称其中一种为“名义”利率，而称另一种为“实际”利率。对名义利率用预期通货膨胀加以调整就是实际利率。这个命题我在后面称为欧文·费雪（Irving Fisher）法则，以纪念这位伟大的美国经济学家（有人说他是美国最伟大的经济学家），

是他在20世纪初首次提出了这一命题。如果你借一笔钱给某人一年，名义利率为20%，并且你预期该年物价将上涨15%，那么根据费雪法则，预期实际利率只有5%。

在我解释的示例中，我故意编造了不现实的数据，目的是让你们考虑一下自己的实际利率。正是这种利率才对经济决策影响重大。如果你以20%的利率抵押贷款购买一所住宅，这个利率看起来绝对很高。但是，如果物价也上涨20%，你实际上相当于免费买房。如果物价上涨幅度超过名义利率，这种情况有时在某些国家会发生，其政府竭力控制利率上升。此时，你的债权人实际上给了你购房补贴。

目前，美国的实际利率情况如何呢？这个很难说，因为不像世界上其他国家，特别是英国，我们的政治家一直坚决反对发行购买力调整债券。（作者注：一直拒绝，直到1997年1月，不受通货膨胀影响的美国政府债券才最终发行。）当然，如果有了这些债券，你不仅能够直接得到实际利率，而且还可以通过名义利率减去实际利率，直接测度公众的预期通货膨胀率。这种预期是对我们的政治家和中央银行行长们工作业绩的较为清晰、个性化的评价卡片，而这恰恰是他们所不愿看到的东西。

但是，如果我们无法确切获得美国的实际利率或预期通货膨胀率，我们仍可以利用其他某些国家的结果进行合理的估计，那些国家很幸运，发行了这种经过通胀调整的政府债券。毕竟，由于人们反复提到的“金融市场全球化”这一概念，我们了解到，这种全球化力量可使各国间实际利率的差异不致过大。当前，在英国，30年期政府债券的实际无风险利率接近4%；而美国30年期政府债券的名义利率为7.8%左右，因此，公众对于今后30年的年平均预期通货膨胀率介于3.5%~4.0%之间。这样，如果我预测利率上升的判断没错的话，我就可以预测到要么是实际利率会上升到4%以上，要么是通货膨胀率上升到3.5%~4%以上，或者两种情况同时发生。

首先，让我们关注一下通货膨胀率。从某种意义上讲，在二者之中，通胀率的预测更容易出问题，至少就美国而言是如此。然而，在其他一些国家，特别是新兴工业化国家，甚至像土耳其这样已经在经济发展道路上取得巨大成就的国家，通货膨胀更容易预测。

当我访问这些国家的时候，特别是那些由社会主义转变而来的新兴国家，比如越南，其相关的政府官员中很少有人之前接触过西方经济学。我每次都很享受让当地官员目瞪口呆的感觉，因为我总是精确地估计到了他们当时的通货

膨胀率，尽管我可能飞抵那里才几个小时而已。不过，这实际上并没有什么大诀窍。全部原因在于一个简单的公式，这个公式我们经济学家们已经使用了几个世纪了，我们称之货币数量论。我只是问了问："你们目前货币供给的增长速度是多少？"如果他们回答说是每年30%，那么我就用福尔摩斯（Sherlock Holmes）的口吻说："你们的通货膨胀率，我估计，目前大致是每年20%多一点。"实际上，只需要一个简单的减法而已。因为货币数量论告诉我们，在一个通货膨胀可充分预期且持续发展的世界中，通货膨胀率就是货币扩张率——他们的是30%——减去经济实际增长率。在这些快速增长的经济体中，其年度经济增长率能够高达8%或更多，但很少有持续超过10%的，即使是中国。这样，无须多言，30减去8到10之间的某个数等于20或多一点。

很不幸，这类小把戏目前很难在美国奏效。近些年来，美国的年度货币增长速度一直保持在12%左右；而经济实际增长率大致为3.5%，这样就可以得出美国的通货膨胀率在8%~9%左右——显然，这个结果与我们的实际感受相差甚远。这是为什么？曾经可靠的古老货币数量论哪里出了问题?

答案隐藏在我前面曾使用过的一个限制条件后面，这就是："可充分预期且持续发展的通货膨胀"。简单的货币数量论公式必须在通货膨胀年复一年大致平稳的情况下才有效——例如每年20%或像土耳其1980—1990年间那样每年为75%，或者某些幸运的国家在较长时期内保持的零通胀。但是，在货币增长率陡然增长，比如由20%升到30%，或由10%降至0时，货币数量论就失效了。当类似上述变化发生的时候，各因素在系统中仍然各司其职，其他因素进入货币数量方程之中，使得货币增长、产出增长与通货膨胀之间的关系变得复杂。

美国联邦储备委员会将基础货币增长率由1991年的接近于零调高至1992年和1993年的12.5%，却没有导致物价快速上涨，在若干过渡性影响因素之中，有三项暂时性因素可能值得关注。一是1991年以后前共产主义国家货币体系的崩溃（加上那一年，巴西、阿根廷这样的非共产主义国家也出现了恶性通货膨胀），这导致了美元作为替代性货币的巨大需求。另外一个能消耗美联储12.5%货币增长率的因素是，美国经济的周期性复苏（1993年第四季度经济强劲复苏到7.5%）。我不介意将这种正常的周期性复苏归功于克林顿政府，当然，只要他们准备好在下次周期性萧条出现时承担恶名就行，这种萧条是不可避免的。但是，如果真有一届政府愿意接受这种指责，那将是史上第一次。大家就别指望了。

吸收美联储货币扩张的第三个暂时性因素是，1993年短期利率大幅下降，这就降低了企业和家庭持有大额现金的成本。利率的这种下调总是要归功于美联储刻意的政策努力，但是通常只有在经济陷入衰退时利率才会下降。不过，美联储还是值得赞扬，至少它没有通过控制货币增长来遏制利率的下降，相对于日本中央银行，美联储更值得可圈可点。

但是，在缓冲了1991年经济陷入衰退时美联储加快货币增长速度所引致的价格冲击之后，截至目前，这些暂时性因素在其轨道上走得更远。从现在起，货币扩张，直到几个月前仍在以较快的速度增长，很有可能对物价造成更大的冲击。根据费雪法则，利率反映了市场对未来通货膨胀率的预期，现在利率已经开始上升，当前的舆论也希望这种上升势头能继续保持。

我又是如何确知当前舆论对利率上升的意见的呢？难道我有某种秘密的民意调查方法？实际上，我无须四处询问人们对利率变动有何看法。经济学家有一种更简单的办法来获知舆论对利率走势的看法。我们只需寻求每日报纸上金融板块标有国库券、中期国债和长期国债的那些表格。这种表格，我们称之为“利率期限结构”，列有所有政府债券（因而是无风险的）现在的市场价格、到期收益率或利率，从期限只有1周的国库券到长达30年期限于2024年到期的长期国债。要从表格中推导出公众的看法，我们可以比较长期与短期政府债券工具市场利率的差距。如果长期债券的利率低于短期国库券，就像20世纪80年代初期那样，那么舆论的看法就是利率会下降。但是，如果长期利率明显高于短期利率（或者像我们所说的，如果利率期限结构当时是向上倾斜的），那么市场的观点就是利率有可能上升。至于这种舆论调查方法是如何运作的（我相信你们当中许多人会对它着迷，像魔法一样），还是让我留到其他的场合去解释吧。如果你们下次长途旅行时有幸在飞机上坐在一位经济学家旁边，可以向他（她）请教一些期望利率理论的知识。

在这个充满不确定性的世界中，与其他经济预测一样，公众舆论的观点也可能是错误的。实际上，在20世纪30年代，当我第一次接触经济学的时候，有关利率期限的舆论观点都是错误的，年复一年，连续超过了10年。然而，在过去50年中，这种记录的质量好多了。当利率期限结构的斜率明显不适合预测时，任何对这种预测持强烈反对意见的人都找到了一个好的理由。

新闻界中的许多人，特别是克林顿政府中的许多官员，拒绝了有关利率和通货膨胀率上升的公共舆论预测，因为他们相信，当前居高不下的失业率和整个经济的不景气会抑制物价和工资水平的上涨。这些评论家认为通货膨胀主要

是由成本推动而非货币拉动所致，至少只要经济没有达到所谓“充分就业”的关键状态。显然，这些人忘记了20世纪70年代末到80年代初那段“滞胀”的日子，当时我们同时面临高的通货膨胀率和高的失业率。不过，尽管有这段痛苦的经历，人们在观念上仍然认为较高的失业率意味着低的通货膨胀率，或者更离谱的是，较高的通货膨胀率意味着较低的失业率。

说到这种关系，在通货膨胀率与失业率之间隐含的替代关系就称为菲利普斯曲线，以纪念英国（其实是新西兰）经济学家菲利普斯，他于40年前首次从历史数据中发现这种关系。自那以后，数以百计的统计研究文献试图精确给出高通胀与低失业之间替代关系的菲利普斯曲线。然而，就像传说中的尼斯湖怪兽一样，许多人声称看到了那只怪兽，但没有一个人能拿出已被证实的照片。

经济学家，至少芝加哥大学的经济学家们的观点是，他们从不相信菲利普斯曲线，因为在通货膨胀与失业的变化之间并不存在可靠的、长期稳定的替代关系。这二者之间可能，我强调是可能，存在某种短期的暂时性替代关系，而且这种可能性也在不断得到增大，尽管有点拐弯抹角，当前的公共舆论认为短期利率很可能走高。

这样说吧，假定你们认为，美联储突然出人意料地增加货币供给，会带来短期利率的下降，并导致商业银行更急切地扩大信贷规模。至少在这一点上，我们可以取得共识。现在继续假定，新增的银行贷款能使贷款企业扩大产出规模和就业水平。就像我前面所说的，这一招存在很大的疑问。在20世纪30年代，这种方法确实不起作用。但是，为便于讨论，假定这一招确实可以起作用；假定产出增加，失业率下降。那么，到目前为止，一切顺利。

但是，现在残酷的部分来了。由于不存在长期的菲利普斯曲线，这意味着失业下降效应只是暂时的。如果此时美联储不再进一步采取任何行动，初始货币刺激会缓慢而平稳地在经济系统内起作用，逐步带动物价和成本的上升。随着物价的上涨，失业又爬回到整个过程开始前的水平。但这显然行不通。失业虽然不会永久地下降，但物价却可以永久地上涨。

当然，如果事情到此为止，就没有那么糟糕。如果你今晚咕嘟咕嘟连喝几口威士忌，你可能会暂时头晕，甚至会宿醉一晚；然后，第二天早晨又恢复正常，并回到工作上。但是，如果你借酒浇愁，试图通过喝更多酒来忘记上次的痛苦，麻烦就大了。

类似地，对于那些将控制失业提上议事日程的中央银行而言，情况同样如此。随着初始货币刺激的减退，失业率逐渐走高，这诱使更多货币的注入，以

期望失业率下降的球继续翻滚。此时，这些中央银行就真的陷入了泥沼。为了对失业率产生影响，第二次以及随后注入的货币量必须越来越多，这导致物价上涨，不是一次性地跳涨，而是稳定地甚至可能是激增，最终导致了通货膨胀，即使失业率维持在较低的水平（正如我在前面指出的那样，这种情况绝不能保证出现）。依据费雪法则，如果存在较高的通货膨胀预期，利率也会保持较高的水平，甚至可能会持续上升。

简言之（为了让本质突出，请原谅我的同事不可避免地作了必要的简化），正是这种机制使得当前的利率期限结构向上倾斜，并且公共舆论预测利率有可能上升。市场显然相信，当成本对通胀的推动力增大后，美联储不得不，或者至少认为自己必须，在保持物价稳定与减少失业，或者至少不增加失业之间做出抉择的时候，美联储不可避免地会选择后者。而随后，这种选择又会让货币政策使得两件事情都变得更糟糕：不会产生失业下降的长期效应，相反，却保证会导致非零的通货膨胀率。

但是，你们也许会说，美联储现任主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）最近几个月来反复强调，稳定物价是美联储压倒一切的目标，而非控制失业。我相信他本人是这么认为的。可是，公众真的相信他吗？即使相信他，毕竟他的任期也没有多少年了。公众如何知道他的继任者会延续他的主张？事实上，美联储现任副主席艾伦·布林德尔（Alan Blinder），最近有关美联储应将失业问题与通货膨胀同等对待的评论，已经在债券市场引发了一场大恐慌。这可以理解，我也希望你们弄明白了。

那么，像艾伦·格林斯潘这样一个可怜的中央银行首脑，凭什么能让人相信美联储确保物价稳定的承诺呢？我恐怕短期内还没有什么办法。为了获得信任，你还得用老办法：你必须说到做到。你必须通过自己的行动来表明，你集中全力控制通货膨胀，绝不受政治压力而转移目标，比如对付失业或促进经济增长等别的事情。这样，就可以赢得声誉，尽管不太容易，而且需要时间。德国中央银行，即德意志联邦银行，就是这么做的。实际上，德国马克已经成为稳定的硬通货的典范，这是我们的美元很多年前曾经扮演过的角色。然而，时至今日，如果有人说，你健康得就像美元一样，你大概应该去看看自己的医生了。

在抑制通货膨胀的战斗中，为什么德国人会比我们更成功？毕竟，德意志联邦银行和美联储都是独立的中央银行，其他许多国家却不是这样。在那些国家，中央银行只是财政部的一个分支机构，经常爆发通货膨胀在所难免。这也

是那些国家自己融资的手段；也就是说，通过印制钞票来支付政府账单，这实际上就是某种形式的税收，只不过相对于直接征税或大幅度缩减政府开支，这种方法承受的政治压力更少。我知道，我们通常不把通货膨胀看作一种税负，但它就是这么一回事。它是就现金余额进行征税。每天晚上，当你睡着的时候，它就像一个小天使或小恶魔，悄然来到你的卧室，从你的皮夹或钱包里取出一点你辛辛苦苦挣来的钱，然后转交给政府。这也正是为什么世界上弱小的政府普遍使用通货膨胀税的原因。如果它们想用普通的征税办法来筹集这笔资金，人们会痛打征税者。

对于有些政府而言，把通货膨胀税当作一种最便宜的替代品很有意义，但这确实需要成本，尽管只是间接成本。这些成本包括，公众千方百计阻止隐形征税者半夜光顾而浪费的资源[1]，以及通货膨胀附带给公众的损害，特别是社会损害。在德国和美国，人们对通货膨胀及其替代品带来的痛苦程度的感知，最终可以从他们的态度差异上显示出来。在20世纪20年代初，德国人经历了一次巨大的恶性通货膨胀——这场空前的灾难摧毁了公众对民主制度的信心，为希特勒的上台铺平了道路。恶性通货膨胀也因此成为德国政治和经济生活中挥之不去的噩梦。其他一些国家，特别是阿根廷和巴西，也经历了类似德国那样的恶性通货膨胀，虽然没有变得像德国人那么挥之不去，但是过去一些年也发生了不小的变化。这些国家的公众看来最终是受够了。它们的穷苦大众——他们占据着这些国家人口的大多数——最后发现，真正被通货膨胀欺骗的是他们自己，而不是银行家和富人们，他们有办法不受通货膨胀的伤害。阿根廷和巴西两国最近都建立了货币稳定计划（巴西至少是第5次，阿根廷最少也有3次），这些计划的开端出奇地好，获得了广泛的政治支持。

我们美国从来没有经历过恶性通货膨胀，通货膨胀甚至都没有达到两位数（更不用说三位数了），这种情况一直延续到卡特政府后期。截至目前，我们的通货膨胀问题属于那种慢性的、缓缓爬行的类型，而不是那种能导致严重社会动荡的急剧恶性通货膨胀。我们共有的、挥之不去的梦魇不是通货膨胀，恰恰相反，而是通货紧缩和经济萧条，特别是20世纪30年代的大萧条。当时，物价下跌，三年内不仅没有上涨反而下跌了30%，经济发展的核心被掏空殆尽。

甚至，这段历史也以一种反常的方式与通货膨胀发生着关系。到目前为止，我所说的通货膨胀都是指商品和劳务价格的上涨。但是，一旦通货膨胀进程启动，也会引起房地产、普通股票等这些资产的价格上涨。这种明显的价格

上涨给货币管理当局带来巨大的压力，迫使其“采取某些措施”来结束这些不道德的投机活动——当然，这些投机性繁荣或投机性泡沫最初是由货币当局自己先前的膨胀性政策所致。

有时，就像日本在1989年以后那样，政府在应对上述压力时，采取了货币供给急刹车，导致股价和房地产暴跌的做法。例如，在1989年以后，为了终结所谓的泡沫经济，日本采取了超级紧缩的货币政策，结果导致房地产和股票价格下跌近50%。想想吧—— 50%啊！在此过程中，日本经济被迫进入了二战后形势最糟糕、历时最长的衰退期。1979—1982年间的沃尔克危机（Volcker Crunch）的情况与此类似，尽管形势没有那么严峻。

然而，经济萧条并不总是归罪于刻意的货币供给急刹车。在1929年股市暴跌之后，由于害怕股市再次出现暴涨，美联储拒绝放松银根，这导致20世纪30年代美国经济大萧条的严重性被放大了很多倍。

因此，这正是你们典型的中央银行行长所面对的问题。他采取行动该骂，不采取行动也该骂。他如何才能够树立反通胀之鹰的信誉而不招致经济萧条呢?

对于美国这样的国家而言，我恐怕其中央银行行长很可能做不到这一点。他最大的愿望是获得一个能在通货膨胀开始之前迅速收缩银根的声誉。很明显，这正是格林斯潘在打消怀疑者疑虑的过程中，竭力想做到但始终未能做到的事情，这也是市场预期利率会持续走高的一个原因。

到现在，我的焦点主要集中在名义利率以及驱动它们变化的通货膨胀预期上面。但是，实际利率的情况又如何呢？它们可能会有什么样的走势?

乍一看，如果仅仅因为东欧经济，甚至是东亚经济，特别是中国经济的复苏，形成了巨大的资本投资需求，实际利率在今后几年大幅上升貌似不可避免。在中国规划建造的许多巨型项目中（就这些项目的规模而言，中国人很像过去的得克萨斯人），有世界上最高的建筑、最长的桥梁，特别是世界上最大的水坝，横跨长江，其规模远远超过埃及的纳赛尔大坝。如果一旦它们开工——当然我们绝大多数人希望它们不会开工（因为像世界上众多其他著名的工程一样，长江大坝将是一个经济失败的案例）——全世界水泥产量中的绝大部分将被它们消耗。

但是，即使他们意识到这一点，转而建造一些小规模的水坝，中国用于修建水坝、公路、桥梁、住房、工厂、铁路、机场及其他设施的资本需求量也是惊人的。当然，资本需求本身不会导致实际利率的上升。它取决于供求之间的

平衡，也即投资需求与储蓄供给之间的平衡。在这里，如果储蓄供给一方有剩余的话，就会抵消实际利率的上升——这可以说是一种优点。

尚不清楚上帝为什么对我们如此青睐。但是，事实是，经济增长为其自身的融资需求创造了新的储蓄（对此，40多年前我的老友兼同事弗兰科·莫迪利安尼并没有给出解释）。今天，哪个国家拥有最高的储蓄率呢？中国！甚至比日本在20世纪70年代初经济增长达到巅峰时的储蓄率还要高。如果中国的银行和其他金融机构发达到能将这些资金汇集到生产性投资上的话，中国国内储蓄所形成的这些巨额资金流，将成为驱动中国经济增长引擎的强大动力。当然，外资的流入也能发挥部分作用。与纯粹的资本流动相比，伴随着资本流入的技术转移同等或更为重要。要实现持续、长期的经济增长，每个国家终归需要以其本国国内创造的资本源泉为主要依靠。

由于经济增长率与储蓄率之间这种自我补偿的特征，我们才不会在今后几年看到实际利率出现快速的上升。不过，几乎确定还是会有一定幅度的净上升。实际上，这种趋势可能正在造成近来全球利率的上升。

较高的实际利率真的那么糟糕吗？这些日子，如果你听到了所有来自华盛顿有关低利率对经济健康重要性的声音，你也许会这样认为。然而，这只是一面之词。你偏好高利率还是低利率？这取决于你是资金净借入者还是净借出者。进而，它尤其取决于你处在生命周期的哪个阶段。如果你是一名年轻人，正着手购入自己的第一套住房，担心自己的信用卡账单、抵押贷款、汽车和家具等支付，那么，你当然希望利率低一点。但是，如果你是一名退休的老人，设法依靠自己的投资收入维持生活水平，那么，你就会希望实际利率升高。不言而喻，由此也表明了我在这一问题上的立场。

然而，深入地想一想，利率高低真的都无所谓。你在一生当中，得与失会大致持平。你真正需要担心的，不是利率的走势，而是政府会从你的收入中拿走多少。但是，想必你们把我从芝加哥远道邀请而来，不是为了告诉你们这些东西。

（本文为作者在接受杰奎琳·鲍德温·邓拉普美国杰出讲师称号时的演讲，1994年10月19日，杜布克大学。）

第18章

我们从1987年股灾中学到了什么？

我们真的从1987年股灾中学到了什么吗？我想是的。实际上，我们学到的东西如此之多，以至于我几乎不可能在这个简短的发言中把它们面面俱到。所以，在这里，还是让我重点关注我个人的感觉，我们从这次暴跌及相关事件的学术研究中得到的东西——是学术研究，而不是布雷迪委员会或证券交易委员会那样辩论性的或从特定利益出发的辩护。

首先，还是确认一下，我们所使用的暴跌（crash）一词都具有相同的经济含义。我所使用的暴跌一词，通过一个华尔街基金经理人的故事，可以得到最好的诠释。该经理人在股市暴跌的次日就夸耀，他在暴跌当日就将客户的股权风险敞口降低了20%，甚至都不需要做一笔交易。

这番话的意义远比你们的想象更为丰富。毕竟，在任一时刻，每个人都期望拥有适当的股权风险敞口，无论他们是否根据那些术语进行思考。而且，不管出于什么理由，如果更多的人希望降低而非增加这些股权风险敞口，就必须有所舍弃。由于股权和债务证券的供给量在短期内基本固定，因此，能够重新恢复平衡的“东西”就只能是股票和债务工具的价格水平。

是的，我确实也说到了债务工具，也就是债券的价格水平。有关这次暴跌，所有人的关注都只强调了股票市场的财富损失。他们很少提到10月19日芝加哥期货交易所(CBOT）30年期国债期货市场上出现的涨停板。然而，伦敦市场照旧开放，而且又上涨了200多个基点。在那天，市场出现了新闻界通常说的那种“追求品质”（flight to quality）的迹象，或者像我们所说的，偏好低风险证券的趋势。你们应该把债券上的增值和股票价值的减少加总在一起，以得出暴跌后实际财富的净变化。由于债券的价值显著大于股票价值，所以在10月19日那一天财富的净减少实际上比人们所想象的要小得多。还需要注意的是，还有大量的财富并没有受到这次暴跌的影响，比如房地产、人力资本等等。

我之所以强调这种财富效应，是因为股市暴跌那一天的价格变动引起了所有人的关注。但是，股权价格的变化确实不是什么问题。如果说有，它也只是解决如何拥有适当的股票风险敞口这一问题所必需的一部分。从某种意义上讲，价格变动实际上具有一定的治疗作用。它不仅能直接调整各种比例关系，就像我开玩笑说的，而且还能继续调整，直到公众不想再调整为止。

那么，我们所有人都看到了社会本身把财富从股市口袋里取出然后又放入债市口袋里，为什么价格下跌还是引来了所有人的注意呢？我认为，主要原因是，人们将价格的大幅度变动当作一种异常情况——市场或者经济或者二者都要崩溃的某种信号。由此，暴跌一词——就像挑战者号或飞机失事一样，紧接着有大批人涌出华盛顿，仔细筛选碎石瓦砾，只是为了寻找一只损坏的O形环。

然而，早在30年前，我们就应该从本诺伊特·曼德尔布罗特（Benoit Mandelbrot）那里知道，任何股票价格大幅度的突然变动，无论是单只股票还是整体股票市场水平，都不是什么新奇的或异常的情况。在有数据可查的历史内，每10年中，价格的每日波动幅度达到3%甚至更高（包括上涨和下跌，顺便说一下）的次数有数十次。在可以预见的将来，我们认为这种情况还会发生。这是野兽的天性。在经济学上，从来没有任何东西可以表明，经济或股票市场会依照复利方式，年复一年地稳定增长。长生资产，诸如普通股、长期债券以及房地产（特别是商业地产），天生具有高波动性。这些资产的价格会剧烈变化，事实确实如此，并且还将一直这样。

当我们买进一只普通股时，我们并不是买进它的当前收益或当前红利，尽管我们在谈论起股票的价格与当前收益之比或当前红利率时，常常采用这种简洁的方式。我们买进的是股票未来的收益与红利，而非当前的。多久的未来呢？如果红利率是3%——大致是1987年夏天的水平——并且，如果恰当的、经风险调整的折现率是10%，那么，超过一半的股票价值是由未来5年以后——也即从第5年起直到永远的红利构成。毫无疑问，估计这么久远的将来的事情，显然非常非常不切实际。

股票价格也不是仅仅考虑收益或可能取消的红利逐年变化那么简单。无论是好是坏，收益和红利流都具有一定的持久性，就像天气一样，今天的价格水平必须考虑这种正的序列相关。芝加哥期货交易所有一句谚语：当8月的拉塞尔大街上方的天空中飘来一片云团的时候，大豆期货价格就会出现跌停板。为什么仅仅是一片云团就会招致这么大的反应呢？也不像真的要下大雨的样子。

大豆价格下跌可以理解，因为大雨意味着大豆产量的增加，而产量增加则必然带来大豆价格的走低。然而，这只是一片云团，并没有下雨。

但是，天气模式具有持久性，就像曼德尔布罗特所强调的那样。云团的出现可能是夏季长期干旱即将结束的信号。当然，市场价格已经考虑了这种干旱。每个无雨的日子都减小了丰收的希望，从而导致收获季节的预期价格上升。市场不仅反映了缺雨的累积效应，而且预期这种情况会进一步持续，因为天气具有一定的持久性。云团的突然出现意味着这一推断要终结了。仅仅是这一个因素就导致了大豆价格的下跌。但是，还有比这更糟糕的事情。云团还可能预示着雨季模式的开始，从而导致预期价格进一步走低。

股市的情形与此类似。由于持久性的存在，在可观察到的经济气候中，只需一个很小的变化就能大大降低投资者想拥有的股权敞口，进而导致股票价格的剧烈变动。如果你喜欢采用估价公式来考虑这些问题，会发现它们具有高度的非线性。哪怕经风险调整后的折现率上升半个百分点（风险调整很重要，因为这种调整不会总是在报价利率上表现出来），再加上红利增长率下降半个百分点，二者一结合，可能导致股票价格下跌20%。

1987年10月份，究竟是什么因素导致经风险调整后的折现率上升（或红利增长率下降），仍然是个有争议的问题。但我认为，我在芝加哥大学商业研究生院的同事马克·米切尔（Mark Mitchell），与佐治亚大学的杰弗里·奈特（Jeffrey Netter），可能已经触及到了这一问题的实质。他们直指众议院筹款委员会。该委员会于10月13日发布通告，并于10月15日再次发布扩展通告，目的是为了取消恶意接管以及很大程度上自愿性的公司重组过程中的利息支付的税前扣减。他们两人认为，这正是股灾前一周内压垮市场的最后的那根稻草。

实际上，在股灾前一周内出台的税收提议所引发的市场下跌幅度很大，如果不是受到10月19日事件的掩盖，肯定会引起更多的关注。阳光灿烂的时候，没有人会注意到月亮。事实上，由于股灾前一周内的跌幅如此巨大，以致看起来似乎是这次下跌导致了外国投资者愿意持有的股票数量发生剧烈变动。理查德·罗尔（Richard Roll）从国际视角考察这次股灾的文章表明，东亚市场在10月19日率先开盘，之后一路直线下跌。这股抛售浪潮从那里扩展到英国，再从英国扩展到美国。

每当听到众议院筹款委员会的税收提议很可能是这次股灾的导火索时，人们总是一笑了之。毕竟，那项提议可能增加的税收也只不过区区几亿美元而

已，而股票市值却下跌了5 000多亿美元。但是，请记住，那张税单仅仅是根导火索。萨姆特堡的开火触发了南北战争，但并非起因。现在尚不清楚南北战争的真正起因是什么。或者即使在这种复杂的环境中因果关系的概念有什么意义的话，也是如此。股灾的情况与此类似。手指指向众议院筹款委员会作为这场事件的触发器——打个比方说，就像猛然地折断小树枝，从而引发雪崩一样——该事件导致投资者改变了他们对未来收益的预期。顺便提一句，这些投资者的预期看起来基本上是对的。股灾前后5年实现的实际收益率大致相同。换言之，20%的下跌看来是一种平衡性调整，而非简单的暂时性恐慌，这原本暗含着灾后超出常规的收益率。

此外，作为股市暴跌的导火索，提议的税收变化也并非那样地不寻常。还记得1989年10月13日的那次小型股灾吗？美国联合航空公司接管计划的破产，导致股市在不到两小时内下跌了6%。市场在此时准确地感觉到，20世纪80年代繁盛的接管大浪潮最终宣告结束了。

尽管学者们花了60多年的时间才找出1929年股灾的原因，但是这次股灾也有一个管制性的导火索。乔治·彼特林迈耶（George Bittlingmayer，1992，1993）发现，在司法部长于黑色星期一之前的星期五发布的那个公告中，有关司法部制定新的、更严厉的反托拉斯强制政策的内容，是那场灾难的导火索。就像米切尔和奈特一样，彼特林迈耶跟踪了司法部长在该问题上随后的一系列盘整措施，他注意到了股票市场的反应：在可预测的方向上，股市的反应总是非常显著。

然后，回到1987年，我们发现，10月19日的抛售浪潮始于东亚，继而波及美国。请注意，我指的是美国，而不是芝加哥。这股抛售浪潮同时袭击了纽约和芝加哥。仅仅是因为两个市场的微观结构不同，才使得貌似是这股浪潮首先袭击芝加哥，然后再由芝加哥扩展到纽约。在芝加哥，这股抛售浪潮立即以价格下跌的形式显示出来。芝加哥市场一直致力于发挥价格发现的最高效率。当开盘铃声响起的时候，交易就开始，哪怕这意味着找到新的平衡之前，价格需要一个巨大的跳空。而另一方面，纽约市场却把价格连续性的重要性置于价格发现的前面。这是好事还是坏事，我不予置评，它只是个事实而已。这就是它们的业务运作方式。你们可能会问，它们如何能够做到这一点？它们怎么能够在一个基本上不连续的世界中维持价格的连续性呢？答案是，它们在内部设置了一名小人物，称为专业经纪人，此人能够平滑价格曲线。

在纽约，如果开盘时出现较大的失衡，导致价格跳空，这名专业经纪人就会推迟开盘，同时设法凑足相反方向上的交易量。但是，报价商必须不停地报告上次交易的价格，就是上周五的收盘价格。

我相信你们中的许多人熟悉下面两幅图，对于那些最近没见过它们的人而言，这两幅图有助于澄清真相。图18—1显示了在正常一天——比如说，暴跌前一周的1987年10月14日，芝加哥股指期货与其基础股票指数之间的关系。请注意，除了开盘和收盘（更靠后一点）时的两块小区域外，股指期货的价格都正常地高于现货指数。这是因为你在进行期货交易时，实际上无须拥有股票现货，从而节约了资金利息。不过，你当然也会因此而损失红利。由于彼时的利率要高于红利率，所以净效应就是期货价格也比现货价格要高。



图18—1 标准普尔500股价指数及其期货合约（1987年10月14日）

资料来源：芝加哥商业交易所和标准普尔。

图18—2显示了10月19日早上两个市场的情况。开盘时的小块区域内就已经变成了一个大缺口。图形本身还难以恰当说明问题，因为你必须细化刻度，以得到更精确的数据。这是一个7%的缺口——用以往任何一种标准衡量，都属于一个巨大的缺口。如果你不知道怎样看懂这个图形（太多人都看不懂），那么对于全世界的人而言，它看起来就像期货市场在向下拖曳现货市场，这也正是布雷迪委员会的基本结论。

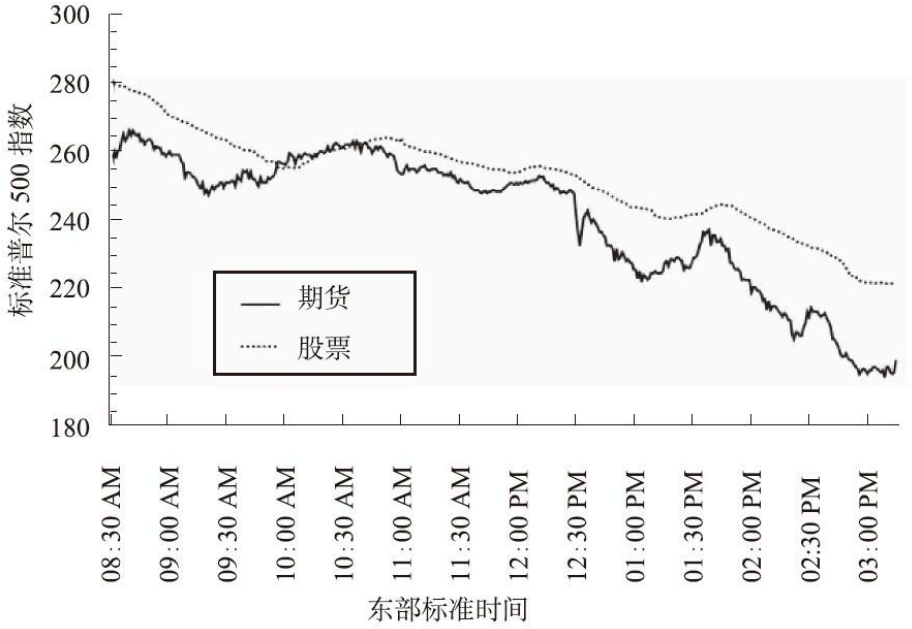


图18—2 标准普尔500股价指数及其期货合约（1987年10月19日）

资料来源：芝加哥商业交易所和标准普尔。

但是，这当然不是事实的真相。正如我提到的那样，这股浪潮同时袭击了期货和现货两个市场。不然，它又会如何呢？像所罗门兄弟这样的公司在这两个市场中都极为活跃（在伦敦和远东市场也是如此）。你认为它们在最终开始交易的时候，不知道这些股票开盘就要下跌？这就是线索：当它们开始交易的时候。但是，一些大企业，像IBM，其股票却没有开盘交易。所以，报价器上显示的是星期五的收盘价格。你没有办法就这一缺口进行套利，因为你不可能在星期一用星期五的价格进行交易。

专业经纪人尽可能地延迟开盘，以便他们能够搜寻到买家——这在平日一般只需要几分钟——而在那一天却不得不最终放弃，而以实际的交易水平为股市开盘，当然，这7%的下跌早已经被自由交易的期货市场发现。

然而，他们并没有将所有的股票一次性开盘，而是一只接一只地开盘。随着每一只股票的开盘，未开盘股票按星期五价格、已开盘股票按星期一价格，二者合计平均计算的股票现货指数逐渐逼近期货价格的水平。一个半小时以后，当最后一只大股票最终开盘时，这两个价格序列收敛到了其正常关系。

于是，我们可以非常肯定地得出结论，此次暴跌并非由期货市场上出现的某种失败经由套利活动传递到现货市场所致——我们称该论调为布雷迪 布瑞顿式股灾市场机制理论。请记住，那恰好是布雷迪委员会的官方头衔：总统市场机制委员会。其实，后来的学术研究，特别是斯坦福大学艾伦·克雷顿（Allan Kleidon）的研究表明，市场机制方面出现的那些严重失灵——可以说是破碎的O形环——其实是产生于纽约股票交易所。

让我们再看一下两个价格序列在10月19日的行为，可以看到，它们确实在芝加哥时间上午10点左右重新恢复正常关系。然而，紧接着，期货再次跌到现货价格以下，并且一直将这种状态保持到当天交易结束。事实上，随着那天的交易时间流逝，两个市场间的缺口越来越大。在那天发生的所有异象中，这一点给研究市场微观结构的同行们提出了一些最为严峻的智力挑战。

为什么没有套利活动将该缺口抹平呢？你们都听过有关市场有效性的那些笑话，讲的是掉在地上的20美元钞票的故事，不过，那是很荒谬的。而我们这里讨论的是1 000美元的钞票。这两个市场间的缺口如此之大，如果你真的可以在那些价位上进行套利活动，你就可以退休养老了。那么，为什么这么多钱没人赚呢?

当我和迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）以及伯特·马尔基尔（Burt Malkiel）在芝加哥商业交易所（CME）的蓝带学术小组研究这次暴跌的原因的时候，我的第一个直觉是，很可能出现了与开盘时一样的市场机制，也就是无交易。专业经纪人不仅有权延迟开盘，而且也能够在市场严重失衡而无法拉平缺口的情形下暂停交易。然而，事实上并非如此。南加利福尼亚大学的拉里·哈里斯（Larry Harris）在一项极为细致的研究中对此进行了检验，结果表明，如果交易出现了交易暂停，它们也远远不足以解释这个缺口。

因此，我们就转而寻求其他原因。我们认为，它也可能是由所谓的提价交易规则所致，该项规则禁止卖空交易，除非其价格高于前一交易。因而当市场出现下跌的时候，就不会出现过多的卖空交易。但是，也不可能是这种原因。的确，你不能在下跌的情况下卖空，但是，至少在纽约股票交易所最近的80A规则出台之前，你可以卖出你持有的股票多头，并买入股指期货。通用汽车公司的养老基金，持有350亿美元的股票投资，由世界上最老练的专业投资人士管理。它们对期货市场和各种套利机会了如指掌。但是，这一缺口却继续存在。这是为什么呢?

这也正是斯坦福大学的艾伦·克雷顿最终所解决的问题。他发现，终极问题是任何组织都面临的共同问题，那就是，一个组织，这里是指纽约股票交易所，其内部各部分的结构以不同速度升级。纽约股票交易所给自己设定的目标是，到20世纪80年代末，日交易处理量达到10亿股。不幸的是，股市在20世纪80年代结束之前就出现了暴跌。

纽约股票交易所迈向10亿股这一目标的第一步是推出电子下单系统，即著名的Superdot系统。这是一套令人难以置信的系统。它不是采用老式的电话委托下单和纸面跟踪确认方式，而是只要按一下计算机上的按钮，就可以将指令直接发送给专业经纪人，交易确认也原路返回。事实上，从某种程度上讲，Superdot系统完全是一种电子产品的奇迹。它的一个特征是，有一个傻瓜式命令“列表”（list），使用该命令你就可以同时发送16种不同的交易指令。因此，尽管Superdot系统本身是为零售客户所设计，但结果却证明它对程序化交易商和套利者的价值最大。一个按钮就足矣。程序化交易商成群结队地聚集使纽约股票交易所的管理当局惊愕不已。

然而，尽管Superdot系统很强大，但它只能够处理市价指令，不能处理限价指令。后者依旧用老式的方式处理：电话交易大厅，得到一张打印的单子，交给场内专业经纪人，放置到他的指令簿中。没过多久，限价指令规划升级了。（现在，它们完全是自动处理的。专业经纪人的指令簿已经不再是两个口袋的本子了，已为显示屏所取代。）但是，直到1987年10月19日，只有大约20%的限价指令是自动处理的；而带来问题的正是那些手工处理的指令。

限价指令输入和撤销的过程非常慢，以致某些股票的打印机前排起了长队。此外，用常规的标准来看，处理量太大了，导致各种机械故障发生。打印机的色带被撕碎了，不得不更换。有些站点的软件也出了问题（看起来似乎总是这样），有些限价指令输入后你都无法再撤销它们。

尽管麻烦遍布，但并不是所有股票受到的影响都是一样的。有些股票能够处理完排队等候的指令，然后，按照现价交易一会儿以后又排起了一个指令长队。价格很难赶上它本应该达到的水平，直到依次处理完这些排队等候的指令。阻塞于等候队列中的股票在拉里·哈里斯（Larry Harris）的数据库中以未收盘进行登记；从严格的技术意义上讲，它们确实尚未收盘。但是，从实际角度看，它们已经收盘了。而且，它们对于套利缺口错觉的影响，与开盘时产生的影响确实是一样的。报告的指数是过去和现在价格的移动平均数。股票现货的当前价格与股指期货一致。或者，换句话说，期货的价格是由指数所代表

的平均价格的边际数。而当边际价格低于平均价格的时候，平均价格就会下降。

这个非常重要，不仅仅是因为求知欲，而且还由于它以不同的角度来看待整个断路器事宜。毕竟，断路器存在的最严峻问题就在于两个市场间所谓的脱钩。交易暂停可以让缓慢移动的股票市场有机会赶上期货市场价格，至少理论上是这样。但是，克雷顿的研究表明，问题是由于纽约股票交易所的交易能力不足所致——自那以后这种不足已经得到补救。

你可能再也看不到这两种指数间不断延长的缺口了，除非你通过一系列限制措施，例如纽约股票交易所的80A规则，使市场间的套利活动在市场大幅波动出现后变得更为昂贵。如果你关心的是防止10月19日纽约股票交易所交易大厅的那种混乱场面再次出现，那么你真的不需要同时在两个交易所之中安装的断路器。但是，我们已经安装了，已经没有办法再清除掉它们了。整个世界，特别是金融新闻界，认为这些断路器取得了巨大成功——它们让世界从这次不幸的灾难事件中走出来。它们阻止了类似事件的再次发生，抑制住了凶恶的程序化交易怪物。如果他们真的这样认为，我们这些学者为什么还要让他们的幻想破灭呢？毕竟，安慰剂也是药物治疗中十分标准的、可以接受的部分。

让我简要回顾一下一个更深层次的问题，然后给出本次发言的结语。在该领域，学术研究已经帮助我们澄清了与暴跌相关的事件，也就是对有关波动性的认识。通常的认识（我将其称为布雷迪 布瑞顿观点）是，低保证金率的股指期货在1982年的引入，导致了股票市场的波动性的显著增加。股灾在所难免。果然它在1987年就发生了。然而，比尔·斯沃特（Bill Schwert）对于波动性的不朽的、经典的研究却否定了这种观点。斯沃特不仅将有关波动性的完整时间序列数据延伸至暴跌之前，还扩展到19世纪——也就是研究了150年的波动性情况。你只需要看一下整个时间序列，将其在一张绘图表上展开，就能发现在20世纪80年代并没有什么特别显著的地方。事实上，20世纪80年代的波动性水平远远低于20世纪30年代正常的波动率水平。

当然，在1987年10月，股市的波动性的确出现了一次陡然增加。但是，如果仔细观察一下那张图，你就会发现，自19世纪早期开始，平均每10年都会出现两次或更多次波动性增加的情况。1987发生的波动性增加幅度比较大，然而价格下跌的幅度也同样明显。我们对波动性问题了解甚少，在为数不多中的一点是，它总是在暴跌结束以后才增加。1929年和1987年的两次股灾都属于比较严重的股市暴跌，而且它们导致波动性增加的程度也大致相当。只

是，1929年以后，货币供给崩溃，银行系统瘫痪，整个经济与之一道陷入危机。那时，很少有人疑惑，为什么20世纪30年代的波动性没有迅速回复到它以往长期、稳定的水平上去，就像1987年股灾以后那样？或者，换句话说，1987年的下跌属于正常情况，而1929年的下跌属于异常情况。

当然，从更深层次的意义上讲，这也正是1987年的股灾当时备受关注的原因所在。在每个人的心灵深处，都担心一切会重现——即20世纪30年代的那种大萧条正在袭来。但是，这种情况显然并没有发生；而且任何一个研究过20世纪30年代货币政策的人都知道，这种情况不可能发生，除非艾伦·格林斯潘及其伙伴们都完全昏了头。

对了，我知道，在1992年的大选中，很多人都在争论说，类似20世纪30年代的大萧条真的正在发生。但是，我很清楚20世纪30年代的情况。请相信我，20世纪90年代早期的情况与20世纪30年代并不一样。而且，即使是那些认为我们确实已经陷入大萧条之中的人，也没有把目前这种萧条状况与1987年的股灾联系起来。（或许与罗纳德·里根联系起来，但不是那次股灾。）这两个事件在公众心目中的联系最终还是被打破了。如果这就是我们从1987年股灾中所学到的东西，那也不失为好事。因为我们都可以停止为那些假想的问题而忧心忡忡，而开始关心我们的社会和经济所面临的真正问题。

（本文为作者在首届金融管理国际会议上的主题发言，萨福克大学管理学院金融系主办，1992年11月12—13日，波士顿，马萨诸塞州；以标题《1987年股灾5年后：我们学到了什么》（“The 1987 Crash Five Years Later: What Have We Learned？”）发表于 New Directions in Finance, Eds.Dlip K.Ghosh and Shahriar Khaksari, Rutledge, 1995。）

参考文献

Bittlingmayer George, “The Stock Market and Early Anti-Trust Enforcement,” Journal of Law and Economics 36, 1, Pt.1, April 1993, pp.1-32.

Bittlingmayer George, “Stock Returns, Real Activity and the Trust Question,” Journal of Finance, 47, 5, December 1992, pp.1701-1730.

Harris, Lawrence, "The October 1987 S&P 500 Stock-Futures Basis," Journal of Finance, 44, 1, March 1989, pp.77-99.

Kleidon, Allan W., "Arbitrage, Nontrading and Stale Prices: October 1987," Journal of Business 65, 4, October 1992, pp.483-507.

Roll Richard W., "The International Crash of October 1987," Black Monday and the Future of Financial Markets, Robert W. Kamphuis, Jr., Roger C.Kormendi, and J.W.Henry Watson, eds., Irwin 1989.

Schwert, G.William, "Business Cycles, Financial Crises and Stock Volatility," Working Paper, Simon School of Business, Rochester University, 1990.

第19章　经济学法则适用于日本吗?

尽管本次研讨会的主题是“翻译文化”，可是我今天的发言却强调相反的东西。对于文学、艺术或电影上的文化成就而言，翻译可能确实必不可少。但是，经济学却不是如此。不存在日本（或美国）所独有的经济学，正像不存在日本特有的物理学或化学一样。经济学的基本法则适用于任何一个地方，日本当前的经济衰退及其伴随的银行业危机作为这种普适性的例证可能是最好不过的了。

这两种相伴生的危机，至少在轮廓上都可以在经济学上找到比较明确的解释，尽管那些出了名喜欢争论的职业经济学家们可能会对其中的细节争论不休。而大多数严肃的经济学家，尤其是芝加哥学派的经济学家，比如我，都能够对日本在这段经济史上相当困难的时期适当的政策，达成基本的共识。就像过去10—15年间多次强调的那样，我们今天还要对日本说，你们不能像17世纪大名的农业庄园那样，雇用一大群管家来经营20世纪（很快就是21世纪）的经济。你们应当更多依靠非个人主义的市场力量，特别是在资本市场领域，依靠市场力量来引导资源在经济活动中的流动，而不是像东京大学法学院的毕业生主导大藏省（MOF）那样采用行政指挥。否则，你们只能不断地犯错误，从一次危机到另一次危机，在此过程中，不仅会摧毁大量的国民财富，而且还会破坏日本人际关系中的礼仪，而这些礼仪正是我们众多西方人一直羡慕又妒忌的东西。

为什么我们要选择这个艰难的时期，来说服你们相信那些在我们看来明显不过的东西？显然，部分原因是因为你们过去的成功。第二次世界大战以后，日本从一个一无是处的国家一跃成为当今世界第二大经济体。在整个那段高速增长的特别时期，日本经济看起来似乎是被一种戏称为“日本株式会社”（Japan Inc.）的东西所引导——该联合体由自民党的政治垄断、通产省的产业政策及大藏省事无巨细的金融市场微观管理所组成。无论在什么时候，只要人们对日本公司提出批评，总会得到这样一个明确的答复：它可能并不完美，但你得承认它能起作用。

然而，需要指出的是，那种方式会犯一个最古老的逻辑谬误。它如此古老，经常被认为是古罗马人命名的“后此谬误”（the post hoc，propter hoc fallacy），把时间上的先后当作因果联系。雄鸡一打鸣，太阳就出来。但是，太阳肯定总会出来，哪怕那只公鸡被放进蒸锅。

“日本株式会社”的情况与此类似。将日本经济的成功归功于官僚和政客，绝对是对日本人民的一种侮辱。日本经济高速增长的原因，可以追溯到日本人民的创造性、技术水平、职业道德和企业家精神；特别是他们巨大的储蓄意愿，也就是，放弃即期消费，而为了将来，有时甚至是遥远的将来的利益。这些才是日本成功的真正源泉。事实上，强有力的证据表明，即使没有那些政客和官僚，日本经济也能取得成功。

“日本株式会社”的官僚主义其实具有反生产力的观点貌似已经被通产省所接受。但是，想要认识到大藏省的负面影响还需要更长的时间，部分原因是因为金融对于大多数人来说太过抽象。任何时候，只要金融政策方面的议题推出，人们的眼睛立马就会随之一亮。因此，从某种意义上说，当前银行业及相关领域的灾难可能是一件幸事，它能引导日本公众将目光更多地关注金融问题，并使他们认识到，大藏省及其所代表的一切只能带来问题，而不是解决问题的办法。

但是，指责大藏省、日本中央银行和日本政治机构过去15年中所犯的政策失误——这种失误在其他任何一个国家都足以将政客和官僚挂上绞刑架——是很容易的，然而要为改革设计任何一套完整的蓝图却不太容易。甚至都不会有一个外国人愿意做这种尝试。相反，我在这里提议，把目光关注到一些有点广度，但依然相对简单的、到目前为止新闻界和公众绝少关注的长期性改革上面。

我知道这种方法会让很多听众失望，他们会说：这像一个经济学家说的话吗？房子在着火——也即银行系统正陷于困境——而他却在谈论未来在大厦里应搞什么样的装修，好像我们可以走到那一步一样。在美国，人们也经常把我的这种谈话嘲笑为是重新布置泰坦尼克号甲板上的椅子。但是，作为自我辩护，至少让我向你们再次保证，目前你们银行业面临的问题确实痛苦，但真的并不很复杂。

简单的经济学——其实是像会计学——告诉我们，如果一家银行拥有100单位的资产和80单位的存款，那么它的资本净值或股本就是20单位。但是，如果这些资产的价值下跌，比如跌至70单位，而存款仍然维持在80单位，那

么，这家银行现在就没有资本了。实际上，它的资本净值是负值。该银行在技术上已经资不抵债了。

当然，一家银行资不抵债并不意味着它无法作为银行在许多活动中继续发挥作用。人们可以继续日常的存款和取款（两者的金额大致平衡）；他们可以继续偿还他们的分期贷款和抵押贷款，这家银行也能把这些偿还的收入再以新的分期贷款和抵押贷款的形式贷放出去。不过，这家银行不能做的，是通过向工商业部门扩大贷款组合规模来为经济增长做出贡献。

可以非常容易地看到，当那家银行的资产价值降至70单位时，其资本净值变为-10单位。但是，如果资产的价值不是降为70单位而仅仅是82单位，该银行还有一点儿资本，从而避免了技术性的资不抵债；此时，一个更为隐秘的问题就在一定程度上显现了。在这些条件下，这家银行的所有者和经理人会有强大的动机，不仅仅是继续放贷，还会去冒更大的风险，远远超出一般谨慎性的银行贷款政策。如果这些高风险的投资取得了成功，这家银行就获救了。赚到的利润将恢复这家银行的资本金水平，而银行所有者的财富也不仅仅得到恢复，还将扶摇直上。如果冒险失败，大部分的损失将落在存款人身上，这实际上意味着损失将落在广大纳税人身上。这正是发生在美国储蓄与贷款行业崩溃过程中的事情。

当然，管制者，在日本就是大藏省，在银行资产跌至或不足银行债务的时候，也面临着一个类似的“道德风险”问题。就像一个赌徒双倍下注以期捞回先前的损失一样，大藏省可能也会尽量避免采用必要的治疗行动，寄希望于当前资产价格的下跌只是暂时的，而随着经济的复苏，银行业危机可以在不太久远的将来自行解决。当然，这种双倍下注的方式有时候能够成功。但有时不会成功，其最终损失将会成倍放大。

当然，这也正是许多日本公众此时所担心的问题（就像担心日本各家银行有许多外国债权人一样）。因此，有必要强调的是，当银行股东、债券持有人以及广大的纳税人最终可能会遭受巨额损失的时候，而存款人可能不会受到影响。不管是否拥有一套正式的政府存款担保体系，没有一个现代政府会允许其公民存于银行的一生积蓄中的大部分遭受损失。英国人声称，他们不会自动偿付所有存款人的损失，而且其公众也明白其存款担保受到严格的数量限制。它们以国际商业信贷银行（BCCI）倒闭的例子来证明自己拒绝“大而不倒”（Too big to fail）信条有据可依。但是，我认为，国际商业信贷银行事件中的受害者主要是外国人和移民，而不是一般的英国人，这绝

非一种巧合。而且，不管是哪件案例，国际商业信贷银行（以及巴林银行）都是规模相对较小的银行发生的单个、孤立的事件，而非系统性的失败事件。

因此，出于明显的政治原因，如果对银行资不抵债的担心引发储户同时大规模从这些陷入困境的银行挤兑存款，那么一些类似美国储蓄与贷款行业紧急救助这样的事件也就完全在意料之中。而正是由于那些十分独特、奇异的日本金融机构的存在，这种事情很可能发生。这些日子，日本的银行储户得好好地问他或她自己，为什么要冒险相信政府对我们自己银行账户的担保呢？即使政府像英国那样拒绝偿付的可能性较小，在拿回存款时也会不可避免地遇到延迟和填写烦琐的表格。为什么要冒这种风险？还是让我把存款转到国有的邮政储蓄系统中去吧。利率完全是一样的，而担保从一开始就有。这种易于公众选择的替代方案，将对你们的商业银行构成长期的竞争威胁，直到邮政系统最终也被私有化。由于其生成运行的潜力，邮政系统同样也会对它保持一种短期的威胁，直到在商业银行的资本金恢复，以及公众对这一产业的健康状况和生存能力重新恢复信心。

如何着手去做到这一点，是经济学界可以大说特说的一个主题；不过，如我前面所述，我更愿意把如何应对当前各种问题的具体细节留给那些专家们，而把注意力集中到为防止银行业危机再次发生而需要的某些深层次结构性改革上来。你们将会看到，这些改革的主要目的就是大幅度减少大藏省在日本经济中的作用。

日本银行业和金融市场监管的长期改革战略

我们知道要降低大藏省在日本金融领域中的地位，但是很难搞清楚如何着手。实际上，大藏省推出的每一项规则和管制政策都给大多数日本公众带来了某种无谓的成本，尽管它常常使相对较少的公司和个人受益良多，大藏省其实是为这些利益集团工作的。我经常强调，按照西方卡特尔一词的理解，应该把大藏省看作是一名卡特尔的经理而非一名管制者。（我需要补充的是，西方的管制者像大藏省一样，常常关注如何保护自己所管制产业的竞争性利益，但它们受到更多的政治制约。纽约股票交易所确实很想谋取类似大藏省那样的政府

力量来阻碍期货交易所的发展，然而，各家期货交易所自己也拥有足够的独立的政治力量来击退这种攻击。此外，美国的管制者，比如证券交易委员会和商品期货交易委员会，必须每年到国会去争取维持自己的雇员和程序所需要的资金。而大藏省从来不必为此操心；像政府的其他部门一样，大藏省可以决定自己的预算。）

作为削减大藏省对经济活动广泛影响的第一步，我建议应彻底取消大藏省对银行业的管辖权。银行业监管的微观层面，包括审计、监察以及确保银行内部控制符合国际标准（大和银行丑闻的曝光，表明不能再对这类事情放任自流了）等工作应当转交给一家专业的独立机构来负责。不过，这家新成立的银行监察机构，不能只是大藏省原有部门换个新名称。大藏省的官僚们与各银行中大藏省爱好者之间的长期关系，让日本银行业的“监督”受到质疑。为什么不把这项监控各家银行安全性和诚实性的任务交给税收部门的人？他们作为看门狗，被证实更为可靠。

银行业的宏观层面，与银行准备金及货币基础其他部分的水平和增长有关，应当转交日本中央银行负责。现在的一个关键问题是：日本中央银行要完全独立，不仅仅独立于大藏省，还要独立于政府本身的行政和立法机构，就像德意志联邦银行一样。

我知道，这个建议会让许多人觉得奇怪，至少有两方面的原因。首先，由于一国的中央银行在出现流动性危机的时候总需要扮演最后一道防线的角色，难道它不应该很自然地拥有对银行体系的监管权威？我和其他许多经济学家坚持认为，完全不必如此。对于商业银行运作的详尽监督，是或者说应当是，关注偿付能力和管理失当等微观层面的问题，而不是流动性，这基本属于宏观层面的问题。原则上讲，中央银行能够处理好这两方面的任务——就像我们美国联邦储备体系一样——但是，日本已经饱受过于庞大的管制机构之害。我十分确定不把美国式的银行管制推荐给日本，因为这种监管模式有着相反的问题，就是管制性监督过度重复，有时甚至会有多达5家不同的机构检查同一家银行。最好还是建立单一独立的监管机构，这不仅有利于出现问题时更好地分清责任，而且还能允许微观和宏观层面上的管制者各自在履行其主要责任时提高专业化效率。

有人可能会反对日本中央银行独立，因为这家银行无论是在处理导致20世纪80年代所谓泡沫经济的事件上，还是在应对20世纪90年代泡沫经济破灭所致的余波中，都没有辉煌的经历。实际上，不少这些事件的研究者还责怪日

本中央银行在1991—1992年间没有听取大藏省的建议，以将其过于紧缩的货币政策调节得更快、更有力。但是，对于以往的一些特殊决策，无论是大藏省还是日本中央银行，不管谁正确，都不是问题的关键所在。只要日本中央银行的运作被看作是政府经济政策（也就是说，大藏省经济管理）中的一个标准部分，麻烦就不可避免，特别是当你考虑到这两个机构之间因日本中央银行主席职位的5年周期轮换而不断加剧对抗的时候。

毕竟，你们现在遇到的这些麻烦，早在20世纪80年代中期大藏省的5年任期内就埋下了种子。依照1985年的《广场协定》，以及更有可能的是，1987年的《卢浮宫协议》，迫于美国政府的压力，日本政府同意放缓美元资产积累的速度，并让日元相对美元升值。然而，由于担心日元升值会影响日本的出口产业，从而导致国内经济的严重衰退，日本中央银行重重踩下了其国内货币供给的加速器。在其后的几年中，按照多种方法计算，日本货币供给每年的增长速度都超过了10%。拥有大量现金和准备金的各家银行，婉转点说，都急切地想把这些钱贷给它们的企业和个人客户。

正常情况下，当中央银行以这种强有力的方式注入货币的时候，价格和工资会开始上涨，公众很快会注意到他们过去积累的银行存款、债券以及其他以名义价值计价的资产，其实际价值受到侵蚀。随着公众对中央银行持续性通货膨胀政策的认识不断增强，名义利率的不断上升可以预警货币管理当局，严重的负面政治后果可能出现，就像美国的卡特政府在1979年得到的教训一样。但是，经典的通货膨胀景象并没有发生在20世纪80年代中期的日本，其原因依然没有被研究这段历史的学者们完全搞清楚。可以肯定的是，部分原因在于，人们非常担心的衰退从来没有发生；依照西方的标准（当然是实际增长率，其中扣除了货币扩张对价格的影响比重）来看，日本经济仍然以相对较高的增长速度前进。另外，尽管起初看来，日元的不断升值会影响出口的价格和利润，但它同样也降低了进口价格，因而降低了日本消费者的生活成本。然而，在20世纪80年代后期，这种效应被无效率的日本零售流通体系所掩盖。通货膨胀没有表现为价格的不断上涨，而是表现为价格的下跌远没有在日元升值情况下本应该有的那样迅速。

无论是什么原因，事实却很清楚。尽管货币快速增长，但在20世纪80年代期间日本零售价格的涨幅依然非常小——涨幅如此之低，以致甚至像米尔顿·弗里德曼那样热心的反通胀之鹰，也会对日本中央银行大唱赞歌。而且，

在所有针对价格膨胀与中央银行独立性程度的统计检验研究中，至少在20世纪70年代石油冲击之后的若干年内，日本总是像一个异常值：既接近银行独立性轴线的底端，又接近银行通货膨胀轴线的底端。[1-1]

在20世纪80年代中期，日本中央银行孜孜不倦地向日本经济注入的货币，并没有导致消费价格水平大幅提高，这是事实。然而，它不得不表现在其他某些方面。那就是表现为建筑业的繁荣，资产价格的上涨——股票价格，当然也包括住房价格、商业地产价格，甚至高尔夫球场会员资格等，所有这些都受惠于相对低廉的银行贷款的慷慨资助。

由日本中央银行宽松的信用政策所推动的资产价格膨胀，又因为大藏省的某种善意但最终不当的干预行动而加剧。在1987年10月美国股市暴跌期间，美国股票的价值下跌了大约20%。日本股市也感受到了强烈的下行压力，但大藏省迅即采取了著名的价格维持行动（Price Keeping Operations，PKOs）。日本股票市场的跌幅保持在7%~8%。我还记得当时大藏省官僚们评论说，在如何管理我们的股票市场方面，我们美国看起来还没有在如何管理美国的汽车公司方面懂得多。

但是，大藏省方面一贯的价格维持行动，即使被看作是成功的，也可能会事与愿违。如果公众相信，只要股票价格开始下跌，大藏省就会施以援手，那么就等于承认日本的股市不再有下跌风险。实际上，股票市场已经转变为一种看涨期权市场，价格除了一路上涨，别无选择。而且，它们确实也是这么上涨的，涨到目前看来几近荒唐的水平。

房地产和股票价格持续上涨的势头几乎不受节制，直到5年一期的日本中央银行主席轮换中，大藏省的人选被一位更为传统的银行家取代之后，这种势头才宣告结束。此人上任伊始，就在1990年初立即着手戳破被他称为“泡沫经济”的东西。资产价格膨胀的进程戛然而止，在随后的5年间转而进入了一个令人极度痛苦的下滑期，先前收益中60%以上的部分都化为无形。

许多人都想知道，如果一位更为传统的中央银行行长，就像三重野主席这样的，早些上台的话，比如在1984年而非1989年，是不是这一系列灾难性的上涨—下跌事件就可以幸免。我的答案是有可能，但可能性不大，除非日本中央银行与政府之间比现在具有更大的独立性。

至少，我们都知道，一旦资产价格的膨胀开足了马力，就很难再为中央银行所控制，部分原因是因为缺乏明显的受害者来产生足够的政治压力以终止这

一进程。在资产价格的膨胀中，每个人看起来都能从中受益：企业更容易得到便宜的资本，银行拥有更多的基础资本用以扩充其贷款业务，证券经纪业从其客户的股票交易中挣到了巨额的佣金，而客户本身的资产净值也在稳定地增长，有时甚至一天接一天地上涨。总之，就像一位美国中央银行行长曾经所指出的那样，当每个人都在晚会上如此尽兴的时候，没有哪位中央银行行长愿意充当端走五味酒钵的冤大头。

由于缺乏明显的货币工具以处理我们所谓的“部门性”问题，这进一步加大了中央银行不进行干预的压力。目标信用控制不再比其他控制手段更可靠地起作用；人们很快可以想出办法绕过这些手段。在我们的1929年股市暴跌之后，美国联邦储备体系坚信保证金要求可以抑制股票市场波动，但是最终因为多年没有取得明显的成效而不得不放弃。购买股票的保证金要求在过去20年当中也就一成不变地保持下来。因此，一家面对资产价格膨胀的中央银行会感到自己面临残酷的抉择：要么任由这种繁荣继续泛滥；要么猛踩货币供给的刹车，并冒着可能将整个经济拖入一场混乱的风险。

然而，与隶属于政府一部分的情况相比，一家真正独立的中央银行可能会在这一过程中能够更好地准备冒险去早点踩下货币供给的刹车。但是，不言而喻，即使是独立的中央银行的行长们，也不能将自己锁进小黑屋中，挡住来自外部真实世界的所有感知。他们还必须认识到，什么时候让脚松开货币供给的刹车，重新恢复到正常的驱动模式上来。由于担心价格膨胀之火再次点燃，日本中央银行一直没能在银行系统内维持必要的流动性。当然，日本中央银行（以及在其之前的美联储）最终还是终止了货币紧缩的进程，但并不是在对银行平衡表和普通公众造成不必要的伤害之前。

当然，没有什么可以保证中央银行能够避开停停走走、收放交替的货币政策，无论它抵御短期政治压力的能力有多强。正是这种政策折磨了日本和西方经济如此长的时间。我们期望的最佳结果是减少或消除干扰，让中央银行行长们集中精力确保货币增长的稳定性与可预测性。独立性有助于去掉他们的压力，而不必对汇率或失业率的每一个变化作出反应。但是，至少目前还有另一种干扰能够而且必须被消除。我指的是银行系统整体的盈利性和资本充足率。（这与单个银行的相关指标不同，如前所述，那些终归只是微观问题，最好还是留给银行监察者去处理。）银行资本金和盈利性问题在宏观层面上给中央银行带来的干扰，可以通过对银行资产组合规则作一个相对简单而直接的调整来得到大大削减。

银行持有企业股票的所有权

具体地，我建议，不应该再允许日本的银行持有其他企业的普通股（除了一些暂时性的情况，比如当企业破产重组时接收股票以代替债务，或者当银行持有自己运营性子公司的股票时）。作为一名忠诚的芝加哥自由市场学派成员，由我来建议对银行组合决策予以立法限制，多少会让一些人反感。但是，这种立法限制确实在长期和短期范围内，能带来大量好处，而这些好处从意识形态方面出发很容易被忽略。[1]

就算没有其他效果，这种限制也将有助于我前面所说的主要目标的实现，也即削弱大藏省在日本经济中所发挥的作用，因为这种限制可以消除经常性干预股票市场的主要动力，亦即阻止股票价格下跌导致银行系统缓冲资本不足。请记住，依照国际清算银行（BIS）的规则，银行持有的未变现的股票增值中的45%可列入第二级资本（Tier Ⅱ）。因此，一旦各家银行不再持有股票，就比较容易说服大藏省放弃那个巨大的装满价格支持武器的军火库，像禁止发行新的普通股、阻挠股权类衍生产品的发展等——正如我们在过去5年多所看到的，这些武器事实上并没有真的维持价格上涨，反而削弱了金融市场的资本配置效率。

但是，强制日本各家银行放弃持有的股票，甚至还有更为直接的好处。如前所述，日本许多银行已经滑向核心资本即第一级资本（Tier Ⅰ）的边缘，而不仅仅是突破第二级资本要求。从理论上讲，通过利润再投资（如果银行确实有利润的话），或发行新股（如果那些原始股东确实愿意接受发行新股给股权带来的巨大稀释作用的话）[2]，银行都可以获取额外的第一级资本。银行要补充自己的资本金，只需出售资产组合中的股票，将那部分未列入第二级资本的已实现的利得的55%视为利润，这些利润不仅可以大大充实第一级资本，还可以作为备用现金以支持银行当前不景气的贷款计划。这是多么简单的事情!

当然，在理论上，这些银行可以自行选择这条增资途径，而无须强制性剥离规则。但是，这种自愿的解决办法至少面临着两大主要障碍。首先，它显然会涉及巨额的股票交易，这绝对让大藏省感到毛骨悚然——似乎有些办法让银行体系的大量股权重新资本化，同时又不会对股票市场构成压力。[3]大藏省显然偏向于在增加银行资本金的同时，对现有银行体系的各部分不产生影响，特别是不影响它对该体系的管辖权。要实现这些目标，大藏省可以走的一条路

是，借鉴20世纪30年代美国政府重组金融企业计划的思路。在该计划中，美国政府通过购买专门为此目的而新发行的优先股，向身处困境的银行体系注入资本金。

强制剥离银行持有的股票所面临的第二个障碍是，即使按照今天已经萧条的价格销售这些股票，也会让银行背负沉重的资本利得税，虽然那些很久以前购买的股票金额以今天的标准算不了什么。然而，幸运的是，有一个简单的办法可以解决这个问题：把银行和其他企业的资本利得税税率设置为零，就像目前对个人投资者的税率一样。在我建议的切断大藏省与银行部门之间联系的计划中，这是第三部分，在某种程度上讲，无疑也是最重要的一部分。

当然，让大藏省远离银行部门，只是迈向以非个人的市场裁决取代官僚命令这一终极目标的第一步。即使卸去了银行业这一臂膀，由于它还控制着预算和税收，大藏省依然掌握着庞大的、不受制约的集中权力。

仅当开始意识到特权的维持成本日益高昂的时候，大藏省行政指导的众多受益人才有可能被说服牺牲他们长久以来享受的特权。许多日本人已经得出了这个结论。我希望更多的人很快扔掉自己身上那只裹了太久、令人窒息的官僚主义毛毯，转而支持一种更为开放、以市场为基础的系统，在那里他们的聪明才智和创造性之花可以盛开。

（本文为作者在芝加哥大学举办的一次主题为“翻译文化”的研讨会上的发言，1995年11月28日，日本经济团体联合会（经联团）会议中心，东京，日本。）

第20章

日美贸易关系：美国英雄兰博能否战胜日本怪兽哥斯拉?

我对日美贸易关系的观点，尽管与美国大多数学院派经济学家的见解一致，但会让你们中间的许多人失望。事实上，会让你们如此失望，以至于我打算先从阐明我的三个主要观点开始。

观点之一：你们多次听到的美国对日本的商品贸易赤字绝对不是一场危机——这是克林顿政府一直喜欢用的词之一。而且，更重要的是，政府当局也知道它不是一场危机。克林顿政府故意（且直截了当地，这颇有些讽刺意味）利用赤字，来发动美国公众对日本的不满情绪，以支持其制定的所谓市场开放日程表。

观点之二：那些被高度吹捧的市场开放倡议只不过会带来一些暂时性无足轻重的效果，即使依照政府自己的计算考量。原因很简单：尽管有各种可怕的描述，但日本政府维持的种种贸易限制性措施，其实与它们的贸易顺差或我们的贸易逆差并没有多少关系。克林顿政府的计划，如果成功了，顶多也只能让一小部分美国企业受益。但是，如果它失败并导致贸易制裁，将会使我们其他的美国人以及世界上的其他国家为此付出巨大的代价。因此，克林顿政府这些“兰博式”的战术属于典型的糟糕投资：市场上行时回报甚少，而在市场下行时却面临高额亏损的风险。

观点之三，也是最后一个观点就是，即便美国政府以制裁相威胁的鲁莽做法真的能迫使弱小且无安全感的日本政府让步，并接受我们产品出口的数量目标，那些威胁也会吞噬我们作为多边自由贸易体系倡导者还仅剩的一点信誉。他们会把我们视为重商主义的伪君子，决心要把我们的产品强行出口给别人，完全就像我们指责日本人那样。请注意，我们美国人正在把自己变成另外一个

怪兽哥斯拉，而此时，越来越多的日本人逐渐意识到哥斯拉式的政策并不符合该国的最佳利益。要在这一点上恢复我们的道德制高点，在与日本的谈判中，我们应该同意认真考虑开放我们的市场，取消我们的反倾销法案以及所有残留的“自愿”和非自愿进口限制——诸如食糖配额和多纤维纺织品协定等，而不是像过去10年那样，依据关贸总协定（GATT）缓慢地分阶段放开限制。但是，可别抱太多指望。

政府增加对日出口的战役：收益与成本

美国政府对日本的暴力政策有很充分的理由，这个我们必须面对，因为日本人看起来确实在频繁地封锁美国产品，并且是以一些最浅薄可笑的原因作借口。我确信，每个人都会津津乐道于日本通产省前大臣羽田孜的一个故事。他拒绝美国牛肉进入日本市场，理由是这种牛肉不适合日本人较小的肠胃。不过，在对此付之一笑的同时，我们还应该记住，日本人的口味的确经常跟我们不一样，而且美国公司也并不总是相应地改变自己的产品。一个典型的例子是克莱斯勒公司。当李·雅科卡最大声地抱怨自己的汽车被排斥在日本汽车市场之外的同时，克莱斯勒公司实际上并没有生产一辆右侧驾驶的汽车。现在，它们已经生产出这样的汽车了——切诺基吉普车在日本销量很好，就跟我们这里一样。

还需要记住的是，我们所抱怨的众多日本限制和管制，并不真的是进口限制。它们同样适用于日本企业，尽管在长期的实践中，这些日本企业常常机智地绕过去。但是，并非总是如此。近来的一项关于日本零售贸易法的研究显示，与美国人广泛持有的观点恰恰相反，取消该项法律会导致减少从美国的进口。实际上，这项零售法给日本小型供货商带来的负担大于美国出口商。

这样，综合所有正面和负面影响后，我们对日本的整体贸易赤字在不久的将来也不会出现明显持久的变化，哪怕是日本取消所有具有争议的管制政策。请注意，我说的是整体贸易赤字，因为在减少下来的美日双边赤字中，有一部分肯定会表现为美国对中国或对印度尼西亚之间更大的双边贸易赤字，由于被挤出本国市场的日本企业会通过增加对上述国家甚至我们美国的出口，把被挤掉的份额弥补回来。你们曾经尝试过在一只充气不足的排球上弄出一道凹痕来吗?

我们政府的经济学家们都知道，通过与日本的双边谈判并不会让我们的总体贸易平衡产生什么大的变化，无论米奇·坎特（Mickey Kantor）和那些律师们声称谈判取得了多大的成功。既然如此，政府为什么还要加紧推行一项在大多数学院派经济学家看来极端鲁莽的计划呢？答案是，这个国家的政治决策不是由美国经济协会的成员投票决定的。他们甚至无须考虑政府内部的经济学家们的意见。根据我自己曾经作为一名政府经济学家的经验，政府经济学家的作用是为其上级政治领导已经接受的主张进行合理化而提供机智缜密的论点。请相信我，美国政府中的经济学家们相当出色地应对了这种挑战。

他们必须使之合理化的那些决策，确实是依据投票产生的，但这种投票采取的是国会和总统选举的形式。在那些投票中，厂商利益集团常常能拉到足够的选票（以及获取更多票数的金融手段），最终获胜。在我们对日本的贸易政策中，清楚地表明了这一点。对日本保持强硬态度的压力不是来自美国消费者，而是来自某些——我这里特别强调“某些”一词——美国厂商，特别是汽车零部件制造商、大型建筑公司、硅谷企业以及一些华尔街大投资银行，如摩根士丹利。它们希望比尔·克林顿（Bill Clinton）成为新一代的海军准将佩里，这对于美国政府来说再合适不过了。政府会施惠于具有强大政治力量的商业界，不言而喻，政府也希望商界能投桃报李。我们只要看看在一个新政府宣布其施政纲领时，有哪些企业列队于白宫玫瑰园就足够了。

就这一点来看，本届美国政府无疑一点也不次于前面的任何一届政府。请记住，对日本汽车进口的所谓“自愿”配额，正是在伟大的自由贸易者罗纳德·里根（Ronald Reagan）任内引入的。还有，乔治·布什本人亲自率领一个由美国汽车公司负责人组成的代表团，要求日本政府允许他们在日本从事更多业务。然而，他施加的唯一压力就是将污物吐在首相宫泽喜一的鞋子上。不过，这位总统的确也曾经威胁要贸易制裁日本，这倒完全不是什么好笑的事情。

毕竟，日本无疑是我们最大的贸易伙伴。旨在减少从日本进口的各种制裁不仅将使美国消费者遭受巨大损失，而且也会破坏美国几代人成功确立的外交和贸易主动权。为什么仅仅就为了一小撮美国公司的销售额增加这一锅少得可怜的肉汤而要冒这种风险呢?

我怀疑，答案可能是因为美国政府觉得，它不会真的实施那些制裁。仅仅威胁一下就足够了。日本人会在最后一分钟屈服，一如既往，因为他们在贸易战中损失的甚至比我们更多。他们甚至都不能依靠自己养活自己。在一段时间

的恶劣天气后，他们就需要进口大米，更不用说原油、煤炭、铁矿石以及其他工业原材料了，即使在天气好的时候，他们也需要每天都进口这些东西以维持生存。

但是，据其运转的情况来看，即使美国政府的考量肯定具有足够的理性，你也不能总是确信另外一方会按照你的剧本行事。大量的学术研究显示，对双方而言，庭外和解几乎总是要优于支付诉讼费用。可是，法院的日程表还是排得满满的。采用我们政府的这种推理逻辑，你可以证明第一次和第二次世界大战永远不会爆发。但是它们确实发生了。在法律或外交上并不存在什么确定的东西。

你必须一直考虑你的虚张声势被看穿的可能性，此时，日本人或者拒绝你的要求，或者从近几次的事件判断，更有可能是大张旗鼓地同意作出一些毫无意义、无关痛痒的让步。现在，你怎么办？如果你接受这些纯粹装样子的让步——无论是在日本贸易还是在中国人权方面——你就会丧失作为一名参与者在将来的信誉。对方将为你的威胁空洞乏力而欢呼，而且开始在世界各地向你那块毯子踢沙子。实际上，如果你看上去越理性、考虑越周全——比如比尔·克林顿，那位伟大的政策“专家”（wonk）就是这样的——那么，你在国际上失去的影响力就越大。理查德·尼克松用报复作为威胁是可信的，因为你从来就不清楚他是否真的疯狂到敢动手的地步。罗纳德·里根也可以这么做，那些被他解雇的空中交通管理员们都知道这一点。甚至连乔治·布什都可以这样做，因为他在海湾战争期间就动手了。但是，比尔·克林顿却做不到这一点。

从所有这一切中得到的教训，就是那条古老西方人所熟知的法则：如果你不想开火，绝不要拔枪。不要动不动就威胁，除非你真的准备实施它们。而真正让我担心的事情是，一些在政治上具有强大力量的美国政府选民，可能真的希望我们实施这些威胁。这是“挽救美国的就业”的一个多好的借口和机会啊！可以阻止日本的汽车、钢铁和照相机等产品洪流进入美国，一劳永逸。

美国政府坚持认为，这些担心都可以烟消云散，只要日本人停止阻碍谈判，“回到谈判桌前”。然而，政府所使用的谈判一词，其实具有十分奇怪的含义。唯一可供讨论的议题是他们可以作出多大和多快的让步。作为他们维持现状的回报，我们仅仅是不痛扁他们——这完全是和一个抢劫犯做“交易”。这不仅是我们这方面的一个愚蠢政策，原因在前面我已经说过，而且还给我们美国人贴上了伪君子的标签。上帝知道，我们自己有大量封闭市场的管制政策，而我们都不准备单方面放弃它们。多边相互妥协让步，就像关贸总协定

（GATT）乌拉圭回合谈判中那样，可能是消除贸易壁垒的一种较为缓慢的途径，但是，相对于美国政府的恐吓政策，这才是扩大世界贸易的更可靠、更安全的方法。

让我在这里针对关贸总协定作一个简短的警示性的评论。关贸总协定的协议于1994年初在摩洛哥大张旗鼓地签署了，但是，在美国执行这些协议的立法尚未列入国会的议事日程。关贸总协定于1993年建立起来的动量逐渐在衰退，贸易保护主义势力正从1993年12月北美自由贸易协定（NAFTA）的失败中恢复过来，并重新积聚力量。他们准备就关贸总协定问题在即将到来的国会选举中大做文章。更为复杂的是，为了维持关贸总协定的预算中性，需要提供大约200亿美元的资金来抵补收入或支出的削减。这个协议最终获得通过的可能性是很大的，但绝不是十拿九稳的事情。

日本贸易盈余的真正源泉及其未来前景

在许多学院派经济学家看来，美国政府出于政治目的打击日本的言论是一种特殊的刺激剂，因为他们知道，日本被夸大的贸易盈余并不是某种蓄意的为了把失业硬塞给其他国家的以邻为壑的政策，就像政府宣传机构反复强调的那样。它们的贸易盈余主要应归结于日本家庭和企业极高的储蓄率，这相应地反映出日本社会的文化特征，特别是人口统计特征，但是，更多的是日本过去30年间，至少截至最近的人均国民收入的快速、持续增长。

当然，拥有如此多储蓄的日本家庭必须把这些储蓄放到什么地方。首先，他们会将其存入银行账户，购买人寿保险单，以及日本政府和企业发行的债券。但是，这些储蓄的数量太多，远远高于日本经济在本土以较高回报率吸纳的能力。因此，他们、他们的银行和保险公司采取了与后来美国家庭在低利率时期相同的做法：追求更高的收益率。他们通过分散化投资，特别是国际分散化投资，以寻求降低投资风险。对他们来讲，在20世纪70—80年代，这就意味着购买美国的证券——包括为厂房和设备筹集资金的公司证券，以及向20世纪80年代军备扩张提供资助的政府证券，而正是这种军备扩张最终导致了苏联的解体。

但是，日本人是用日元在储蓄，而我们则以美元卖出我们的公司和政府证券。日本人从哪里得到购买美国证券所需要的这些美元呢？他们只有按照现行

汇率，比我们卖给他们的汽车、木材、葡萄柚等产品更多的数量，向我们出售他们的汽车、照相机和传真设备才能做到这一点。这就是日本的贸易盈余或美国的贸易赤字，是所有人攻击的对象。

当你去掉所有带有感情色彩的字眼，如赤字、逆差等等，你就会看到我们作为一个国家，特别是作为消费者——我们每个人都是消费者，不管我们从事哪种职业——一直从这种贸易安排中获取着巨大的好处。在20世纪80年代，无论何时，只要我的日本朋友开始炫耀他们对美国的贸易盈余，我就会取笑他们说，我们美国人实际上在跟你们开一个残忍的玩笑。我们诱骗你们给我们送来这些费尽千辛万苦生产出来的、奇妙的汽车、照相机和机床。而我们又给你们提供什么了呢？只不过是一堆乔治·华盛顿的头像。

这个游戏到底能玩多久呢？直到日本储蓄率下降或者美国储蓄率上升为止。而美国政府长期以来一直在这个等式的两个方向上都孜孜不倦地努力。但是，它的建议依然自相矛盾，进一步加剧了美国在本土和海外的政治紧张局势。

在提高美国国内储蓄率的问题上，克林顿政府力图降低联邦预算赤字的做法无疑是正确的，这与其前任布什政府和国会中的共和党人反对派一样。减少政府的超支会带来国内净储蓄的增加。但是，就减小贸易赤字这一问题来看，如果你们要维持国内生产性投资的水平不变，就必须降低政府消费或者个人消费。政府最初建议部分采用降低前者的策略，只需要将部分政府消费改列为政府投资；在降低后者的消费方面——不是全面增税，虽然那样做也会抑制消费——而是采取只对高收入阶层和公司增税的做法。这样处理或许在政治上方便很多，但是那部分税收大多还是要落在储蓄上面，而储蓄正是政府千方百计想要增加的。

至于日本的储蓄，美国政府不能直接影响，却希望迫使日本政府采用大量增加赤字支出的手段来间接影响，而当我们自己处于衰退期的时候，这种手段甚至连我们的国会和公众舆论都不能容忍。日本人拒绝按我们所要求的去做，仅仅是对我们虚伪的一种情绪化反应。在经济学界存在着一种非常直率的怀疑态度——尽管从总统经济顾问委员会的报告中猜不到这种态度——他们怀疑政府提出的那些财政措施的真正功效，那些措施是为了使日本摆脱衰退并在此期间刺激日本人对一般消费品，尤其是美国产品的购买力。从严格意义上讲，美国政府在此问题上的立场属于20世纪60年代的凯恩斯主义——我将其称为幼稚（naive）的凯恩斯主义，但这暗含着可能还有其他的类型。

近些日子，经济学家们并不相信，财政刺激能够像政府发言人所说的那样，可以自动见效，特别是在具有日本这种近代历史的国家。日本家庭刚刚见证了他们累积的财富很大部分由于股票价格下跌而消失，而在房地产下跌中失去的财富就更多了。即使大幅削减所得税，日本家庭也不大可能冲出去把这笔钱花掉，而是要把它存起来，以在收入和资产净值之间恢复其理想中的平衡。

日本家庭的储蓄可能会进一步提高，这是由于预防性的原因，因为日本人看到日元相对美元升值，就将这种升值归于美国恶意的干预。我不是说美国现在正在进行干预，不过，是否干预确实没有什么关系。在这里，跟过去一样，感知很重要。他们相信，我们正在推动或至少在讨论如何促使日元升值。这种信念就会导致日本企业更快地从美国抽回利润，日本银行和投资者也会卖掉持有的美元资产，把资金带回家，其结果当然是进一步推动日元的升值。对于日本人而言，不断升值的日元、可怕的日元升值（endaka），具有极其重要的感情暗示。日元升值预示着困难时期的来临。这种恐惧不仅仅是一种迷信，因为汇率在长期内无关紧要——经济内部的价格和工资水平会简单地调整，以保持实际或经过通货膨胀调整的交换价值处于由基本面保证的水平——在短期内，这种国内价格和工资调整的过程确实很痛苦。裁撤雇员和关闭工厂在许多出口导向型和进口替代型企业很常见。别忘记，在20世纪80年代初我们自己的衰退企业曾经遭受的创伤，时值美元对日元和马克的汇率不断翻升。

就近期而言，我还看不到日本的储蓄率可以下降到足以对它们的贸易盈余以及我们的贸易赤字产生较大影响的希望。随着日本逐渐走出当前严峻的经济衰退，它们的贸易盈余肯定会下降一些。而且它们还可能会通过限制较少的货币政策一定程度上加速这一进程。日本中央银行看样子仍然走不出20世纪80年代中期那些痛苦的记忆，当时它最后一次试图通过宽松的货币政策来抵消日元升值的影响，却导致了股票价格和土地价值爆炸性地上涨。但是，假定美国政府声称对日本的出口要进行大规模报复的威胁只是虚张声势，那么在下届总统选举之前，我们美国与日本的贸易状况就别指望出现大的变化。

然而，从长期来看，这种贸易格局极有可能发生戏剧性的变化。对从现在开始的一代人而言，也就是到20~25年以后，日本目前和近些年来的贸易盈余，似乎只能成为一种金色的回忆。到那时，支撑这些盈余的巨大的家庭储蓄将会大量枯竭，部分原因是因为许多促成这些储蓄习惯的文化力量会随着和服以及每日单程2小时的上下班通勤而逐渐消亡。但是，主要原因还是因为日本人口年龄结构发生了急剧变化。这个国家将处于老龄化时期，年经济增长率和

储蓄率将下跌到我们美国这样的成熟社会所拥有的水平。随着储蓄率的降低，日本的贸易盈余不仅会减少，而且极有可能转变为贸易赤字，就像我们美国那样。而它们又将怎么为进口超过出口的那部分赤字筹措资金呢？采取同我们一样的办法：收集以往在海外投资的利息和红利，向那些增长更快的经济体中的储蓄者出售证券。对日本而言，这个国家很有可能就是中国。这种转变一定会让那些仍然健在的老重商主义官僚们痛心疾首，他们视贸易赤字为危机。但是，至少他们再也不必浪费时间虚构新的理由和政策来取消赤字了。因为他们可以循环利用克林顿政府在20世纪90年代制造的那些陈旧、过时的材料。

（本文为作者在加利福尼亚大学的一次公开演讲，1994年4月21日，圣巴巴拉，加利福尼亚。）

第21章

MM定理是否适用于银行业？

莫迪利安尼 米勒定理[1]是否（以及如何）适用于银行业？大约15年前，我与一群银行家就同一问题进行过讨论，但是一直没有机会把话说完。今天，我终于有机会为此画上一个完满的句号了。那次研讨会的举办人是卡特·戈勒姆比（Carter Golembe），我相信你们很多人一定熟悉这个名字。他总是喜欢在一些奇异的地方举办研讨会，那次是在弗吉尼亚州威廉斯堡的殖民地时期的市政大楼里举行。我所在的特别小组被安排在一个幽雅的房间里，透过窗口可以俯瞰村庄绿地里修剪整齐的草坪。我们那天研讨的主题是（这还用问吗？）银行业中的资本金需求。有些事情看起来从来没有改变过。坐在我旁边的银行家刚刚结束他的发言，他抱怨说，由于资本金不足，他的银行不得不放弃一些利润不错的贷款机会。

“那么，你为什么不增加资本呢？”我问他。

“太贵了”，他说，“我们现在的股价只有账面价值的一半。”

“这跟你们的股权资本成本并没有什么关系”，我回答他，“那只是市场的说法：看看这些家伙们，你给他们1美元，他们能想法儿把它变成50美分。”

就在这时，同样是银行家的听众中传来一阵嗡嗡的嘈杂声，他们大多数人所在银行的股价甚至不足账面价值的一半。而在此时，我恰好抬头向上看。透过窗户，我看见一队士兵，身着独立战争时期的军装、手持当时的步枪，走在那个村庄绿地上，向着市政大楼的方向行进。

我的上帝，我想，他们送来了一支行刑队。

毫无疑问，他们当然没有向我开枪，但是那些银行家也没有让我再说什么。我似乎再也没有引起会议主席的注意。

现在回想起来，我当时处理问题的方式或许有不当之处。尽管那个银行家没有充分有效地表达他的观点，但是他有一点很有道理。哪怕只考虑大量的发

行成本和承销费用，股权资本也可能是一种较为昂贵的资本筹集方式，特别是对于那些小银行而言，更是如此。正如我希望不必提醒那位听众那样，如果没有理解错的话，上述观点无论如何也不会与MM定理相抵触。

MM定理属于事前（ex ante）命题。它们只与正在拥有的股权资本有关，而与增加股权资本无关。如果一家企业已经发行了大量的债券，而且这些债券的初始合同利率没有考虑新股本的注入，或者没能重新谈判以体现这一新变化，那么，对于企业的现有股东来说，发行新股显然是极为昂贵的。这些新股主要是提升了企业债券的价值。这好比给别人的汽车打气，就像米基·鲁尼以前支付赡养费时常说的那样。

当然，市场有时也会把新股发行理解为内部人企图在市场处于顶峰时抽取资金。而仅仅通过减少红利发放来增加资本金的做法，也无法总是避免这种负面消息造成的影响。市场很可能将红利减少的行为解读为“拉动红色警报的把手”，这句话引自伊利诺伊大陆银行总裁。当时风传该银行即将倒闭，后经证实这是谣言。为了抵御该谣言，他解释为什么要维持大陆银行的红利政策时说了这句话。

企业筹集新资本，无论资金是来自内部还是外部，都会带来一些问题，这我稍后会讲到。还是让我先把目光由意外的红利或股权变化，完全转移到“事前的”银行资本比率上来。MM定理能像在其他产业中那样同样程度地适用于银行业吗？或者银行业存在什么根本的不同？如果有，那是什么呢？

存款跟其他证券一样吗？

MM定理可能适用于银行业的观点，乍一看会让很多人感到奇怪，因为代表银行主要资金来源的活期存款，与普通的公司证券在许多方面有差别。事实上，在过去30年中，银行甚至不能合法地向这些存款支付利息，而公众却仍然持有它们。试试在公司债券上这么做，看看会有什么结果。当然，存款利息禁令仅适用于现金支付。银行只能采用效率相对较低的非现金形式支付利息，如采用低成本的支票签收、便利的分支机构，甚至送烤面包机。事实上，我至今还保存有20世纪50年代初银行免费送的烤面包机，它的寿命其实比那家银行还长。尽管我无意触及现场某些老银行家的痛处，但是在20世纪60年代

末，随着名义利率攀升，那些银行家经典的固定价格卡特尔也开始出现裂缝，并于20世纪80年代初彻底土崩瓦解。干得好，伙计们，我真钦佩你们能那么长时间地维持零利息的把戏。

不过，尽管现在活期存款也支付利息，像其他所有证券一样，还是有人认为，利息比其“应有”的水平低很多，这在一定程度上使得银行的融资成本低于其他行业的任何可比融资渠道。这些免费午餐究竟从何而来呢？不可能仅仅是因为银行存款是唯一的流动性工具。每种证券都有一定的流动性，或高或低。从降低融资成本的角度看，如果在你的证券中提高流动性，那么在带来收益的同时，也会带来成本。如果发行超高流动性、方便转换的即期债务真的能够产生独特的租金，那么显然更多的一般企业会蜂拥而至，到这块水域打鱼。我们还不能否定这种情况，因为到目前为止，其中的一家企业，也仅此一家获得了这种收益。

在这里，我指的不是那些货币市场基金，它们确实发行了即期债务，可以与银行竞争；但是，它们却没有将这些即期账户当作一种为常规业务活动进行融资的方式，比如美林。相反，我指的是IBM信贷公司，厉害啊；这是IBM公司旗下的一家从事融资租赁业务的子公司，它利用连续的存架登记（shelf registration）手段，发行了一种证券，称之为可变利率（即浮动利率）记账式即期票据（variable rate book entry demand note）。目前，其发行规模已达到10亿多美元。从各方面情况看，其功能与银行活期存款相差无几。那么，为什么没有更多的公司闻风而动呢？这我真的不清楚。也许，它们都会这么做，只要它们意识到自己在这种即期证券上面拥有比银行更多的竞争优势：不需要有法定准备金，不受银监会监管，也不受《社区再投资法案》（Community Reinvestment Act）制约。（在这里，我要向我的同事，芝加哥大学法学院的杰弗里·米勒（Geoffrey Miller）表示感谢，是他提醒我注意IBM公司的即期票据。这些票据没有受到太多公众关注，可能将来也不会，除非有人为它们想出简洁缩写。）

那么，在一个自主运行的资本市场中，很难找到将活期存款视为一种证券这样特殊的东西，可以将MM定理排除在银行业的应用之外。不过，如果银行业真的出现了这种东西，那么资本市场就不可能是自主运行的。政府对银行活期存款做出的偿还担保——我还没有发现其他哪家公司证券有这种担保——肯定会影响这种形式的融资成本。但是，这种担保到底是一种净补贴还是一种净税收呢?

许多有关银行业的学术文献，特别是1990—1992年银行业和储蓄与贷款协会遇到危机的时候，照例将保险计划当作一种补贴，使得银行以低于按适当风险调整后的成本水平获得融资。这种优势据说导致了银行囤积居奇的状态，它们尽可能提高存款债务与收益性资产的比率，同时尽可能降低资产的权益比率，这跟我们1963年有关MM税收修正的文章所描述的情况一样。然而，20世纪50—60年代的许多银行家，而今天甚至有更多的银行家都认为，他们从这种偿付保证中得到的收益远不足以抵消为此所支付的保险费。这两种观点可能都很有道理，因为想要选择一种统一的保险费率计划来精确地匹配每家银行的担保价值，这是不可能的。保险费对于某些银行肯定过高，而对于另外一些则又过低，即使是同一家银行，保险费水平在不同时期也可能过高或过低。可是，话又说回来，难道其他证券一直都能在风险调整的基础上进行精确定价?

银行的股权成本到底有多高?

如果我们将注意力转移到资本结构方程的另一侧，即股权资本方面而非存款债务方面，也许会更清楚地看到MM定理对于银行业的不适用性。确实，人们经常告诉我，他们可以很容易地想象一家拥有95%存款、5%股权资本的银行可以存活下来，但无法想象由5%存款、95%股权资本构成的银行可以存活下来。嗯，我倒是可以想象一个。这看起来不可思议，仅仅是对于那些将股权资金成本当作一个固定数字，比如12%的人而言。12%恰好是过去70年中投资者从美国股票上获得的平均收益率。显然，如果一家银行贷款组合收益率为8%，而其资金成本为12%，那么这就没有任何意义。但是，股权资本成本并非一个固定数字，而是一个函数，它取决于企业收益性资产的风险以及企业资本结构中的杠杆比率。我前面所说的12%，仅是该函数上的一点，反映出美国股票市场的平均商业风险与平均杠杆率水平。任何企业，如果其商业风险和杠杆比率都低于平均水平，那么其股权资本成本就会比较低；如果杠杆率为0的话，这种成本就会更低，可能低至比如说6%。在这种状态下，甚至是一家完全由股权资本构成的银行，哪怕资产的期望收益率只有8%，它不仅能够生存下来，而且其股价还可能达到账面价值的1.3 倍。

但是，如果市场预期这家银行在今后几年的平均资产收益率只有5%，情况又将怎样呢？此时，该银行的股票价格将跌至账面价值的80%。现在我们

到了令人心碎的时刻。此时，即使这家银行通过仅以4%的利率吸收存款来提高资本结构中的财务杠杆，因而提高每股期望收益，但是其股票的市值仍然将停留在账面价值以下。财务杠杆确实提高了这家银行的每股期望收益，但是还不足以补偿因为提高杠杆率而给股东带来的额外风险。所有这些我所补充的东西，都是MM定理Ⅱ的基本内容。

总之，当我们把MM定理应用于银行业时，需要注意的一个基本信息是，你不要指望将母猪的耳朵做成丝制的坤包，即财务杠杆未必增加银行价值。你可能认为，在境况不错的时候可能做得到，但是，一旦情况变糟糕，你都会还回去，甚至变本加厉。

有人会在这一点上反对说，全部是股权资本的银行在理论上可能会存在，而在实际生活中却不存在，这表明MM定理实际上不适用于银行业。当然，依照字面理解，这个定理到哪里都不适用。在过去30年中，金融领域中的许多研究，其焦点一直是集中于放松MM定理的严格假定，这或多或少会对一家企业理想的长期目标资本结构中的杠杆比率产生推动或倾斜作用。尚没有见到一套非常简洁或一致的倾斜准则（tilting principles）出现。就此而言，在不同企业之间也没有观察到任何明显的资本结构模式。甚至各家银行在选择营运风险和金融风险类型时，也表现出了巨大（且不总是易解释）的差异。

但是，对于学术界积累的有关MM定理的扩展和限制条件的文献，全方面地甚至仅对最重要的方面进行评述，无论时机与场合，现在都不成熟。还是让我回到MM定理如何帮助解决银行资本金需求这一伤脑筋的政策问题上来，作为这次发言的结语。

MM定理框架下的银行资本需求

在考虑银行资本需求与MM定理等问题的时候，实际上又回到了我以前一篇论文涉及的一个有关银行持有企业股票的管制问题上。费希尔·布莱克（Fischer Black）、理查德·波斯纳（Richard Posner）和我在1978年撰写了这篇论文。在那篇论文中，我们从一个有条件的命题开始：如果政府确实遵循“大而不倒”的教条，为银行存款提供保险，无论采用显性方式还是隐性方式，那么，对于银行的所有者来说，政府都将以债权人的身份出现。为了具有社会效率，政府的管制措施应当与类似处境下自由签约的私营出借

者所采取的举措类似。至少在大体框架下，它们确实类似。例如，二者均强调应对债务人业务活动中的变化给予监督，因为这有可能危害贷款安全。二者都制定有强制的股权资本需求条件，都对股东的分红进行监控，因为这可能导致资本比率降至议定水平之下。它们的模样如此接近，以致我在听到银行家抱怨资本需求时忍不住想笑出来，因为我知道他们也总是将同样的规定强加在自己的债务人身上。

从表面上看，管制性和来自市场的债权人的政策大体上确实很相似，但它们在一些重要细节上也存在明显的差异。其中之一就是对进入资本需求的资本进行界定的方式。如果一家私人贷款机构提供任何产品都像《巴塞尔协议》对资本的界定那样专断，那么它就别指望在充满竞争的信贷市场上作为主要参与者而长久生存下去。但是，在1978年的那篇论文中，我们呼吁人们注意一个更为重要的差异：“在私人市场上，贷款人提出的资本金需求涉及一种交换条件（quid pro quo）：在双方就贷款进行谈判的时候，如果借款人额外给自己追加资本，那么贷款人就会采取降低利率中的管理费成分的形式，将好处补偿给借款人。而在政府对银行的管制中，却并非如此。”

或者，至少在1978年时还不是这样。从那时起，尤其是在近年来的银行改革立法中，逐渐采取了一些附加的奖惩措施，特别是，将保险费率与银行资本金增减挂钩，但这并非唯一的措施。这的确是在明智的方向上迈进了一步，我为这些原始建议中的独创性喝彩。但是，直到国会表决通过这些措施的时候，我们还不清楚，我们究竟在多大程度上接近了效率边界。

无论如何，这种情况也不值得意外或惊奇。政府制定的标准、冒失而又一刀切的管制措施，不可能也不应该被指望能够切合那种通过私人契约达成的微妙的利益平衡。因此，银行资本需求将继续成为摩擦和效率不足的根源，特别是当它强迫银行增加更多股权资本时。银行家们在最终拒绝一名遇到麻烦的老客户时，常常会说：是时候找一名新的债权人用新眼光来看看这个问题了。

费希尔·布莱克、理查德·波斯纳和我隐晦地暗示了新措施可能是什么样子的，但是，我们那时并没有准备采取激进的步骤。别忘记，在我们的论文完成于下面一系列事件之前：20世纪80年代初期储蓄与贷款协会和银行业第一次出现致命危机，20世纪80年代中期大陆银行紧急救助案发生，20世纪80年代后期和90年代初期规模更大的银行和储蓄与贷款协会紧急救助案发生。由于MM定理，在20世纪70年代，人们依然可能相信，一套简单强化的资本需求

方法可以充分保护存款人的利益，其成本相对低廉，或者至少比银行家们所认为的成本要低得多，当然也比当时其他几种方案的成本要低。我们也意识到，资本金条件并不是包治百病的灵丹妙药。当然，它们也无法防止贪污腐败，这是过去美国一些银行失败的常见原因。它们也不太容易阻止银行进一步提高其资产风险，从而抵消对存款人利益的额外保护。但是，给定银行现有的监管、核查体系——就像那个更富信任的年代中大多数的外部观察家一样，总之，我认为他们更为保守——那么，我们断定，在现有管制框架内，这种强化的资本需求方法将是最廉价的解决手段。

但是，我们为什么还要继续待在这种框架内呢？委婉地说，这种框架确实没有明显的成功之处。为什么不废弃包括存款保险、资本需求以及风险监督在内的这一整套昂贵的体系，转而接受欧文·费雪的100%货币计划的一个变体呢？在该新体系下，被保险的存款——不必对存款账户规模进行限制——必须只能投资于短期国库券或相近的替代品。这样就能够确保支付系统的安全，防止将来动用纳税人的钱进行紧急救助的任何情形发生。同时，它也不会剥夺需要银行融资的中小企业的权利。它只会迫使银行以各种各样的利率和价格发行一系列没有担保的证券，从而为其贷款组合筹集资金。而这些证券的利率和价格较之任何其他可行的保险费率计划，更精确地反映了银行的风险状况。

除此之外，费雪方案同样还有其他许多优点。它能一劳永逸地终结类似1930—1933年间货币体系瓦解所致的那种威胁。这也正是费雪将其列在首位进行提议的原因。随着这种威胁的终结，货币管理当局最终可以用更积极的眼光来看待金融创新和金融试验。可以理解的是，对于那些感到自己肩负整个国家（以及全世界）支付系统安全重任的人来讲，想要他们友善地看待表外衍生品交易的爆炸性增长是极其困难的，即使总体而言，金融衍生工具正在降低整个经济的风险水平。

当然，在费雪的解决方案中，至少还有一种附带的好处：它给了我们一个幸运的解脱，终于使人们不再进一步关心MM定理是否真的适用于银行业这个问题了。

（本文为作者在金融机构风险管理及资本作用会议上的发言，该会由沃顿金融机构中心举办，1994年3月9—11日，宾夕法尼亚州，费城。本文早期版本曾得到我的同事Geoffrey Miller和Anil Kashyap的有益评价，在此深表谢意。）

参考文献

Black, Fischer, Merton H.Miller, and Richard A.Posner, "An Approach to the Regulation of Bank Holding Companies," Journal of Business, 51, No.3, July 1978, pp.379-412.

第22章

大学研究活动应为多少才足够呢？

如果这个标题让你们认为我是在赞颂学术科研，那你们大可以忘记这一切。这只是一个简短的关于经济学的讲座而已。毕竟，我认为今后你们不会记得我在这样愉快的场合上讲了什么内容。在1943年我自己的毕业典礼上，恰好是温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill）致辞，如今我基本上都不记得他所讲的内容，好像是有关纳粹党（Nahrzis），他这样称呼他们，他反对纳粹党。

在那些时候，根据过去的传统，在大学做毕业典礼致辞有两个话题是禁止的：性和金钱。如今就只剩下金钱了，而今天我打算打破这个传统，讨论科研的资金方面。在这方面我们花了太多金钱吗？或是太少了？这两种观点被讨论得很激烈。

最近国家科学基金会（National Science Foundation，NSF）大张旗鼓地发布一份报告，政府应该将更多纳税人提供的资金援助商业产品开发的研究。同时，《芝加哥论坛报》通过一周的系列文章呼吁伊利诺伊大学和其他大学削减全体教员研究的经费。在我看来，无论是国家科学基金会（NSF）还是《芝加哥论坛报》的报道，都没有为它们想要解决的问题提供有说服力的经济诊断。

让我从国家科学基金会最近呼吁资助产业研究开始讲起。

国家科学基金会专门小组（the NSF panel）肯定知道新产品开发研究是由利润驱动的活动，因此，如果私营部门中那些由利润驱动的企业目前没有做更多这样的研究，那么以下两种情况必居其一。要么，企业认为未来预期收益折成现值太少，无法弥补目前的成本支出；要么，这个活动确实是有利可图的，只是这些企业太过愚钝，还没有意识到。而后者本质上是国家科学基金会的观点。

此外，国家科学基金会的报告指出，日本经济增长速度超过我们自己，因为美国的业务经理和股东，特别是机构股东，眼光狭窄，过于关注眼前短期的利润。与此相反，据说有耐心的日本企业更关注市场的长期渗透而不是当前的收益底线。日本企业在长期的商业产品开发方面投入的资金比美国企业的要多。事实确实如此。

时至今日，日本企业传奇的远见和美国企业的短视已经成了传统观念。九年前，当我在这样的夏季典礼上最后一个做演讲时，这个观点已经接近陈词滥调了。不过，在当时及此后的多个场合，我争辩道，这两种管理风格的差异并不能解释美国经济相对于日本貌似下滑的原因。

请注意，我说的是貌似下滑。经济理论预测认为，在没有永久性技术秘密的世界里，所有由市场推动的经济最终会收敛到同一种生活水准，尽管对于那些刚起步的国家来说，可能需要几十年甚至是几个世纪的时间才能达到。但是，由于我们美国经济处于领先位置，所以其他正在收敛的国家势必从我们这里得到收获。（的确如此，尽管是当前竞选辞令的需要，但是，如果依照某种经适当的汇率调整后的购买力计算，我们美国确实已经是或接近最高的生活水准。你们下次去德国时，只需要看看麦当劳的巨无霸的成本，就知道了。）

必须承认，自1945年以来，日本一直在加快缩小与美国的差距，速度要快于19世纪70年代明治维新过后非同凡响的高潮时期。这没什么好惊异的。从损失惨重和毁灭性的战争中复苏的国家，如德国和日本，随着资本重新积累，应该有较高的人均储蓄率，因而有快速增长率；出于同样的原因，像我们美国这样没有经历战争破坏的国家，就会把更多的收入用于消费、较少用于储蓄，因此增长的速度就会比较缓慢。我们作为赢家所固有的缓慢经济增长在20世纪30年代后，一度受到了掩盖，当时是为了追赶20世纪30年代大萧条所遗留的投资欠债。但是，到了20世纪60年代中期，我们美国经济又重新回到了长期的缓慢增长轨道上，这与我们高水平的人均财富相适应。

日本的经济政策不仅强化了它们战后经济恢复的自然进程，甚至加速推进了这一进程。20世纪80年代期间，日本中央银行宽松的货币政策导致股票市场膨胀，以至于对于日本企业而言，资本如同尘土一样便宜。如果你认为股权资本只花了你很少的钱，就非常容易放眼长远。在20世纪60年代，许多具有高市盈率（P/E）的美国企业也犯过同样的错误。

但是现在，这种葡萄酒和玫瑰的日子已经在日本结束了。日本中央银行已经从晚会上端走了那个五味酒钵，调整了货币政策，正如威廉·麦克切斯尼·马

丁（William McChesney Martin）所喜欢行事的那样。日本股市和房地产市场已经崩溃。随之，日本商业银行不再有足够的资本借贷给企业，它们从贷款人变成了借款人，特别是成了其企业集团内部企业的借款人。很多日本企业在其生命中首次遭受亏损。破产的企业数量一直在上升，生产能力过剩困扰了各行各业。到处都在削减预算。事实上，日本金融媒体忧心忡忡，担心日本经济落后于更有远见的韩国。

美国国家科学基金会对商业研究的关注过少，这有可能是误解，但至少是可以理解的。然而，我们为什么会有美国大学研究活动过多的担忧呢？毕竟大学研究产出不像工厂排出的副产品烟尘那样，造成空气难以呼吸、衣服难以洗干净的局面。虽然大家认为大学研究活动是不值得的，但是没有人相信大学的研究活动是有害的。的确，有些研究活动是没有必要的。然而，同样地，对于艺术、文学或音乐也是如此。但是，有些研究活动确实具有很大的价值，尽管我们需要多年以后才可以辨别它们，这也许就是命运的残酷之处。

实际上，最好的基础性研究非常重要，以至现代各国政府都对此提供资助。与狭窄的商业研究不同，基础性研究的好处在时间和空间上分布太过广泛，这导致研究人员无法通过价格或特许权费回收开发成本。你如何界定万有引力定律的产权呢？如果放任市场经济自行其是的话，很可能没有任何基础性研究成果产生。有可能没什么收获。这也正是美国国家科学基金会真正应该担心的。

一些大学研究活动的批评者可能同意政府给基础性研究提供资助，至少在原则上如此。他们有争议的是如何获得资助，特别是从大学教学计划脱离出来的那一部分应该如何获得资助。作为学费的支付人，批评者认为，大学研究活动的投入成本看似一道简单的算术题。假设大学里有100名教师，每人教学和科研各占一半的时间，那么只需要50名全职教学的教师就可以完成同样的教学工作量。但是，学费就应该相应地减半。

然而，事情不是那么简单，有多种理由，在其中，一些重要的自我调整的市场力量被忽视了。如果大学向其学生收取双倍于其教学成本的学费，那么它办不了多长时间，除非它有牢不可破的垄断地位。否则，竞争者会分拆产品，以半价的形式提供不含科研的教学产品。

在竞争激烈的美国高等教育市场上，一些高教培训机构确实这么做，只不过有可能不是以半价收取费用。如今，美国很多院校完全专注于教学，多数商

学院也是如此。正因为如此，美国高等院校出现了百花齐放的局面。毕竟，与欧洲单一的局面相比，这正是美国高等教育的魅力所在。

因此，专业化的教学机构能够生存，这并不足为奇。更具挑战性的问题是，在高度竞争的行业中，像我们这样将所有功能捆绑在一起的私立研究型大学，牺牲了单一任务的专业化所带来的效益，我们如何能够继续生存呢?

答案只能是，教学和科研相结合，从而提高教学质量，足以抵消科研带来的成本。我无法理解，为什么一些学术研究的批评者认为我的这个观点站不住脚。音乐指挥家海顿（Haydn）、修女音乐大师维瓦尔第（Vivaldi）以及我们美国的和声教师伊斯利·布莱克伍德（Easley Blackwood）花时间、劳神费力地创作新音乐，这肯定能够大大提高他们的表演水平。为什么在其他严肃的智力活动领域就要有所区别呢?

但是，仅仅教师做科研，甚至是高水平的科研，并不能自动提高教学质量。跳探戈都需要两个人。在这一过程中学生也是同等重要的。可是，有很多学生都只是校园的匆匆过客。我怀疑，这正是《芝加哥论坛报》所抱怨的。首要的是，学生需要与优秀教师互动的刺激，而一位优秀教师的座右铭不仅仅应该是浑浑噩噩的生活不值得过，还应该是经不起检验的科目不值得教。

今天，你们中有部分同学已经顺利毕业了，成功地完成了与教师之间有时让人精疲力竭的互动和交流。我代表全校教师向你们表示祝贺，希望你们在接下来的职业生涯中一切顺利。保持联系。

（本文为作者在芝加哥大学毕业典礼上的致辞，1992年8月28日。）

注　释

第17章　利率到底会如何变动?

[1]　这里比喻为了对抗通货膨胀而浪费的资源。——译者注

第19章　经济学法则适用于日本吗?

[1-1]　表明日本央行独立性与通货膨胀之间不具有统计相关性。——译者注

[1]　从理论上讲，同样的规则也适用于房地产。所有商业银行，包括处在当前银行业危机下一群最险恶罪犯之中的住宅信贷银行，都不能再直接持有房地产，而且要尽快抛弃接受一切抵押品的想法。这些规则不仅能够促使房地产市场具有更快的流动性，而且还能使这些银行更快地意识到它们的损失将会成为银行融资支持的房地产项目上的一种有效的约束。

[2]　实际上，目前短期利率已经大大低于政府债券的长期利率水平，这使得几乎任何一家银行都有可能获取一些利润。但是通过这种途径不能较快地恢复资金。

[3]　这项建议也会让一些人感到吃惊。这些人相信在日本或德国模式下密切的银企关系的主要益处表现在优化公司治理，尤其是允许企业用长远眼光来对待那些资本密集型投资项目。这一问题不宜在此讨论（尽管必须说明长期以来我对日本或德国模式下的银企关系的种种好处一直持有一种怀疑态度），但是它可能成为学术上的争议。就像在美国的情形一样，一些真正大型的企业在投资活动中已经开始逐渐减少对银行贷款的依赖性。

第21章　MM定理是否适用于银行业?

[1]　以下简称MM定理。——译者注